MOT DU PRÉSIDENT



Hans-Jürgen Schmitz
Président

Au nom de la « Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA) », je tiens tout d'abord à remercier les auteurs de l'ouvrage que vous tenez en main qui par leurs contributions brillantes nous présentent de façon intelligible les différentes facettes du régime luxembourgeois des sociétés en commandite qui vient de connaître une modernisation profonde.

La LPEA regroupe les acteurs du capital-investissement et du capital-risque actifs sur la place financière luxembourgeoise et représente les intérêts des professionnels de cette industrie au Luxembourg, ceci tant au niveau national qu'européen.

De même, notre association soutient au profit du Luxembourg les initiatives privées et gouvernementales visant à renforcer l'attractivité du Luxembourg en tant que hub international dans la réalisation de structures d'investissement et de transactions pour l'industrie du capital-investissement et du capital-risque.

Ainsi, nous nous félicitons que dans le cadre de la transposition en droit luxembourgeois de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le législateur luxembourgeois ait modernisé le régime de la société en commandite et qu'il ait créé la forme juridique de la société en commandite spéciale, sans personnalité juridique.

Ce rapprochement avec l'environnement légal anglo-saxon constitue à notre avis un pas très important en vue de renforcer et de développer les activités de Private Equity et de Venture Capital comme pilier complémentaire de la place financière de Luxembourg.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Mot du Président, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 5
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

PRÉFACE



Octavie Modert
Ministre de la Justice

Avec la publication de cet ouvrage, la doctrine luxembourgeoise s'enrichit d'une référence précieuse pour les praticiens du droit. Que les auteurs des différentes contributions qui ont aussi été les brillants orateurs au cours d'une conférence sur le sujet en soient vivement remerciés !

La société en commandite (qu'il s'agisse de la société en commandite par actions ou de la société en commandite simple) qui a déjà une longue histoire derrière elle, se modernise sensiblement suite à l'adoption du projet de loi 6471 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et se voit adjoindre une forme juridique complémentaire, la société en commandite spéciale, sans personnalité juridique.

Pour la création de cette nouvelle forme, le législateur a dû faire preuve d'imagination, alors que le droit des sociétés ne connaissait en matière de sociétés sans personnalité que la société en participation et la société momentanée dont le régime juridique est assez peu développé.

Cette nouvelle forme vient ainsi étoffer l'arsenal des formes juridiques disponibles permettant ainsi au Luxembourg de se positionner dans un environnement international qui se veut chaque jour plus compétitif et ceci également en matière de droit des sociétés.

En alliant, comme le veut la tradition législative luxembourgeoise en matière de droit des sociétés, la flexibilité et la liberté contractuelle à un cadre juridique précis garant de sécurité juridique, le législateur est resté

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Préface, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 7-8
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

fidèle à ce qui caractérise le droit des sociétés depuis la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les opérateurs économiques dans le domaine des fonds d'investissement alternatifs, mais aussi dans tous les autres domaines de l'économie et de la finance, disposent désormais d'une large palette de formes juridiques répondant aux besoins individuels de chacun.

Je suis certaine que nous verrons dans un proche avenir une augmentation sensible des constitutions de société en commandites, avec ou sans personnalité juridique, qui témoigne de la capacité du secteur économique et financier à continuer de faire preuve de dynamisme pour affronter les défis du futur.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Préface, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 7-8
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

CHAPITRE I. RÉFLEXIONS SUR LE RÉGIME PATRIMONIAL DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE

Pierre SCHLEIMER
Associé
Allen & Overy

INTRODUCTION

1. Pour nombre de juristes luxembourgeois, le régime nouvellement créé de la société en commandite spéciale devra paraître tel un ovni juridique. Le paysage sociétaire luxembourgeois, jusqu'à l'avènement de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs [1], modifiant parmi d'autres lois celle du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a été marquée par une « générosité [2] » assez marquée – certainement en termes relatifs sur le plan du droit comparé – en matière d'attribution de la personnalité morale. Si, en effet, on trouve d'assez nombreux cas de figure de sociétés et groupements sans personnalité morale dans les pays voisins, ou encore dans les pays de droit anglo-saxon, le législateur luxembourgeois a systématiquement opté pour l'attribution – de manière libérale et sans autres formalités – de la personnalité morale à presque tout type de société (dont la société civile) voire à certains groupements, et notamment aux groupements d'intérêt économique de droit luxembourgeois et aux groupements d'intérêt économique européens immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg (où pourtant la solution ne s'imposait pas, puisque le règlement européen afférent laisse l'option aux États membres d'attribuer ou non la personnalité juridique à de tels groupements).

2. Concernant les sociétés au sens strict, il reste donc uniquement les sociétés (anciennement « associations » [3]) momentanées et en participation, qui

1 *Mémorial A*, n° 119, 15 juillet 2013.
2 J.-P. WINANDY, *Manuel de droit des sociétés*, éd. 2011, p. 103.
3 Le législateur ayant finalement « saisi l'occasion » de l'adoption de la loi relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs pour remédier à cette anomalie de vocabulaire – les « associations » n'étant par définition pas des groupements ayant pour objet la recherche d'un profit.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

cependant ont de tous temps constitué des sociétés atypiques, l'une pour n'avoir qu'une existence temporaire, l'autre pour être en principe invisible aux yeux des tiers. D'autres cas de figure existent, mais l'on quitte alors le terrain des sociétés au sens strict: l'on pensera notamment aux fonds communs de placement, aux fonds de titrisation ou encore aux arrangements fiduciaires pouvant aussi servir à des fins de groupement d'intérêts similaires.

3. La création d'un type de société sans personnalité morale, visible pour les tiers, en principe destiné à une « vie » (si le terme est permis) non temporaire et susceptible de poursuivre un objet social librement déterminé par ses fondateurs, est une innovation incontestable. Ce changement d'approche du législateur luxembourgeois trouve sa source, non pas dans des réflexions arides et dogmatiques relevant de la théorie du droit des sociétés, mais bien dans un souci de relever le défi de la concurrence internationale, et notamment anglo-saxonne, en matière de fonds d'investissement (réglementés ou non réglementés) visant plus particulièrement les investissements de type *private equity*. En effet, partant d'un historique à l'exact opposé de celui du régime luxembourgeois, certaines juridictions anglo-saxonnes, et notamment les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, se sont récemment départies de leur régime unique de *limited partnership* sans personnalité morale, pour ouvrir la voie à la création de *limited partnerships* pouvant opter pour une structuration avec personnalité morale, voire avec constitution d'un *body corporate* (nous reviendrons sur cette notion un peu plus loin). Le législateur luxembourgeois a donc cru utile, non sans raison selon nous, d'offrir cette même panoplie de possibilités de structuration sociétaire, et ce notamment afin d'offrir une architecture juridique adéquate à l'accueil de structures, jadis localisées *offshore*, dans le cadre des mouvements provoqués par la transposition de la directive relative aux gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs. Ces motivations et objectifs sont exprimés sans ambages dans les travaux préparatoires [4].

4. Le recours quasi exclusif à des structures de *limited partnership* dans le contexte de fonds d'investissement de type *private equity* a de multiples raisons, dont les plus fondamentales sont sans doute leur flexibilité au niveau de la structuration contractuelle, d'une part, et leur reconnaissance fréquente en tant qu'entités fiscalement transparentes, d'autre part. Sur ces deux plans, la disponibilité d'une structure équivalente sans personnalité morale peut constituer un atout, suivant la localisation des investissements et

[4] *Doc. parl.* n° 6471, Exposé des motifs, pp. 5 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

des investisseurs. La création de la société en commandite spéciale répond donc à cette demande du marché. Le succès de ce véhicule juridique sera sans doute dans une large mesure tributaire de l'acceptation internationale du Luxembourg en tant que terre d'accueil de fonds d'investissement ayant été structurés antérieurement à travers des *limited partnerships* dits *offshore* (tels que ceux des îles de Jersey ou Guernesey, ou encore, géographiquement plus loin, des Îles Vierges Britanniques, des Îles Cayman ou des Bermudes). À partir de là, l'on ne s'aventurera pas davantage dans des spéculations quant au succès relatif de la société en commandite spéciale par rapport à la société en commandite simple – on notera cependant que si la société en commandite simple offre déjà des possibilités de structuration à un degré de flexibilité très élevé, la société en commandite spéciale présente, au-delà de son éventuel avantage sur le plan fiscal international (mais qui doit être vérifié au cas par cas, la transparence fiscale étant souvent donnée pour la société en commandite simple), certains avantages marginaux tenant au fait qu'elle n'est pas soumise à toutes les contraintes s'imposant aux sociétés avec personnalité morale, et ce notamment sur le plan de l'établissement et de la publication de ses comptes.

5. Après cette excursion introductive, revenons au cœur de cette contribution qui, comme l'annonce son titre, est concentrée sur une question particulière, mais importante nous semble-t-il, qui est celle du régime patrimonial de la société en commandite spéciale. Or, justement, d'après les théories classiques du droit des sociétés d'inspiration belge, une société sans personnalité morale n'a pas de patrimoine. Elle n'a d'ailleurs, ni siège, ni nationalité et n'a pas la capacité de contracter. N'ayant, ni personnalité, ni patrimoine, elle n'a pas la capacité d'ester en justice en tant que telle, ni en agissant, ni en défendant [5].

6. Or tous ces principes traditionnels sont, explicitement pour certains, implicitement mais certainement pour d'autres, battus en brèche par la nouvelle législation commentée dans ces lignes. Nous croyons pouvoir démontrer ci-après que la société en commandite spéciale, dépourvue certes de personnalité morale, dispose bel et bien d'un patrimoine qui lui est attribuable, mais dont le régime ne rentre dans aucune des catégories actuellement existantes au Luxembourg. Ce régime suppose une organisation originale (mais, à notre sens, non pas unique et obligatoire) du patrimoine social qui n'a pas besoin de la mise en œuvre d'une structuration contractuelle non-sociétaire (telle l'indivision volontaire) pour arriver à la fin voulue, comme tel peut être le cas notamment dans les sociétés sans personnalité morale

[5] Sur tous ces points, voy. J.-P. Winandy, *op. cit.*, pp. 103 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

de droit belge ou de droit français. La société en commandite spéciale est, à toutes fins pratiques pertinentes, titulaire des biens et des obligations qui composent un patrimoine qui ne lui « appartient », certes, qu'aux fins limitées déterminées par la loi. Elle se voit affectée un organe obligatoire qui est celui de la gérance, qui aura vocation à contracter et à agir et défendre en justice au seul nom de la société en commandite spéciale qu'elle représente. La gérance n'est donc pas la représentante au sens strict des associés formant la société (et donc de biens mis en copropriété ou en indivision organisée avec les obligations qui vont de pair), mais elle représente un patrimoine commun ou collectif d'une nature particulière, que l'on pourrait sans doute qualifier de patrimoine d'affectation, mais qui trouve plus directement son équivalent dans le concept allemand de la *Gesamthand* – nous y reviendrons.

7. Avant d'analyser quelque peu plus en détail ces questions, il nous paraît utile, particulièrement au vu des objectifs exprimés par le législateur et évoqués ci-avant, de faire un rapide tour d'horizon de droit comparé concernant la question du patrimoine des sociétés sans personnalité juridique.

SECTION 1. **TOUR D'HORIZON DE DROIT COMPARÉ**

8. Dans les quelques lignes qui suivent, nous allons sommairement passer en revue le régime patrimonial applicable à des structures similaires dans un certain nombre de juridictions. Notre objectif n'est pas de procéder à une analyse exhaustive et scientifique des différents régimes applicables, mais est celui d'une mise en perspective de la situation de la société en commandite spéciale par rapport à des juridictions qui, soit peuvent être considérées comme « concurrentes » de la place financière luxembourgeoise, soit servent traditionnellement de référence aux juristes luxembourgeois. Pour ce qui est de la première catégorie, nous viserons, sans surprise, certaines juridictions anglo-saxonnes qui, de longue date, fournissent le modèle des véhicules d'investissement à structure contractuelle flexible. Au titre de la deuxième catégorie, nous aborderons synthétiquement les régimes belges et français, mais aussi – et cette référence peut à prime abord paraître moins évidente en matière de droit des sociétés – le régime allemand, cette excursion se justifiant, comme déjà annoncé en introduction, par le rapprochement textuel du nouveau régime luxembourgeois de celui des OHG[6] et KG[7] allemandes.

[6] *Offene Handelsgesellschaft* – comparable à la société en nom collectif de droit luxembourgeois.
[7] *Kommanditgesellschaft* – société en commandite.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 1. Sélection de régimes de droit anglo-saxon

9. L'archétype de la *limited partnership* est celle du droit anglais (*English limited partnership* régie par la *Limited Partnership Act 1907* ainsi que la *Partnership Act 1890* – dans la pratique des affaires, ce type de société est souvent désigné comme une « ELP »)[8]. À cette date, une ELP est nécessairement une société sans personnalité juridique. Le droit anglais n'a dès lors pas – à ce jour du moins – suivi la tendance dans certaines autres juridictions anglo-saxonnes d'offrir l'option de la constitution d'une *limited partnership* avec personnalité juridique.

10. Une *partnership* de droit anglais (en ce compris une ELP) est, en l'absence de personnalité juridique, incapable d'être propriétaire de biens en son propre nom. Concernant la *general partnership*, les biens affectés à la *partnership* sont normalement tenus au nom d'associés individuels, qui agissent tant en qualité de mandataire que de *trustee* pour compte de la *partnership*, et donc en fin de compte de tous les associés pris individuellement. Sans préjudice de stipulations contraires contenues au contrat social, les associés, par rapport aux tiers, disposent collectivement des droits sur les biens sociaux sur base du concept de parts indivises. Une telle part indivise ne peut cependant être directement actionnée par l'associé, qui n'a en fin de compte qu'un droit à participer au bénéfice de la société, le tout sous réserve de stipulations contractuelles contraires.

11. Pour ce qui est de la ELP, le régime est fondamentalement identique, sous la réserve que le rôle de représentation et de détention de la propriété des biens mis en société revient en principe exclusivement à un ou plusieurs *general partners*, donc des associés dont la responsabilité est illimitée. Ce ou ces *general partners* exercent donc leurs droits et engagent la *limited partnership* pour compte de chacun des associés. Et si la détention de la propriété est collectivisée par la technique du *trust*, cette détention par un *general partner* se fait à son tour pour chaque associé pris individuellement - encore que cette dernière conséquence soit débattue en pratique et que l'on retienne généralement que les *limited partners* n'ont pas un droit réel qui puisse être séparé à leur bénéfice (*separable proprietary interest*). En pratique, notamment en ce qui concerne les sûretés données par le *general partner* sur les biens mis en commun dans la ELP, celui-ci indiquera

8 Pour les questions générales touchant aux questions de la *general partnership* et de la *limited partnership* de droit anglais, l'on pourra consulter notamment : M. Blackett-Ord et S. Haron, *Partnership law*, 4e éd., 2011 ; *Lindley & Banks on partnership*, 19e éd., 2010 ; T. Adams, A. Longshaw et Ch. Morris, *Business law and practice*, 2007/2008, College of Law Publishing, 2007.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

agir pour compte de la *limited partnership*, plutôt que pour le compte des associés à titre individuel.

12. Notons dans ce contexte qu'une autre *limited partnership* fréquemment utilisée dans des transactions de *private equity* ou assimilées est la *limted partnership* de droit écossais. Si les *partnerships* écossaises sont, comme les *partnerships* anglaises, régies par la *Partnership Act 1890* et la *Limited Partnership Act 1907*, les *partnerships* écossaises disposent pourtant toutes d'une personnalité juridique distincte de leurs associés [9], raison pour laquelle nous n'aborderons pas autrement leur régime.

13. Il en est de même du leader mondial incontesté des structures d'investissement dirigées vers des investisseurs internationaux (ou, disons, non locaux) qui est l'État américain du Delaware [10]. La *limited partnership* du droit de Delaware constitue obligatoirement une personnalité juridique séparée [11]. Un associé n'a pas de droit direct par rapport à des biens apportés à la *limited partnership* [12].

14. Concernant les Îles Cayman, les *exempted limited partnerships* (qui bénéficient d'un traitement fiscal et juridique exorbitant et qui ne peuvent pas entrer dans des relations d'affaires avec le public local) n'ont, à l'instar du régime anglais, pas de personnalité juridique séparée et le régime patrimonial suit, pour l'essentiel, le droit anglais [13].

15. Les Bermudes prévoient un régime optionnel depuis une modification législative datant de 2006. Concernant notamment les *exempted partnerships* régis par le *Exempted Partnership Act 1992* (et qui vise les *partnerships* qui poursuivent l'essentiel de leurs activités en dehors des Bermudes et qui bénéficient de larges exemptions fiscales) une *general partnership* ou une *limited partnership* peut choisir d'obtenir la personnalité juridique

9 Section 4(2) de la *Partnership Act 1890*.

10 Le Delaware est généralement considéré comme une juridiction *onshore* mais que certains qualifient de *international onshore*, ce que l'on pourrait décrire (encore que le sujet soit difficile à cerner) comme une juridiction ne disposant pas d'un régime exorbitant sur le plan fiscal, mais qui destine ses structures surtout à des investisseurs étrangers – encore qu'en réalité le Delaware vise essentiellement une clientèle nationale sur le plan fédéral, c'est-à-dire située dans les autres États fédéraux des États-Unis d'Amérique. Selon certaines sources (S. JAECKLIN, F. GAMPER et A. SHAH, *Domiciles of alternative investment funds*, Oliver Wyman Financial Services report, 2011), si l'on regroupe les juridictions dites *offshore* et les juridictions que les auteurs qualifient de *international onshore* (parmi lesquelles figurent le Grand-Duché de Luxembourg) la part de marché du Delaware en matière de distribution de fonds *private equity* est écrasante, tant en nombre de fonds (64 %) qu'en avoirs sous gestion (72 %). Il est vrai que le Delaware a un accès privilégié au plus grand marché du monde en la matière, à savoir les États-Unis d'Amérique.

11 Paragraphe 17/201 du *Delaware Code*. À noter que tel n'est pas le cas pour la *limited liability partnership* qui, elle, peut être soumise à un régime sans personnalité juridique.

12 Paragraphe 17/701 du *Delaware Code*.

13 Section 7(8) de la *Exempted Limited Partnership Law (Revised 2012)*.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

séparé au moment de son immatriculation [14]. Le régime des *partnerships* du droit des Bermudes sans personnalité juridique suit dans les grandes lignes les principes du droit anglais. Il reste cependant qu'une certaine autonomie contractuelle et procédurale leur est reconnue.

16. Le régime des *limited partnerships* de Guernesey est similaire dans la mesure où l'acquisition de la personnalité juridique pour une *limited partnership* est optionnelle au moment de l'immatriculation [15]. Quant au régime de propriété des biens mis en commun au sein d'une *limited partnership* sans personnalité juridique la loi se réfère en principe au concept du *trust*. Les biens de la *partnership* sont donc en principe détenus par le *general partner* en tant que *trustee* pour compte de la *partnership* [16].

17. Concernant les *limited partnerships* soumises au droit de Jersey, il est intéressant de noter que depuis 2011, il existe trois types de *limited partnerships* différents. Il existe tout d'abord la *limited partnership* traditionnelle sans personnalité juridique séparée, par rapport à laquelle le régime patrimonial est équivalent à celui du régime anglais ou de Guernesey (à savoir que toute propriété de la *limited partnership* qui est détenue par un ou plusieurs de ses *general partners* ou qui est transférée au nom de la *limited partnership* est censée être détenue par le ou les *general partners* comme un bien de la *limited partnership* conformément aux termes du contrat social [17], ce qui implique une détention sous le régime du *trust* [18]). Une *limited partnership* peut aussi être établie sous la *Separate Limited Partnerships (Jersey) Law 2011* ou encore la *Incorporated Liimted Partnerships (Jersey) Law 2011*. Une *separate limited partnership* est celle qui acquiert la personnalité juridique séparée, mais n'est pas pour autant un *body corporate*. Une *incorporated limited partnership* n'a pas seulement une personnalité juridique séparée, mais est censée constituer un *body corporate*, ce qui implique en droit du Jersey que cette *partnership* a une *perpetual succession* [19]. Une telle distinction est difficilement traduisible en droit luxembourgeois. Sans vouloir entrer dans les détails, notons que, d'après les concepts du droit anglais (et de Jersey), ce qui distingue fondamentalement une entité disposant de la personnalité juridique séparée d'une entité constituant un *body corporate* est la circonstance qu'un *body corporate* est en principe totalement indépendant des personnes qui l'ont constitué,

14 *Partnership Amendment Act 2006.*
15 Article 9A de la *The Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995.*
16 Article 20 de la *The Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995.*
17 Article11 de la *Limited Partnerships (Jersey) Law 1994.*
18 Article 2 de la *Trust (Jersey) Law 1984.*
19 Article 3 de la *Incorporated Limited Partnerships (Jersey) Law 2011.*

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

alors qu'une entité qui ne dispose que de la personnalité juridique séparée est susceptible de disparaitre avec la disparition de ses associés ou d'un certain nombre d'entre eux [20].

§ 2. DROIT FRANÇAIS

18. En droit français, il existe deux types de sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique. Il s'agit, d'une part, de la société créée de fait et, d'autre part, de la société en participation. Ni l'une, ni l'autre n'a de patrimoine distinct de celui des associés. Il s'ensuit que les apports réalisés par eux ne sont pas translatifs de propriété à l'égard des tiers, de sorte qu'il s'agit davantage d'une mise à disposition à la société que d'un apport [21]. La société n'a donc pas de fonds social en tant que tel. N'ayant pas de patrimoine, elle ne peut avoir de dettes [22].

19. La propriété des biens à l'égard des tiers peut être organisée de différentes façons dans une société en participation. Tout d'abord, chaque associé peut rester propriétaire des biens mis à la disposition de la société. Ensuite, les associés peuvent stipuler qu'à l'égard des tiers, certains biens (ou tous) sont censés n'être la propriété que de l'un des associés (habituellement le gérant). Enfin, le Code civil permet de combiner la société en participation avec l'indivision [23]. Les associés peuvent convenir que les biens apportés deviennent indivis [24], constituant ainsi une sorte de patrimoine social, dans la mesure où l'indivision organisée par le Code civil français jouit d'une certaine autonomie patrimoniale. Mais le gérant ne peut pas ester en justice au nom de la société. Si les biens mis en commun génèrent un passif, chaque associé indivisaire y doit personnellement sa part. Lorsque les créanciers sociaux peuvent agir contre les associés, ils se trouvent en concours avec les créanciers personnels de ceux-ci. En

20 J. WALKER, « Limited liability partnerships : true partnerships ? », *Jersey Law Review*, février 1998.

21 Voy. cependant Fl. DEBOISSY et G. WICKLER, *Indivision et société*, JCL. civil, art. 815 à 815-8, fasc. 60, n° 92, qui notent que, concernant les sociétés en participation, dans l'ordre interne et d'un point de vue fiscal (concernant le régime des plus-values immobilières), les apports sont bien translatifs de droits.

22 Sur ces points, voy. P. LE CANNU et B. DONDERO, *Droit des sociétés*, 3e éd., Montchrestien, n° 1445, nos 1474 et s. ; M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, 22e éd., Litec, nos 1240 et s., nos 1255 et s.

23 Article 1872 Code civil. L'article 1872-1 du Code civil soumet cette indivision aux articles 815 et s. et 1873-1 et s. du Code civil.

24 Certains auteurs notent que, malgré le fait que le chapitre afférent du Code civil soit aussi applicable aux sociétés créées de fait, indivision et société créée de fait s'excluraient, puisque cette dernière serait subsidiaire par rapport à la première : voy. Fl. DEBOISSY et G. WICKLER, *op. cit.*, n° 85.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

conséquence de l'absence de personnalité morale, les créanciers sociaux n'ont aucune préférence sur l'actif affecté à la société.

20. Les sociétés sans personnalité morale peuvent se constituer une sorte de patrimoine social non seulement par la technique de l'indivision volontaire, mais aussi par celle de la fiducie consistant à établir la propriété dans le chef d'un associé ou d'un tiers qui gère le patrimoine conféré. Les biens ainsi affectés constitueront donc un patrimoine d'affectation issu de la volonté des associés et soumis aux règles contractuellement déterminées par ces derniers.

§ 3. Droit belge

21. Le droit belge des sociétés revêt évidemment une importance particulière pour les juristes luxembourgeois, dans la mesure où, jusqu'au milieu des années 1990, la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales était quasiment identique au texte belge. Et les auteurs et praticiens luxembourgeois ont dès lors, à raison, tendance à suivre les enseignements du droit belge, du moins ceux antérieurs aux réformes majeures intervenues en Belgique depuis une vingtaine d'années.

22. Les théories relatives au régime patrimonial de société sans personnalité juridique sont assez développées en droit belge, mais il ne nous a pas paru utile de revoir celles-ci en détail aux fins du propos de la présente contribution. Ces discussions restent en effet, nous semble-t-il, largement théoriques. Nous nous contenterons dès lors de renvoyer à l'excellente synthèse livrée à ce sujet par T. Tilquin et V. Simonart [25].

23. Actuellement, il existe trois types de sociétés sans personnalité juridique en Belgique, à savoir la société dite de droit commun (à objet civil ou commercial), la société momentanée et la société interne (l'équivalent de la société en participation de droit luxembourgeois). Ces sociétés ne disposent d'aucun patrimoine propre. Elles n'ont ni créancier ni débiteur. Ce sont tous ou certains des associés qui assument les droits et obligations y relatifs. Les biens apportés par les associés forment en principe une indivision, mais cette indivision n'est pas soumise aux règles du droit commun de l'indivision civile puisqu'elle procède d'une démarche volontaire et organisée par le contrat social. On enseigne aussi que pour faire face à l'absence de patrimoine propre, les associés peuvent convenir de l'institution d'un compte unique indivisible, d'une relation de compte courant ou

25 T. Tilquin et V. Simonart, *Traité des sociétés*, tome 1, nos 810 et s. ; voy. aussi tome 2, nos 1465 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

encore d'un patrimoine d'affectation commun pour la réalisation de l'objet social. Quant à la position des créanciers, on enseigne traditionnellement que ceux des créanciers qui ont valablement contracté avec un gérant ou un associé par rapport aux biens mis en commun, peuvent exercer leur recours sur l'ensemble des biens formant la propriété collective. Par contre, les créanciers personnels des associés se voient limités dans leur droit de recours par les restrictions qui s'imposent à l'associé qui est leur débiteur. Les créanciers personnels des associés ne peuvent donc, en principe, pas saisir les biens formant la propriété collective et ils ne peuvent exercer leurs droits que sur la part d'intérêts appartenant à cet associé et sous les réserves et contraintes déterminées par le contrat social, qui leur est opposable à ses fins [26].

§ 4. DROIT ALLEMAND

24. Si en France ou en Belgique les sociétés sans personnalité juridique n'ont pas le droit d'agir en justice, ni d'acquérir un patrimoine propre, il en est différemment en Allemagne, qui connaît tant une *offene Handelsgesellschaft* (OHG – correspondant globalement à la société en nom collectif de droit luxembourgeois) qu'une *Kommanditgesellschaft* (KG – correspondant à la société en commandite de droit luxembourgeois), lesquels, malgré l'absence de personnalité morale, jouissent d'une capacité juridique très étendue, même si elle n'est pas aussi complète que celle rattachée aux personnes physiques ou aux personnes morales reconnues par la loi. Ainsi – et le législateur luxembourgeois s'en est sans doute inspiré lors de l'institution de la société en commandite spéciale – les OHG et les KG peuvent acquérir des droits et s'engager sous leur propre nom, acquérir des droits réels et propriétés de tous genres en leur nom ou encore ester en justice tant en agissant qu'en défendant [27].

25. Par ailleurs, conformément aux règles du Code civil allemand (*Bürgerliches Gesetzbuch* – BGB) [28], les apports des associés dans une société de droit civil ainsi que les biens acquis par la gérance de cette société deviennent un patrimoine collectif (*gemeinschaftliches Vermögen*) des associés, qualifié de patrimoine social (*Gesellschaftsvermögen*). Ce même principe s'applique aussi aux sociétés commerciales que sont la OHG et la KG. À partir de ces principes, la doctrine allemande a développé une

[26] Sur tous ces points, voy. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *Précis de droit des sociétés, Droit communautaire – droit belge*, 3e éd., Bruylant, 2009, nos 601 et s.
[27] Paragraphe 124 Handelsgesetzbuch (HGB).
[28] Paragraphe 718 BGB.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

théorie assez complexe qui est celle des *Gesamthand-Gemeinschaften*, que l'on pourrait traduire librement comme la théorie des communautés de la main d'ensemble ou de la main commune. Cette théorie trouve son application, avec certaines nuances et gradations, par rapport à des communautés de biens de types divers, comme effectivement les OHG ou les KG, les sociétés civiles (*Gesellschaft bürgerlichen Rechts ou GbR*), les GEIE de droit allemand, les communautés matrimoniales ou encore les communautés d'héritiers.

26. Si la doctrine majoritaire considère que ces communautés de la *Gesamthand* ne sont pas des sujets de droit en tant que tels (en l'absence d'une immatriculation au registre de commerce et des sociétés qui leur confèrerait une personnalité morale), l'on s'accorde à retenir (y compris au niveau de la Bundesgerichtshof depuis un arrêt de 2001) que cette communauté se voit dotée d'une capacité juridique partielle (*Teil-Rechtsfähigkeit*). Ces considérations ont cependant surtout leur importance par rapport à la société civile et aux autres communautés qui ne constituent pas des OHG ou des KG, puisque, concernant ces deux dernières formes de sociétés, la capacité juridique ne fait pas de doute, dans la mesure où elle est consacrée par un texte exprès. Il est aussi retenu en droit allemand que le patrimoine affecté à une OHG ou une KG est une illustration de l'existence d'un *Sondervermögen* pluripersonnel, donc d'une sorte d'affectation de patrimoine séparé ou ségrégué, dont l'accès est uniquement ouvert aux créanciers qui ont contracté en relation avec ce patrimoine. Chaque associé ne bénéficie pas d'une partie déterminée de ce patrimoine social, mais du patrimoine commun en entier. Vu le lien invisible entre les associés (*gesamthänderische Bindung*), la doctrine majoritaire considère que le patrimoine affecté à la société dans un but déterminé est une communauté de droit (*Rechtsgemeinschaft*). Le patrimoine social n'appartient pas au groupe des associés, mais à la main invisible représentant le groupe comme une unité autonome (*Gesamthand*) et par là, à la société elle-même. Les associés ne peuvent pas individuellement disposer des biens figurant dans ce patrimoine, mais seulement avec l'accord des autres coassociés, à moins que l'acte de disposition en question n'empiète pas sur les droits des autres sur ce bien. [29]

[29] Sur toutes ces questions voy. notamment Palandt, *Bürgerliches Gesetzbuch*, 67. Auflage, 2008, Verlag C.H. Beck, Einf voy. § 21, pp. 22 et s. ; pour une synthèse de la théorie de la Gesamthand en français, voir T. Tilquin et V. Simonart, *op. cit.*, tome 1, n° 721 – à remarquer cependant qu'au vu de la date de publication de l'ouvrage, cette synthèse ne tient évidemment pas compte de l'importante évolution intervenue en droit allemand depuis un arrêt du Bundesgerichtshof de janvier 2001 qui va clairement dans le sens d'une personnalisation de la *Gesamthand*.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 2. **RÉGIME PATRIMONIAL DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE**

27. Nous l'avions mentionné dans nos remarques introductives, la consécration législative de la société en commandite spéciale poursuit essentiellement pour objectif de créer une corde supplémentaire à l'arc de l'industrie des fonds d'investissement luxembourgeois, le souci prépondérant voire unique dans cette perspective étant celle de créer un véhicule sans personnalité juridique, mais qui par ailleurs reflète les règles de fonctionnement applicables à son équivalent avec personnalité juridique, la société en commandite simple. Selon nous, le seul point véritablement distinctif et fondamentalement différent entre ces deux formes de sociétés (encore que même cette différence reste relative, comme nous le verrons ci-après) est leur régime patrimonial.

§ 1. ÉLÉMENTS DE TEXTES PERTINENTS

28. L'absence de personnalité morale de la société en commandite spéciale est affirmée aux articles 2, alinéa 4, et 22-1, paragraphe 2, de la loi concernant les sociétés commerciales. À partir de cette affirmation de principe (peu révolutionnaire en tant que telle), un certain nombre de dispositions applicables à la société en commandite spéciale viennent cependant bouleverser des principes bien acquis en matière de sociétés sans personnalité morale, principes que nous avions brièvement énumérés au point 5 ci-dessus.

29. Ainsi, d'après l'article 22-1 (4), la *société peut émettre des titres de créances*. Cette disposition, plus que de constituer un simple indice, est selon nous une confirmation implicite mais nécessaire que c'est la société qui est susceptible de devenir elle-même débitrice d'obligations. Rien dans le texte ne suggère que ces dettes seraient plutôt à affecter aux associés en tant que titulaires indivis ou à un autre titre.

30. Ensuite, d'après le paragraphe 7 de ce même article, et contrairement à la théorie générale [30], la société en commandite spéciale *a bien un domicile*, qui est situé au siège de son administration centrale, qui à son tour est présumée coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu'indiqué dans le contrat social. D'ailleurs, à lire cette disposition ensemble avec

[30] J.-P. WINANDY, *op. cit.*, p. 106.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

l'article 159, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales [31], il faut en déduire que la société en commandite spéciale *a une nationalité*, qui est luxembourgeoise, du moins aussi longtemps que son administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg.

31. D'après l'article 22-1 (8), les cas de nullité d'une société en commandite spéciale (et nous notons que le texte de loi ne vise pas la nullité du *contrat* de société – un autre indice de « personnalisation » de la société en commandite spéciale, du moins à certaines fins) sont par ailleurs strictement limités et encadrés par la loi : (i) absence d'indication de la raison ou dénomination sociale ou de l'objet social ; (ii) objet social illicite ; et (iii) absence d'au moins un associé commandité et d'un associé commanditaire distincts valablement engagés [32] – il s'agit à nouveau d'un parallèle évident avec le régime applicable aux sociétés avec personnalité morale.

32. Quant à la gestion de la société en commandite spéciale, les dispositions de l'article 22-3 reprennent en substance celles applicables à la société en commandite simple. À nouveau, l'assimilation avec une société avec personnalité juridique est totale. Ainsi, chaque gérant peut accomplir *au nom de la société* tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. On notera aussi le reflet du régime impératif protecteur des tiers, suivant lequel les restrictions apportées par le contrat social au pouvoir des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées, ainsi que le principe suivant lequel la société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social. Ce régime obligatoire dans l'ordre externe est à nouveau un indice d'une vision institutionnalisée et personnalisée de la société en commandite spéciale par le législateur.

33. Autre aspect prenant le contrepied des conceptions traditionnelles en matière de sociétés sans personnalité morale, les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont faits *au nom de la société seule*, représentée par l'un de ses gérants.

34. On pourra encore noter dans ce contexte que d'après l'article 152 de la loi concernant les sociétés commerciales, une condamnation personnelle des associés commandités dans une société en commandite spéciale

[31] Lorsqu'une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.

[32] À noter dans ce contexte qu'il nous paraît couler de source que ce cas de nullité ne saurait jouer dans l'hypothèse où le seul (ou dernier) associé commandité disparaît (pour cause de faillite, p.ex.) et qu'une procédure de remplacement en vertu de l'article 22-8 est entamée et n'a pas encore aboutie.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

ne peut être obtenue avant qu'il n'y ait eu condamnation contre la société. Il s'agit là à nouveau d'une illustration d'une certaine autonomie, voire d'une personnalisation, de la société en commandite spéciale sur le plan procédural et obligataire.

35. Mais venons-en au cœur de la question, à savoir le régime patrimonial en tant que tel de la société en commandite spéciale. D'après l'article 22-2 (1), *les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun* [33] *au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit* [34] *sont faits au nom de la société en commandite spéciale*. Et d'après le paragraphe 2 de ce même article, *les biens mis en commun au sein de société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société*.

36. Le commentaire des articles gouvernemental reste assez sommaire quant aux intentions des auteurs du texte. L'on reproduira ci-après les passages pertinents [35] :

> *Une question importante est celle de savoir comment les actifs appartenant à une société sans personnalité juridique sont inscrits. Il est envisageable de laisser cette inscription au nom de l'associé qui en a fait l'apport ou alternativement au nom du ou des associés commandités qui gèrent la société en commandite spéciale. Ces solutions sont peu satisfaisantes. Il paraît plus protecteur de pouvoir faire cette inscription sous la désignation de la société en commandite spéciale qui le détient, même si cette société ne bénéficie pas de la personnalité juridique.*
>
> *Dès lors il est proposé de permettre une inscription de propriété mais également toute autre formalité (telle que l'inscription de la prise d'un gage ou d'une autre forme de sûreté pour le compte de la société)*

[33] Notons d'emblée que, par *biens mis en commun* au sein de la société, il convient de comprendre – nous croyons que ceci relève de l'évidence – non seulement les apports (en nature ou autres) des associés qui sont affectés au fonds social, mais notamment aussi les biens acquis par la gérance grâce ou suite à ces apports, les biens acquis ou reçus en remploi de tels apports, tous fruits, revenus et capitaux générés par ces biens et tout autre bien acquis pour compte de la société dans le cadre de la poursuite de son objet social (y compris par emploi d'un financement externe). Somme toute, il n'existe pas de raison de traiter la société en commandite spéciale autrement qu'une société dotée de la personnalité morale sur ce plan. Le pendant passif de ce principe se retrouve d'ailleurs exprimé dans le paragraphe 2 de l'article 22-2.

[34] Cette notion est à notre sens à comprendre au sens le plus large. Le commentaire des articles cite notamment les inscriptions d'une prise de gage ou toute autre sûreté en faveur de la société, donc les inscriptions pignoratives (passage cité ci-après au point 36).

[35] *Doc. parl.* n° 6471, Commentaire des articles, p. 203.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

sous la désignation de la société en commandite spéciale, qui sera évidemment représentée par son ou ses gérants.

Le deuxième alinéa vise à assurer que les biens de la société en commandite spéciale ne garantissent que les dettes de la société elle-même. Dès lors, les créanciers personnels d'un associé, quelle que soit leur qualité, n'ont aucun droit sur les actifs de la société. Leur seul recours porte sur les intérêts dans la société détenue par leur débiteur et les droits en résultant dans son chef.

Aucune action directe de la part d'un créancier d'un associé n'existe dès lors sur le patrimoine de la société. Ceci est évidemment sans préjudice de la responsabilité illimitée des associés commandités pour les dettes de la société qui reste le principe fondamental.

37. Ces explications sont le reflet d'une approche pragmatique plutôt que dogmatique ou théorique des auteurs du texte. Ces dispositions devraient dans la plupart des cas, hors scénarios inhabituels, apporter des solutions satisfaisantes aux questions du traitement patrimonial des sociétés en commandite spéciales.

Restent cependant certaines zones d'ombre.

§ 2. Questions non réglées par le nouveau texte de loi

38. Le texte de loi n'apporte pas de réponse directe à la question de qui entre la société et les associés sont finalement le ou les titulaires du patrimoine social. Est-ce que, à l'instar du régime applicable aux fonds communs de placement, le fonds social ne serait rien d'autre qu'une masse indivise appartenant à des propriétaires indivis que sont les associés [36] ? Ou s'agirait-il d'une forme de patrimoine nouvelle jusque là inconnue en droit luxembourgeois, ayant pour titulaire une entité qui n'a pas la personnalité juridique ? Est-ce que le régime légal consacré par l'article 22-2 est un régime obligatoire ? Ou est-ce que les associés pourraient modaliser, dans le cadre du contrat social ou par toute autre convention séparée, le régime des biens mis en commun ainsi que le régime des obligations mises à charge de la société ?

39. Les commentaires du Conseil d'État ne sont pas non plus très éclairants sur ces questions [37]. La Haute Corporation se contenta, dans un premier

[36] Pour les régimes patrimonial et de gestion applicables aux fonds communs de placement, *cf.* C. Kremer et I. Lebbe, *Collective Investment Schemes in Luxembourg*, Oxford University Press, 2009, pp. 45 et s.

[37] *Doc. parl.* n° 6471/2, pp. 18 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

temps, d'affirmer que *les associés lui* [c'est-à-dire à la société] *ont affecté une partie de leur patrimoine* (ce qu'on peut lire comme une référence à une sorte de patrimoine d'affectation) pour continuer (en commentant l'article 22-2) que ce dernier article *est indispensable pour permettre à la société en commandite spéciale, qui est dépourvue d'une personnalité juridique propre, d'être propriétaire des biens qui lui sont apportés ou qu'elle a acquis et de passer les actes juridiques nécessaires à l'accomplissement de son objet social*. L'on pourrait ne pas surestimer l'affirmation du Conseil d'État comme quoi la société deviendrait *propriétaire* des biens visés, une telle assertion n'étant, ni autrement développée dans l'avis, ni d'ailleurs étayée par une quelconque considération ou source externe. Dans le commentaire des amendements adoptés par la Commission des finances et du budget, cette dernière n'entendit d'ailleurs pas laisser passer cette affirmation du Conseil d'État sans la commenter, voire la contredire : « Or, c'est le contraire, étant donné que ladite société n'a pas de personnalité juridique, elle ne peut pas être propriétaire de biens et n'a donc pas de patrimoine social en tant que tel. Le but de l'article est uniquement d'assurer qu'une société en commandite spéciale peut être inscrite comme propriétaire dans un registre officiel pour éviter que chacun des associés doive l'être ou que l'inscription se fasse au nom de l'associé qui a fait l'apport du bien. » [38] Mais le Conseil d'État donna la réplique, non sans laisser transparaître une certaine irritation : « C'est avec regret que le Conseil d'État constate à propos de l'article sous rubrique que la commission parlementaire indique que la société en commandite spéciale "ne peut pas être propriétaire de biens et n'a donc pas de patrimoine social en tant que tel". En effet, pour ne prendre qu'un exemple, si cette société émet un titre de créance en application de l'article 22-1, paragraphe 4, de la loi précitée du 10 août 1915 (article 189 du projet de loi sous rubrique), la question est de savoir qui est le débiteur sous ces titres : est-ce la société émettrice, mais alors il faut qu'elle ait un patrimoine ; ou est-ce les associés, commanditaires ou commandités ou les deux, qui formeraient une indivision ? Selon le Conseil d'État, il ne doit faire aucun doute que c'est la société en commandite spéciale qui doit, sur base des biens mis en commun, répondre des dettes qu'elle a contractées. » [39].

Qu'en est-il donc ?

40. Quant au paragraphe premier de l'article 22-2, l'on ne manquera pas de remarquer une certaine similitude d'approche par rapport au régime

[38] *Doc. parl.* n° 6471/3, p. 21.
[39] *Doc. parl.* n° 6471/4, pp. 3 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

allemand applicable aux OHG et aux KG. Rappelons que, d'après le paragraphe 124 HGB, *die offene Handelsgesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden*[40]. Le paragraphe 2 de l'article 22-2 est, quant à lui, visiblement inspiré des dispositions en matière d'organismes de placement collectif, une formulation équivalente se retrouvant en effet dans les chapitres pertinents des différentes lois applicables en la matière (loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placements collectifs[41], loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés[42], ou encore, dans des domaines assimilés, loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque[43] et loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation[44]), étant entendu, que concernant ces véhicules, les dispositions afférentes visent à régler le recours sur les biens affectés à des compartiments séparés.

41. Quant au régime patrimonial en général, l'on notera l'absence d'un texte exprès réglant la question (contrairement au régime allemand où, concernant la société civile, le Code civil allemand dispose expressément que les apports des associés ainsi que les biens acquis pour compte de la société par la gérance deviennent un patrimoine collectif des associés désignés comme patrimoine de la société[45] - il reste que, comme nous avons pu le noter précédemment dans la section traitant sommairement du régime allemand, la doctrine et la jurisprudence allemandes en sont néanmoins venues à reconnaître que c'est bien la société qui est titulaire (quitte à ce qu'elle ne le soit qu'imparfaitement) du patrimoine social).

42. Nous croyons pouvoir retenir les éléments qui suivent.

Il semble indéniable que le régime légal envisage une certaine collectivisation du fonds social. Celle-ci semble a priori exclure une vision suivant laquelle le fonds social devrait être considéré comme simplement composé de biens appartenant pleinement aux associés, mais dont ils auraient

40 Traduction libre : « La société en nom collectif peut, sous son nom, acquérir des droits et s'obliger, acquérir la propriété ou d'autres droits réels liés à des biens immobiliers, et agir ou défendre en justice ».

41 Article 181 (5).

42 Article 71 (5).

43 Articel 3 (5).

44 Article 62 (1).

45 Paragraphe 718 BGB : *Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände werden gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen).*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

accordé la simple jouissance à la société [46], voire aux autres associés. En effet, au-delà du fait qu'une telle analyse ne devrait, dans la plupart des cas, guère correspondre à la volonté des parties et aux stipulations contractuelles [47], elle pourrait être considérée comme incompatible avec le principe légal suivant lequel (sauf arrangements particuliers avec certains créanciers) le fonds social constitue un patrimoine qui est le gage commun des créanciers dont la créance résulte de le vie sociétaire, gage commun auquel les créanciers personnels des associés n'ont pas (et ne doivent pas avoir) un accès direct [48].

43. Le régime légal tel qu'esquissé par le texte sous analyse ne semble pas non plus avoir envisagé des solutions telles que la fiducie (voire le *trust*) ou une mise en copropriété de certains biens affectés à la société. Il semble aussi contraire à l'esprit du texte qu'a priori la propriété des avoirs sociaux soit détenue exclusivement par un ou plusieurs gérants [49]. Par référence au régime légal allemand applicable à la KG, il nous semble bien que le régime luxembourgeois implique le principe que les avoirs sociaux appartiennent collectivement aux associés - voire à la société elle-même, même en l'absence d'une personnalité juridique propre. Cette vue est tout d'abord corroborée par la disposition légale suivant laquelle les inscriptions relatives à la propriété des biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale se font au nom de la société elle-même – et ce même à supposer que cette disposition trouve sa justification dans des considérations purement pragmatiques visant à faciliter un certain nombre de formalités et inscriptions juridiques. Elle se justifie aussi par le régime de représentation obligatoire de la société par sa gérance, dont les restrictions aux pouvoirs de représentation, si elles sont certes contraignantes dans l'ordre interne, ne sont pourtant pas opposables aux tiers – un tel régime va de pair, selon nous, avec une collectivisation, du moins externe, des droits et obligations (y compris les droits réels) qui se trouvent dans le périmètre des pouvoirs de la gérance (et ce périmètre est des plus vastes,

46 Sous réserve de ce que nous notons *infra*, n°s 47 à 51.

47 Sauf peut-être les situations – sans doute rares – où le fonds social est essentiellement composé d'apports en nature faits par les associés et où un partage en nature est envisagé au moment de la dissolution de la société.

48 Encore que l'on puisse argumenter à rebours que le fait que les biens se trouvent pleinement dans le patrimoine de chacun des associés n'empêcherait pas les créanciers sociaux d'exécuter ces biens entre leurs mains à l'exclusion des créanciers personnels des associés, si telle est la volonté du législateur. Il reste qu'une telle solution semblerait contre-intuitive et en tout cas bien éloignée du texte.

49 Cf. cependant *infra*, n°s 47 à 51.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

puisqu'il couvre, à l'égard des tiers, toutes actions dans le cadre de l'objet social, voire au-delà [50]).

44. À partir de là, affirmer que le texte sous analyse crée une sorte de mouture luxembourgeoise de la *Gesamthand* (main d'ensemble) peut paraître hardi. En effet, le texte reste silencieux sur ce point précis et certains douteront qu'il soit permis de déduire d'un non-dit législatif une nouvelle forme de propriété collective non prévue par ailleurs en droit luxembourgeois. À adopter une approche plus conservatrice et à s'en tenir aux concepts établis, la situation pourrait être rapprochée de celle de l'indivision, mais d'une forme d'indivision particulière, certainement non régie par les règles de l'indivision reflétées aux articles 815 et suivants du Code civil, dont le régime est manifestement incompatible avec les règles sociétaires des articles 22-1 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales. Le patrimoine de la société en commandite spéciale serait, dans cette vision des choses, en principe une masse indivise, donc soumis à un régime comparable à celui des fonds communs de placement.

45. Le parallèle avec les fonds communs de placement a cependant ses limites. D'abord, la loi concernant les sociétés commerciales ne décrit pas expressément les associés –comme le fait la législation en matière d'organismes de placement collectif [51] ou de fonds d'investissement spécialisés [52] en relation avec les investisseurs – comme étant des propriétaires indivis des biens mis en commun. Par ailleurs, concernant les fonds communs de placement, c'est bien une société de gestion qui doit obligatoirement agir en son nom, mais pour le compte de cette masse indivise. Or, concernant la société en commandite spéciale au contraire, c'est un organe interne (la gérance) qui doit agir et qui n'agit pas en son propre nom, mais agit pleinement au nom et pour le compte de la société. Et contrairement à la situation applicable aux fonds communs de placement et aux sociétés de gestion, les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun se font directement au nom de la société, sans devoir passer par une personne morale agissant pour compte d'un patrimoine d'affectation.

46. À vrai dire, sauf à envisager des scénarios marginaux, cette discussion peut paraître largement théorique. *In fine*, eu égard au régime particulier mis en place par le législateur, la société en commandite spéciale est, du

[50] *La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances* (art. 22-3).

[51] Article 5 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

[52] Article 4 de la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

moins à adopter une vision pragmatique et réaliste des choses, propriétaire de son propre patrimoine. Elle en a tous les attributs; elle assume les inscriptions ou formalités quant aux titres de propriété (ou à toutes autres fins); elle protège elle-même en son nom ce patrimoine en demandant et en défendant en justice; elle a des créanciers qui lui sont propres et qui ne peuvent se servir que sur son patrimoine (sous réserve évidemment de la responsabilité illimitée du ou des commandités); et elle dispose d'une gouvernance sociale qui est en tous points identique à celle d'une société en commandite simple munie de la personnalité juridique.

47. Reste encore la question de savoir si ce régime patrimonial (masse indivise ou collective attribuable, suivant la vision des choses, aux associés ou à la société elle-même) constitue un régime obligatoire. Une première lecture de l'article 22-2 pourrait le laisser penser. Son paragraphe 1 pourrait ainsi être lu comme imposant un régime obligatoire de détention en faveur de la société en commandite spéciale. Pourtant, il n'est pas certain qu'une telle lecture soit au diapason de la volonté des auteurs du texte. Il y a lieu de se reporter encore une fois aux commentaires des articles du projet de loi où l'on lit[53] que, concernant les inscriptions à faire concernant les biens mis en commun, *il paraît plus protecteur de pouvoir faire cette inscription sous la désignation de la société en commandite spéciale qui les détient, même si cette société ne bénéficie pas de la personnalité juridique.* Et de continuer qu'il est dès lors proposé *de permettre une inscription de propriété* […] *sous la désignation de la société en commandite spéciale* […].

48. Selon nous, ces explications, et notamment celle reprise ci-dessus en dernier lieu, laissent entendre que ce régime d'inscription est un régime supplétif, lequel a pour seul objectif d'autoriser une inscription au nom de la société afin de ne pas contraindre celle-ci à devoir recourir à des artifices non adaptés ou onéreux. À notre sens, une dérogation dans le contrat social ou par une décision sociale *ad hoc* devrait donc être possible, à condition toutefois que le régime retenu ne contredise pas par ailleurs les dispositions impératives de la loi dans l'ordre externe de la société, et notamment celles quant aux pouvoirs de représentation de la gérance et quant au recours des créanciers sociaux. Ainsi pourrait-on songer à la mise en place d'arrangements particuliers par rapport à certains biens apportés à la société en nature, tels que la fiducie ou le *trust* (dans les situations où un recours à ce dernier s'offre comme possibilité).

[53] *Doc. parl.* n° 6471, Commentaire des articles, p. 203, passages déjà cités *supra*, n° 36 ci-dessus.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

49. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que la règle établie par l'article 22-2 (1) risque de trouver ses limites aux frontières du Grand-Duché. S'il ne faut pas nécessairement s'attendre à des difficultés de reconnaissance systématiques dans les juridictions où sont localisés les biens mis en commun dans la société, l'on ne peut exclure que des obstacles apparaissent dans certaines juridictions, notamment par rapport à l'inscription de biens immobiliers, inscriptions qui souvent font l'objet de législations techniques qui ne s'accommodent guère aux différents cas de figure qui peuvent se présenter à l'international. On l'a vu notamment par rapport à la situation des fonds communs de placement luxembourgeois ayant directement acquis des biens immobiliers en Allemagne, où, pour des raisons tenant à la législation allemande concernant les inscriptions hypothécaires, une inscription reflétant adéquatement la situation luxembourgeoise n'était pas possible [54]. De telles contraintes ne devraient évidemment pas mener à ce que la société ne puisse envisager l'acquisition des biens en question.

50. L'on peut donc concevoir qu'il puisse être conforme à l'intérêt légitime de la société et de ses associés que certains biens apportés ou acquis soient traités de façon différenciée, afin de faciliter, par exemple, un retour du bien concerné à un associé particulier à la fin de la société ou encore en vue d'éviter des difficultés liées à l'inscription de certains types de biens au nom de la société.

51. À noter finalement, mais cela relève de l'évidence, que les parties peuvent convenir qu'un bien ne soit pas mis en tant que tel, pleinement, en commun au sein de la société, mais que l'apport soit, par exemple, limité à l'usufruit du bien ou encore à certains droits contractuels en relation avec ce bien (qui pourrait par ailleurs continuer à appartenir à l'associé concerné ou être détenu dans le cadre d'une fiducie, par exemple). Il s'agit-là simplement d'une question de définition contractuelle de la consistance de l'apport.

[54] En effet, si la législation allemande connaît bien les *Sondervermögen* dans le contexte de fonds d'investissement, la fonction juridique des sociétés de gestion allemandes est légèrement différente de celle des sociétés de gestion luxembourgeoises. Ainsi n'est-il pas possible, semble-t-il, de faire inscrire la société de gestion luxembourgeoise assortie de la mention que cette société de gestion agit en son nom, mais pour le compte d'un certain fonds commun de placement. L'inscription se fera donc au seul nom de la société de gestion sans autre précision. Des difficultés similaires risquent-elles de se poser par rapport à la société en commandite spéciale ? Si nous n'avons pas pu vérifier cette question à ce jour, il semble probable que le régime luxembourgeois puisse être reflété à cet égard, dans la mesure où la KG allemande, dépourvue de personnalité juridique, est cependant clairement reconnue comme étant *grundbuchfähig*, c'est-à-dire capable d'être inscrite en son propre nom et pour son compte dans les registres hypothécaires.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

52. Le régime créé par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs est donc autant original qu'empreint de pragmatisme. S'il comporte certaines imprécisions, celles-ci ne méritent cependant le qualificatif de véritables lacunes. Pour autant que l'on s'accorde à adopter une lecture raisonnablement ouverte du texte, le régime mis en place devrait résister aux défis qui lui seront posés par son exposition à des finalités sociales diverses et à un contexte qui sera sans doute essentiellement international.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 9-30
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

CHAPITRE II. LA MISE EN PLACE D'UN FONDS DE *PRIVATE EQUITY* SOUS FORME DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE : ASPECTS FISCAUX

Patrick MISCHO
Associé
Allen & Overy

INTRODUCTION

La société en commandite simple (« SCS ») luxembourgeoise constitue un véhicule particulièrement adapté d'un point de vue juridique pour les investissements de type capital-investissement (ou *private equity*). En effet, ces investissements sont le plus souvent structurés par le biais de fonds d'investissement non régulés dits « fermés » [1], constitués sous la forme de sociétés de personnes. Afin de faire face à la concurrence internationale (et notamment à celle du *limited partnership* anglo-saxon), il était important de promouvoir la place de Luxembourg et d'offrir aux promoteurs de fonds de *private equity* un véhicule parfaitement adapté à leurs besoins. Cette exigence était d'autant plus d'actualité que le Luxembourg s'apprêtait à transposer la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs [2] (la « Directive ») et se devait, dans ce cadre, d'offrir à ces fonds un environnement juridique et fiscal compétitif. D'où l'insertion dans la projet de loi n° 6471 transposant la Directive (le « Projet de Loi »), à côté des dispositions ayant pour objet de réformer le régime juridique des SCS, ainsi

[1] Fonds dit fermé (*closed-ended*), c'est-à-dire un fonds dans lequel l'investisseur ne dispose pas du droit de se faire racheter ses parts par opposition à un fonds dit ouvert (*open-ended*). Dans les fonds de *private equity* les investisseurs s'engagent en général, au lancement du fonds, a investir un certain volume de liquidités sans qu'il soit possible pour le fonds d'émettre des parts ou de racheter des parts après la souscription initiale. Le promoteur-gestionnaire s'engage à clôturer le fonds (c'est-à-dire solder ses actifs), endéans une certaine période. La durée du fonds n'est donc pas une variable, mais une donnée fondatrice du contrat passé entre le promoteur-gestionnaire et les investisseurs.

[2] Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

que d'instituer la société en commandite spéciale (« SCSp »), qui est une nouvelle forme de société en commandite sans personnalité juridique, d'un certain nombre de mesures d'ordre fiscal concernant la SCS et la SCSp au sens strict, mais aussi les fonds d'investissement alternatifs (« FIA ») et leurs gérants au sens plus large.

Pour des investisseurs non résidents, l'utilisation des SCS en tant que fonds de *private equity* n'était pas forcément neutre d'un point de vue fiscal luxembourgeois lorsque la SCS était considérée comme exerçant une activité commerciale, ce qui était susceptible d'arriver dans deux cas. Dans le premier cas, la SCS exerce une activité commerciale réelle, en raison, par exemple, du fait qu'elle gère activement un portefeuille de participations et de prêts dans des conditions qui ne s'apparentent pas à la simple gestion d'un patrimoine privé. Dans le deuxième cas, un associé commandité d'une SCS est une société de capitaux luxembourgeoise et donne son empreinte commerciale à toute l'activité de la SCS (théorie de l'empreinte). En effet, dans ces cas, la SCS est soumise à l'impôt commercial communal (« ICC ») et ses associés commanditaires non résidents, en principe, imposés à l'impôt sur le revenu (« IR ») au Luxembourg sur leur quote-part de revenus, en raison de l'existence d'un établissement stable au siège de direction de la SCS. Cette absence de neutralité et de transparence fiscale complète constituait un frein à l'attractivité des SCS pour des investisseurs non résidents et constituait donc un obstacle au développement des fonds de *private equity* au Luxembourg.

La loi transposant la Directive a été adoptée par le parlement en date du 12 juillet 2012 [3] (la « Loi »). La Loi modifie les dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, telle que modifiée (« LIR ») [4] ayant trait à la théorie de l'empreinte, de manière à ce que cette dernière ne constitue plus un obstacle à la structuration d'un fonds de *private equity*. La Loi modifie aussi la loi du 12 février 1979 concernant la TVA, telle que modifiée (« LTVA »), en vue d'étendre l'exonération des services de gestion qui sont fournis à certains types de fonds d'investissement [5] aux FIA [6] et de mettre en place un régime fiscal de faveur applicable au *carried interest*, rémunération variable qui est en général attribuée aux gérants d'un fonds de *private equity* [7]. Enfin, il convient de noter que

3 Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, publiée le 15 juillet 2013, *Mémorial A* n° 119.
4 Article 208, 1°, de la Loi.
5 Tels que listés par l'article 44 1. d) LTVA.
6 Article 212 de la Loi.
7 Articles 208, 2°, et 213 de la Loi.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la Loi clarifie que le régime fiscal de la SCSp sera calqué sur celui de la SCS [8]. Etant donné que le régime fiscal de la SCSp est identique à celui de la SCS, toute référence à la SCS dans la suite de cette contribution s'appliquera aussi à la SCSp.

L'objectif de cette contribution est d'analyser les problématiques fiscales luxembourgeoises qui se posent de manière générale dans le cas d'une mise en place d'un fonds de *private equity* sous forme d'une SCS, à la lumière des modifications législatives opérées par la Loi [9]. Il convient tout d'abord de préciser ce que représente l'activité typique d'un fonds de *private equity*, avant d'aborder les différentes questions fiscales.

SECTION 1. **LES FONDS DE PRIVATE EQUITY**

On entend généralement par capital investissement ou *private equity* « la prise de participation en capital dans des entreprises généralement non cotées. Le capital investissement est un soutien fondamental de l'entreprise non cotée tout au long de son existence. Il finance le démarrage (capital risque ou *venture capital*), le développement (capital développement), la transmission ou l'acquisition (LBO [10]/capital retournement) de cette entreprise » [11]. Le *private equity* peut aussi couvrir les fonds dont les actifs sont investis dans de la dette à haut rendement (prêts *mezzanine*) ou des actifs immobiliers à haut rendement.

Dans une structure de *private equity* classique, les promoteurs constituent un véhicule, le fonds de *private equity*, qui est destiné à acquérir les actifs cibles (le plus souvent des titres de sociétés non cotées) grâce aux appels de fonds effectués auprès des investisseurs. La durée de détention moyenne des participations dans les sociétés cibles se situe entre trois et sept ans, alors que la durée de vie d'un fonds est généralement de dix à douze ans [12].

Le rôle des fonds de *private equity* est d'investir dans les sociétés cibles tout en leur apportant leur soutien de différentes manières et notamment en leur apportant le financement et les capitaux nécessaires à leur développe-

8 Articles 208, 4°, et 210 de la Loi.

9 Le présent article ne traite pas de la fiscalité des sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR), qui sont des véhicules régulés dédiés au *private equity* et soumis à des règles fiscales dérogatoires de droit commun prévues par la loi du 15 juin 2004 ; voir à cet égard E. Fort, « Partnerships and private equity in Luxembourg », *ACE* n° 4, octobre 2006, p. 13.

10 Leveraged buy out (LBO).

11 Voir site de l'association française des investisseurs en capital, l'AFIC (www.afic.asso.fr).

12 Voir AFIC et rapport de la commission européenne de décembre 2007 intitulé *Removing tax obstacles to cross border venture capital investments*.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ment, leur permettant ainsi de participer à la création de valeur dans ces sociétés [13].

Lorsque le fonds est structuré sous forme de *limited partnership*, ses principales caractéristiques sont généralement les suivantes [14] :

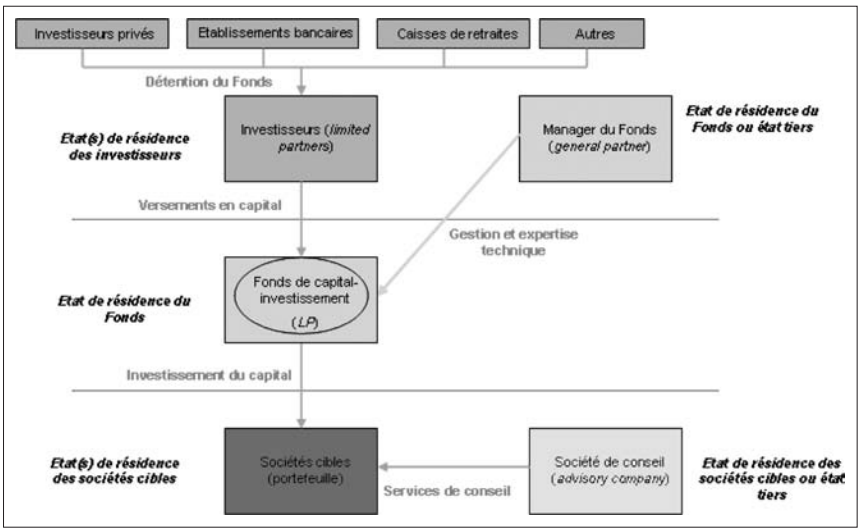
- Chaque investisseur, agissant en tant qu'associé commanditaire du fonds (*limited partner*), effectue des versements qui seront utilisés par le fonds pour réaliser ses investissements. Ces sommes ne sont généralement versées que lors des appels de fonds (*draw down of the commitments*) par les gestionnaires du fonds, après quoi le fonds est généralement fermé à de nouveaux investisseurs.
- Les bénéfices provenant de l'investissement (dividendes, intérêts et/ou plus-values) sont généralement distribués aux investisseurs dès qu'ils sont réalisés et sont rarement réinvestis par le fonds. Le retour sur investissement est généralement réalisé lors de la cession du portefeuille du fonds à des investisseurs tiers ou par le biais d'une cotation en bourse.
- Les actifs en portefeuille sont détenus à long terme, ce qui rend ces investissements assez peu liquides. En effet, les fonds réalisent en général des investissements en vue d'une revente ultérieure après une période de détention plus ou moins longue (généralement entre 3 et 7 ans). Entre le moment de l'acquisition et de la revente, le fonds fait fructifier son patrimoine (que ce soit sous forme d'intérêts ou de dividendes).
- Les investissements sont rarement financés par dette au niveau du fonds, mais cela peut toutefois être le cas en pratique, notamment dans l'attente du versement des sommes dues par les investisseurs (*bridge financing*).
- L'associé commandité du fonds (*general partner*), en général une société à responsabilité limitée, le cas échéant conseillée par une société de gestion ou de conseil (*management / advisory company*), se charge de la gestion du fonds et reçoit à ce titre une rémunération fixe *(management fee*) et une rémunération variable (*carried interest*). Cette dernière est versée le plus souvent après que les investisseurs aient été remboursés de leur mise de départ et aient reçu tout ou partie de leur rendement sur l'investissement. Chaque société cible peut le cas échéant être conseillée par une société de conseil (*advisory company*).

13 Voir le rapport de la commission européenne de juillet 2006 intitulé *Report of the alternative investment expert group – developing european private equity*.

14 Voir document de la *European private equity and venture capital association* (EVCA) du 17 janvier 2011 en réponse au CESR concernant les mesures de mise en œuvre de la Directive.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Ainsi, une structure typique de fonds de *private equity* utilisant une société de personnes de type *limited partnership* (comme la SCS) peut être schématisée de la manière suivante [15] :



SECTION 2. **RÉGIME FISCAL D'UN FONDS DE *PRIVATE EQUITY* MIS EN PLACE SOUS FORME D'UNE SCS ET DE SES INVESTISSEURS**

§ 1. Fiscalité directe [16]

1.1. *Conséquences de la commercialité pour le fonds et les investisseurs* [17]

Dans l'hypothèse où la SCS est considérée comme exerçant une activité commerciale, la SCS sera soumise à l'ICC. En effet, selon le paragraphe 2 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l'ICC, telle que modifiée, est soumise à l'ICC toute entreprise commerciale fixe pour autant qu'elle soit exercée au Luxembourg. Est considérée comme entreprise commerciale toute entreprise commerciale au sens de la LIR. Une entreprise commerciale

15 Voir rapport de la commission européenne de décembre 2007 précité.

16 Voir A. Sulkowski, *Cahiers de droit fiscal international*, rapport luxembourgeois 1995 – Vol. 80a, et E. Fort et F. Guilloteau, « La fiscalité des sociétés de personnes au Luxembourg », *in Droit fiscal luxembourgeois, livre jubilaire IFA Luxembourg*, Bruylant, 2008, pour une étude plus globale de la fiscalité directe des sociétés de personnes.

17 Le présent article ne traite que des investisseurs non résidents.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

est considérée comme étant exercée au Luxembourg pour autant qu'elle ait un établissement stable au Luxembourg.

Par ailleurs, ses associés commanditaires non résidents seront assujettis à l'IR, s'il s'agit de personnes physiques, ou à l'impôt sur le revenu des collectivités (« IRC »), s'il s'agit de personnes morales. En effet, sur base des articles 159 et 175 LIR, la SCS est considérée comme «n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés» et est donc fiscalement transparente. Il en résulte que la SCS n'est pas soumise à l'IRC en tant que telle et que ce sont donc ses associés commanditaires non résidents qui seront potentiellement soumis à l'IR ou à l'IRC à raison de la quote-part des bénéfices de la SCS qui leurs seront alloués.

Les associés commanditaires non résidents, ne sont soumis à l'IR/IRC sur leurs revenus indigènes, qu'en cas d'établissement stable au Luxembourg ou de représentant permanent [18] au sens du paragraphe 16 de la loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934, telle qu'amendée. Selon certains auteurs [19], le simple fait qu'une SCS exerce une activité commerciale serait constitutif d'un établissement stable, rien que par la présence au Luxembourg du siège de direction de la SCS (et donc même en l'absence d'une installation fixe d'affaires). Selon d'autres auteurs [20], un associé non résident sera réputé disposer d'un établissement stable au Luxembourg qu'à condition que la société dispose d'une installation fixe d'affaires au sens du paragraphe 16 de la loi d'adaptation fiscale.

Enfin, une SCS n'est pas soumise à l'IF en tant que telle. La fortune est tout de même déterminée au niveau de la SCS et est répartie entre ses associés, personnes morales (paragraphe 56 de la loi d'évaluation du 16 octobre 1934, telle qu'amendée, *Bewertungsgesetz* , « BewG »). Pour des non résidents, l'obligation fiscale s'étend uniquement sur la fortune indigène [21]. Selon le BewG, fait notamment partie de la fortune indigène d'un contribuable non résident, la fortune qui sert à un commerce indigène si ce commerce a un établissement stable au Luxembourg ou un représentant permanent [22](au sens du paragraphe 16 de la loi d'adaptation fiscale).

Les développements ci-dessus sont valables sous réserve des dispositions des conventions de double imposition applicables. En effet, la requalification opérée en droit interne d'activités non commerciales en activités com-

18 Articles 2 (3), 156 1. a) et 160 (1) LIR.
19 J. SCHAFFNER, *Droit fiscal international*, Promoculture, 2005, p. *577*.
20 E. FORT et F. GUILLOTEAU, « La fiscalité des sociétés de personnes au Luxembourg », *op. cit.*
21 Paragraphe 2 (1) loi sur l'impôt sur la fortune du 16 octobre 1934, telle qu'amendée, *Vermögenssteuergesetz*, VStG.
22 Paragraphe *77* (3) BewG.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

merciales, en raison du statut fiscal du commandité et de l'application de la théorie de l'empreinte, ou l'existence d'une activité commerciale réelle, ne résulte en général pas dans la taxation d'un associé commanditaire non résident, si les conditions d'existence d'un établissement stable au sens conventionnel ne sont pas réalisées. Dans ce cas la convention fiscale qui suit le modèle de convention de l'OCDE alloue le droit d'imposition à l'État de la résidence de l'associé commanditaire et non pas au Luxembourg [23].

1.2. *Activité commerciale*

1.2.1. *Théorie de l'empreinte*

a. *Principes*

Sous l'ancien régime (14 (4) LIR), la SCS est considérée comme exerçant une activité commerciale, si un de ses associés commandités est une société de capitaux luxembourgeoise qui donne son empreinte commerciale à toute l'activité de la SCS (théorie de l'empreinte ou *Geprägetheorie*) même en l'absence d'exercice d'une activité commerciale par la SCS au sens de l'article 14 (1) LIR.

L'application de la théorie de l'empreinte répond à divers objectifs. En premier lieu, et selon la doctrine allemande, la *Geprägetheorie* poursuit un double but: d'une part, elle doit faciliter la qualification du revenu des sociétés de personnes et, d'autre part, elle vise à garantir la perception de l'ICC. L'application de cette théorie ne viserait donc pas tant à élargir l'assiette de l'ICC, mais plutôt à maintenir le revenu procuré par cet impôt.

Dans les travaux parlementaires [24] du projet de loi sur les SICAR, il est indiqué que la théorie de l'empreinte vise à « éviter certains abus ». Les sociétés de capitaux luxembourgeoises associées d'une société de personnes restent cependant soumises à l'ICC même si celui-ci n'a pas été prélevé au niveau de la société de personnes elle-même. Par ailleurs, si la société de personnes exerce une activité commerciale réelle, elle sera en tout état de cause soumise à l'ICC ce qui aboutit à l'exonération du revenu (au titre de l'ICC) auprès de l'associé luxembourgeois.

En second lieu, les travaux parlementaires [25] relatifs à la loi du 21 décembre 2001 [26], loi ayant modifié l'article 14 LIR afin d'y ajou-

[23] Article 5 et 7 du modèle de convention OCDE version 2010.
[24] Voir *Doc. parl.* n° 5201, pp. 20 à 22.
[25] Voir *Doc. parl.* n° 4855, pp. 91 à 93.
[26] Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ter l'actuel paragraphe 4 confirmant l'application de la *Geprägetheorie*, indiquent que l'application de la théorie de l'empreinte est nécessaire dans certains cas afin de « garantir la nature commerciale des sociétés de personnes imprégnées par des sociétés de capitaux » et pour que ces sociétés « puissent bénéficier de certaines dispositions fiscales » favorables (et notamment l'amortissement par annuités décroissantes, le report de pertes, etc.). Or, si la société de personnes exerce une activité commerciale réelle, elle sera en tout état de cause soumise à l'ICC.

L'application automatique et inconditionnelle de la théorie de l'empreinte peut paraître généralement non justifiée. Cette théorie est en outre contraire au principe de transparence fiscale qui gouverne, en principe, les sociétés de personnes. Cette problématique avait d'ailleurs déjà été identifiée par le législateur lors de la mise en place de la SICAR puisque les rédacteurs du projet de loi ont expressément exclu les SICAR de la fiction de la théorie de l'empreinte afin de « sauvegarder la transparence fiscale des SICAR constituées sous forme de SCS, même en matière d'ICC »[27].

Il était donc nécessaire de modifier les dispositions légales actuelles afin d'atténuer les conséquences fiscales défavorables découlant de la théorie de l'empreinte pour les sociétés de personnes de droit commun et afin d'assurer leur transparence fiscale totale.

La Loi vient justement amender l'article 14 (4) LIR sur ce point, sans pour autant abolir la théorie de l'empreinte. La Loi dispose que la SCS sera dorénavant considérée comme exerçant une activité commerciale, si un de ses associés commandités est une société de capitaux luxembourgeoise pour autant que celui-ci détienne au moins 5 % des parts d'intérêts de la SCS[28].

b. *Application en pratique à un fonds de* private equity

Suite à la modification de l'article 14 (4) LIR, la théorie de l'empreinte ne va plus constituer un obstacle à la structuration d'un fonds de *private equity* sous forme d'une SCS avec un associé commandité qui serait une société de capitaux de droit luxembourgeois. En effet, il sera aisé d'assurer que l'associé commandité ne détienne pas plus de 5 % des parts d'intérêts de la SCS. Ceci reflète d'ailleurs les pratiques de marché courantes en matière de *private equity,* en vertu desquelles l'associé commandité détient en général une partie non significative des parts d'intérêts de la SCS.

27 Voir *Doc. parl.* n° 5201, p. 22.
28 Article 208, 1°, 3. de la Loi.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Suite aux amendements apportés par la Loi [29], l'article 16 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit que les apports ou mises de fonds des associés sont constitutifs de parts d'intérêts, représentés ou non par des titres conformément au modalités prévues par le contrat social. Dans le commentaire des articles de la Loi [30] il est précisé que les intérêts d'un associé dans la SCS seront représentés par des parts d'intérêts (*partnership interests*), subdivision de l'ensemble des mises de fonds, et que ces parts peuvent être représentées par des titres, tout en laissant l'opportunité de recourir aux comptes d'associés. Le concept de comptes d'associé émane du monde anglo-saxon (*partnership accounts*) et permet d'allouer aux différents associés, à côté de leurs apports, de manière tout à fait flexible une partie bien définie des profits réalisés par la société. En cas de recours à ces comptes d'associés, il se pourrait dès lors que le pourcentage des comptes détenus par l'associé commandité par rapport à la totalité des comptes de la société évolue dans le temps, en fonction de l'allocation des profits, de manière à dépasser le seuil de 5 % à un moment donné. Il nous semble cependant évident que le calcul pour les besoins du seuil de 5 % devra se faire sur base des apports ou mises de fonds réalisés par les associés uniquement, sans tenir compte d'autres allocations, comme les profits, aux comptes d'associés, si cette technique est utilisée. La question ne devrait pas se poser dans le cas de parts d'intérêts structurés sous forme de titres, qui représentent seulement des apports ou mises de fonds des associés.

1.2.2. *Activité commerciale réelle*

a. *Principes*

Un point crucial en matière de fiscalité d'une SCS et de ses associés non résidents consiste à déterminer si cette dernière exerce ou non une activité commerciale. Or, les conditions légales et jurisprudentielles devant être remplies en pratique afin de caractériser une activité commerciale manquent parfois de clarté et rendent la réponse à cette question relativement complexe.

L'article 14 (1) LIR définit l'activité commerciale comme « toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne

[29] Article 189 de la Loi.
[30] Projet de Loi, p. 194.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l'exercice d'une profession libérale ».

Selon la LIR, quatre critères cumulatifs sont donc nécessaires pour réaliser une activité commerciale :

- L'indépendance : les travaux parlementaires relatifs à l'article 14 LIR [31] précisent que cette condition est remplie lorsque l'activité « est exercée pour le compte et au risque et péril du contribuable ». Le critère d'indépendance permettrait dès lors de démarquer l'activité commerciale de l'occupation salariée.
- Le but de lucre: une activité a un caractère lucratif lorsqu'elle est exercée en vue de la recherche d'un profit. Ce critère tend à exclure les activités bénévoles ou d'amateur où le but n'est pas de réaliser un profit. Le résultat financier final n'est pas déterminant pour ce critère. Ce qui importe, c'est le but poursuivi par les activités et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre [32].
- La permanence: les travaux parlementaires relatifs à l'article 14 LIR [33] précisent que le critère de permanence n'implique pas nécessairement que l'activité se répète mais qu'il suffit que « l'activité ait lieu avec l'intention de la répéter si l'occasion s'en présente et de constituer de la sorte une source de revenu sur la base d'opérations répétées ».
- La participation à la vie économique: la participation à la vie économique implique que « le contribuable prenne part d'une façon perceptible au public intéressé, à l'échange en général des biens et prestations et qu'il soit prêt à entrer en relation d'affaires avec un nombre indéterminé de personnes, compte tenu naturellement de l'étendue et du genre de son entreprise et de sa propre capacité de prestation » [34]. Le fait pour un contribuable de faire de la publicité pour ses prestations est sans doute le signe le plus évident d'une participation à la vie économique. Mais les juges reconnaissent la présence d'une participation à la vie économique même en l'absence de publicité lorsque le public intéressé a suffisamment connaissance des activités du fait de la notoriété du contribuable concerné. Ce qui compte donc c'est le rôle actif

31 *Doc. parl.* n° 571/4, p. 133.
32 E. STOFFEL, « Le bénéfice commercial, commentaire des articles 14-18 de la loi du 4 décembre 1967 », *in Études fiscales de décembre 1997*, nos 109-111, p. 15, n° 14.11.3.
33 *Doc. parl.* n° 571/4, p. 133.
34 E. *STOFFEL*, *op. cit.*

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

du contribuable par rapport aux activités en cause et la perception que le public intéressé en a [35].

Sur base de la jurisprudence luxembourgeoise existant en la matière, l'activité en question doit en outre dépasser la simple gestion d'un patrimoine privé. Ainsi, la qualification commerciale sera exclue si « des activités d'achat et de vente restent les simples accessoires d'une jouissance des fruits d'un patrimoine immobilier privé dont la substance est conservée » [36] (*Vermögensverwaltung*). L'analyse du juge luxembourgeois se fonde sur le paragraphe 7 (4) de l'ordonnance du 16 décembre 1941 relative à l'exécution des paragraphes 17 à 19 de la loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934, telle que modifiée, aux termes duquel : « *Vermögensverwaltung liegt in der Regel vor, wenn Vermögen vermietet oder verpachtet wird* », ce qui signifie que la gestion du patrimoine privé est essentiellement caractérisée par le fait de faire fructifier son patrimoine dans le but d'en recueillir les fruits (par exemple les loyers lors de la mise en location d'un patrimoine constitué sous la forme de biens immobiliers ou les intérêts sur le placement de capital). En outre, il est généralement admis que quelle que soit l'importance d'un patrimoine privé, les opérations de gestion y relatives ne constituent pas une activité commerciale, si les actes posés ne sortent pas du cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé [37].

La portée à donner à ces différents critères a été précisée au fil du temps par les tribunaux [38]. Cependant, force est de constater que l'essentiel des décisions rendues est axé sur des personnes physiques réalisant des investissements immobiliers, ce qui ne permet pas forcément d'éclairer utilement le promoteur souhaitant monter un fonds de *private equity*.

Les incertitudes entourant la détermination de la nature d'une activité d'investissement de type *private equity* avaient déjà été soulevées par les rédacteurs du projet de loi sur la SICAR. Dans les travaux parlementaires [39] ayant précédé l'adoption de la loi du 15 juin 2004 sur les SICAR, il avait en effet été indiqué que « la question fondamentale de la nature commerciale ou non d'une entreprise est relativement complexe, […]. La jurisprudence luxembourgeoise donne certaines indications quant à l'étendue de la notion d'entreprise commerciale, mais n'apporte pas de réponse claire à la question de savoir si une SICAR serait une entreprise commerciale ».

35 En ce sens, C.E., 3 février 1965, n° 5655.
36 Voir Trib. adm., 10 septembre 2008, n° 23434.
37 Voir en ce sens E. Stoffel, *op. cit.*
38 Voir notamment les décisions du Tribunal administratif, 10 septembre 2008, n° 23434 et 4 janvier 2010, nos 25664 et 25666.
39 Voir avis de la Chambre de Commerce, *Doc. parl.* n° 5201 (1), pp. 4 et 5.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

Les commentaires indiquent encore que «l'incertitude juridique subsiste quant à la question de savoir si on est en présence ou non d'une entreprise commerciale et les incertitudes qui en découlent seraient de nature à décourager des promoteurs d'utiliser la SICAR sous forme de SCS», ce qui a conduit le législateur à amender le projet de loi initial afin de prévoir expressément à l'alinéa 1er de l'article 14 LIR que la SICAR, sous forme de SCS, n'est pas à considérer comme une entreprise commerciale [40].

Tout comme pour les SCS-SICAR, il nous semble donc important que les SCS de droit commun, mais réalisant des investissements de type *private equity,* puissent bénéficier d'une plus grande sécurité juridique quant au type d'activités qu'elles peuvent réaliser sans pour autant tomber dans le champ d'application de l'alinéa 1er de l'article 14 LIR. Plusieurs options auraient pu être envisagées à cet égard. On aurait pu exclure explicitement les SCS utilisées en tant que véhicule d'investissement du champ d'application de l'article 14 (1) LIR, comme cela a été fait pour les SICAR. Or, compte tenu de l'absence de régime juridique et réglementaire spécifique aux SCS concernées, il aurait été difficile de prévoir une disposition légale visant à les exclure expressément (sur base d'une approche similaire à ce qui existe pour les SICAR). Une autre option envisageable serait de clarifier les conditions sous lesquelles une SCS peut être utilisée en tant que fonds de *private equity* sans pour autant exercer une activité commerciale. Elle pourrait être mise en œuvre par le biais d'une circulaire administrative (comme c'est d'ailleurs le cas en Allemagne [41]).

La Loi n'a pas prévu de modification de l'article 14 (1) LIR qui définit le bénéfice commercial. L'administration fiscale n'a quant à elle pas émis de circulaire administrative précisant quelles seraient les conditions à remplir afin qu'une SCS exerçant une activité de fonds de *private equity* ne soit pas considérée comme exerçant une activité commerciale, bien que ceci soit à notre sens souhaitable pour donner plus de sécurité juridique aux promoteurs et investisseurs. Il convient dès lors d'analyser cette question de manière plus détaillée à la lumière des dispositions légales en vigueur et des critères fixés par la jurisprudence luxembourgeoise en la matière.

40 Le Conseil d'État avait en effet marqué son accord avec les commentaires de la Chambre de Commerce suggérant une telle modification. Voir *Doc. parl.* n° 5201 (4), pp. 8 et 9.

41 Voir circulaire du 16 décembre 2003 relative aux investissements *private equity* et *venture capital*, BStBl. 2004 I S. 40, ber. 2006 I S. 632.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

b. *Application en pratique à un fonds de* private equity

Le but d'un fonds de *private equity* est en général d'acquérir un nombre limité d'actifs en vue d'une revente ultérieure après une période de détention qui se situe en principe entre trois et sept ans. Si le fonds fait certes fructifier son patrimoine avant la vente des actifs, notamment sous forme d'intérêts et de dividendes, l'objectif principal poursuivi est en règle générale la maximisation des plus-values lors de la cession des actifs. Il n'est toutefois pas possible de conclure d'une manière générale que les activités des fonds de *private equity* mis en place sous forme de SCS relèvent *ipso facto* de la gestion du patrimoine privé. Une analyse au cas par cas des activités concrètes de chaque fonds de *private equity* à la lumière des critères définissant l'activité commerciale, tels que posés par l'article 14 (1) LIR, s'impose.

Les deux premiers critères, à savoir les critères d'indépendance et de lucre, sont nécessairement remplis par tous les fonds de *private equity*. Il n'y a pas de doute qu'un fonds de *private equity* exerce ses activités d'une manière indépendante, c'est-à-dire à ses propres risques et périls. De même, le but du fonds est de maximiser le retour sur investissement pour ses investisseurs. C'est surtout sur les deux derniers critères, c'est-à-dire les critères de permanence et de participation à la vie économique, que l'analyse va se focaliser.

– Permanence

Dans la mesure où un fonds de *private equity* était mis en place en vue de l'acquisition d'un seul actif, sans qu'il y ait possibilité d'investir dans de nouveaux actifs, respectivement de réinvestir les produits d'un actif dans des actifs de remplacement, le critère de permanence ne devrait pas être rempli. En effet, dans ce cas, le fonds n'aurait nullement pour objectif de répéter telle activité. En réalité, aucun fonds de *private equity* ne rentre dans ce cadre. En pratique, les fonds de *private equity* lèvent des fonds auprès des investisseurs et ce n'est qu'une fois que le montant escompté a été levé que des investissements sont réalisés au fur et à mesure, sans que les investissements soient nécessairement déjà identifiés au moment de la levée des fonds. Le risque qu'une activité soit considérée comme étant exercée d'une manière permanente s'accroît en fonction du nombre d'actifs sous gestion ainsi que du mode de réalisation des investissements. S'il est clair que l'objectif d'un fonds de *private equity* n'est pas la gestion dynamique d'un portefeuille, impliquant des achats et ventes à fréquence

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

élevée, il se peut néanmoins que plusieurs actifs soient cédés plus ou moins au même moment si l'opportunité se présente. Une vente de plusieurs actifs à la fois ne devrait pas exclure la gestion de patrimoine privé, si ces cessions étaient nécessaires pour conserver le patrimoine du fonds, notamment si les cessions sont motivées par des problèmes économiques conjoncturels [42]. Par contre, cet argument ne devrait pouvoir valoir que dans une moindre mesure si les cessions en cause sont intervenues peu de temps après l'acquisition des actifs.

S'il y a une jurisprudence abondante clarifiant la fréquence requise pour faire qualifier l'achat-vente d'immeubles comme activité permanente, il n'y en a malheureusement pas en matière de biens mobiliers. En matière immobilière, les juges s'orientent ainsi par rapport à la théorie de la *Drei Objekt Grenze* qui émane de la jurisprudence allemande et en vertu de laquelle l'activité deviendra commerciale si plus de trois immeubles sont revendus pendant une période de cinq ans [43]. Même si ces décisions ne sont pas d'application en matière de biens mobiliers, il ressort néanmoins de cette jurisprudence que les acquisitions de biens suivies de leur revente rapide, et donc le caractère spéculatif des transactions, est déterminant pour séparer la gestion du patrimoine privé de l'activité commerciale.

Étant donné qu'un fonds de *private equity* réalise toujours un nombre limité d'investissements et détient ses investissements avec une certaine pérennité (en général entre trois et sept ans), il nous semble difficile de déceler une activité à caractère spéculatif.

– Participation à la vie économique

Le critère de la participation à la vie économique est fondé sur deux éléments principaux : le rôle actif pris par le fonds et sa participation à l'échange en général des biens et prestations, c'est-à-dire le fait qu'il soit prêt à entrer en relation d'affaires avec un nombre indéterminé de personnes. Il devrait permettre d'écarter pour la grande majorité des fonds de *private equity* la possibilité de pouvoir qualifier leurs activités en activités commerciales.

Dans la mesure où les activités d'un fonds se limitent à détenir d'une manière passive les titres des sociétés cibles, sans immixtion dans la gestion de celles-ci, aucune participation à la vie économique ne devrait pou-

42 Voir Trib. adm., 26 janvier 2011, n° 26741.

43 En ce sens, par exemple, Cour administrative, 15 mars 2012, n° 29541C ; Trib. adm., 28 mars 2012, n° 28295.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

voir être reconnue [44]. Le rôle du fonds devrait dès lors se limiter à détenir les titres et d'exercer les droits y attachés, par exemple le droit de vote en cas d'actions ou le recouvrement forcé en cas d'instruments de dettes si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations. Bon nombre de fonds de *private equity* jouent cependant un rôle nettement plus actif, ceci notamment pour développer davantage les sociétés cibles. Ainsi, il n'est pas rare que des fonds apportent leur savoir-faire aux sociétés cibles et participent d'une manière active à des restructurations au niveau des sociétés cibles. Dans un tel cas, l'immixtion du fonds dans la gestion des sociétés cibles risque d'atteindre un tel niveau que le fonds doit être considéré comme participant à la vie économique. En pratique, il est cependant possible d'écarter ce risque étant donné que c'est le plus souvent le promoteur du fonds et non le fonds en tant que tel qui intervient au niveau des sociétés cibles. Dans ce sens, les commentaires au Projet de Loi précisent que « le recours par une société en commandite simple ou par une future société en commandite spéciale à un gestionnaire ou à un consultant ne tache pas l'absence d'une activité commerciale » [45].

Par ailleurs, l'activité d'un fonds est en général limitée au financement des sociétés cibles qui composent son portefeuille, que ce soit par voie d'apports en capital ou par voie de prêts d'actionnaire. Le fonds ne preste en général pas d'autres services, ni aux sociétés cibles, ni à des tiers et ne cherche donc aucunement à entrer en relation d'affaires avec d'autres personnes.

D'une manière générale, nous pensons dès lors qu'un fonds de *private equity* mis en place sous forme de SCS devrait toujours être considéré comme exerçant une activité de gestion d'un patrimoine privé, si le fonds détient ses investissements avec une certaine pérennité, sans réaliser d'opérations spéculatives (ce qui devrait toujours être le cas pour un fonds de *private equity* qui en pratique détient les actifs en portefeuille pour une durée moyenne de trois ans au moins), tout en apportant le cas échéant le soutien financier nécessaire aux sociétés qu'il détient, notamment sous forme de prêts directs ou indirects, et s'abstiendra de s'immiscer dans la gestion des sociétés qu'il détient, ainsi que de fournir des services à des tiers [46].

44 En ce sens, C.E., 1er février 1978, n° 6389.

45 Commentaires à l'article 202 du Projet de Loi, p. 182.

46 Dans le même sens C. Beernaerts et É. Girault, « *Private equity* : activité commerciale ou gestion de patrimoine ? », *JurisNews Droit Fiscal, Vol. 2* – n° 1/2013.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 2. TVA

L'article 212 de la Loi, qui prévoit une refonte de l'article 44, 1, d) LTVA[47], dispose que la gestion des FIA tels que définis à l'article 1, point (39) de la Loi sera exonérée de TVA. Le commentaire des articles de la Loi[48] précise que le but est d'adapter et de mettre à jour le champ d'application de l'exonération de TVA applicable aux services de gestion des organismes visés par l'article 44 1 d) LTVA, ce qui serait nécessaire pour prévenir toute difficulté d'interprétation et d'application qui pourrait apparaître suite à la transposition de la Directive en droit national et permettre l'application de l'exonération aux FIA.

Il nous paraît tout à fait cohérent d'étendre l'exonération de gestion, qui existait déjà pour un certain nombre de fonds d'investissement (comme les organismes de placement collectif (« OPC »), y compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières[49] (« OPCVM »), et d'autres types d'entités[50]), aux FIA, étant donnée que les éléments essentiels qui caractérisent un FIA sont très similaires à ceux qui caractérisent ces autres entités, et en particulier les OPCVM[51]. Il est par ailleurs vrai que la CJUE a confirmé dans l'arrêt *Abbey National*[52] que l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive[53] qui prévoit l'exonération de gestion renvoie aux définitions des États Membres concernant la notion de « fonds commun de placement ».

Il convient tout d'abord de déterminer si un fonds de *private equity* peut être considéré comme un assujetti à la TVA. Cette question est cruciale dans un contexte international, car les prestations fournis par un gestionnaire non luxembourgeois à un fonds luxembourgeois seront considérées comme localisées aux Luxembourg pour les besoins de la TVA, seulement

47 Transposant l'article 135.1. sous g de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la suite (la Directive TVA).

48 Projet de Loi, p. 211.

49 Au sens de la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de la loi du17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

50 Avant la Loi, l'article 44, 1, d) LTVA couvrait les organismes de placement collectif, y compris les SICAR, les fonds d'investissement spécialisés, les fonds de pension soumis à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances, ainsi que les organismes de titrisation situés au Luxembourg.

51 Voir article 1 (39) de la Loi et articles 2, 89 et 93 de la loi du 17 décembre 2010 ; les FIA sont définis comme des organismes de placement collectif de la même manière que les OPCVM et les OPC ; les FIA et les OPCVM/OPC se caractérisent par l'investissement collectif par plusieurs investisseurs qui est géré conformément à une politique d'investissement spécifique.

52 Arrêt de la CJUE *Abbey National* du 4 mai 2006, C-169/04.

53 Article 135 1. sous g de la Directive TVA.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

si le fonds qualifie d'assujetti. Si tel est le cas, il convient alors de vérifier si ces prestations qualifient effectivement de prestations de gestion au sens de l'article 44, 1, d) LTVA pour qu'elles bénéficient du régime d'exonération. D'où la question de l'étendue de l'exonération des services de gestion.

2.1. *Statut d'assujetti du fonds de* private equity

2.1.1. *Principes*

La circulaire 723 du 29 décembre 2006 de l'administration de l'enregistrement et des domaines (la **Circulaire**) prévoit que l'ensemble des entités visées à l'article 44 1 d) LTVA, dont notamment les OPCVM, qualifient en tant qu'assujettis exerçant une activité exonérée et ne bénéficient dès lors d'aucun droit à déduction de la TVA en amont. Ainsi, un fonds de *private equity* mis en place sous forme d'une SCS serait a priori soumis à ce traitement pour autant qu'il qualifie de FIA.

L'article 1 (39) de la Loi définit un FIA comme un organisme de placement collectif, y compris ses compartiments d'investissement, qui lève des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et qui n'est pas soumis à l'agrément au titre de l'article 5 de la directive 2009/65/CE [54].

Le raisonnement de l'administration de l'enregistrement et des domaines dans sa Circulaire se fonde sur les arrêts *Abbey National* [55] et *BBL* [56] de la CJUE. Dans cette dernière décision la Cour a rappelé que les activités telles que la simple acquisition et la seule détention de parts sociales ou d'autres titres négociables, telles qu'exercées en général, par les sociétés *holding*, ne sont pas de activités économiques conférant la qualité d'assujetti. Ces activités ne constituent pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes et ayant un caractère de permanence, parce que le dividende ou le profit de la cession ne sont pas le résultat d'une activité économique au sens de la Directive TVA, mais résulte de la simple propriété ou de la cession des parts sociales ou de titres négociables [57].

Des opérations portant sur des titres peuvent cependant constituer des activités économiques et relever du champ d'application de la TVA quand

[54] Voir *European Securities and Markets Authoritiy* (ESMA), *consultation paper, guidelines on key concepts of the AIFMD*, pour plus de précisions concernant la définition de FIA.
[55] Arrêt de la CJUE *Abbey National* du 4 mai 2006, C-169/04.
[56] Arrêt de la CJUE *BBL* du 21 octobre 2004, C-8/03.
[57] Arrêts de la CJUE : *Polysar Investments Netherlands* du 20 juin 1991, C-60/90 ; *Harnas & Helm* du 6 février 1997, C-80/95 ; *Wellcome Trust* du 20 juin 1996, C-155/94.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

elles excèdent le cadre de la simple acquisition et vente de titres, comme celles effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale et qui consiste à générer des bénéfices ayant un caractère permanent [58]. Tel serait également le cas si une société *holding* s'immisce dans la gestion de ses filiales [59].

Dans l'arrêt *BBL* [60] la CJUE a estimé que les opérations des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV [61]) dépassent la simple acquisition et vente de titres dans la mesure où elles consistent dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public. Les SICAV constituent et gèrent contre rémunération, pour le compte des souscripteurs, des portefeuilles composés de valeurs mobilières. Cette activité qui est une activité économique au sens de la Directive TVA, vise en plus à produire des recettes ayant un caractère de permanence, de sorte que les SICAV qualifient d'assujetti.

Le critère déterminant retenu par la CJUE pour conclure à l'activité économique d'une entité est l'existence d'une activité qui vise à produire des recettes ayant un caractère de permanence. La CJUE semble toutefois avoir du mal à affiner ce critère de distinction. Dans l'arrêt *EDM* [62] elle fait référence à la notion d'activité commerciale de transaction de titres. Il conviendrait donc de dépasser le cadre de la gestion privée [63] pour qu'une activité soit considérée comme rentrant dans le champ de la TVA [64].

2.1.2. *Application en pratique à un fonds de* private equity

Il n'est pas forcément évident qu'un fonds de *private equity*, mis en place sous forme d'une SCS et qui qualifie de FIA au sens de la Loi, puisse être considéré comme exerçant une activité économique au sens de la Directive TVA, même si tel serait la conséquence de l'application de la Circulaire.

En effet, en se fondant sur le modèle opérationnel d'un fonds de *private equity* [65], qui n'est structurellement pas le même que celui d'un OPCVM, on pourrait soutenir que l'activité de ce type de fonds est dans une cer-

58 Arrêt de la CJUE *EDM* du 29 avril 2004, C-77/01.
59 Arrêts de la CJUE : *Polysar Investments Netherlands* du 20 juin 1991, C-60/90 ; *Floridienne* du 14 Novembre 2000, C-142/99 ; *Cibo Participations SA* du 27 septembre 2001, C-16/00.
60 Arrêt de la CJUE *BBL* du 21 octobre 2004, C-8/03.
61 Une forme sociale sous laquelle un OPC/OPCVM peut être organisé.
62 Arrêt de la CJUE *EDM* du 29 avril 2004, C-77/01.
63 Arrêt de la CJUE *Floridienne* du 14 novembre 2000, C-142/99.
64 Voir A. Steichen, « Régime fiscal de la titrisation », dans *La Titrisation*, ouvrage collectif, Anthémis, 2008, par rapport à la question de l'existence d'une activité économique en matière de titrisation.
65 Voir Section 1 *supra*.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

taine mesure plus proche de celle d'une société *holding* que de celle d'un OPCVM, ce qui permettrait de plaider pour l'absence d'activité économique. D'un autre côté, un fonds de *private equity* qualifiant de FIA est un organisme de placement collectif ce qui le rapproche d'un OPC/OPCVM et peut le cas échéant déployer son activité en jouant un rôle plus ou moins actif au niveau de ses sociétés cibles, ce qui permettrait d'avancer l'existence d'une activité économique.

Comme une société *holding* le fonds de *private equity* va prendre des participations majoritaires ou de contrôle dans un nombre limité de sociétés cibles. Comme une société *holding* le fonds de *private equity* va détenir ses participations sur une base moyenne à long terme (généralement entre 3 et 7 ans), quoique la durée de détention de participations par une société holding peut largement dépasser l'horizon d'investissement d'un fonds de *private equity*. On serait donc en présence de la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises en vue d'une cession, non constitutive d'une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence, l'éventuel dividende, fruit de ces participations, résultant de la simple propriété d'un bien, et non de la contrepartie d'une activité économique.

D'un autre côté le fonds de *private equity* lève des capitaux auprès d'investisseurs et gère contre rémunération (fixe et variable), pour le compte de ces investisseurs, son portefeuille d'actifs, de manière similaire à un OPC/OPCVM. Par ailleurs, le rôle des fonds de *private equity* est d'investir dans les sociétés cibles tout en leur apportant leur soutien de différentes manières ; ce soutien peut donc dépasser le simple apport de financement et s'étendre à une activité de conseil et d'apport de savoir-faire. Celle-ci pourrait, en fonction des circonstances, être perçue comme une immixtion dans la gestion des sociétés cibles. Dans ces cas de figure on serait en présence d'une activité dépassant la simple acquisition et la seule détention de parts sociales.

Il nous semble donc que, de la même manière que pour ce qui est de la problématique de l'activité commerciale au sens de la LIR [66], une analyse au cas par cas est toujours de mise pour déterminer si le fonds de *private equity* devrait qualifier d'assujetti ou non, au regard des circonstances de droit et de fait. À cet égard, le champ d'application de la Circulaire peut paraître trop général et la qualification systématique de l'ensemble des entités visées à l'article 44 1 d) LTVA d'assujettis insuffisamment différenciée. En revanche, cette approche monolithique de l'administration a le

[66] Voir 1.2.2. b. *supra*.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

mérite de la simplicité et de la sécurité juridique [67]. Vu les changements intervenus et à intervenir, tant au plan de la jurisprudence de la CJUE [68] que de la législation nationale [69], il nous semble en tout état de cause nécessaire d'ajuster la Circulaire pour en tenir compte. Il en va ainsi également de la question de l'étendue de l'exonération des services de gestion fournis à un FIA, qui pourrait être précisée dans la Circulaire.

2.2. *Étendue de l'exonération des services de gestion fournis au fonds de* private equity

2.2.1. *Principes*

La jurisprudence communautaire [70] a confirmé que la notion de « gestion » de fonds communs de placement au sens de l'article 135 1. sous g de la Directive TVA constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États Membres ne peuvent pas modifier le contenu. En ce référant à cette jurisprudence, qui a circonscrit la notion de gestion, la Circulaire confirme que les opérations visées par l'exonération de gestion de l'article 44 1 d) LTVA sont celles qui sont spécifiques à l'activité des organismes de placement collectif.

Dès lors cette exonération couvre non seulement la gestion de portefeuille, mais encore l'administration des organismes de placement collectif, telle que reprise dans l'annexe II de la directive 85/611/CEE [71]. En revanche, les simples prestations matérielles et techniques, telles que la mise à disposition d'un système informatique, ne sont pas couvertes. Il en va de même des fonctions de contrôle et de surveillance assurés par les banques dépositaires conformément aux articles 7 et 14 de la directive 85/611/CEE, alors que les fonctions de dépositaire exercées par les banques dépositaires restent exonérées.

En ce qui concerne les services sous traités à un tiers, ces derniers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et être spécifique et essentiel pour la gestion de l'organisme de placement collectif, afin de

67 Les services prestés au FIA seraient en effet réputés rendus au Luxembourg et soit soumis à la TVA au taux de 12 % ou 15 %, taux parmi les plus bas dans l'Union Européenne, soit exonérés de TVA s'il s'agit de services de gestion.

68 Arrêt de la CJUE GfBk du 7 mars 2013, C-275/11.

69 Modification de l'article 44, 1, d) LTVA par le biais de l'article 212 de la Loi.

70 Arrêt de la CJUE *Abbey National* du 4 mai 2006, C-169/04.

71 Telle que remplacée par la directive 2009/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pouvoir bénéficier de l'exonération [72]. À cet égard la CJUE a précisé que la gestion d'un fonds commun de placement est définie en fonction de la nature des prestations fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service. Les opérateurs doivent en effet pouvoir choisir le modèle d'organisation qui leur convient le mieux d'un point de vue économique tout en bénéficiant du régime d'exonération en vertu du principe de neutralité fiscale.

Enfin, au Luxembourg, il a été pratique courante, tant du côté des autorités fiscales, que du côté de praticiens, de considérer que le conseil en investissement ou la mise en place de la politique d'investissement tombaient également dans le champ de l'exonération. Cette pratique a d'ailleurs été récemment confirmée par la CJUE en ce qui concerne le conseil en investissement dans un arrêt *GfBk* [73] où elle a jugé que des services de conseil en placement prestés par un tiers à un gestionnaire de fonds présentent un lien intrinsèque avec l'activité propre du gestionnaire de fonds de sorte qu'ils aient pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentiels de la gestion d'un fonds commun de placement. Le fait que ces services n'étaient pas spécifiquement listés à l'annexe II de la directive 85/611/CEE [74] « ne fait pas obstacle à leur inclusion dans la catégorie des services spécifiques relevant des activités de gestion d'un fonds commun de placement au sens de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, car l'article 5, paragraphe 2, de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, souligne lui-même, que la liste de ladite annexe n'est pas exhaustive » [75].

2.2.2. *Application en pratique à un fonds de private equity*

L'annexe I de la Loi différencie entre les fonctions de gestion qu'un gestionnaire doit au moins exercer lorsqu'il gère un FIA et des fonctions que le gestionnaire peut exercer à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective d'un FIA. Les fonctions obligatoires concernent la gestion des investissements, qui se décompose en gestion de portefeuille et gestion des risques ; les fonctions facultatives concernent l'administration,

[72] Voir aussi circulaire *723bis* du 30 avril 2010 de l'administration de l'enregistrement et des domaines et M. Lambion, « VAT : does the circular *723bis* trouble quiet waters in Luxembourg ? », *Luxembourg Fund Review*, n° 13.

[73] Arrêt de la CJUE GfBk du 7 mars 2013, C-275/11.

[74] Remplacé après par la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

[75] Arrêt de la CJUE GfBk du 7 mars 2013, C-275/11.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la commercialisation, ainsi que les activités liées aux actifs d'un FIA. Si on compare l'annexe II de la directive 85/611/CEE et l'annexe I de la Directive (reprise par l'annexe I de la Loi)[76] on constate qu'elles se différencient essentiellement par deux points : la gestion des risques et les activités liées aux actifs d'un FIA, qui sont énumérées dans l'annexe I de la Directive, mais pas dans l'annexe II de la directive 85/611/CEE.

Force est cependant de constater que la gestion des risques constitue un élément essentiel de la gestion d'OPCVM. En effet, la loi du 17 décembre 2010[77] précise l'obligation de contrôle et de mesure du risque et la circulaire de 2011[78] de la Commission de surveillance du secteur financier définit de manière détaillée le contenu et le format de la procédure de gestion des risques qui doit être mise en œuvre par une société de gestion d'un OPCVM ou par l'OPCVM lui-même. L'article 14 de la Directive décrit quant à lui la manière dont doit s'organiser la gestion des risques d'un FIA. En matière d'OPCVM[79], comme en matière de FIA il est ainsi crucial que la gestion des risques soit une fonction indépendante, d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles. Le gestionnaire du FIA peut déléguer la gestion des risques à un tiers, sous condition qu'il continue à assurer la gestion de portefeuille, tout en conservant la responsabilité de l'activité déléguée, conformément à l'article 20 de la Directive. Il en est de même pour les sociétés de gestion d'OPCVM[80]. La Directive ne va donc pas plus loin que la directive 85/611/CEE, mais elle est plus précise.

Il en ressort à notre sens que la gestion des risques est intrinsèquement liée à la gestion d'un OPC et doit dès lors être considérée comme spécifique et essentiel pour la gestion de ce dernier, qu'il s'agisse d'un FIA ou d'un OPC/OPCVM. En conséquence, les services de gestion des risques rendus à un FIA devraient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44, 1, d) LTVA.

En ce qui concerne les activités liées aux actifs d'un FIA, l'annexe I de la Loi les définit comme « l'exécution des services nécessaires pour que soient remplis les devoirs fiduciaires du gestionnaire et assurés la gestion des infrastructures, les activités d'administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant les fusions et

76 Voir tableau comparatif en annexe.
77 Article 42 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
78 Circulaire CSSF 11/512 concernant le cadre réglementaire en matière de gestion des risques suite à la publication du règlement CSSF 10-4 et l'émission par *l'European Securities and Markets Authority* (ESMA) de plusieurs documents au sujet de la gestion des risques.
79 Circulaire CSSF 11/512, paragraphe III.1, p. 4.
80 Circulaire CSSF 11/512, paragraphe III.3, p. 7.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

les acquisitions, et d'autres services liés à la gestion du FIA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi ». Cette énumération fait état de fonctions très hétérogènes. La majorité des services listés, tout en gardant à l'esprit que la liste n'est pas exhaustive, sont des services susceptibles de bénéficier à des sociétés ou organismes autres que le FIA. En effet, en prenant l'exemple d'un fonds de *private equity*, les services ayant trait au conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant les fusions et les acquisitions, semblent plutôt correspondre à des services ayant vocation à être rendus par le gestionnaire à une société cible détenue par le fonds de *private equity*, sans que le fonds en bénéficie directement. Si un tel service est néanmoins rendu directement à un FIA contre rémunération, il conviendra de déterminer au cas par cas si ce service est intrinsèquement lié à la gestion du FIA et peut être considéré comme spécifique et essentiel pour la gestion de ce dernier.

SECTION 3. **RÉGIME FISCAL DES GÉRANTS**

Par le biais de la Loi le législateur entend introduire un régime fiscal de faveur applicable au *carried interest*, qui est en général attribué aux gérants d'un fonds de *private equity*. Ce régime fiscal de faveur bénéficiera sous certaines conditions aux salariés des gestionnaires ou sociétés de gestion. Selon l'exposé des motifs du Projet de Loi, le régime serait justifié parce que leur situation n'est pas comparable à celle des salariés classiques. En effet, « ils inventent et mettent sur pied des produits financiers dans lesquels ils participent également en tant qu'investisseurs. Pour cette part de leur «input» ils reçoivent un intéressement aux plus-values si le produit s'avère performant. Par contre, si l'investissement n'est pas couronné de succès, ils ne touchent rien et risquent de perdre leur mise. Cette partie de leur mission diffère ainsi fondamentalement de l'autre partie de leur mission de gestion qui elle est rémunérée par un salaire classique »[81].

§ 1. Définition et imposition

L'article 208, 2°, de la Loi, qui vient modifier l'article 99*bis* LIR, définit le *carried interest* comme l'intéressement aux plus-values touché par des personnes physiques, salariées de gestionnaires de FIA ou de sociétés de gestion de FIA, sur la base d'un droit d'intéressement, – à l'exclusion du

[81] Voir exposé des motifs, p. 8 du Projet de Loi.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

produit et de la plus-value résultant de la réalisation de leurs parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par un FIA– donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de ce FIA.

Le terme « intéressement aux plus-values » est défini de manière large par l'article 1 (52) de la Loi puisqu'il vise « une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d'investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA ».

Nous pensons que le choix du terme « plus-value » à l'article 208, 2°, de la Loi est malheureux comme ce terme reflète en général un type de revenu spécifique en matière fiscale, à savoir un gain en capital résultant de la vente d'un actif, alors que le système de répartition des bénéfices en matière de *private equity* entre investisseurs et gestionnaires est basé sur toutes les distributions de liquidités, que la nature du paiement intervienne sous forme de dividendes, intérêts, ou produits de la vente d'actifs. La définition de l'article 1 (52) de la Loi qui se réfère cependant à la notion de bénéfice y remédie.

L'intéressement aux plus-values est en principe imposable comme un bénéfice de spéculation conformément à l'article 99*bis*, alinéa 1a, numéro 1 LIR. En tant que tel il serait a priori soumis à l'impôt sur le revenu sur base du barème d'imposition progressif. Or, l'article 213 de la Loi prévoit que l'intéressement aux plus-values est à considérer sous certaines conditions comme revenu extraordinaire. Dans ce cas, il sera taxé au taux d'imposition réduit qui s'élève à 25 % du taux moyen.

§ 2. CONDITIONS D'APPLICATION ET ANALYSE CRITIQUE

Il convient de noter d'emblée que le régime fiscal de faveur applicable au *carried interest* tel qu'introduit par la Loi est critiquable à plusieurs égards, tel que l'a relevé à juste titre la Chambre de Commerce dans son avis [82]. En revanche, il est surprenant que le Conseil d'État n'ait quant à lui pas formulé le moindre commentaire par rapport à ce régime de faveur, alors qu'il nous semble qu'à travers certaines de ses conditions d'application le régime s'expose notamment à la critique de l'inconstitutionnalité [83].

[82] Avis de la Chambre de Commerce relatif au Projet de Loi (*Doc. parl.* 6471 (1)), pp. 6 et 9.
[83] Avis du Conseil d'État relatif au Projet de Loi (*Doc. parl.* 6471 (2)).

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

2.1. *Conditions ayant trait au fonds d'investissement*

La Loi subordonne l'octroi du régime fiscal de faveur à la condition que les revenus de *carried interest* soient réalisés en conformité avec la Loi.

Sur base d'une lecture conjointe de l'article 213 et de l'article 3 paragraphe 4 de la Loi [84], on pourrait dès lors conclure que les personnes physiques salariées de gestionnaires de FIA qui rentrent dans le champ de la Directive sans que ses dispositions leurs soient applicables en vertu de la règle dite *de minimis* prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la Loi [85], ne pourraient pas bénéficier du traitement fiscal favorable et ce même si toutes les autres conditions fixées par les articles 208 et 213 de la Loi étaient remplies. L'article 3, paragraphe 4, de la Loi précise en effet que les gestionnaires visés au paragraphe 2 du même article « ne bénéficient d'aucun des droits accordés en vertu de la présente loi à moins qu'ils ne choisissent volontairement de relever de ladite loi ». Il nous semble cependant qu'une telle interprétation irait au-delà du texte et serait contraire à l'intention du législateur.

Il est vrai que les gestionnaires de FIA qui tombent en dessous des seuils *de minimis* de l'article 3, paragraphe 2, ne bénéficient pas des droits prévus par la Loi et en particulier du passeport qui permet de commercialiser leurs FIA à travers l'UE. Par ailleurs, ils ne sont pas non plus soumis à toutes les contraintes imposées par la Directive, et en particulier celles qui s'appliquent en matière de rémunération des gérants. Il n'en reste pas moins que ces gestionnaires restent soumis à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 50 de la Loi qui fixent des règles de contrôle minimum et restent donc soumis à un certain nombre de normes édictées par la Loi. Même si ces gestionnaires ne sont donc pas tenus de respecter les règles strictes en matière de rémunération qui s'appliquent seulement aux gestionnaires qui ne bénéficient pas de la règle dite *de minimis* prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la Loi, le versement d'un revenu de *carried interest* par ces gestionnaires se réalise néanmoins en conformité avec la Loi.

Il suffirait donc qu'on soit en présence d'un FIA, tel que définit par l'article 1er (39) de la Loi, que le gestionnaire soit pleinement soumis au régime réglementaire prévu par la Loi ou bénéficie de la dérogation prévue par

84 Qui transpose l'article 3, paragraphe 2, de la Directive.

85 Les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent soit (i) des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce l'effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100 millions d'euros ; soit (ii) des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500 millions d'euros au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit de remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

l'article 3, paragraphe 2, de la Loi, pour que le régime fiscal de faveur puisse s'appliquer au *carried interest*.

Il convient également de préciser que les dispositions fiscales introduites dans le Chapitre 12 (Section 12) de la Loi (en ce inclus l'article 213) sont, à l'origine, indépendantes de la transposition de la Directive. Aucune disposition légale n'impose donc d'exclure les gestionnaires visés à l'article 3, paragraphe 2, du champ d'application des dispositions fiscales introduites par la Loi.

Enfin, c'est avec l'objectif de créer un cadre attractif à attirer au Luxembourg des gestionnaires de FIA, notamment dans le domaine du *private equity* et du *venture capital*, que les dispositions de la Loi concernant la SCS, auxquelles se rattachent les mesures fiscales du Chapitre 12 (Section 12), seront introduites [86]. On relèvera en effet que les FIA comprennent notamment, outre les fonds de *private equity*, les fonds de *venture capital*. Ces derniers tiennent une place essentielle dans le financement et le développement des entreprises européennes aux divers stades de leur évolution en complément ou en remplacement notamment des financements bancaires, et occupent une place non négligeable sur le marché européen. Ils seront d'ailleurs régis par le règlement relatif aux fonds de capital risque européens [87] (sans pour autant bénéficier le cas échéant des dispositions de la Directive du fait de l'application de la règle *de minimis*). Or, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de ce règlement [88], selon les estimations pour 2011 de la *European private equity and venture capital association* (EVCA), 98 % des gestionnaires de fonds de *venture capital* européens gèrent un portefeuille inférieur au seuil de 500 millions d'euros défini par l'article 3, paragraphe 2, de la Directive. Il nous semble donc évident, à la lumière des intentions du législateur, que le régime fiscal favorable du *carried interest* puisse s'appliquer aux employés des gestionnaires de FIA, qu'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la Loi ou non.

2.2. *Conditions ayant trait au bénéficiaire du carried interest*

Selon l'article 213 de la Loi, le *carried interest* devrait être touché par une personne physique, salariée de gestionnaires ou de sociétés de gestion

86 Voir exposé des motifs, p. 6 du Projet de Loi.

87 Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital risque européens.

88 Voir proposition de règlement du 7 décembre 2011 (COM (2011) 860 final), telle que modifiée le 13 septembre 2012.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

de FIA. Or en pratique, les personnes physiques qui gèrent le portefeuille du FIA ne sont pas forcément des salariés du gestionnaire ou de la société de gestion du FIA et peuvent le cas échéant toucher leur *carried interest* par l'intermédiaire d'un véhicule *ad hoc* constitué à cet effet (*CarryCo*) ou par l'intermédiaire de la société de gestion ou de l'associé commandité de la SCS. Il devrait a priori être aisé de structurer l'implication de la personne physique dans la gestion du FIA de manière à ce que la condition du rapport de travail soit réalisée. En ce qui concerne le versement du *carried interest* au salarié de manière indirecte, à travers une CarryCo notamment, le texte ne s'y oppose pas à notre sens. Il est vrai que le *carried interest* doit représenter un intéressement aux plus-values touché par la personne physique donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du FIA. Or, le texte ne spécifie pas que l'intéressement doit être versé directement par le FIA, bien que le *carried interest* vient se juxtaposer aux côtés de l'investissement dans le FIA qui sera le cas échéant réalisé par le salarié en tant que placement financier, de la même manière que les autres investisseurs [89]. C'est donc la nature du revenu touché par la personne physique qui est primordial à notre sens et non la question de savoir si le revenu est versé de manière directe par la fonds d'investissement ou de manière indirecte, c'est-à-dire à travers une CarryCo ou le gestionnaire ou la société de gestion de FIA. À partir du moment qu'il s'agit d'un flux qui trouve son origine dans les bénéficies du fonds, même s'il transite par d'autres sociétés, le régime devrait pouvoir s'appliquer.

La Loi prévoit que le droit à l'intéressement doit avoir été attribué aux salariés « en fonction de la qualité de leur personne et de la performance de l'investissement » sans autre précision quant au sens exact de cette phrase, ni quant aux modalités pratiques d'application. La condition relative à la « qualité de la personne » nous semble remplie par le simple fait de l'attribution du *carried interest* au salarié, puisque les promoteurs du FIA doivent être libres d'attribuer du *carried interest* à n'importe quelle personne de leur équipe et on peut supposer que ce choix se fera, *in fine*, sur une base *intuitu personae*. Quant à la « performance de l'investissement », cette condition devrait toujours être quasi automatiquement remplie en pratique compte tenu des modalités de calcul du *carried interest*.

89 Article 208, 2°, de la Loi.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

2.3. *Conditions ayant trait au versement du carried interest*

La Loi prévoit comme condition d'application du régime de faveur que les actionnaires ou détenteurs de parts aient récupéré au préalable la mise intégrale de leur investissement dans le fonds d'investissement ou dans les actifs sous-jacents. Le texte prévoit encore que le régime fiscal de faveur ne s'applique que si aucune avance sur l'intéressement aux plus-values n'a été mise à la disposition du salarié.

Dans les commentaires de la Loi, on peut lire que le but de la première condition est de « ne pas inciter la prise de risques non calculés » [90]. Malheureusement, ces règles risquent de ne pas être compatibles avec le *business model* du *private equity*.

En effet, il s'avère que les modalités de fixation du *carried interest* dépendent en pratique des négociations contractuelles entre les investisseurs et les gérants des fonds de *private equity* et peuvent donc aboutir à fixer des règles d'allocation des profits différentes selon les cas. Bien entendu, des lignes directrices communes à tous les fonds de *private equity* peuvent être dégagées.

En effet, il existe des fonds qui sont organisés selon un modèle de *whole fund* pour lesquels le *carried interest* n'est effectivement versé que si les investisseurs ont intégralement et préalablement récupéré leur mise de fonds (ainsi éventuellement que la rémunération préférentielle (*hurdle rate*)). Pour ces fonds, les dispositions de la Loi ne devraient dès lors pas être problématiques.

Il existe en revanche d'autres fonds de *private equity*, qui sont eux organisés sur un modèle différent, celui du *deal by deal*, sur base duquel le *carried interest* peut être versé pour un investissement donné, avant le remboursement de l'intégralité de la mise de fonds des investisseurs, puisque les profits sont calculés investissement par investissement. Pour ces fonds, les dispositions de la Loi aboutiraient alors à priver les salariés du gestionnaire ou de la société de gestion du régime fiscal de faveur au titre du *carried interest* qui leur sera versé, alors même qu'il n'y aurait *a priori* aucun abus / prise de risque excessive. En effet, la majorité des fonds contiennent déjà à l'heure actuelle (et indépendamment des nouvelles règles imposées par la Directive en matière de rémunération) des clauses dites de *claw-back* qui permettent de s'assurer que le *carried interest* qui est versé pendant la durée de vie du fonds est, *in fine*, le même quel que soit le type de modèle utilisé (ie, *whole fund* ou *deal by deal*). Ces clauses

[90] Projet de Loi, p. 210.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de *claw-back* imposent en effet aux gérants ayant perçu un montant trop important de *carried* en cours de vie du fonds, de reverser cet excédent aux investisseurs. En pratique, un pourcentage non négligeable (par ex. 30 %) du *carried interest* peut ainsi faire l'objet d'un *claw-back*. Seul le timing de perception du *carried interest* change donc selon le modèle utilise (ie, *whole fund* ou *deal by deal*). Les dispositions de la Loi risquent donc de priver du régime fiscal de faveur les fonds organisés sur le modèle du *deal by deal*, sans que cela soit justifié.

Enfin, il peut paraître surprenant qu'une réglementation visant à limiter les prises excessives de risques soit prise dans le cadre de la législation fiscale puisque la Directive, telle que transposée en droit luxembourgeois par la Loi, a justement pour but d'introduire un dispositif de régulation et de supervision des gérants des FIA, incluant des règles spécifiques en matière de politique de rémunération. Introduire une telle disposition fiscale revient donc à sur-réglementer et risque d'entraîner des incohérences et des difficultés d'application pratique importantes. À cet égard, la Chambre de Commerce « en appelle aux auteurs du présent projet de loi à introduire davantage de flexibilité au sujet de la condition de récupération préalable de l'intégralité de la mise initiale des investisseurs avant la perception d'un intéressement par la gestionnaire »[91].

2.4. *Conditions relatives à l'application dans l'espace et dans le temps*

Enfin, le régime de faveur est conditionné à un transfert de résidence fiscale des gérants personnes physiques au Luxembourg.

La Loi dispose à cet effet que ce régime faveur ne s'applique qu'aux seules personnes physiques « qui établissent leur domicile fiscal au Luxembourg au cours de l'année de la mise en vigueur de la présente loi ou au cours des cinq années suivantes » et « qui n'avaient pas leur domicile fiscal au Luxembourg, ni n'étaient soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d'imposition précédant celle de la mise en vigueur de la présente loi »[92].

Bien que comprenant parfaitement la volonté du législateur d'attirer de nouveaux talents au Luxembourg, adopter un tel régime de faveur nous semble discriminatoire pour tous les gestionnaires de fonds de *private equity* qui sont d'ores et déjà résidents fiscaux au Luxembourg et / ou exercent leur activité sur le territoire national.

91 Avis de la Chambre de Commerce relatif au Projet de Loi (*Doc. parl.* 6471 (1)), p. 10.
92 Article 213 de la Loi.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Adopter un tel régime rompt pleinement le principe d'égalité devant la loi et plus particulièrement le principe d'égalité devant l'impôt tels que prévus respectivement par les articles 10*bis* et 101 de la Constitution luxembourgeoise. En application du principe d'égalité devant l'impôt, le législateur est en effet tenu de traiter de manière identique ceux qui, objectivement, se trouvent dans la même situation. À cet égard, il nous semble indiscutable que tous les gestionnaires de fonds tombant dans le champ d'application de la Loi transposant la Directive au Luxembourg qui résident et travaillent au Luxembourg se trouvent objectivement dans la même situation. Partant, avantager les nouveaux résidents fiscaux luxembourgeois serait à notre sens discriminatoire. La même problématique de discrimination existe quant aux salariés non-résidents qui auraient déjà été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg au cours des cinq années d'imposition précédentes (ce qui viserait notamment le cas des travailleurs frontaliers).

La Loi prévoit plusieurs limites quant à la durée d'application du régime : une limite de cinq ans (pour le transfert de résidence fiscale au Luxembourg) et une limite de 10 ans (de durée maximum d'application du régime à partir de l'année d'imposition qui suit celle de la prise de fonctions). Bien que les commentaires de la Loi n'apportent aucun éclairage sur le but de ces dispositions, nous supposons que la volonté de législateur est ici d'éviter de potentiels abus. Cependant, cet objectif ne doit pas pour autant faire perdre de vue que le but principal de la démarche est d'instaurer un régime fiscal de faveur permettent d'attirer des gestionnaires de FIA au Luxembourg. Or, mettre en place une mesure fiscale exceptionnelle ou de faveur qui est limitée dans le temps ne conduira pas au but escompté puisqu'on engendre une incertitude juridique quant au bénéfice effectif de la mesure.

La limite de 10 ans actuellement prévue n'est par ailleurs pas compatible avec le modèle opérationnel du *private equity*. En pratique, la plupart des fonds ont une durée de vie moyenne de 10 ans, avec des possibilités d'extension (généralement de deux ans). Mais, il est fréquent que des fonds qui ont une durée de vie initiale de 10 ans puissent continuer à perdurer au delà de cette période si tous les investissements n'ont pas été vendus, repoussant dès lors d'autant la date de paiement du *carried interest*. À cet égard, l'environnement économique récent a aussi largement contribué à rallonger la durée de vie des fonds (qu'ils soient nouvellement lancés ou aient déjà quelques années d'existence). La crise des *sub-primes* a entraîné pour l'industrie une difficulté plus grande à lever des fonds; la phase de structuration du fonds et de levée de fonds, qui sont toutes les

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

deux préalables à la phase d'investissement sont donc beaucoup plus longues qu'avant 2007; de même la période de détention des actifs s'est elle-même rallongée, tant pour les fonds lancés après 2007 que pour les fonds lancés avant. Par conséquent, certains fonds, même lancés avant 2007 et dont la durée de vie était fixée à 10 ans, ont dû demander une extension de leur terme à leurs investisseurs. Les conditions obtenues par les promoteurs de fonds *private equity* lancés après 2007 leur sont moins favorables que celles obtenues avant 2007, notamment sur la méthode de calcul de l'intéressement. Il n'est donc pas rare que pour certains promoteurs, le *carried interest*, précédemment calculé actif par actif (*deal by deal*), soit pour les fonds lancés après 2007, calculés globalement (*whole fund*), ce qui implique une différence significative en terme de timing et qui sous-tend d'être en fin de vie du fonds concerné pour toucher le *carried interest*. La tendance de l'industrie sur la perception du *carried interest* est donc double : (i) le *carried interest* peut ne pas devenir certain quand à son principe et à son montant avant la fin de la vie du fonds concerné et (ii) la durée de vie d'un fonds *private equity* peut concrètement excéder son terme contractuel (qui est généralement de 10 ans). Sur cette base, la mesure envisagée pourrait donc avoir un champ d'application assez réduit si le délai de 10 ans n'était pas étendu ou tout simplement supprimé.

En outre, un même gérant étant généralement en charge de la mise en place et de la gestion de plusieurs générations de fonds, il aura droit en pratique à une rémunération sous forme de *carried interest* pour chacun des fonds, dont la perception sera par définition étalée sur plusieurs années. Avec une telle limite, il ne pourrait bénéficier d'un régime fiscal de faveur que pour une partie du *carried interest* auquel il aurait droit, alors même que le fait générateur du *carried* se situerait pendant la période de dix ans actuellement prévue par la Loi, ce qui nous semble illogique.

La Chambre de Commerce conclut que « le critère retenu – date d'établissement du domicile fiscal de la personne physique – n'est ni en adéquation avec le modèle opérationnel des fonds d'investissement alternatifs ni ne revêt un caractère de développement durable de la place financière ». [93]

[93] Avis de la Chambre de Commerce relatif au Projet de Loi (*Doc. parl.* 6471 (1)), p. 10.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ANNEXE

Loi du 17 décembre 2010 – OPC	**Loi du 12 juillet 2013 – FIA**
Fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille	1. Fonctions de gestion des investissements qu'un gestionnaire doit au moins exercer lorsqu'il gère un FIA:
I. Gestion de portefeuille	(a) gestion du portefeuille
	(b) gestion des risques
	2. Autres fonctions qu'un gestionnaire peut exercer à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective d'un FIA:
II. Administration	(a) administration
(a) services juridiques et de gestion comptable du fonds	(i) services juridiques et de gestion comptable du fonds
(b) demandes de renseignement des clients	(ii) demandes de renseignements des clients
(c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux)	(iii) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts, y compris les aspects fiscaux
(d) contrôle du respect des dispositions réglementaires	(iv) contrôle du respect des dispositions réglementaires
(e) tenue du registre des porteurs de parts	(v) tenue du registre des porteurs de parts/d'actions
(f) répartition des revenus	(vi) répartition des revenus
(g) émission et rachat de parts	(vii) émissions et rachats de parts/d'actions
(h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats)	(viii) règlement des contrats, y compris envoi des certificats
(i) enregistrement et conservation des opérations	ix) enregistrement et conservation des opérations
III. Commercialisation	b) commercialisation
	(c) les activités liées aux actifs d'un FIA, à savoir l'exécution des services nécessaires pour que soient remplis les devoirs fiduciaires du gestionnaire, et assurés la gestion des infrastructures, les activités d'administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant les fusions et les acquisitions, et d'autres services liés à la gestion du FIA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mise en place d'un fonds de private equity sous forme de société en commandite : aspects fiscaux, Les commandites en droit l...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CHAPITRE III. LES COMMANDITES : LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET LES MÉCANISMES DE SANCTIONS

Katia PANICHI
Elvinger, Hoss & Prussen

1. La forme de société en commandite existe dans de nombreux systèmes juridiques civilistes. Bien que peu usitée en pratique [1], cette forme sociétaire particulière a une origine historique qui remonte au Moyen-Âge, où la commandite était utilisée dans des schémas proches de la logique des fonds modernes notamment de type *private equity*, *venture capital* ou immobiliers (les « fonds alternatifs »).

2. Dans la version moderne des fonds alternatifs, les notions d'investisseurs, d'engagement à apporter des fonds dans la structure (*commitments*), de réalisation des investissements selon une politique définie à l'avance, mais aussi de possibilité d'entrée et de sortie des investisseurs de la structure dans des circonstances et selon des conditions bien déterminées revêtent une importance cruciale.

3. Historiquement plus récents, les *partnerships* ont été les premiers véhicules utilisés dans le domaine des fonds de *private equity*, cette forme d'investissement ayant en effet été créée aux États-Unis après la seconde guerre mondiale.

4. Les commandites de droit luxembourgeois, bien que flexibles, ne sont pourtant pas privilégiés par les professionnels et les promoteurs de fonds alternatifs, qui leur préfèrent encore largement la forme juridique anglo-saxonne du *partnership* et ses dérivés (*limited partnership, limited liability partnership*) existant dans les juridictions de *common law* que sont le

[1] Hors fonds d'investissements et sociétés holdings, il n'existait au Luxembourg au 1er janvier 2012 que 21 sociétés en commandite par actions et 104 sociétés en commandite simple pour 14 417 sociétés à responsabilité limitée et 8 547 sociétés anonymes (source : STATEC).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

Delaware, Guernesey, Jersey, les Îles Cayman, pour ne citer que quelques-unes d'entre elles.

5. Ceci est d'autant plus étonnant que dans le domaine des fonds d'investissement le Luxembourg se place en seconde place au niveau mondial (derrière les États-Unis) en termes d'avoirs sous gestion, et que la liberté contractuelle régit encore principalement la formation et le fonctionnement d'une société en commandite simple.

6. C'est pourquoi le Luxembourg, à l'occasion de la transposition de la directive AIF (*Alternative Investment Funds Managers Directive*) en droit national, directive visant à règlementer les gestionnaires de fonds alternatifs, a souhaité profiter de l'occasion pour insérer dans le projet de loi de transposition N° 6471 (le « Projet de Loi ») déposé le 24 août 2012 des dispositions visant à réformer le régime actuel de la société en commandite simple (« SCS ») et à introduire en droit luxembourgeois une nouvelle forme sociétaire, la société en commandite spéciale (« SCSp »), dépourvue de personnalité juridique. Il s'agit là d'une réforme importante de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (« LSC »), et qui vise à replacer le Luxembourg comme destination de choix pour les promoteurs de fonds alternatifs.

7. L'objet de cet article est d'essayer de démontrer dans quelle mesure la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissment alternatifs (la « Loi de 2013 ») permet de répondre à des problématiques cruciales dans le fonctionnement d'un fonds alternatif. Nous avons pour cela choisi de nous concentrer sur l'importance de la liberté contractuelle caractérisant les commandites au regard des problèmes spécifiques que sont le respect par les commanditaires de leurs engagements contractuels, en particulier leurs engagements financiers (*commitments*) et les possibilités qu'a le gérant du fonds (ou *General Partner*, « GP »), d'assurer une coercition suffisante sur les investisseurs ne respectant pas leurs engagements en leur imposant certaines sanctions.

SECTION 1. **CONFIRMATION DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET PAR CONSÉQUENT DE LA PRÉDOMINANCE DU CONTRAT SOCIAL**

8. Bien que la Loi de 2013 apporte des changements à la forme de la SCS afin de mieux l'adapter aux contraintes actuelles et à la remettre au goût du jour en tant que structure privilégiée par les promoteurs de fonds

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

alternatifs et crée un nouveau véhicule, la SCSp, elle a moins modifié fondamentalement son régime qu'apporté des précisions à la législation existante, précisions permettant de clarifier, préciser et confirmer les solutions déjà mises en œuvre par les praticiens (notamment au vu des sanctions appliquées en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles par les commanditaires) et surtout de confirmer et, dans la mesure où cela s'avérait nécessaire, de renforcer la prééminence de la liberté contractuelle qui caractérise les commandites.

9. En effet, le Projet de Loi confirme et réitère à plusieurs reprises que ce soit dans l'exposé des motifs ou dans les commentaires des différents articles l'importance de la liberté contractuelle et par conséquent celle du contrat social. On peut citer à cet égard les passages suivants :

> « Même si certaines contraintes s'appliquent, reflet essentiellement de sa caractérisation comme société de personnes, soumise à *l'intuitu personae*, la **liberté contractuelle préside encore largement** à la structuration d'une telle société. » [2]
>
> « La société en commandite simple, […], et son nouvel alter ego, la société en commandite spéciale, […], restent pour le surplus des formes de **sociétés flexibles**, offrant une **grande liberté d'organisation autour d'un contrat social à l'efficacité confortée et renforcée**. » [3]

10. L'importance de la liberté contractuelle qui est attachée aux commandites est tout d'abord confortée par le fait que la Loi de 2013, pour ce qui est des modifications apportées à la LSC, limite le nombre de règles d'ordre public applicables aux commandites. Elles concernent essentiellement (i) la tenue et le contenu du registre des associés ; (ii) les informations relatives aux commandités, gérants et aux commandites et devant être publiées (étant précisé que ces informations n'incluent ni l'identité des commanditaires ni leurs engagements) ; (iii) les cas limités de nullité des commandites, et (iv) la manière dont les inscriptions et autres formalités concernant la SCSp sont faites.

11. Elle résulte ensuite clairement de l'article définissant la SCS (et de celui définissant la SCSp). Ainsi, l'article 16 (1) de la LSC tel que modifié par la Loi de 2013 dispose que « la société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements

2 *Doc. parl.* n° 6471, Exposé des motifs, p. 6.
3 *Doc. parl.* n° 6471, Exposé des motifs, p. 7.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou non par des titres **conformément aux modalités prévues par le contrat social** ». Ou encore « la réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera **selon les conditions et formalités prévues au contrat social** ». Le commentaire de l'article 16 apporte une autre illustration : « l'article annonce aussi que la société en commandite simple sera **essentiellement régie par son contrat social**. La **nature contractuelle** de la société en commandite simple doit donner tout effet, dans le respect des droits des tiers, à la **libre volonté de ses associés** »[4]. Et il ne s'agit là que de quelques exemples parmi d'autres (comme nous le verrons plus avant).

12. La Loi de 2013 contient enfin d'autres arguments en faveur de cette liberté contractuelle. En effet, bien que la Loi de 2013 contienne des règles supplétives, celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de silence ou en l'absence de stipulations contraires du contrat social. Il en est ainsi, par exemple, de l'article 20 de la LSC tel que modifié par la Loi de 2013 à propos de la forme et des conditions de quorum et/ou de majorité pour les décisions devant être prises collectivement par les associés.

13. Par conséquent, tous les autres aspects des commandites, et nous reviendrons plus en détail sur certains d'entre eux ci-après, tels que le type de parts d'intérêts, la méthode, le type et le moment où les apports sont faits, le moment et l'étendue des distributions et remboursements ou les cas d'exclusions de ces distributions ou remboursements, les règles relatives aux restitutions de distributions (« *claw back* »), les droits politiques ainsi que la réduction et le rachat de parts d'intérêts, pourront être (et sont déjà pour la plupart) déterminés par le contrat social.

14. Si une telle place a été laissée à la liberté contractuelle c'est que le législateur a estimé qu'au vu de la nature de la commandite et des cas particuliers dans lesquels ce type de société est utilisée, il appartient aux personnes qui s'associent dans une commandite de déterminer dans quelles conditions et selon quels termes elles souhaitent s'engager et les règles qui s'appliqueront à l'ensemble des associés au cours de la vie de la commandite afin de permettre à cette dernière d'atteindre son objectif. Il convient aussi de noter que dans le domaine des fonds alternatifs les investisseurs sont des investisseurs avertis qui connaissent les domaines dans lesquels

4 *Doc. parl.* n° 6471, Commentaire de l'article 188, p. 195.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

ils investissent et sont donc conscients des risques potentiels que de tels investissements peuvent engendrer.

15. Ainsi, parmi les aspects des commandites pouvant être régis par le contrat social nous avons souhaité retenir en particulier ceux ayant une incidence sur les sanctions qu'il est possible d'appliquer aux associés d'une commandite qui ne respectent pas leurs obligations contractuelles dont la plus importante est, au regard de la nature de la commandite, l'apport de fonds.

16. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, le bon fonctionnement d'un fonds alternatif dépend de sa capacité à lever des fonds auprès de ses investisseurs, à la fois lors du lancement du fonds mais également en cours de vie du fonds lorsque celui-ci va réaliser des investissements additionnels. Ainsi, lors de la constitution du fonds, l'investisseur va s'engager à réaliser des apports à la structure (les « *commitments* »), lesquels apports seront libérés au fur et à mesure en fonction des appels de fonds que va réaliser le GP pour effectuer les investissements du fonds. Il est donc essentiel que les investisseurs respectent au cours du temps les engagements initiaux pris. Or, dans un contexte économique sans cesse plus changeant et incertain, il apparaît parfois en pratique que le respect de ces *commitments* est source de difficultés. Le gérant du fonds ou GP doit alors disposer d'outils efficaces pour soit contraindre les investisseurs à respecter leurs *commitments*, soit les amener à sortir du fonds pour ne pas compromettre la rentabilité et le bon fonctionnement de ce dernier.

17. Nous allons analyser successivement les dispositions de la LSC telle que modifiée par la Loi de 2013 ayant trait aux problématiques suivantes :

– les distributions ;

– les droits politiques ;

– les cessions de parts d'intérêts ;

– le rachat forcé de parts d'intérêts

pour ensuite déterminer, dans la deuxième partie de cette contribution, dans quelle mesure ces aspects peuvent être utilisés en tant que sanctions contre des investisseurs ne respectant pas leurs engagements contractuels.

18. En matière de **distributions** (qu'il s'agisse du remboursement d'apports, de la distribution de bénéfices, ou toute autre distribution), l'objectif du Projet de Loi était de laisser le maximum de flexibilité aux associés des commandites. Ainsi, seules les règles prévues au contrat social en la matière s'appliqueront, sous réserve du respect de la règle d'ordre public

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de prohibition des clauses léonines qui interdit de priver totalement un associé de sa vocation à participer aux bénéfices et/ou de l'exonérer de toute contribution aux pertes de la société.

19. En effet, l'article 19 de la LSC en ce qui concerne la SCS (et l'article 22-5 de la LSC en ce qui concerne la SCSp étant calqué sur l'article 19) dispose que

> « Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.
>
> À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d'intérêts ».

20. Tout d'abord il convient de noter que les termes « distributions » et « remboursements » doivent être interprétés au sens le plus large possible et visent toute forme de distribution ou remboursement aux associés : distributions de dividendes, de primes ou de réserves distribuables, remboursement d'apports etc. Il appartient ainsi au contrat social de déterminer non seulement de quels distributions et remboursements il s'agit, mais aussi à quel moment et sous quelle forme une distribution ou un remboursement pourra être fait et quelle en sera l'étendue.

21. Le contrat social pourra aussi déterminer que la proportion de participation de chaque associé peut ne pas correspondre à la proportion de ses parts d'intérêts dans la commandite.

22. S'agissant des **droits politiques** des associés, le Projet de Loi a également laissé une grande flexibilité aux rédacteurs du contrat social des commandites.

23. En effet, l'article 20, alinéa 1, de la LSC en ce qui concerne la SCS (et l'article 22-6 de la LSC en ce qui concerne la SCSp étant calqué sur l'article 20) dispose notamment que

> « À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droit de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts. »

24. Ainsi il appartiendra aux associés au moment de la négociation du contrat social de déterminer quels seront les droits de vote des associés, quelles seront les décisions qui devront être prises collectivement par les associés et quelle forme ces décisions devront prendre et quelles seront les conditions de quorum et de majorité sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 20 de la LSC.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

25. Le contrat social pourra par conséquent prévoir que certains associés ou les parts d'intérêts qu'ils détiennent auront un droit de vote limité, un droit de vote multiple ou pas de droit de vote du tout. Le contrat social pourra également déterminer les droits de veto dont bénéficiera l'associé commandité. La seule limite est, d'après les termes du Projet de Loi que les associés ne peuvent se voir retirer leurs droits politiques sur des sujets pour lesquels la loi exige qu'ils se prononcent et ceux pour lesquels la loi prévoit des conditions de quorum et de majorité spécifiques auquel cas le contrat social pourra prévoir des sujets supplémentaires sur lesquels les associés pourront se prononcer et des conditions de quorum et de majorité plus strictes.

26. Cette liberté contractuelle se retrouve aussi dans le domaine des **cessions de parts d'intérêts**, puisqu'il appartient au contrat social d'organiser les cessions, transmissions, démembrements ou mise en gage de parts d'intérêts de commanditaires.

27. En effet, l'article 21, alinéa 1, de la LSC en ce qui concerne la SCS (et l'article 22-7, alinéa 1, de la LSC en ce qui concerne la SCSp étant calqué sur l'article 21, alinéa 1) dispose que

> « Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités ».

28. Ainsi, il appartient au contrat social de prévoir les modalités et formes applicables notamment aux cessions de parts d'intérêts dans une commandite. Ni l'article 21, alinéa 1, de la LSC ni le commentaire y relatif ne prévoient de restrictions à cet égard.

29. Parmi les sanctions contenues dans les *limited partnership agreements* anglo-saxons figure très souvent le transfert des parts d'intérêts à un autre associé ou à un tiers moyennant paiement d'un prix convenu avec le cessionnaire. Une telle sanction est-elle envisageable dans un contrat social d'une commandite luxembourgeoise ?

30. Enfin, et ce sera la dernière caractéristique des commandites que nous analyserons au regard de la liberté contractuelle attachée aux commandites, le nouvel article 21, alinéa 4, de la LSC en ce qui concerne la SCS (et l'article 22-7, alinéa 4, de la LSC en ce qui concerne la SCSp étant

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

calqué sur l'article 21, alinéa 4) permet au contrat social « d'autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités ».

31. Le contrat social peut par conséquent prévoir le **rachat des parts d'intérêts** détenues par un associé, que ce soit à sa demande ou même contre son gré. Et ce sont surtout ces derniers mots « contre son gré » qui attirent toute notre attention puisqu'ils sont synonymes d'exclusion d'un associé.

32. C'est ce que confirment les commentaires de l'article 21 de la LSC [5] qui envisagent deux scénarios : celui où le rachat est demandé par un associé et celui où il est prononcé contre un associé. C'est ce deuxième scénario qui nous intéresse plus particulièrement alors que le rachat forcé des parts est primordial en matière de fonds alternatifs (mais pas uniquement dans ce domaine) afin de pouvoir sanctionner un investisseur qui notamment ne respecterait pas ses obligations d'apporter les fonds appelés.

33. En effet, tel qu'expliqué dans les commentaires de l'article 21 de la LSC [6] « la société se caractérise par le rôle passif des associés commanditaires. La seule justification de l'existence des droits pour les commanditaires réside dans le respect par eux de leur obligation de financer la société. La loi doit expressément permettre l'exclusion d'un associé commanditaire notamment en cas de défaut à ses obligations, sans considération d'excuses autres que celles admises par le contrat social alors que tout délai ou défaut d'un investisseur dans une structure d'investissement affecte la rentabilité de la société pour les autres investisseurs ».

34. Voilà qui résume bien la nécessité de pouvoir infliger des sanctions à des associés commanditaires ne respectant pas leurs engagements contractuels.

SECTION 2. EFFETS DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE SUR LES MÉCANISMES DE SANCTIONS POUVANT ÊTRE PRÉVUS DANS LE CONTRAT SOCIAL DES COMMANDITES

35. Nous avons vu dans la première partie dans quelle mesure la liberté contractuelle est intrinsèquement attachée aux commandites. Nous allons

5 *Doc. parl.* n° 6471, p. 202.
6 *Doc. parl.* n° 6471, p. 202.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

dans cette partie apprécier les effets de cette liberté contractuelle sur les mécanismes de sanctions pouvant être insérés dans le contrat social d'une commandite, à l'instar de ce que l'on trouve habituellement dans les *partnership agreements* anglo-saxon.

36. Les clauses de *default* dans les *partnership agreement* prévoient généralement, outre le paiement d'intérêts de retard que l'on peut sans aucun doute inclure dans le contrat social d'une commandite, une gradation des sanctions pouvant aller de la suspension voire de la suppression du droit de vote, la suspension voire la suppression du droit à recevoir toute distribution, le transfert forcé des parts d'intérêts jusqu'à l'exclusion d'un associé en défaut.

§ 1. La suspension voire la suppression du droit de vote

37. Nous avons vu que la LSC offre une grande flexibilité aux associés d'une commandite pour ce qui est des droits de vote. Dans la mesure où le contrat social peut prévoir des parts d'intérêts sans droit de vote, avec droit de vote limité ou multiple, se pose la question de savoir si le contrat social peut prévoir une suspension voire une suppression du droit de vote ou de participation à des décisions lorsqu'un associé ne respecte pas ses engagements contractuels notamment de procéder au paiement de l'appel de fonds fait par le GP conformément au contrat social.

38. La réponse à cette question doit nécessairement être positive.

39. En effet, la LSC prévoit déjà un cas de suspension des droits de vote ; l'article 67 (7) de la LSC relatif aux actions de sociétés anonymes dispose que « l'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués ».

40. Par ailleurs et surtout, au regard de la philosophie du Projet de Loi et de la confirmation de l'importance de la liberté contractuelle caractérisant les commandites et de la liberté qui est laissée au niveau de la détermination des droits de vote, on peut légitimement conclure qu'un contrat social peut tout à fait prévoir une telle suspension voire même suppression en cas de non-respect par un associé de ses engagements contractuels.

41. La LSC ne prévoit aucune autre restriction au niveau de la modulation du droit de vote que celles déjà énoncées dans la première partie. Par conséquent, le contrat social devra indiquer clairement dans quelles circonstances les droits de vote seront suspendus voire supprimés ainsi que

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

les mécanismes de mise en œuvre d'une telle suspension ou suppression. Il devra préciser qui pourra prendre cette décision puisque là encore la LSC n'exige pas que ce soit un organe en particulier. Par conséquent, il est tout à fait possible de conférer ce droit au GP. On peut également se demander si le contrat social pourrait prévoir une suspension ou suppression automatique du droit de vote. Rien dans le Projet de Loi ne semble l'exclure ; il faudra néanmoins que le contrat social prévoit l'élément déclencheur de la suspension ou de la suppression qui pourrait être tout non-respect par un associé de ses obligations contractuelles. Ce non-respect serait notifié par le GP ou autre gérant à l'associé concerné et cette même notification pourra alors faire état de la suspension ou de la suppression du droit de vote. Enfin, le contrat social pourra également prévoir une graduation de cette sanction en appliquant d'abord une suspension du droit de vote, et seulement dans un deuxième temps la suppression du droit de vote, mais il s'agit là d'une question de négociation entre les associés au moment de la rédaction du contrat social.

§ 2. LA SUSPENSION VOIRE LA SUPPRESSION DU DROIT À RECEVOIR DES DISTRIBUTIONS

42. La volonté du législateur était certes de mettre en avant la « conception contractuelle » des commandites et par conséquent de « laisser la plus grande flexibilité aux associés pour organiser comme ils l'entendent les distributions par la société » [7] sans toutefois qu'un associé puisse « être abusivement privé de la participation aux bénéfices ou aux pertes » [8].

43. Le Conseil d'État s'est certes opposé formellement à l'alinéa 2 du nouvel article 19 de la LSC alors qu'il considère que « la rédaction de l'article 19, alinéa 2 pourrait servir de fondement à l'insertion de clauses léonines dans le contrat social d'une société en commandite simple et heurte ainsi le principe d'ordre public de l'article 1855 du Code civil » [9].

44. Il a néanmoins précisé « que le contrat social pourra prévoir différentes classes de parts d'intérêts, chaque classe ayant une vocation au bénéfice ou contribuant aux pertes qui lui est propre à l'instar des droits politiques qui sont régis par l'article 20 et, d'autre part, qu'un associé peut être privé de sa part dans les bénéfices sociaux à titre de clause pénale » [10].

7 *Doc. parl.* n° 6471, p. 199.
8 *Ibid.*
9 *Doc. parl.* n° 6471-2, Avis du Conseil d'État, p. 11.
10 *Ibid.*

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

45. La volonté du législateur ainsi que la dernière remarque du Conseil d'État sont importantes au vu des mécanismes de sanctions prévues en pratique par les *limited partnership agreements* gouvernant les fonds alternatifs.

46. Pour ce qui est de la prohibition des clauses léonines il convient de préciser que l'article 1855 du Code Civil consacre la nécessité d'une vocation aux bénéfices. En effet, sont prohibées « les clauses qui par un déséquilibre trop marqué dans la contribution aux pertes et la participation aux bénéfices, porteraient atteinte à l'*affectio societatis* nécessaire à l'existence de la société, et plus particulièrement au *jus fraternitatis* qui commande une relative égalité entre associés » [11].

47. Pour qu'une clause ayant trait à la répartition des bénéfices puisse être qualifiée de léonine, « il suffit mais il faut que le principe de la vocation aux bénéfices de l'un des associés aux bénéfices sociaux disparaisse » [12]. Néanmoins, « pour la jurisprudence il suffit qu'à un seul moment de la vie sociale, et même si ce n'est qu'au moment de la dissolution, l'associé puisse prétendre à une part des bénéfices pour que la vocation soit considérée comme assurée de manière suffisante » [13].

48. On pourrait notamment envisager que, pour une commandite procédant à différents investissements au cours de sa vie, une catégorie de parts d'intérêts différente soit créée pour chaque investissement. Chaque associé participant à l'investissement en question reçoit alors des parts d'intérêts de même catégorie qui participeront uniquement dans les bénéfices réalisés par l'investissement pour lequel elles ont été créées. Ainsi, le contrat social pourra prévoir que si un investisseur ne procède pas au paiement des fonds dûment et régulièrement appelés, celui-ci ne recevra pas de parts d'intérêts de cette catégorie et par conséquent ne participera pas aux bénéfices réalisés par cet investissement. Ne pas admettre la possibilité de mettre en place ce type de structure reviendrait à pénaliser les associés ayant fait suite à l'appel des fonds en les obligeant à partager les bénéfices avec un associé n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles.

49. Par ailleurs et surtout, il convient de noter que la jurisprudence a validé des clauses privant un associé de sa part dans les bénéfices à titre de clause pénale [14].

11 F. Fayot et K. Panichi, « Article 1855 du Code Civil : La Prohibition des Clauses Léonines », *Portalis*.
12 *Ibid*.
13 *Ibid*.
14 Cass. Req., 16 juillet 1858, *DP* 1859, I, p. 39.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

50. Ainsi, on peut légitimement considérer qu'un contrat social puisse contenir des clauses qui suspendent le droit d'un associé n'ayant pas respecté ses engagements contractuels (notamment de nature financière, tel que le paiement d'appels de fonds par le GP) de participer aux bénéfices voire qui le privent de sa part dans les bénéfices à titre de clause pénale.

§ 3. La cession forcée de parts d'intérêts

51. Au vu du texte de l'article 21 de la LSC rien ne s'oppose à inclure une telle sanction dans un contrat social d'une commandite luxembourgeoise. La discussion tournera plutôt autour de la question de la méthode de détermination et du montant du prix qui pourra ou devra être versé à l'associé en défaut, car nonobstant la flexibilité offerte par l'article 21 de la LSC, il est difficilement concevable que ce prix soit dérisoire. Néanmoins, on peut se demander si le prix devra nécessairement correspondre au prix de marché ou s'il pourra faire l'objet d'une réduction (*discount*) afin de tenir compte du caractère coercitif mai aussi des dommages causés à la commandite et aux autres associés ?

52. Les fonds alternatifs contiennent souvent des clauses autorisant les commanditaires à sortir en cours de vie du fonds notamment pour des raisons réglementaires ou légales ne leur permettant plus d'investir dans ce type de fonds. Ces transferts se font généralement sur un marché secondaire et le prix est négocié entre le cédant et le cessionnaire.

53. Or, dans la situation d'un associé n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le prix ne sera pas négocié par l'associé en défaut. Au contraire, un prix lui sera imposé soit en raison d'un mécanisme de calcul prévu par le contrat social soit en raison de négociations entre l'associé commandité et un autre associé ou un tiers intéressés par l'acquisition desdites parts d'intérêts.

54. Dans le premier cas, la méthode de calcul devra certainement être objective et tenir compte de la valeur des parts d'intérêts, du défaut de l'associé en question, des intérêts de retard potentiels, des dommages éventuels causés à la commandite et/ou autres associés. Dans le deuxième cas, il nous semble qu'il est tout à fait possible de « sanctionner » l'associé en défaut en lui versant un prix inférieur à la valeur de marché ou ayant subi un *discount*, ce *discount* pouvant notamment tenir compte du dommage éventuel causé à la commandite et/ou aux autres associés. Si l'on n'admet pas la possibilité d'appliquer un prix réduit, cela pourrait inciter des associés de mauvaise foi ayant changé d'avis au cours de la

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

vie de la commandite à ne plus honorer leurs engagements contractuels. La sanction du transfert doit avoir un effet dissuasif pour pouvoir être efficace.

55. Un transfert forcé peut, dans le cas d'un transfert de toutes les parts d'intérêts, conduire à l'exclusion de l'associé défaillant. Il faudra dans un tel cas, et ce afin d'éviter toute discussion possible sur la licéité d'une telle sanction, tenir compte des développements ci-dessous à propos du rachat forcé des parts d'intérêts.

§ 4. Le rachat forcé des parts d'intérêts

56. Les contrats de *partnerships* anglo-saxons prévoient des clauses de *forfeiture* (ou confiscation) des intérêts des investisseurs permettant au GP, le cas échéant à sa seule discrétion, de faire racheter par le *partnership* les parts d'intérêts de l'investisseur en défaut. Le rachat pourra être le fait soit des autres investisseurs soit du partnership lui-même et pourra conduire donc en pratique à l'exclusion de l'investisseur récalcitrant.

57. Dans les systèmes juridiques civilistes, la question de la validité de principe des clauses statutaires d'exclusion a longuement été débattue en droit, de même que les conditions et modalités d'une telle clause, à savoir dans quel type de société elle peut être prononcée, et par quel organe de la société.

58. En France, la validité des clauses statutaires d'exclusion a été expressément prévue par la loi dans certains types de société (sociétés par actions simplifiée, sociétés coopératives et sociétés à capital variable par exemple).

59. En droit français, la majorité de la doctrine penche pour la possibilité d'insérer dans les statuts d'une société une faculté d'exclusion d'un associé, dès lors que les causes et modalités de l'exclusion sont clairement stipulées.

60. Enfin, par un arrêt du 30 mars 2012, la Cour de cassation française [15] a clairement consacré la liberté statutaire d'exclusion des associés tout en rappelant un principe fondamental qui est celui de la contradiction.

61. En effet, cet arrêt a non seulement le mérite d'affirmer clairement la liberté statutaire d'exclusion des associés, mais encore celui de préciser que cette liberté doit être contrebalancée par le principe du contradictoire. On peut ainsi en déduire que si les statuts ou le contrat social déterminent

[15] Cass. Com., 20 mars 2012, n° 11-10.855, F-P+B, M. c/ Sté Finamag : JurisData, n° 2012-004961 ; *Dr. Sociétés*, 2012, comm. *77*, note H. Houasse.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

les conditions dans lesquelles un associé peut être exclu (et par conséquent, les motifs d'exclusion), ils doivent en principe également déterminer la procédure à suivre afin d'informer l'associé concerné de la décision prise et des motifs de cette décision afin de lui permettre, le cas échéant, d'être entendu par ou de présenter ses observations à l'organe compétent pour décider de l'exclusion. Si le contrat social contient ces stipulations et que la procédure est bien respectée, il est admis par la jurisprudence française que l'associé exclu ne pourra pas demander l'annulation de la décision d'exclusion. Par ailleurs, rien ne semble empêcher le contrat social de conférer ce droit au gérant ou GP.

62. En droit belge, la doctrine semble aussi être favorable aux clauses statutaires d'exclusion des associés [16], soit pour des motifs prédéfinis, soit même de façon discrétionnaire adoptée selon les conditions de majorité prévue au contrat.

63. La LSC clarifie désormais une question qui se posait à de nombreux praticiens, à savoir celle de la possibilité pour une société en commandite de pouvoir racheter les parts d'intérêts d'un associé contre son gré. Il convient d'ailleurs de noter que le Conseil d'État n'a fait aucune remarque à ce sujet, l'alinéa 4 de l'article 21 n'appelant pas d'observation de sa part.

64. La question essentielle qui va se poser sera celle du prix et des modalités de rachat. Il est indéniable et d'ailleurs les commentaires à l'article 21 l'indiquent clairement [17], que l'exclusion devra se faire « à des conditions suffisamment précises définies au contrat social ». Un grand soin devra dès lors être apporté à la rédaction de clauses du contrat social permettant ce rachat, tant dans les critères permettant de procéder au rachat forcé que dans les conditions de celui-ci, et notamment dans la détermination du prix de rachat, ce dernier ne pouvant être dérisoire. D'ailleurs, il est également admis en droit français que l'exclusion doit se faire moyennant une juste rémunération [18].

16 Voy. not. T. TILQUIN et V. SIMONART, *Traité des Sociétés*, pp. 225 et s. ; T. TILQUIN, *Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé*, […], n° 6590.

17 *Doc. parl.* n° 6471, p. 202.

18 J. GRANOTIER, « L'exclusion d'un associé : vers de nouveaux équilibres ? », *La Semaine Juridique*, Éd. Générale, n° 22, 28 mai 2012, pp. 1067 et s.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CONCLUSION

65. Le législateur luxembourgeois a fait le maximum pour rapprocher le fonctionnement et les possibilités offertes par les commandites de celui des *partnership*s anglo-saxons, l'idée étant que le régime juridique du *partnership* luxembourgeois permette au modèle particulier des fonds alternatifs et ses problématiques spécifiques de fonctionner.

66. Au final, il ressort de ce qui précède que le législateur a souhaité donner la plus grande flexibilité à cette forme sociétaire qui doit être marquée par la primauté du contrat entre les associés, seul un minimum de dispositions légales venant s'appliquer par défaut, tandis que des solutions ou confirmations souhaitées par les praticiens (confidentialité du contrat social et des associés commandités, libre organisation interne de la société ou encore possibilité de moduler les droits politiques et financiers des associés) ont reçu un accueil favorable de la part du législateur dont l'objectif était de mettre à disposition de l'industrie des fonds un outil adapté à ses besoins.

67. La principale caractéristique du Projet de Loi réside sans aucun doute dans la confirmation et le renforcement de la liberté contractuelle attachée à la SCS et, suite à la création de la SCSp, également à cette dernière, et la confirmation de solutions adoptées par les praticiens, notamment au regard des sanctions pouvant être prévues et appliquées, celles-ci étant un outil indispensable dans une société dont la réalisation de l'objet social dépend pour une grande partie du respect par les associés commanditaires de leurs obligations monétaires.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les Commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 63-77
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

CHAPITRE IV. LES COMMANDITES DANS LE CONTEXTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT ET GESTIONNAIRES RÉGLEMENTÉS : L'IMPACT DE LA LOI DU 12 JUILLET 2013 SUR LES GESTIONNAIRES DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS SUR LES LOIS SECTORIELLES APPLICABLES AUX SICAR ET FIS

Gilles Dusemon
&
Catherine Pogorzelski
Avocats à la Cour
Arendt & Medernach

La loi du 12 juillet 2013 relative au gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la « **Loi AIFM »**) et portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la « **Directive AIFM »**) traite dans sa deuxième partie, entre autres, de la mise à jour de deux lois sectorielles revêtant une importance particulière pour l'utilisation des commandites au Luxembourg, à savoir la loi du 15 juin 2004 sur les sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR), telle que modifiée (la « **Loi SICAR »**) et la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés (FIS), telle que modifiée (la « **Loi FIS** »). La Loi AIFM apporte également un regard nouveau sur l'organisation de la gérance des commandites et des relations entre associés commandités et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs sous forme de commandite simple, spéciale ou par actions.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 1. L'IMPORTANCE DES COMMANDITES POUR LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGLEMENTÉES RELEVANT DU DROIT LUXEMBOURGEOIS

§ 1. LA SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL À RISQUE

Au moment de l'examen du projet de loi n° 5201 du 24 juillet 2003 portant sur la création des sociétés d'investissement en capital à risque, le Conseil d'État [1] avait déjà attiré l'attention sur les commandites de droit luxembourgeois « ces deux formes étant particulièrement inspirées du "*limited partnership*" de droit anglais ».

L'idée était alors de positionner et de doter le Luxembourg d'un régime juridique, fiscal et réglementaire favorable au développement du capital investissement dans l'Union Européenne et ceci notamment dans le contexte des initiatives européennes visant à renforcer cette activité dans l'Union Européenne.

Force était de constater que bien que la société en commandite par actions rencontrait un vif succès, la société en commandite simple était largement ignorée.

Trois années plus tard, le projet de loi n° 5842 du 21 janvier 2008, portant amélioration du cadre législatif de la place financière du Luxembourg, précise dans l'exposé des motifs que le « projet de loi a pour objet de moderniser la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque. […]. Après trois années d'expérience, il paraît opportun de procéder à un certain nombre de modifications ponctuelles de la loi du 15 juin 2004 pour prendre en considération les besoins de l'industrie et des promoteurs apparus lors de la discussion et de la présentation à la CSSF de projets concrets. »

Lors de ces travaux, c'est à l'initiative de la Chambre de Commerce que revient l'insertion de la société en commandite simple sous l'article 4, paragraphe 2, de la Loi SICAR prévoyant ainsi expressément la variabilité du capital des sociétés en commandite simple. En effet, face à une simple incertitude doctrinale, l'absence de mention expresse de la variabilité du capital était alors perçue comme un frein à l'utilisation des sociétés en commandite simple organisées sous forme de SICAR. Il a dès lors paru opportun de trancher la question de la variabilité du capital par le biais d'une modification de la Loi SICAR.

[1] Avis du Conseil d'État du 27 avril 2004 par rapport au projet de loi n° 5201 relative à la société d'investissement en capital à risque.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Le Conseil d'État dans son avis du 11 juillet 2008 entérine d'ailleurs l'introduction de cette variabilité du capital de la société en commandite simple sous forme de SICAR en justifiant l'absence de son succès de par la fixité de son capital.

Le régime de droit commun de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi de 1915** ») est ainsi resté intact.

Le régime de la commandite simple présentait un autre inconvénient majeur en ce qui concerne la publicité à faire en vertu de l'article 6 de la Loi de 1915. L'article 6 prévoyait en effet la publication par extrait de la désignation précise des commanditaires devant fournir des valeurs, avec l'indication de leurs obligations respectives. Cette publication présentait un obstacle majeur à l'utilisation des commandites simples dans le domaine du capital risque dans la mesure où les commanditaires étaient, par souci de confidentialité, absolument opposés à une telle publication.

Le même projet de loi n° 5842 a par conséquent introduit une disposition spécifique dans la Loi SICAR abolissant une telle publicité pour les commandites simples sous forme de SICAR. Ici encore, le droit commun prévu à l'article 5 de la Loi de 1915 est resté intact.

Ces aménagements ont eu pour effet de lever au moins deux obstacles substantiels à l'utilisation de la commandite simple sous forme de SICAR.

§ 2. LES FONDS D'INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉS

Suivant la même logique que pour la Loi SICAR, la Loi FIS ne prévoyait pas non plus la variabilité du capital de la société en commandite simple dans sa version antérieure au 12 juillet 2013. La société en commandite simple se retrouvait par conséquent soumise au Chapitre 4 de la Loi FIS. En pratique on retrouvait donc des sociétés en commandite simple à capital fixe. On constatait à cet égard l'empreinte de la société anonyme et l'impact d'une pratique de fixité du capital social forgée au fil des années.

Alors que la Loi SICAR avait été modifiée en 2008, la Loi FIS était, quant à elle, restée inchangée ; la pratique s'étant en effet accommodée des quelques déficiences contenues dans la Loi FIS. C'est cependant à partir de 2010 que la commandite simple a connu un léger essor sous le Chapitre 4 de la Loi FIS. Restait cependant l'obstacle majeur de l'article 5 de la Loi de 1915 qui exigeait la publicité relative aux commanditaires devant apporter des valeurs.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 2. **AMÉNAGEMENT DE LA LOI SICAR ET DE LA LOI FIS**

Alors que la Loi AIFM vise avant tout à introduire le statut de gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs dans l'ordre juridique luxembourgeois, la deuxième partie prévoit cependant une série d'aménagements à la Loi SICAR et à la Loi FIS. Ces modifications visent avant tout à refléter les modifications terminologiques introduites dans la Loi 1915. La modification de la Loi de 1915 à l'égard des commandites simples, spéciales et par actions rend ainsi largement superflu un ajustement additionnel de la Loi SICAR et de la Loi FIS.

§ 1. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SICAR

La Loi SICAR se retrouve maintenant divisée en trois parties [2]. La première partie traite des dispositions générales applicables aux sociétés d'investissement en capital à risque en dehors de toutes considérations relevant de la transposition de la Directive AIFM en droit luxembourgeois. La deuxième partie traite des dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la Loi AIFM. Enfin la troisième partie aura une durée de vie limitée alors qu'elle traite de certaines dispositions transitoires liées à la nouvelle Partie II de la Loi SICAR.

1.1. *Modifications introduites dans la nouvelle Partie I*

Les modifications de l'article 1er ne soulèvent pas d'observation particulière alors qu'il s'agit uniquement d'introduire la commandite spéciale comme sixième forme juridique disponible pour la création des SICAR. Tel que précisé dans les commentaires du projet de loi, une telle option manquait jusqu'à présent en droit luxembourgeois et présentait un désavantage par rapport à des structures de fonds anglo-saxonnes sans personnalité juridique. Il est notamment fait référence au « *limited partnership* » de droit anglais.

De même, le concept de part d'intérêt ou « *partnership interest* » est introduit afin d'adapter la Loi SICAR à la nouvelle terminologie prévue

[2] Voir articles 153 à 172 du Projet de loi n° 6471 qui s'inscrivent dans le contexte de la transposition de la Directive AIFM en droit luxembourgeois et a pour objet une transposition en deux parties dans la Loi SICAR. Alors que les dispositions relatives aux gestionnaires de FIA sont transposées dans la Loi AIFM, la loi sectorielle relative aux SICAR est maintenue et adaptée pour tenir compte des dispositions « produit » de la Directive.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

par la Loi de 1915. Il convient également de consacrer la référence au pacte social ou « *limited partnership agreement* », expression du caractère contractuel de la commandite simple et spéciale. Ces modifications sont par conséquent purement techniques [3] et le simple reflet des modifications apportées à la Loi de 1915.

Un nouvel article 2*bis* s'appuie sur une technique législative désormais bien ancrée au Luxembourg prévoyant que les dispositions de la première partie de la Loi SICAR s'appliqueront désormais sous réserve d'éventuelles dispositions dérogatoires prévues dans la deuxième partie. Ce rajout consacre l'intention du législateur luxembourgeois d'éviter une harmonisation Européenne là où elle n'est pas obligatoire.

L'article 157 de la loi AIFM vise à aligner le régime applicable aux SICAR à celui déjà applicable au FIS [4] depuis 2012, notamment en ce qui concerne le régime linguistique applicable aux documents constitutifs de la SICAR pour autant qu'ils soient soumis à la forme notariée. Il ne sera dès lors plus nécessaire de prévoir une traduction allemande ou française des statuts de SICAR rédigés en langue anglaise.

De même, tout comme pour la Loi FIS, la Loi SICAR prévoit désormais quelques clarifications additionnelles visant à la bonne organisation des assemblées d'actionnaires ou associés, tout en laissant la liberté de prévoir des règles différentes dans les documents constitutifs.

Les modifications apportées à l'article 4 de la Loi SICAR ne sont que le reflet des modifications au régime de droit commun, en particulier en ce qui concerne la variabilité du capital social et les formalités de publicité au registre de commerce et des sociétés à l'égard des associés commanditaires. En effet, dans la mesure où le régime de droit commun supprime toute ambiguïté quant à la variabilité du capital de la commandite simple et spéciale, cet article est remis dans son état d'avant 2008.

L'article 12 de la Loi SICAR requérait de la part des dirigeants d'une SICAR la preuve de leur honorabilité et expérience. Cet article a dû être adapté suite aux changements intervenus au régime de droit commun. En effet, dans la mesure où la gestion d'une société commandite ne doit plus nécessairement être confiée à l'associé commandité, il importait d'étendre le champ d'application aux personnes effectivement en charge de la gestion.

3 Voir articles 16 et 22-1 de la Loi de 1915.

4 Notamment par le biais des modifications apportées à la Loi FIS par la loi du 26 mars 2012 (paragraphes (2) et (3) de l'article 26 de la Loi FIS).

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Cependant, lors de la modification de cet article, une erreur de rédaction s'est glissée dans le projet de loi laissant entendre un modèle de gestion différent entre les différentes commandites. Le commentaire de loi est cependant tout à fait clair et dispose à l'égard de l'article 165 de la Loi AIFM que : « Les modifications sont purement techniques afin de refléter la création de la société en commandite spéciale ainsi que la possibilité de confier la gérance d'une commandite à un non-associé ». En effet alors que le texte de loi fait expressément référence au(x) commandité(s) gérant(s) pour les commandites par action, il est fait référence aux gérants, qu'ils soient associés ou non pour les commandites simple et spéciale. Au vu de cette formulation, la gérance d'une commandite par actions ayant adopté le régime SICAR devrait donc obligatoirement être confiée à un associé commandité, sans prévoir la possibilité que la gestion puisse être confiée à un tiers tel que prévu au régime de droit commun, tel que modifié [5]. Il faut espérer à cet égard que dans la pratique, la CSSF suivra l'intention du législateur telle qu'exprimée au commentaire relatif à l'article 165 et ne s'attachera pas à une lecture trop stricte du nouvel article 12 de la Loi SICAR.

Le chapitre IV de la Loi SICAR consacre le régime de la dissolution et la liquidation des SICAR. À cet égard, il convient de mentionner les quelques ajustements purement techniques résultant de l'introduction de la commandite simple sans personnalité juridique, ainsi que les explications additionnelles fournies aux commentaires de l'article 169 du projet de loi n° 6471. Les commentaires mentionnent en effet que pour les commandites spéciales le terme liquidation doit être lu en rapport avec la particularité que ce type de société ne dispose pas de personnalité juridique et que le terme liquidation équivaut donc davantage à un partage entre associés à l'instar de ce qui est prévu pour la société en participation de droit français.

La Loi AIFM introduit finalement une mise à jour plus que bienvenue à l'article 26 de la Loi SICAR. Dorénavant, le prospectus d'une SICAR ne devra être mis à jour que dans le seul cas où des titres ou parts d'intérêts nouveaux sont émis à de nouveaux investisseurs. Cette disposition est particulièrement importante pour les SICAR, alors que la grande majorité de celles-ci fonctionne selon le principe du capital investissement où le prospectus ne présente qu'un intérêt au moment de la commercialisation de la SICAR, mais perd une grande partie de son utilité (en particulier à l'égard des informations ayant une nature plutôt commerciale) une fois la période

5 Voir article 189 du projet de loi n° 6471 modifiant l'article 107 de la Loi de 1915.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

d'offre terminée. Une mise à jour des informations commerciales, des données économiques et de certaines autres dispositions, tel que les facteurs risques ou les règles de placement par pays devient donc inutile et sans objet au cas où les SICAR n'admettent pas de nouveaux investisseurs. Pour autant cependant qu'une modification concerne les dispositions contractuelles applicables à la SICAR et que le détail de ces dispositions contractuelles ne soit pas traité dans les statuts ou dans le contrat social, une adaptation du prospectus pourrait néanmoins être exigée. Ceci concernerait cependant davantage le cas où le prospectus fait partie intégrante de la documentation contractuelle entre associés commandités, commanditaires et les gérants et/ou gestionnaires (par exemple lorsque les statuts renvoient au prospectus pour des raisons de confidentialité) alors que pour les commandites simples et spéciales, la pratique s'orientera probablement vers un renversement de l'ordre d'importance des documents constitutifs d'une SICAR, pour redonner toute son importance au contrat social, qui n'est soumis à publicité que par extrait.

1.2. *Modifications introduites dans la nouvelle Partie II*

L'article 172 de la Loi AIFM suit la même logique que ses articles 1 et 3 et a plus particulièrement vocation à rendre applicable aux SICAR dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi AIFM ou du chapitre II de la Directive AIFM les dispositions « produit » résultant de la Directive AIFM et dont le respect est soumis à la surveillance de la CSSF en tant qu'autorité de surveillance compétente pour les FIA.

Il est entendu que cette nouvelle Partie II couvre tant les SICAR qui ont désigné un gestionnaire externe que les SICAR qui sont autogérées et de ce fait sont à considérer comme gestionnaires au sens de la Directive AIFM.

Les dispositions figurant dans la nouvelle Partie II sont reprises dans les nouveaux articles 46 à 53 introduits dans la Loi SICAR.

L'article 46 définit le champ d'application de la Partie II de la Loi SICAR qui s'applique par dérogation aux règles générales de la Partie I de cette même loi aux SICAR dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la Loi AIFM ou du chapitre II de la Directive AIFM.

L'article 47 renvoie pour la détermination du gestionnaire des SICAR relevant de la Partie II de la Loi SICAR aux dispositions du chapitre 2 de la Loi AIFM. Le représentant légal de toute SICAR aura par conséquent la responsabilité de choisir, avec ou sans le concours des associés ou actionnaires le cas échéant, son modèle d'organisation conformément à

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la Loi AIFM en optant ou bien pour une gestion interne ou alors pour la désignation d'un gestionnaire externe (voir développements sous la partie II ci-dessous).

§ 2. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI FIS

Les articles 126 à 152 de la Loi AIFM traitent des modifications apportées à la Loi FIS.

Celles-ci sont de deux types. D'une part, la Loi AIFM introduit quelques modifications ponctuelles afin de refléter les modifications intervenues dans la Loi de 1915 en ce qui concerne la modernisation des commandites simples et l'introduction des commandites spéciales. Les autres modifications ont trait à la mise en conformité de la législation « produit » aux nouvelles exigences introduites par la Loi AIFM, à l'instar des modifications faites à la Loi SICAR.

Alors que la Loi SICAR est divisée en trois parties, la Loi FIS se retrouve divisée en deux parties uniquement. Les dispositions transitoires se retrouvent ainsi intégrées dans la Partie II de la Loi FIS.

2.1. *Modifications introduites dans la nouvelle Partie I*

À l'instar de ce qui est prévu dans la Loi SICAR, le nouvel article 2*bis* dispose que les règles de la Partie I s'appliqueront désormais à tous les fonds d'investissement spécialisés, à moins qu'il n'y soit dérogé par les dispositions spécifiques de la Partie II de la Loi FIS et traitant des FIS dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la Loi AIFM.

On retrouve donc également dans la Loi FIS la mise en conformité du texte par rapport aux modifications purement techniques intervenues dans la Loi de 1915 à l'égard des commandites simples et spéciales. Ainsi, tel que le précise le commentaire du projet de loi, la Loi FIS « devrait utiliser à l'avenir une terminologie plus large que celle de "titres" pour désigner les instruments qu'un fonds d'investissement spécialisé peut émettre. C'est pourquoi il est proposé d'inclure les parts d'intérêts parmi la définition des instruments qu'un fonds d'investissement spécialisé peut émettre ».

Au chapitre 3 traitant des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), il convient de remarquer le rajout de la commandite simple et de la commandite spéciale à la liste des sociétés d'investissement pouvant se doter de l'acronyme « SICAV » et ainsi se doter d'une structure à capital variable. Ce rajout paraît quelque peu contradictoire par rapport à la sup-

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

pression de la commandite simple par le même chapitre de la Loi SICAR sous le prétexte que la variabilité du capital est désormais expressément confirmée par le droit commun. L'utilisation de la forme sociale de commandite simple ou spéciale pourra donc désormais se faire aussi bien sous le chapitre 3 que sous le chapitre 4 de la Loi FIS. Ceci n'aura cependant nullement pour conséquence le rajout de l'acronyme SICAF, pas plus que cette obligation n'existait sous le régime antérieur à la Loi AIFM. Le rajout aurait en effet pu être omis alors qu'il n'apporte aucune flexibilité additionnelle à l'utilisation des commandites simple ou spéciale sous la forme de fonds d'investissement spécialisé. Le capital sera en principe toujours variable à moins que le contrat social ai prévu un capital fixe auquel cas le fonds d'investissement spécialisé en question devra se soumettre au chapitre 4 de la Loi FIS. Au mieux, l'utilisation de l'acronyme SICAV, généralement reconnu par les investisseurs internationaux sera dorénavant possible pour la commandite simple.

Il convient également de relever la correction d'un manque de précision créant une incertitude juridique et contenue dans la Loi FIS mais désormais corrigée par l'article 132 de la Loi AIFM modifiant l'article 26 (2) de la Loi FIS en précisant que les comparants ont le choix de la version linguistique pour les statuts ou le contrat social, pour autant que les statuts ou le contrat social aient été faits sous forme notariée. Cette précision est bienvenue non seulement à cause de l'inclusion des commandites simples et spéciales sous le chapitre 3, mais également à cause du renvoi fait à l'article 40 (2) du chapitre 4 à l'article 26 (2) de la Loi FIS. La formulation antérieure de l'article 26 (2) aurait pu avoir pour conséquence l'obligation de dresser le contrat social d'une commandite simple ou spéciale sous forme notariée.

2.2. *Modifications introduites dans la nouvelle Partie II*

Comme c'est le cas à l'égard des SICAR, cette nouvelle Partie II contient des dispositions spécifiques applicables aux fonds d'investissement spécialisés dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la Loi AIFM, afin d'aligner pour ces fonds d'investissement spécialisés les dispositions « produit » de la Loi FIS sur celles résultant de la Directive AIFM.

Il importe de préciser que l'impact de cette nouvelle Partie II sur les fonds d'investissement spécialisés dépendra exclusivement de la qualité de leur gestionnaire (à moins qu'ils soient autogérés).

La Directive AIFM exclut en effet de son champ d'application certains types de gestionnaires. Il s'ensuit que pour les fonds d'investissement spé-

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

cialisés qui sont gérés par une des catégories de gestionnaires exclus, les règles spécifiques issues de la Directive AIFM reprises dans la nouvelle Partie II de la Loi FIS ne seront pas applicables.

Il convient encore de noter que les fonds d'investissement spécialisés qui ne se qualifieront pas comme des fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de la Directive AIFM, ne seront également pas impactés par la réglementation sur les gestionnaires de FIA issue de la Directive AIFM et ne seront donc pas non plus concernés par les dispositions de cette nouvelle Partie II introduites dans la Loi FIS.

Les FIA étant définis suivant la Directive AIFM comme des véhicules d'investissement qui lèvent des capitaux « auprès d'un certain nombre d'investisseurs », il y a lieu de considérer que les fonds d'investissement spécialisés pour lesquels il existe un engagement de lever des capitaux auprès d'un seul investisseur, lequel investit pour son propre compte, ne seront pas à qualifier comme des FIA au sens de la Directive AIFM. Alors que les commandites sont toujours qualifiées par l'existence d'au moins un associé commandité et d'un associé commanditaire, ce critère d'exclusion ne devrait en principe jamais trouver application. Alors qu'au moment de la rédaction de cet article, rares sont les prises de position sur le sujet, l'autorité de régulation anglaise « la Financial Conduct Authority » (FCA) a pris partie pour une exclusion s'il n'y a qu'un seul associé commanditaire.

Ceci ne signifie sourtout pas que toutes les commandites qualifient automatiquement comme FIA, la définition requérant également d'autres critères tels que « la levée de capitaux (auprès d'un certain nombre d'investisseurs) en vue de les investir conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ».

Ces critères devront s'apprécier au cas par cas en prenant en compte non seulement les travaux préparatoires à la Directive AIFM, mais également le rapport final de l'ESMA sur les lignes conductrices sur les concepts clef de la Directive AIFM[6].

En ce qui concerne les nouvelles règles « produit » lesquels s'appliquent aux fonds d'investissement spécialisés soumis à la nouvelle Partie II de la Loi FIS, les dispositions sont reprises dans les nouveaux articles 79 à 87.

L'article 79 délimite uniquement le champ d'application de cette nouvelle Partie II. Cette partie s'applique à tous les fonds d'investissement spécialisés dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la Loi AIFM respectivement du chapitre II de la Directive AIFM.

6 Final Report – Guidelines on key concepts of the AIFMD, 24 May 2013 / ESMA/2013/600.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Cet article précise encore que le gestionnaire doit être déterminé conformément à l'article 4 de la Loi AIFM respectivement conformément à l'article 5 de la Directive AIFM.

Ainsi, le gestionnaire peut être :

a) soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par le fonds d'investissement spécialisé ou pour le compte du fonds d'investissement spécialisé et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le fonds; en cas de désignation d'un gestionnaire externe, celui-ci doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la Loi AIFM, respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la Directive AIFM pour les gestionnaires établis dans un autre État membre ou dans un pays tiers ;

b) soit, lorsque la forme juridique du fonds d'investissement spécialisé permet une gestion interne et que l'organe directeur du fonds d'investissement spécialisé décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le fonds d'investissement spécialisé lui-même. Un fonds d'investissement spécialisé qui est géré de manière interne devra, outre l'agrément requis au titre de l'article 42, paragraphe (1), de la Loi FIS, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la Loi AIFM.

L'article 83 déroge à l'article 52, paragraphe (4), de la Loi FIS en ce qui concerne le contenu du rapport annuel des fonds d'investissement spécialisés relevant de la Partie II. Pour ces fonds d'investissement spécialisés le contenu du rapport annuel est régi par les règles figurant à l'article 20 de la Loi AIFM et dans les actes délégués prévus par la Directive AIFM. Le commentaire du projet de loi précise qu'il est entendu que les autres dispositions du chapitre 7 de la Loi FIS régissant l'établissement du rapport annuel continueront à s'appliquer aux fonds d'investissements spécialisés relevant de la Partie II.

Dans ce contexte, il est une pratique acceptée que les fonds d'investissement spécialisés procèdent au dépôt et à la publication d'un rapport annuel abrégé et audité, abrégé en ce sens qu'il comporte uniquement des informations agrégées sur le portefeuille d'investissement. Les fonds d'investissement spécialisés devront cependant établir un rapport annuel complet et audité à mettre à disposition des investisseurs et de la CSSF, complet en ce sens qu'il doit comporter le détail du portefeuille d'investissement ligne par ligne.

Toutes les dispositions traitant de la préparation et publication des comptes annuels revêtent une certaine importance pour les commandites. Alors que la commandite par actions et la commandite simple sont soumises

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

aux obligations comptables normales découlant de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, il n'en est pas ainsi de la commandite spéciale qui se trouve soustraite à ces obligations comptables et déclaratives sous le régime de droit commun. Par contre lorsque cette même commandite spéciale se soumet à la Loi FIS ou à la Loi SICAR, un rapport annuel répondant aux exigences de la Loi FIS respectivement de la Loi SICAR doit être préparé. Même si ce rapport ne sera pas rendu public, il conviendra d'alerter les gestionnaires à l'obligation de le préparer.

SECTION 3. **UN NOUVEAU MODÈLE DE GÉRANCE, LA DÉSIGNATION D'UN GESTIONNAIRE CONFORME À LA LOI AIFM**

§ 1. LE NOUVEAU MODÈLE DE GÉRANCE DES COMMANDITES ISSU DE LA LOI DE 1915

L'article 17 de la Loi de 1915, telle que modifiée, prévoit que la « gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social. » La même disposition se retrouve à l'article 22-3 à l'égard de la société en commandite spéciale et à l'article 107 à l'égard de la commandite par actions.

Le commentaire du projet de loi dispose que le « pouvoir de gestion est par essence la contrepartie de la responsabilité solidaire et illimitée de l'associé commandité. Comme il engage sa responsabilité, l'associé commandité doit avoir le droit et le pouvoir de gérer. Cependant, il est proposé de consacrer formellement ce qui est également admis en droit belge et en droit français: le droit et non l'obligation de gérer des associés commandités. »

Désormais, le droit de gestion des commandites n'est plus réservé aux commandités. La gestion doit donc pouvoir être entièrement confiée à une personne qui n'a pas la qualité d'associé commandité. Ceci constitue une innovation majeure en droit des sociétés luxembourgeois, mais pas pour autant une nouveauté alors que cette faculté est d'ores et déjà reconnu dans les droits belge et français, proches du nôtre.

Un tel gérant non commandité sera alors un mandataire à l'instar de l'administrateur d'une société anonyme ou du gérant d'une société à responsabilité limitée et il serait dès lors inopportun de faire peser sur ce man-

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

dataire la charge de la responsabilité solidaire et illimitée. C'est pourquoi la loi précise qu'il ne sera responsable que de la bonne exécution de son mandat.

En matière de gestion, il est par ailleurs proposé d'adopter une solution qui est très proche de la solution française. Elle consiste à permettre au(x) gérant(s) de poser, sans limitation, tous les actes de gestion qui sont nécessaires ou utiles à la société. Il y a présomption de plénitude de pouvoir de gestion et aucune restriction à ce pouvoir, même prévue au contrat social, ne sera opposable aux tiers. Ils n'en auront par ailleurs pas nécessairement connaissance, le contrat social ne faisant l'objet que d'une publication partielle.

Il s'agit d'une mesure de protection des tiers, qui connaîtront l'identité du gérant-associé commandité ou non – puisqu'elle est soumise à publication. Ce régime est d'ailleurs directement inspiré de celui qui prévaut actuellement pour les sociétés à responsabilité limitée.

À l'instar de nouveau de la société à responsabilité limitée voire de la société anonyme, il est proposé de limiter l'application de la théorie de l'ultra vires. La société en commandite simple reste engagée par les actes posés par les gérants même excédant l'objet social à moins que le tiers n'ait connaissance de cette limitation.

À l'instar de la société à responsabilité limitée, en cas de pluralité de gérants, chaque gérant a à l'égard des tiers la compétence générale de gestion. Les modalités de pouvoir de signature, en cas d'une telle pluralité de gérants, seront néanmoins opposables aux tiers sous réserve de publication. Il a par ailleurs paru opportun de permettre aux gérants d'une société en commandite simple de déléguer tous leurs pouvoirs ou une partie seulement de ceux-ci (fonctions permanentes ou mandats spéciaux) à une ou plusieurs personnes sans que ces délégués n'encourent une responsabilité solidaire et illimitée.

Cette possibilité de délégation se justifie notamment mais pas exclusivement pour la nomination d'un gestionnaire de fonds alternatifs dans le cadre de la Loi AIFM.

§ 2. L'impact de la Loi AIFM sur le nouveau modèle de gérance

Chaque FIA doit désigner son gestionnaire FIA. Par conséquent, chaque commandite qui qualifie également comme FIA, doit désigner son gestionnaire FIA. La Loi AIFM en son article 4 précise comment le gestionnaire doit être déterminé.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

2.1. *Désignation d'un gestionnaire interne*

La Loi AIFM parle de gestion interne si l'organe directeur de la commandite (c'est-à-dire le commandité, voire le commandité ensemble avec les commanditaires) décide ne pas désigner de gestionnaire externe. La commandite devient alors autogérée pour autant que possible d'un point de vue légal. Une commandite qui est gérée de manière interne (par son associé-commandité) devra être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la Loi AIFM. Les conditions de la Loi AIFM applicables au gestionnaire devront par conséquent être vérifiées et remplies au niveau de la commandite. Ceci soulève cependant la question de savoir si la commandite spéciale peut faire l'objet d'une gestion interne, alors que la commandite n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de ses associés. À cet égard, il convient de raisonner par analogie au fonds commun de placement (FCP) qui ne peut faire l'objet d'une gestion interne en raison de son statut juridique particulier. Il convient d'appliquer le même raisonnement à l'égard de la commandite spéciale. En effet, en l'absence de personnalité juridique propre, la gestion interne semble difficilement concevable. Cela ne rend la commandite simple pas moins attractive en ce qui concerne les options de structuration.

2.2. *Désignation d'un gestionnaire externe*

La Loi AIFM parle d'un *gestionnaire externe*, si la commandite (par le biais du commandité, ou bien du commandité-gérant ou alors d'un gérant externe, voire du commandité avec les commanditaires) désigne une personne morale laquelle du fait de cette désignation, est chargée de gérer la commandite.

À cet égard, le terme « gérer » s'entend comme « gestion des investissements », tel que précisé à l'Annexe 1 de la Loi AIFM.

Il convient de remarquer à cet égard qu'il est envisageable de faire cumuler au sein de ce gestionnaire externe également la gérance formelle telle que prévue aux articles 16, 22-3 et 107 de la Loi de 1915 pour autant que ce gestionnaire externe est établi au Luxembourg.

En cas de désignation d'un gestionnaire externe, celui-ci doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la Loi AIFM, respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la Directive AIFM pour les gestionnaires établis dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CONCLUSION

Les modifications apportées aux lois sectorielles SICAR et FIS étaient indispensables et nécessaires à la bonne intégration des commandites sous les régimes SICAR et FIS. Alors que les « produits » d'investissement de type SICAR et FIS comptent parmi les régimes les plus reconnus non seulement au Luxembourg, mais également en Europe et bien au-delà, il fallait s'assurer que les initiateurs de fonds d'investissement alternatifs aient à leur disposition une réglementation parfaitement adaptée aux exigences des investisseurs internationaux. Il n'aurait pas été logique de ne pas faire bénéficier les produits SICAR et FIS de la modernisation des commandites à l'instar de ce qui s'est déjà fait dans les domiciles traditionnels des commandites anglo-saxonnes.

LARCIER
strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les commandites dans le contexte des fonds d'investissement et gestionnaires réglementés : l'impact de la loi du 12 juillet 201...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CHAPITRE V. LA RÉFORME DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS (SCA) ET COMPARAISON GÉNÉRALE DU RÉGIME DES DIVERSES COMMANDITES ET DE LA SARL

Isabelle Corbisier
Chargée de cours, Université du Luxembourg
Professeur invité, HEC-Ulg (Belgique)
Of counsel, Philippe & Partners Law Office

INTRODUCTION

Le projet 6471 [1] assure au premier chef la transposition de la directive européenne 2011/61 du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alterna-

[1] Projet de loi n° 6471 relatif aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et
– portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
– portant modification de :
– la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
– la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ;
– la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) ;
– la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) ;
– la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
– la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
– la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
– la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
– *la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales* ;
– la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
– du Code de Commerce ;
– la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
– la loi du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial ;
– la loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ;
– la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs ;

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

tifs (directive dite « AIFM »)[2], enjeu stratégique et secteur riche de promesses pour la place financière luxembourgeoise. Le projet comporte également un important volet en droit des sociétés : outre une modernisation apportée au régime de la gestion de la société en commandite par actions (SCA)[3], il opère une réforme en profondeur du droit de la société en commandite simple (SCS) et introduit un tout nouvel instrument sociétaire : la société en commandite spéciale (SCSp), dont la particularité est d'être dépourvue de la personnalité juridique[4]. Les statuts de la SCS et de la SCSp, tels que résultant du projet 6471, apparaissent par ailleurs largement identiques[5].

La raison de l'introduction de cette réforme est « moins à rechercher en droit pur que dans les besoins exprimés par l'industrie des fonds alternatifs, que ce soit l'industrie du *private equity*, des *hedge funds* ou des fonds immobiliers, et plus largement par l'ensemble des promoteurs et investisseurs qui voient dans les fonds alternatifs luxembourgeois des plateformes attractives d'investissements »[6]. À cet égard le « modèle d'inspiration est celui du *limited partnership* anglo-saxon »[7]. En effet tout professionnel du secteur a pu observer le recours fréquent au *limited partnership* anglais ou étasunien « qui chapeaute la structure et qui est le véhicule au sein duquel le promoteur du fond occupe la place de *General Partner*, et les investisseurs celle de *Limited Partners* »[8]. Cette faveur pour le *limited partnership* reçoit d'abord une explication historique : les Etats-Unis ont créé les premiers fonds de *private equity* sous la forme d'un *limited partnership* et ont ensuite exporté ce modèle. Mais la persistance de cette faveur tient à des considérations d'ordre structurel : « Tel est le cas du haut degré de sophistication et de flexibilité contractuelle qu'offre le *limited partnership*, associé à la dualité 'responsabilité illimitée/responsabilité limitée' qui s'applique à merveille aux relations qui se nouent dans ce type

– la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, *Doc. parl.*, Ch. des députés, sess. ord. 2011-2012, déposé le 24 août 2012.

2 Voy. directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, *J.O.U.E.*, n° L174/1, 1er juillet 2011, en ligne : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:FR:PDF

3 Voy. *infra*.

4 Art. 188 du projet 6471, introduisant un art. 22-1, (2) dans la L. 10 août 1915.

5 D. BOONE et A. TROTSKA, « Le renouveau de la commandite : commandite simple et commandite spéciale », *JurisNews*, vol. 4, n° 10/2012, pp. 207-210 et spéc. p. 207 : « Pour l'essentiel, le régime de la SCSp sera en effet un 'copié-collé' du nouveau régime applicable à la SCS. C'est d'ailleurs ce que soulignent les Commentaires des Articles : 'Le régime de la société en commandite spéciale est très largement calqué sur celui de la société en commandite simple, sauf pour des questions spécifiques résultant de l'absence de personnalité juridique dans son chef' ».

6 D. BOONE et A. TROTSKA, *op. cit.*, p. 199.

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

d'industrie entre les promoteurs actifs et les investisseurs dits passifs. À cela s'ajoute, lorsque le *limited partnership* est de nature purement contractuelle et n'est donc pas doté de la personnalité juridique, les bénéfices qui peuvent, le cas échéant, être tirés de la transparence fiscale qui s'applique à de telles structures »[9]. On nuancera les propos précités en signalant que les *limited partnerships* ne sont pas nécessairement dépourvus de la personnalité juridique : ainsi les *limited partnerships* étasuniens sont-ils aujourd'hui considérés comme des « *entities* » dotées de la personnalité juridique mais il est vrai que ces structures en sont dépourvues en droit anglais[10]. L'approche exprimée par le projet 6471 consiste donc en une « best of both worlds' approach »[11] qui permettra au Luxembourg d'offrir aux investisseurs étrangers une structure – dotée (SCS) ou non (SCSp) de la personnalité juridique – qui s'accorde à leurs besoins notamment d'ordre fiscal[12]. Les SIF (fonds d'investissement spécialisés) et les SICAR (sociétés d'investissement en capital à risque), à mi-chemin entre les SOPARFI non réglementées et les OPC lourdement régulés, constituent le réceptacle naturel des SCS-SCSp, quelques-uns étant d'ores et déjà constitués sous forme de SCS. L'innovation majeure du projet est donc de permettre la constitution de SICAR ou SIF-SICAV sous la forme d'une SCSp dénuée de personnalité juridique. « C'était le vœu ardemment souhaité et énergiquement promu par l'industrie du *private equity*, avec comme fer de lance l'association LPEA[13], dont les travaux ont notablement inspiré le Projet

9 *Ibid*.

10 En Angleterre, contrairement à d'autres juridictions de *common law* comme les USA ou une autre juridiction britannique comme l'Ecosse, le *limited partnership* n'a (toujours) pas la personnalité juridique. La *Law Commission* avait pourtant produit une proposition extrêmement détaillée, fondée sur une analyse de droit comparé et mettant en avant les multiples désavantages liés à l'« *aggregate theory* » (caractérisant les sociétés dépourvues de la personnalité juridique), visant à faire du *limited partnership* une « *entity* » ou une personne juridique *sui generis* c'est-à-dire conservant un caractère contractuel marqué (voy. Law Commission Report, *Partnership Law* (Law Comm n° 283), novembre 2003, en ligne : http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc283_Partnership_Law.pdf. Mais cette proposition a fait long feu jusqu'ici : voy. B. Hannigan, *Company Law*, 3rd ed., Oxford University Press, 2012, n° 1-17 en note. Il faut dire que dans son document (précité) de 2003, la *Law Commission* avait déjà souligné les réticences de praticiens soucieux de ne pas voir une telle innovation affecter le statut fiscal du *limited partnership* (Law Commission Report, *Partnership Law*, *op. cit.*, p. 27: « Serious concerns have been expressed to us, particularly by the APP, that giving legal personality to limited partnerships may affect their tax treatment overseas, and that uncertainty over that issue would affect their usefulness as a vehicle for investment and, therefore, be damaging to the economy.
For those special reasons we propose that those who wish to do so should be able to enter into special limited partnerships which would not have separate legal personality » (souligné par nous).

11 D. Boone et A. Trotska, *op. cit.*, p. 207.

12 On notera que, au regard du droit luxembourgeois, les SCS et SCSp bénéficient du même régime de transparence fiscale : voy. Ch. Beernaerts et E. Girault, « Private equity : activité commerciale ou gestion de patrimoine ? », *JurisNews* – Droit fiscal, vol. 2, n° 1/2013, pp. 21-24. Par contre les SCA sont fiscalement opaques : voy. V. Macchi et Ph. Muller, « L'utilisation des sociétés en commandite en droit luxembourgeois », *JurisNews*, n° 8/2010, pp. 117-120 et spéc. p. 119.

13 *Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association* (http://www.lpea.lu/).

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de loi »[14]. Le défaut/désavantage compétitif perçu dans l'arsenal juridique luxembourgeois sera ainsi comblé. Le projet entend d'ailleurs conférer la possibilité aux structures existantes d'évoluer sans difficulté vers la toute nouvelle structure ainsi créée, par l'introduction d'un nouvel art. 148*ter*[15] par lequel « il est prévu que lorsqu'une société commerciale dotée de la personnalité juridique décide, à l'unanimité de ses actionnaires ou associés, de continuer la société sous la forme d'une SCSp qui reprendra l'entièreté de la situation active et passive, il n'y aura pas de liquidation au sens d'apurement préalable du passif social et de remboursement des apports, la SCSp étant tenue intégralement par les obligations de la première société et ce, sans discontinuité des garanties détenues par les créanciers sociaux. Cette continuité […] ne pourra que favoriser et faciliter, tout en souplesse, la continuation de structures luxembourgeoises préexistantes sous forme de sociétés commerciales avec personnalité juridique en SCSp »[16].

S'agissant de la réforme apportée au statut de la SCA. La SCA a connu récemment un certain regain de faveur, étant régulièrement utilisée comme véhicule de structuration des SOPARFI (sociétés de participation financières), des fonds d'investissement spécialisés ou des sociétés d'investissement en capital à risque[17]. Le projet 6471 (art. 189 et 190) réforme les articles 107 et 108 L. 10 août 1915 relatifs à la gestion de la SCA, alignant ce faisant leur régime sur la réforme opérée pour le statut de la SCS, ce régime de gestion étant par ailleurs mis en œuvre également dans le cadre de la SCSp. Ainsi notamment :

- le gérant ne doit plus nécessairement être un commandité et le gérant non commandité n'est responsable que dans les conditions applicables à l'administrateur de société anonyme ;
- chaque gérant se voit confier un pouvoir « résiduel » selon un régime similaire à celui qui est en vigueur dans le cadre des SARL (voy. art. 191bis L. 10 août 1915) ou, s'agissant du conseil d'administration, dans les SA (voy. art. 53 L. 10 août 1915) ;
- une liste d'actes considérés comme ne réalisant pas une immixtion prohibée du commanditaire dans la gestion de la SCA est dressée et un commanditaire « peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une res-

14 D. BOONE et A. TROTSKA, *op. cit.*, p. 200.
15 Art. 192 du projet 6471.
16 D. BOONE et A. TROTSKA, *op. cit.*, p. 202.
17 *Ibid.*, p. 200.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ponsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée » (art. 108, al. 5, L. 10 août 1915 issu du projet 6471).

Dans le tableau qui suit, nous nous proposons d'examiner plus en détail la réforme apportée au statut de la SCA tout en comparant celui-ci au statut réformé de la SCS et élaboré pour la SCSp, sachant que les diverses commandites ont en commun de constituer une forme sociétaire en vogue dans la structuration d'opérations de financement ayant un organe de gestion comme pierre angulaire du projet [18] [19]. Nous avons également jugé utile d'intégrer la société à responsabilité limitée (SARL) dans cette comparaison dans la mesure où cette forme de société est, bien au-delà d'un régime originellement développé pour les sociétés familiales, également utilisée « dans le cadre de structurations internationales complexes, mettant en jeu des intérêts financiers considérables, faisant de la Sàrl un instrument juridique utilisé à des fins très éloignées de celles de la société familiale de type fermé pour laquelle elle avait été instituée en 1933 » [20].

[18] V. Macchi et Ph. Muller, « L'utilisation des sociétés en commandite en droit luxembourgeois », *op. cit.*, p. 117.

[19] Plus spécifiquement quant à la SCA on rappellera que cette forme fut très en vogue au XIXe siècle dans la mesure où elle constituait une forme de société par actions non soumise, contrairement à la société anonyme (SA), à autorisation étatique (régime de concession) en vue de sa constitution. Longtemps tombée aux oubliettes (ayant même failli disparaître) la SCA a connu un certain regain d'intérêt, partiellement imputable à la mondialisation financière, à partir de la fin des années 80 : elle permet d'obtenir que les investisseurs internationaux acquérant des actions (en qualité de commanditaires) soient écartés du contrôle de la gestion de la société (à ce titre cette forme sociétaire est souvent présentée comme une arme anti-OPA hostile). Elle est également prisée pour la souplesse de son régime (comparé à celui de la SA) ; elle permet la structuration d'associations d'entrepreneurs et d'investisseurs ; elle facilite la restructuration d'entreprises familiales (séparant les héritiers actifs dans l'entreprise des héritiers passifs et donc simples investisseurs) ; elle permet l'organisation d'une *holding* de reprise à la suite d'un *management buy-out* (MBO) (voy. A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, Luxembourg, Éditions Saint-Paul, 2006, n° 912 ; J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés – Précis – Droit européen – Droit belge*, 4e éd., 2011, nos 1333-1334 ; A. Bougnoux, « Sociétés en commandites par actions. – Modalités particulières de constitution », *JurisClasseur Sociétés – Traité*, fasc. n° 121-10, 2012, nos 1-6 ; Y. Dereu, « Sociétés en commandite par actions. – Présentation générale. Situation des associés. – Fonctionnement. Gestion financière », *JurisClasseur Sociétés – Traité*, fasc. n° 152-10, 2008, nos 6-13) ; la stabilité de la gestion dans le cadre d'une SCA (le gérant de la SCA n'est en principe pas exposé à la révocabilité *ad nutum* caractérisant obligatoirement le régime appliqué au conseil d'administration dans la SA) peut également être mise en évidence (voy. J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *op. cit.*, n° 1337).

[20] Voy. X., « La réforme de la SÀRL à la lumière du projet de loi 5730 (Partie II) », *JurisNews*, vol. 2, n° 5/2009, pp. 65-68 et spéc. p. 65. Les raisons formulées pour expliquer ce succès *a priori* surprenant de la SARL en ce domaine sont les suivantes (*ibid.*, note 4, p. 68) : « On peut citer, du point de vue du droit fiscal, la possibilité de bénéficier de l'option check the box permettant à la Sàrl, d'après le droit américain, d'être traitée comme une société de personnes transparente, tout en bénéficiant du régime des sociétés opaques sur le plan du droit fiscal luxembourgeois et communautaire […]. Du point de vue du droit des sociétés, on peut faire mention du coût réduit de cette forme de société, tant du point de vue de son capital social que de l'exemption du recours aux rapports

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Le projet 6471 devenu la loi du 12 juillet 2013. À l'époque où nous avons rédigé cette étude (mai-juin 2013), le projet 6471 n'avait pas encore acquis force de loi. Par conséquent le texte qui suit comprend de nombreuses références au projet, que le lecteur convertira aisément en renvois à la loi du 12 juillet 2013 [21] désormais adoptée. Cette étude a été actualisée à la date du 31 juillet 2013.

révisoraux en cas d'apports en nature, la flexibilité inhérente à la Sàrl et son caractère fermé qui préserve les associés du risque d'intrusion d'associés futurs indésirables ».

21 Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, *Mém.* A - n° 119, 15 juillet 2013, pp. 1855 et suiv., accessible via le site Legilux : http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0119/a119.pdf

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex LUXEMBOURG

Stibbe bvba/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Tableau comparatif des grands traits du régime des SCS, SCSp, SCA et SARL : constitution, personnalité morale (attributs), financement, associés, gestion

Section 1. Constitution	**SCS (statut tel qu'éventuellement amendé par le projet 6471**[22]**)**	**SCSp (projet 6471), société sans personnalité juridique**[23]	**SCA (statut tel qu'éventuellement amendé par le projet 6471)**	**SARL (droit actuel)**[24]
I. Nature de l'acte	Acte notarié **ou** acte sous seing privé (art. 4, al. 1er, L. 10 août 1915) ?	Acte notarié **ou** acte sous seing privé (art. 4, al. 1er, L. 10 août 1915 issu de l'art. 183 du projet.	Acte **notarié** (art. 4, al. 2, L. 10 août 1915).	Acte **notarié** (art. 4, al. 2, L. 10 août 1915).
	Régime identique pour la SCS et la SCSp		Régime identique pour la SCA et la SARL	
II. Nombre minimum d'associés[25]	Au moins **un commandité et un commanditaire** (art. 16, (1), L. 10 août 1915 issu de l'art. 188 du projet).	Au moins **un commandité et un commanditaire** (art. 22-1, (1), L. 10 août 1915 issu de l'art. 188 du projet).	Initialement le projet ne prévoyait pas de modifier l'art. 102 L. 10 août 1915. Or, d'après la lettre de l'art. 102 L. 10 août 1915 (ancien), il fallait au moins **un** actionnaire **commandité avec au moins deux** actionnaires commanditaires[26]. **Interprétation contestée** : un commandité + un commanditaire couramment admis[27]. Désormais le texte de l'art. 102 L. 10 août 1915 tel que réformé	**Un** seul (art. 179, al. 2, L. 10 août 1915).

22 Projet de loi n° 6471, *Doc. parl.*, Ch. des députés, sess. ord. 2011-2012, déposé le 24 août 2012, devenu la loi du 12 juillet 2013 (précitée).

23 Art. 22-1, (2), L. 10 août 1915 issu de l'art. 188 du projet 6471.

24 Le droit de la SARL fait l'objet de modifications dans le cadre d'un projet de réforme globale de la L. 10 août 1915 : projet de loi n° 5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, *Doc. parl.*, Ch. des députés, sess. ord. 2006-2007, déposé le 8 juin 2007. Son analyse sort cependant du cadre de cette étude. Pour de plus amples informations, cons. notamment X., « La réforme de la SARL à la lumière du projet de loi 5730 (Partie I) », *JurisNews*, vol. 2, n° 4/2009, pp. 61-64 ; X., « La réforme de la SARL à la lumière du projet de loi 5730 (Partie II) », *JurisNews*, vol. 2, n° 5/2009, pp. 65-68.

25 On remarquera que ces sociétés n'imposent pas de nombre maximal d'associés, à l'exception de la SARL qui ne peut comporter plus de 40 associés (art. 181 L. 10 août 1915).

26 Texte de l'art. 102 avant réforme : « La société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec *des* actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée » (souligné par nous). Interprétation littérale du texte retenue par le Conseil d'État (Projet de loi n° 6471, Avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, Ch. députés, n° 6471-2, sess. ord. 2012-2013, 9 avril 2013, p. 12). Voy. également en ce sens A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, Luxembourg, Éditions Saint-Paul, 2006, n° 914.

27 C'est la solution retenue en droit belge où le texte est cependant clair dans ce sens : (art. 654 Code des sociétés) « La société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, avec *un ou plusieurs* associés *commanditaires* qui ont la qualité d'actionnaires et qui n'engagent qu'une mise déterminée ». Notons qu'en droit français trois commanditaire au moins sont exigés : (art. L226-1, al. 1er, C. com. fr.) « La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. *Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois* […] ». Cette exigence de

			permet la présence d'un seul commanditaire : « La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée » Pas de texte mais selon la **doctrine** belge (les textes belges, art. 654 et suiv. Code des sociétés, n'évoquent pas non plus la question) **un « commandité pourrait être en même temps un commanditaire** et faire un apport normal »[29].	
	À noter que, aux termes de l'art. 16, (4), L. 10 août 1915 issu du projet : « Sauf disposition contraire du contrat social, un associé **commandité peut également être** associé **commanditaire à condition** qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre ».[28]	À noter que, aux termes de l'art. 22-1, (5), L. 10 août 1915 issu du projet : « Sauf disposition contraire du contrat social, un associé **commandité peut également être** associé **commanditaire à condition** qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre».		
	Régime identique pour la SCS et la SCSp			

trois commanditaires s'explique par le fait que le conseil de surveillance doit lui-même être composé d'au moins trois membres (A. BOUGNOUX, « Sociétés en commandites par actions. – Modalités particulières de constitution », *JurisClasseur Sociétés – Traité*, fasc. n° 121-10, 2012, n° 51), exigence également posée au Luxembourg (voy. art. 109 L. 10 août 1915).

28 Il faut que le commandité ne soit pas l'unique fondateur de la société : Ch. BOYER & Th. PARTSCH, « La société en commandite simple – Constitution et gouvernance », cet ouvrage, Section 1, § 1 (voy. ce qui est dit ci-après à propos de la SCA). La seconde partie de ce paragraphe (« à condition que… ») ne figurait pas dans le projet initial (même observation pour l'art. 22-1, (5), ci-après).

29 J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *Droit des sociétés – Précis – Droit européen – Droit belge*, 4e éd., 2011, n° 1335. Cons. également, en droit français, A. BOUGNOUX, « Sociétés en commandites par actions. – Modalités particulières de constitution », *op. cit.*, n° 43 : « Si, comme dans une commandite simple, le commandité d'une SCA peut faire un apport (en nature ou en espèces) rémunéré, dès lors, non par des actions, mais par des parts sociales selon le régime des sociétés en nom collectif […], il peut également être actionnaire s'il a fait un apport entrant dans le capital social (en numéraire ou en nature), qu'il s'agisse d'un apport comme commanditaire dès l'origine ou d'un achat d'actions de la SCA, en cours de vie sociale » et voy. D. BOONE et A. TROTSKA, « Le renouveau de la commandite : commandite simple et commandite spéciale », *JurisNews*, vol. 6, n° 1-2/2013, pp. 211-218 et spéc. p. 212 : les auteurs critiquent cette disposition. En effet la qualité de commandité semble anéantir celle de commanditaire et ne pourrait-on avoir alors une société unipersonnelle ? Cette critique est rencontrée par le texte adopté qui exclut l'unipersonnalité.

strada lex LUXEMBOURG
LARCIER
Stibbe bvs/sl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

III. Nullité de la société	Art. 16, (7), L. 10 août 1915 (issu de l'art. 188 du projet) : « (7) La nullité d'une **société en commandite simple** ne peut être prononcée **que** dans les cas suivants : 1) si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social ; 2) si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ; 3) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 12*quater* à 12*sexies* s'appliquent ». **Question** : *quid* des clauses contraires à l'art. **1855** du Code civil (clauses léonines) ? Son apparente mise à l'écart par le projet[30] fut contestée[31] en telle sorte que la disposition incriminée du projet (art. 19, al. 2, précité, du projet initial) fut éliminée du texte définitif de l'art. 19 L. 10 août 1915[32].	Art. 22-1, (8), L. 10 août 1915 (issu de l'art. 188 du projet) : « (8) La nullité d'une **société en commandite spéciale** ne peut être prononcée **que** dans les cas suivants : 1) si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social ; 2) si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ; 3) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 12*quater* à 12*sexies* s'appliquent ». **Question** : *quid* des clauses contraires à l'art. **1855** du Code civil (clauses léonines) ? Son apparente mise à l'écart par le projet[33] fut contestée[34] en telle sorte que la disposition incriminée du projet (art. 22-5, al. 2, précité, du projet initial) fut éliminée du texte définitif de l'art. 22-5 L. 10 août 1915[35].	Art. 12*ter* L. 10 août 1915. – « La nullité d'une société anonyme, d'une **société en commandite par actions** et d'une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée **que** dans les cas suivants : 1) si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée ; 2) si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ; 3) si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ; 4) si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article **1855** du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites sans préjudice d'autres sanctions ; il en est de même de toute autre disposition contraire à une règle impérative ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ».	Art. 12*ter* L. 10 août 1915. – « La nullité d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions et d'une **société à responsabilité limitée** ne peut être prononcée **que** dans les cas suivants : 1) si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée ; 2) si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ; 3) si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ; 4) si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article **1855** du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites sans préjudice d'autres sanctions ; il en est de même de toute autre disposition contraire à une règle impérative ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ».

30 Voy. art. 19, al. 2, L. 10 août 1915 issu du projet initial : « Un associé ne peut être exclu du partage des profits ou affranchi de sa part des pertes que dans les cas expressément prévus au contrat social ».

31 Opposition formelle du Conseil d'État : Projet de loi n° 6471, Avis du Conseil d'État, *op. cit.*, p. 11, mettant en avant le caractère d'ordre public de l'art. 1855 du Code civil.

32 Voy Commission des Finances et du Budget, réunion du 30 avril 2013, sess. ord. 2012-2013, p. 12 : « Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, la commission parlementaire décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 19. Comme souligné par le Conseil d'Etat, les dispositions générales du Code civil sont applicables à la lumière des développements de la doctrine et de la jurisprudence ». Voy. également Rapport de la Commission des Finances et du Budget (5 juillet 2013), *Doc. parl.*, Ch. députés, n° 6471-7, sess. ord. 2012-2013, 30 juillet 2013, p. 26.

33 Voy. art. 22-5, al. 2, L. 10 août 1915 issu du projet initial : « Un associé ne peut être exclu du partage des profits ou affranchi de sa part des pertes que dans les cas expressément prévus au contrat social ».

34 Opposition formelle du Conseil d'État : Projet de loi n° 6471, Avis du Conseil d'État, *Doc. parl.*, Ch. députés, n° 6471-2, sess. ord. 2012-2013, 9 avril 2013, p. 13.

35 Voy. Commission des Finances et du Budget, réunion du 30 avril 2013, *op. cit.*, pp. 20-21. Voy. également Rapport de la Commission des Finances et du Budget (5 juillet 2013), *Doc. parl.*, Ch. députés, n° 6471-7, *op. cit.*, p. 32.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

		Observation : le régime de la SCSp, société non dotée de la personnalité juridique, est identique à celui de la SCS, dotée de la personnalité juridique alors que, jusqu'au projet 6471, les art. 12*quater* et suiv. L. 10 août 1915 ne s'appliquent qu'aux sociétés dotées de la personnalité juridique.		
	Régime identique pour la SCS et la SCSp		Régime identique pour la SCA et la SARL (sous réserve de ce que la SARL ne réclame qu'un seul fondateur)	
IV. Société en formation	Art. 12*bis* L. 10 août 1915. – « Ceux qui, pour une société en formation, **avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique**, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine ».	**Pas de réglementation** : art. 12*bis* (ci-contre) inapplicable à défaut pour la SCSp d'être dotée de la personnalité juridique. Il s'agit d'une incontestable lacune dans le régime de la SCSp : celle-ci n'acquérant jamais la personnalité juridique, le régime des actes posés pour une SCSp en formation demeure incertain.	Art. 12*bis* L. 10 août 1915. – « Ceux qui, pour une société en formation, **avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique**, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine ».	Art. 12*bis* L. 10 août 1915. – « Ceux qui, pour une société en formation, **avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique**, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvs/rl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

V. Fondateurs et responsabilités	**Pas de régime** mais responsabilité indéfinie et solidaire du ou des commandités, laquelle n'implique *toutefois* pas que les commandités soient responsables de la libération de leurs apports par les autres associés[36]	**Pas de régime** mais responsabilité indéfinie et solidaire du ou des commandités, laquelle n'implique *toutefois* pas que les commandités soient responsables de la libération de leurs apports par les autres associés	**Plus de régime spécifique**[37]. Certes les commandités sont responsables de manière indéfinie et solidaire mais, par ailleurs, la SCA est dotée d'un capital minimum (*infra* III, A, 1) – ce qui n'est pas le cas des SCS et SCSp – protégé par les règles en matière de responsabilité des fondateurs. Il nous semble par conséquent que le régime de la responsabilité des fondateurs en vigueur dans la SA (art. 28, al. 2 et 31 L. 10 août 1915) s'applique désormais dans la SCA en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915. Visiblement cette difficulté n'a pas été aperçue par les auteurs du projet[38] et il s'agit donc d'un point sur lequel le droit luxembourgeois diffère donc désormais du droit belge.[39]	**Notion de fondateur** : en vertu de l'art. 183, al. 2 et 3, L. 10 août 1915, « Les souscripteurs à l'acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs ». **Responsabilité des fondateurs** : en vertu de l'art. 184, al. 2 et 3, L. 10 août 1915, « Les fondateurs […] et, en cas d'augmentation du capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire : 1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par l'article 182 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;

36 Voy. Ch. Boyer & Th. Partsch, *ibid.*

37 L'art. 107 L. 10 août 1915, dans sa version antérieure au projet 6471, disposait que : « La gérance de la société appartient à un ou plusieurs associés, commandités, désignés par les statuts. **Ils sont responsables comme fondateurs** de la société ». Mais le second alinéa a disparu de la version de l'art. 107 issue du projet 6471.

38 Projet de loi n° 6471, Commentaire des articles, *op. cit.*, p. 179 : « La modification proposée vise à harmoniser les règles applicables aux différentes formes de société en commandite *alors qu'il n'existe sur ces points pas de raison de les traiter différemment* » (souligné par nous).

39 L'art. 658, al. 1er, Code des sociétés dispose en effet que : « L'**associé gérant** est nécessairement indiqué dans l'acte constitutif. Il est **responsable comme fondateur** de la société ».

					2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions *sub* 1° ; 3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 12*ter*, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 27. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements ».		
		Régime identique pour la SCS et la SCSp				
VI. Responsabilité des associés		**Limitée** pour le(s) commanditaire(s) et **illimitée** (solidaire et indéfinie) pour le(s) commandité(s).	**Limitée** pour le(s) commanditaire(s) et **illimitée** (solidaire et indéfinie) pour le(s) commandité(s).	**Limitée** pour le(s) commanditaire(s) et **illimitée** (solidaire et indéfinie) pour le(s) commandité(s).	**Limitée**.	
		Régime identique pour les SCS, SCSp et SCA				

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

VII. Durée de la société	**Limitée ou illimitée** (art. 16, (1), L. 10 août 1915 issu du projet). La société peut **également** prendre fin dans « le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité » si le contrat de société n'a pas stipulé que la société continuerait dans ce cas (art. 22 L. 10 août 1915 issu du projet).	**Limitée ou illimitée** (art. 22-1 L. 10 août 1915 issu du projet). La société peut **également** prendre fin dans « le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité » si le contrat de société n'a pas stipulé que la société continuerait dans ce cas (art. 22-8 L. 10 août 1915 issu du projet).	**Limitée ou illimitée** (art. 99, al. 1er, L. 10 août 1915, applicable à la SCA en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915). La société peut **également** prendre fin dans « le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité » si le contrat de société n'a pas stipulé que la société continuerait dans ce cas (art. 22-8 L. 10 août 1915 issu du projet)	**Limitée ou illimitée** (art. 180-1, al. 1er, L. 10 août 1915). **En outre** l'art. 179, al. 3, L. 10 août 1915 dispose que : « le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société ». **Par ailleurs**, l'art. 202, al. 1er, L. 10 août 1915 énonce que : « Sauf stipulation contraire des statuts, la société n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés ».
	Régime identique pour la SCS, la SCSp et la SCA			
Section 2. Personnalité morale et attributs				
I. Personnalité morale	**Oui** (art. 2 L. 10 août 1915).	**NON** (art. 2 L. 10 août 1915 issu de l'art. 182 du projet : « Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation, et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés » et art. 22-1, (2), L. 10 août 1915 issu de l'art. 188 du projet).	**Oui** (art. 2 L. 10 août 1915).	**Oui** (art. 2 L. 10 août 1915).

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

II. Attributs attachés à la personnalité morale À ce titre la personne morale dispose : d'une autonomie juridique (*infra*, A) ; d'un nom (*infra*, B) ; d'un domicile (*infra*, C) ; d'une nationalité (*infra*, D) ; d'un patrimoine (*infra*, E)[40].		**Et pourtant** « […] the absence of legal personality of the SLP[41], which is the main feature of this new corporate form […] such feature is however misleading. The SLP indeed appears to be an hybrid corporate vehicle which, despite the prima facie absence of legal personality, will be vested with the main attributes of companies with legal personality. By enacting the SLP, the Luxembourg legislator will follow a **best of both worlds' approach** which is fully in line with the standard Luxembourg corporate law's flexible and business-friendly tradition »[42].		
A. Autonomie juridique	**Oui**	**OUI**[43] – **Capacité de jouissance et capacité d'exercice** (objet social et spécialité légale) ; – **capacité d'exercice et de représentation** Art. 22-3 L. 10 août 1915 (issu du projet), al. 4 et 6 : « À moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.	**Oui**	**Oui**

40 D'après J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, *Droit des sociétés – Précis – Droit européen – Droit belge*, *op. cit.*, n° 492.
41 SLP = *Special Limited Partnership*.
42 D. Boone et A. Trotska, « Le renouveau de la commandite : commandite simple et commandite spéciale », *JurisNews*, vol. 4, n° 10/2012, pp. 207-210 et spéc. p. 207.
43 Pour plus de détails, voy. D. Boone et A. Trotska, *ibid.*, p. 208.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvisrl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
LARCIER

	Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées [...] Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense » ; – en outre la SCSp a le **pouvoir d'ester en justice et peut être attraite en justice** en vertu de l'art. 22-3, al. 7, L. 10 août 1915 (issu du projet) : « Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l'un de ses gérants » À cet égard, la règle de l'art. 152 L. 10 août 1915[44] qui, jusqu'ici, ne concernait que des sociétés dotées de la personnalité juridique a été étendue à la SCSp ; – **responsabilité de la société** : elle sera liée **même si les actes du gérant excèdent l'objet social**, à moins qu'il ne soit prouvé que les tiers savaient que l'acte dépassait l'objet social ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances (art. 22-3, al. 5, L. 10 août 1915, issu du projet : « La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer,		

44 L'art. 152 L. 10 août 1915, issu du projet, dispose que : « Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les *sociétés en commandite spéciale*, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu'il n'y ait condamnation contre la société » (souligné par nous).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

		compte tenu des circonstances », formulation comparable à celle des art. 191*bis*, al. 6, applicable à la SARL, 60*bis* et 60*bis*-9, applicables à la SA-SCA [45] et art. 17, al. 5, L. 10 août 1915 issu du projet pour la SCS [46]) ; – la **théorie de l'organe est appliquée** à la SCSp en sorte que les actes posés et fautes commises par l'organe de gestion engagent directement la société [47] ; – le **gérant non commandité n'est responsable que dans les conditions de l'art. 59** en vertu de l'art. 22-3, al. 2, L. 10 août 1915, issu du projet (« Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 59 »[48])		
	Régime identique pour la SCS et la SCSp			

[45] Pour la SCA, voy. l'art. 107, al. 5, issu du projet (art. 189) : « La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances ».

[46] Lequel dispose que : « La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances ».

[47] D. BOONE et A. TROTSKA, *ibid*.

[48] L'art. 59 (concernant la SA) est applicable à la SARL en vertu de l'art. 192 L. 10 août 1915.
Pour la SCS, voy. l'art. 17, al. 2, L. 10 août 1915, issu du projet (art. 188) : « Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 59 ».
Pour la SCA, voy. l'art. 107, al. 2, L. 10 août 1915, issu du projet (art. 189) : « Les gérants qui n'ont pas la qualité d'actionnaire commandité sont responsables conformément à l'article 59 ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
LARCIER

		La SCSp se distingue toutefois sur deux points des sociétés dotées de la personnalité juridique : – le régime de la **responsabilité pénale des personnes morales** (introduit par une loi du 3 mars 2010[49]) lui est **inapplicable** ; – **impossibilité** pour la SCSp de participer à une **opération de fusion-scission** sans passer par une transformation préalable en une forme sociétaire dotée de la personnalité juridique[50].		
		On notera l'art. 148*ter* L. 10 août 1915 (issu du projet, art. 192) qui crée une possibilité de transformation d'une société dotée de la personnalité juridique en SCSp : « Art. 148*ter* […] lorsque les actionnaires ou les associés d'une **société commerciale** dotée de la personnalité juridique auront décidé à l'unanimité de **continuer** leur société **au sein d'une société en commandite spéciale**, qui reprendra l'entièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d'intérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les		

49 En ligne : http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0036/a036.pdf#page=2.

50 Voy. D. Boone et A. Trotska, « Le renouveau de la commandite : commandite simple et commandite spéciale », *op. cit.*, p. 217. Voy. Projet 6471, Commentaire des articles, p. 179 : « Une transformation d'une société en commandite spéciale en une société en commandite simple peut d'ailleurs s'avérer nécessaire pour permettre la réalisation d'opérations de fusion, scission et autres transferts d'actifs ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

		obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la **société en commandite spéciale étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société commerciale**, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers ». Voy. en outre art. 22-9 L. 10 août 1915, issu du projet : « La **transformation** d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des autres types prévus par l'article 2, alinéa 1, **donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle**. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d'une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables ».		
B. Nom (raison sociale ou dénomination sociale)	**Choix entre raison sociale et dénomination sociale** (voy. ci-contre).	Alors que la SCS, dans le droit antérieur au projet 6471, ne peut exister que sous une raison sociale[51] (normalement : « La dénomination sociale est exclusive de la mention d'associés indéfiniment responsables, évitant ainsi d'induire les tiers en erreur sur le	Alors que dans le régime antérieur la SCA existait sous une raison sociale à laquelle une dénomination sociale pouvait être ajoutée (art. 104 L. 10 août 1915, aujourd'hui abrogé), la SCA est désormais désignée par une **dénomination sociale** (art. 105,	**Choix entre raison sociale et dénomination sociale** (art. 186 L. 10 août 1915).

[51] Voy. art. 18 L. 10 août 1915 : « La raison sociale comprend nécessairement le nom d'un ou de plusieurs associés commandités. Le nom d'un associé commanditaires ne peut faire partie de la raison sociale », disposition aujourd'hui abrogée.

strada lex LUXEMBOURG
LARCIER
Stibbe bvs/rl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

		régime de responsabilité »[52]), la SCSp aura le **choix entre raison sociale et dénomination sociale et le nom d'un commanditaire pourra y figurer[53].**	point 1), L. 10 août 1915 issu du projet)[54]	
	Régime identique pour la SCS et la SCSp			
C. Domicile (siège social)	**Oui**	Alors qu'une société dépourvue de la personnalité juridique n'a normalement pas de domicile, **la SCSp a un domicile fixé à son siège réel** de la même manière que pour les sociétés dotées de la personnalité juridique[55]. En effet, en vertu de l'art. 22-1, (7), L. 10 août 1915, issu du projet : « le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. L'administration centrale est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu'indiqué dans son contrat social »,	**Oui**	**Oui**

52 Voy. D. Boone et A. Trotska, « Le renouveau de la commandite : commandite simple et commandite spéciale », *JurisNews*, vol. 4, n° 10/2012, pp. 207-210 et spéc. p. 209.

53 Pour la SCS, voy. art. 16, (5), L. 10 août 1915 issu du projet (art. 188) : « La société est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés ».
Pour la SCSp, voy. art. 22-1, (2), L. 10 août 1915 issu du projet : « La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés. Elle est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés ».
Pour la SARL, voy. l'art. 186 L. 10 août 1915 : « La société à responsabilité limitée est soit qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l'objet de son entreprise, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés […] ».

54 Comp. en droit belge l'art. 65, al. 1er, Code des sociétés : « Chaque société est désignée par une **dénomination** sociale qui doit être différente de celle de toute autre société » et, en droit français, l'art. L224-1 C. com. fr. : « La société par actions est désignée par une **dénomination sociale**, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, **dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer »**.

55 Voy. D. Boone et A. Trotska, *op. cit.*, p. 209.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvs/rl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

		disposition qui est le décalque de l'art. 2, al. 3, L. 10 août 1915, applicable aux sociétés dotées de la personnalité juridique.		
D. Nationalité (loi applicable)	***Idem***	« Dotée d'un domicile localisé au siège de son administration centrale, la SCSp sera, par application de l'Article 159 LSC[56], soumise à la loi luxembourgeoise, prise ès-qualité de *lex societatis*, **dès lors que son administration centrale sera située au Luxembourg** »[57].	***Idem***	***Idem***
		Changement de nationalité par transfert de siège [58] : Alors qu'une décision unanime des associés est requise dans le cadre de la SA-SCA (art. 67-1, (1), L. 10 août 1915) et de la SARL (art. 199 L. 10 août 1915), la SCS (régime issu du projet) et la SCSp se voient appliquer pour ce faire une règle *supplétive* se bornant à l'exigence d'une majorité qualifiée[59].		

56 Lequel dispose (al. 1er) que : « Toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger ».

57 D. Boone et A. Trotska, *ibid.*

58 Alors que le changement de nationalité résultant d'une *fusion* transfrontalière nécessitera, s'agissant d'une SCSp, une transformation préalable de celle-ci en une forme dotée de la personnalité juridique (voy. *supra* A).

59 Pour la SCS, voy. l'art. 20, al. 2, L. 10 août 1915 issu du projet et, pour la SCSp, voy. l'art. 22-6, al. 2, L. 10 août 1915 issu du projet et cons. D. Boone & A. Trotska, *ibid.*

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

E. Patrimoine	Oui	**Aspect « révolutionnaire »**[60] du régime de la SCSp, celle-ci, bien que dépourvue de la personnalité juridique, est bel et bien **dotée d'un patrimoine**. Art. 22-2 L. 10 août 1915, issu du projet : « (1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale. (2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société ».	Oui	Oui
		Toutefois le régime de la SCSp laisse un certain nombre de questions non résolues en la matière et surtout celle de la situation des associés (sont-ils créanciers dans ou de la société ? En quoi l'existence de ce « patrimoine » affecte-t-il la situation des autres créanciers des associés et de la société ?)…[61]		

60 D. Boone et A. Trotska, *ibid.*

61 Pour plus de développements, voy. D. Boone et A. Trotska, *op. cit.*, p. 210.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Section 3. Financement **I. Capital**				
A. Capital minimum et libération	**Pas de capital minimum mais** responsabilité solidaire et indéfinie du ou des commandités. **Par ailleurs la SCS pourra procéder librement à des distributions et remboursements à ses associés sans considération d'intangibilité du capital social et sur la base de ce qu'autorise le contrat social** (art. 19, al. 1er, L. 10 août 1915 issu du projet) : « Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social ».	**Pas de capital minimum mais** responsabilité solidaire et indéfinie du ou des commandités. **Par ailleurs la SCSp pourra procéder librement à des distributions et remboursements à ses associés sans considération d'intangibilité du capital social et sur la base de ce qu'autorise le contrat social** (art. 22-5, al. 1er, L. 10 août 1915 issu du projet) : « Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social ».	Les règles en vigueur pour les SA sont applicables en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915 Par conséquent : – le **capital minimum** est de 30.986 euros (art. 26, (1), 2), L. 10 août 1915) ; – **libération d'un quart** au moins de chaque action (art. 26, (1), 4), L. 10 août 1915) ; – les actions émises en contrepartie d'**apports autres qu'en numéraire** doivent être libérées dans un délai de **cinq ans** à partir du moment de la constitution (art. 26-1, (1), L. 10 août 1915).	**Capital minimum** : 12.394,68 euros (art. 182 L. 10 août 1915) Les **parts** sociales doivent être **entièrement libérées** au moment de la constitution (art. 183, al. 1er, 3°, L. 10 août 1915).
	Régime identique pour la SCS et la SCSp[62]			
B. Apports ne consistant pas en numéraire (dont les apports en nature) et quasi-apports (contrôle)	La réalisation des apports autres qu'en numéraire (en nature et en industrie) de même que des apports en numéraire se fait selon les conditions et formalités prévues au **pacte social** (art. 16, (2), L. 10 août 1915 issu du projet 6471).	La réalisation des apports autre qu'en numéraire (en nature et en industrie) de même que des apports en numéraire se fait selon les conditions et formalités prévues au **pacte social** (art. 22-1, (3), L. 10 août 1915).	La SCA est soumise au régime applicable aux SA[63] en ce qui concerne le **contrôle** des apports autres qu'en numéraire et des quasi-apports (art. 26-1 et 26-2 L. 10 août 1915) en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915.	Les dispositions relatives aux apports autres qu'en numéraire édictées pour les SA et SCA ne sont **pas** applicables aux SARL (art. 184, al. 1er, L. 10 août 1915).

[62] Ce régime est à rapprocher du régime qui s'applique déjà aux SICAV et aux SICAR : D. BOONE et A. TROTSKA, *op. cit.*, p. 213. Ainsi il faut « oublier toutes les règles bien connues qu'établissent, pour les autres types de sociétés commerciales, le maintien du capital social (Article 100 LSC), les restrictions en matière de distributions de dividendes (annuels ou intérimaires), les obligations de restitution des dividendes fictifs (à ce titre, l'Article 17 LSC sera abrogé), ou l'obligation de constituer une réserve légale, y compris, bien entendu, les sanctions pénales y attachées (Articles 167 et 168 LSC). Sauf à être réintroduites volontairement dans le contrat social […]. Il est estimé que la protection des tiers sera suffisamment assurée par la solvabilité des associés commandités, ainsi que par la possibilité éventuelle d'obtenir des garanties conventionnelles, telles que des sûretés, et le droit commun (fraude) » (D. BOONE et A. TROTSKA, *op. cit.*, p. 215).

[63] Sur celui-ci, voy. I. CORBISIER et D. BURBI, *Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé*, Coll. Dossiers du JT-Luxembourg, n° 1, 2011.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvs/rl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex LUXEMBOURG

Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

LARCIER

	Régime identique pour la SCS et la SCSp		Régime le moins libéral	Régime comparable à celui des SCS-SCSp
II. Nature des parts sociales et leur transfert (cession, retrait, exclusion)	**Nature des parts sociales** : les commanditaires détiennent des parts d'intérêts, représentées ou non par des titres **négociables susceptibles d'être cotés mais** qui ne peuvent faire l'objet d'une offre publique de titres[64] conformément aux modalités prévues par le contrat social (art. 16, (1), L. 10 août 1915 issu du projet), en particulier il n'est pas exigé que les parts aient une valeur nominale égale[65]. Ces parts peuvent être attribuées en échange d'apports en numéraire, en nature et en industrie (art. 16, (2), L. 10 août 1915 issu du projet). La règle selon laquelle les droits de vote de chaque associé se calculent en proportion des parts d'intérêts détenues n'est que supplétive (art. 20, al. 1er, L. 10 août 1915 issu du projet)[66] [67] [68].	**Nature des parts sociales** : les commanditaires détiennent des parts d'intérêts, représentées ou non par des titres **négociables susceptibles d'être cotés mais** qui ne peuvent faire l'objet d'une offre publique de titres conformément aux modalités prévues par le contrat social (art. 22-1, (1), L. 10 août 1915 issu du projet), en particulier il n'est pas exigé que les parts aient une valeur nominale égale. Ces parts peuvent être attribuées en échange d'apports en numéraire, en nature et en industrie (art. 22-1, (3), L. 10 août 1915 issu du projet). La règle selon laquelle les droits de vote de chaque associé se calculent en proportion des parts d'intérêts détenues n'est que supplétive (art. 22-6, al. 1er, L. 10 août 1915 issu du projet)[69].	**Nature des parts sociales** : ***actions* négociables** (et **susceptibles d'être cotées**)[70], d'égale valeur (art. 37, al. 1er, L. 10 août 1915, applicable en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915), représentatives du capital avec ou sans mention de valeur nominale (art. 37, précité) ; possibilité de créer des *parts bénéficiaires* non représentatives de capital (art. 37, al. 2, L. 10 août 1915, applicable en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915) ; actions nominatives et au porteur (art. 37, al. 4, L. 10 août 1915, applicable en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915)[71] ; actions avec ou sans droit de vote (art. 44-47 L. 10 août 1915, applicable en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915). Selon un auteur, les actions détenues par un commandité sont négociables car le législateur a attribué au commandité le statut d'actionnaire et la libre négociabilité relève de l'essence des actions[72]. Par ailleurs l'associé *commandité* est habilité à effectuer un apport en industrie rémunéré par des **parts d'intérêts**[73].	**Nature des parts sociales** : parts non négociables (art. 179, (1), L. 10 août 1915), égales avec ou sans mention de valeur (art. 182 L. 10 août 1915) ; possibilité d'émettre des parts bénéficiaires controversée[74] ; toutes les parts sont nominatives (art. 188, al. 2, L. 10 août 1915) ; parts sans droit de vote non permises[75].

64 Voy. Ch. Boyer & Th. Partsch, *op. cit.*, § 6.1.
65 D. Boone et A. Trotska, *op. cit.*, p. 213.

(*suite page suivante*)

[66] Voy. D. BOONE et A. TROTSKA, *op. cit.*, p. 213 : « l'exigence que les parts d'intérêts aient une valeur nominale égale ne sera-t-elle pas requise. Le contrat social devra prévoir les règles de preuve de la propriété des parts d'intérêts (p. ex. inscription au registre). On peut également songer à des classes de parts d'intérêts assorties de droits financiers/politiques différenciés (p. ex. parts d'intérêts sans droit de vote) ou à des parts d'intérêts traçantes (*tracking shares*) dont les revenus attitrés proviendront de lignes d'investissements dédiées. En la matière, l'imagination sera reine. En contrepartie, il faudra que les dispositions du contrat social soient d'une précision et d'une clarté parfaites car le contrat social sera l'unique instrument juridique – sauf à prévoir des pactes d'actionnaires en parallèle - permettant de déterminer les droits et obligations attachés aux parts d'intérêts ».

[67] On remarquera que dans le régime de la SCS antérieur au projet 6471, la liberté contractuelle était également de mise en ce qui concerne la détermination du pouvoir votal des associés mais que, à défaut de dispositions statutaires modalisant l'exercice d'un vote majoritaire, la règle supplétive était non pas la proportionnalité par rapport aux parts d'intérêts détenues mais l'unanimité des associés (voy. A. STEICHEN, *op. cit.*, n° 581).

[68] On observera par ailleurs que les statuts pourraient organiser une suspension du droit de vote à titre de sanction au défaut de réponse par un associé à un appel de fonds (solution comparable à celle prévue par la loi – art. 67, paragraphe (7), L. 10 août 1915 – dans le cadre des sociétés anonymes) : K. PANICHI, « Les commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions », *cet ouvrage*, n[os] 43-47.

[69] Voy. remarque ci-contre concernant la SCS.

[70] Pour le rappel de cette caractéristique des actions émises par les SCA : A. STEICHEN, *Précis de droit des sociétés*, Luxembourg, *op. cit.*, n° 932 ; V. MACCHI et P. MULLER, « L'utilisation des sociétés en commandite en droit luxembourgeois », *JurisNews*, n° 8/2010, pp. 117-120 et spéc. p. 118.

[71] On remarquera que le Luxembourg, contrairement aux droits belge et français, s'est longtemps abstenu d'ériger un système de dématérialisation des actions de SA/SCA. Toutefois le Luxembourg est doté d'une loi du 1[er] août 2001 concernant la circulation de titres et d'autres instruments financiers fongibles (disponible en ligne sous le lien suivant : http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2001/0106/2001A21801.html) qui permet de faire circuler de compte à compte par virement les titres fongibles (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été individualisés par un numéro par exemple). Cette loi ne permet toutefois pas de réaliser une dématérialisation à l'occasion de l'émission des titres. **Cette lacune est désormais comblée par la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés** (*Mém.* A – n° 71, 15 avril 2013, pp. 889 et suiv.) visant (notamment) tant les actions que les parts bénéficiaires émises par des sociétés par actions.

[72] A. STEICHEN, *op. cit.*, n° 926.

[73] D. BOONE et A. TROTSKA, « Le renouveau de la commandite : commandite simple et commandite spéciale », *JurisNews*, vol. 6, n° 1-2/2013, pp. 211-218 et spéc. p. 212 ; J.-P. WINANDY, *Manuel de droit des sociétés*, Bertrange, Legitech, 2008, p. 601 ; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *Droit des sociétés – Précis – Droit européen – Droit belge*, *op. cit.*, n° 1335 ; A. BOUGNOUX, « Sociétés en commandites par actions. – Modalités particulières de constitution », *op. cit.*, n° 23 : « L'apport en industrie – ne faisant pas partie du capital social […] – ne donne pas droit à l'attribution d'actions […], mais fait l'objet d'une rémunération spéciale à prévoir sur les bénéfices, en général assez élevée, ainsi qu'à un droit sur le boni de liquidation, selon les modalités fixées par les statuts ».

[74] L'art. 179 Loi du 10 août 1915 n'évoque que les parts sociales et ne comporte, contrairement à la disposition belge, aucune interdiction d'émission de parts non représentatives du capital social.
Toutefois, selon B. DELVAUX (V° Luxembourg, *Jura europae Droit des sociétés*, München/Paris, Beck/Juris-Classeurs, 1994, n° 10), « le législateur de 1933 a interdit aux sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoises de créer des parts bénéficiaires ». Les travaux préparatoires de la loi du 18 septembre 1933 recèlent pourtant de nombreuses déclarations qui, en dépit de débats plutôt confus sur ce point, vont dans le sens de la non-prohibition des parts bénéficiaires par la loi en projet (Voy. Compte-rendu Ch. des députés, vol. 140, 1931-1932, pp. 188-189 ; Compte-rendu Ch. des députés, vol. 141, 1931-1932, pp. 2044-2045).

[75] Possibilité d'émettre des parts sans droit de vote non prévue par la réglementation applicable à la SARL (contrairement au droit belge). Une prévision statutaire à cet effet ne serait pas valable dans la mesure où chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède (art. 195 Loi du 10 août 1915).

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvba/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvs/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	Régime identique pour la SCS et la SCSp On notera que s'agissant de l'apport en industrie, tant les commanditaires que les commandités sont habilités à effectuer un tel apport, le commanditaire devant toutefois veiller à respecter l'interdiction d'immixtion dans la gestion[76].			
	Transfert des parts sociales : – **Cession** : Application de l'art. 21, al. 1 à 3, L. 10 août 1915 issu du projet : « Les parts d'intérêts d'associés **commanditaires** ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le **contrat** social. **À défaut** de stipulations dans le contrat social, une **cession autre qu'**une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert **l'agrément du ou des associés commandités**. Les parts d'intérêts d'associés **commandités** ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le **contrat** social. **À défaut** de stipulations dans le contrat social, une **cession autre qu'**une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert **l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social**.	**Transfert des parts sociales** : – **Cession** : Application de l'art. 22-7, al. 1 à 3 L. 10 août 1915 issu du projet : « Les parts d'intérêts d'associés **commanditaires** ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le **contrat** social. **À défaut** de stipulations dans le contrat social, une **cession autre qu'**une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert **l'agrément du ou des associés commandités**. Les parts d'intérêts d'associés **commandités** ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le **contrat** social. **À défaut** de stipulations dans le contrat social, **une cession autre qu'**une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert **l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social**.	**Transfert des actions** : – **Cession** : voy. ci-dessus, actions en principe librement négociables sauf clause restrictive de négociabilité des titres (agrément, préemption, inaliénabilité…)[79].	**Transfert des parts sociales** : – **Cession :** réglementée en vertu de l'art. 189 L. 10 août 1915.

76 Voy. Ch. Boyer & Th. Partsch, *op. cit.*, § 4.1.

	Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont **opposables** à la société et aux tiers qu'après avoir été **notifiés à la société** ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des **tiers** quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer (…) ». Pour le **commanditaire** le contrat pourra aller jusqu'à la libre cessibilité[77]. Pour le **commandité**, le caractère de la règle par défaut n'est pas clair : pourrait-on aller jusqu'à la libre cessibilité ou, au contraire, le contrat ne pourrait-il que renforcer la règle (en allant jusqu'à l'agrément unanime par ex ?)[78].	Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont **opposables** à la société et aux tiers qu'après avoir été **notifiées** à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des **tiers** quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer (…) ». Pour le **commanditaire** le contrat pourra aller jusqu'à la libre cessibilité. Pour le **commandité**, le caractère de la règle par défaut n'est pas clair : pourrait-on aller jusqu'à la libre cessibilité ou, au contraire, le contrat ne pourrait-il que renforcer la règle (en allant jusqu'à l'agrément unanime par ex ?).		

77 D. Boonie et A. Trotska, *op. cit.*, p. 214.

78 *Ibid.*

79 Comp. droit français où l'art. L222-8 pose une exigence de consentement unanime pour la cession des parts sociales des commandités, solution qui est toutefois contestée par la pratique : voy. Y. Dereu, « Sociétés en commandite par actions. – Présentation générale. Situation des associés. – Fonctionnement. Gestion financière », *JurisClasseur Sociétés – Traité*, fasc. n° 152-10, 2008, nos 39-41 (conclusion de l'auteur : « […] même lorsque les statuts ne l'ont pas précisé, les actions des commandités devraient être librement négociables »).

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	– **Retrait** : Application de l'art. 21, al. 4, L. 10 août 1915 issu du projet : « Le **contrat** social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à **racheter**, en tout ou en partie, **le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés**, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités ».	– **Retrait** : Application de l'art. 22-7, al. 4, L. 10 août 1915 issu du projet : « Le **contrat** social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à **racheter**, en tout ou en partie, **le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés**, les intérêts d'un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités ».	– **Retrait** : non expressément permis par la loi mais des clauses statutaires en la matière nous semblent permises.	– **Retrait** : non expressément permis par la loi mais des clauses statutaires en la matière nous semblent permises.
	– **Exclusion**[80] : Application de l'art. 21, al. 4, L. 10 août 1915 issu du projet : « Le **contrat** social peut autoriser la gérance ou les associés à **réduire ou à racheter**, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités »[81].	– **Exclusion** : Application de l'art. 22-7, al. 4, L. 10 août 1915 issu du projet : « Le **contrat** social peut autoriser la gérance ou les associés à **réduire ou à racheter**, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les intérêts d'un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités ».	– **Exclusion** : non permise.	– **Exclusion** : non permise.
	Régime identique pour la SCS et la SCSp			

80 Sur l'importance de pouvoir instaurer des mécanismes de sanctions dans le cadre des fonds d'investissement constitués sous la forme de SCS-SCSp lorsque les investisseurs demeurent en défaut de répondre à des appels de fonds, voy. K. PANICHI, *op. cit.*, n° 22 : « lors de la constitution du fonds, l'investisseur va s'engager à réaliser des apports à la structure, (les « commitments ») lesquels apports seront libérés au fur et à mesure en fonction des appels de fonds que va réaliser le GP pour effectuer les investissements du fonds. Il est donc essentiel que les investisseurs respectent au cours du temps les engagements initiaux pris. Or, dans un contexte économique sans cesse plus changeant et incertain, il apparaît parfois en pratique que le respect de ces *commitments* est source de difficultés. Le gérant du fonds ou GP doit alors disposer d'outils efficaces pour soit contraindre les investisseurs à respecter leurs commitments, soit les amener à sortir du fonds pour ne pas compromettre la rentabilité et le bon fonctionnement de ce dernier ».

81 Pour plus de détails à cet égard, voy. K. PANICHI, *op. cit.*, nos 57-71, l'auteur soulignant notamment l'importance du mécanisme de détermination du prix en cas de cession forcée, celui-ci pouvant, selon l'auteur, subir une décote sanctionnant le comportement de l'associé demeuré en défaut de faire face à ses obligations.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

III. Émission d'emprunts obligataires	Art. 16, (3), L. 10 août 1915 issu du projet : « La société peut émettre des titres de créance »[82]. Toutefois, s'agissant de l'émission d'obligations convertibles ou assorties de droits de souscription (permettant donc aux créanciers qui les détiennent de devenir associés), il faudra éventuellement organiser un agrément *ex ante* des créanciers dans la mesure où la société sera fermée. Les titres non convertibles pourront faire l'objet d'une cotation et d'une offre au public[83].	Art. 22-1, (4), L. 10 août 1915 issu du projet : « La société peut émettre des titres de créance »[84]. Toutefois, s'agissant de l'émission d'obligations convertibles ou assorties de droits de souscription (permettant donc aux créanciers qui les détiennent de devenir associés), il faudra éventuellement organiser un agrément ex ante des créanciers dans la mesure où la société sera fermée. Les titres non convertibles pourront faire l'objet d'une cotation et d'une offre au public.	La SCA peut émettre des obligations comme les SA (art. 79 et suiv. L. 10 août 1915 applicables à la SCA en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915), émission publique ou privée.	L'art. 188 Loi du 10 août 1915 précise qu'« il ne pourra pas être contracté d'emprunt par voie d'émission publique d'obligations… ». Ce texte ne semble pas poser un principe d'interdiction absolue d'émission d'un emprunt obligataire, seule l'émission par offre publique est interdite, pas l'émission *privée*. En pratique l'émission d'emprunts obligataires est fréquente dans les SARL et ce éventuellement sous une forme convertible en parts sociales (PECs et CEPECs). Dans ce dernier cas, il importe d'organiser l'agrément (en raison du caractère « fermé » de cette société : voy. art. 189 L. 10 août 1915) des titulaires de titres au moment de l'émission dans la mesure où ils pourront devenir associés ultérieurement[85].
	Régime identique pour la SCS et la SCSp			

82 D. Boone et A. Trotska, *op. cit.*, p. 214 : « Ce droit est évidemment d'une importance primordiale étant donnée l'utilisation massive des instruments de dette par les véhicules sociétaires luxembourgeois ».

83 Voy. Ch. Boyer & Th. Partsch, *op. cit.*, § 6.2.

84 Voy. la remarque ci-contre faite à propos des SCS.

85 Voy. X., « La réforme de la SARL à la lumière du projet de loi 5730 (Partie I) », *JurisNews*, vol. 2, n° 4/2009, pp. 61-64 et spéc. p. 63.

strada lex LUXEMBOURG
LARCIER
Stibbe bvba/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Section 4. Les associés				
I. Pouvoirs (collectifs ou de l'assemblée)	Les **associés décidant collectivement** (assemblée générale, consultation écrite ou autre modalité prévue par le contrat social) ne disposent que des pouvoirs prévus au **contrat** social et encore ces pouvoirs n'ont-ils d'effet que sur le plan **interne** (inopposabilité aux tiers), **le ou les gérants** disposant du **pouvoir résiduel** (art. 17 et art. 20 L. 10 août 1915 issus du projet ci-dessous). On notera **toutefois** que ce pouvoir résiduel du ou des gérants n'est néanmoins pas dépourvu d'exceptions légales (voy. notamment les art. 263 et 291 en matière de fusion-scission) et que, par ailleurs, l'art. 20 L. 10 août 1915 réserve aux associés les décisions suivantes : - modification de l'objet social ; - changement de nationalité ; - transformation ; - liquidation ; - vote sur les comptes annuels **Principe de non-immixtion du commanditaire dans la gestion** : Art. 18 L. 10 août 1915, issu du projet : « Un associé **commanditaire peut conclure toute opération avec la société** en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, ne soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.	Les **associés décidant collectivement** (assemblée générale, consultation écrite ou autre modalité prévue par le contrat social) ne disposent que des pouvoirs prévus au **contrat** social et encore ces pouvoirs n'ont-ils d'effet que sur le plan **interne** (inopposabilité aux tiers), **le ou les gérants** disposant du **pouvoir résiduel** (art. 22-3 et art. 22-6 L. 10 août 1915 issus du projet ci-dessous)[89]. Par ailleurs l'art. 22-6 L. 10 août 1915 réserve aux associés les décisions suivantes : - modification de l'objet social ; - changement de nationalité ; - transformation ; - liquidation **Principe de non-immixtion du commanditaire dans la gestion** : Art. 22-4 L. 10 août 1915, issu du projet : « Un associé **commanditaire peut conclure toute opération avec la société** en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, ne soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.	On suit les règles applicables aux **sociétés anonymes** en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915 (donc en principe **l'assemblée** ne dispose que des pouvoirs prévus par la **loi** (opposables aux tiers), l'**organe de gestion** disposant du **pouvoir résiduel** (les limitations internes – résultant des statuts – de pouvoirs étant inopposables aux tiers) : voy. art. 53 L. 10 août 1915). Règles spécifiques : **Principe de non-immixtion du commanditaire dans la gestion** : Art. 108 L. 10 août 1915, issu du projet : « Un actionnaire **commanditaire peut conclure toute opération avec la société** en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.	La **gérance** dispose, comme dans le cadre de la SA d'un **pouvoir résiduel** en conséquence de quoi l'**assemblée générale ou** les associés agissant par voie de **consultation écrite**[95] n'ont que les pouvoirs qui leurs sont réservés par la **loi** (opposables aux tiers, voy. art. 191bis, al. 1er L. 10 août 1915 ; les limitations internes – résultant des statuts – de pouvoirs étant inopposables aux tiers) Art. 194. – « Aucune décision n'est valablement prise (…) qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la **moitié du capital social**. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la **majorité des votes émis**, quelle que soit la portion du capital représenté ». Art. 195 L. 10 août 1915. – « Nonobstant toute clause contraire de l'acte de société, tout associé peut prendre part aux décisions. **Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède** ». Art. 198 L. 10 août 1915. – « Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social **communication** de l'inventaire,

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvsprl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. **Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers,** l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées[86], ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. **L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité**, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant	**Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.** L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. **Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers**, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. **L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité**, ou prendre la signature sociale	**Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers**. L'actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. **Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'actionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et soldiaire à l'égard des tiers,** l'exercice des prérogatives d'actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. **L'actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même actionnaire commandité**, ou prendre la signature sociale de ce dernier,	du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l'art. 200. Dans les sociétés de plus de vingt-cinq membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale ». Art. 199 L. 10 août 1915. – « Les associés ne peuvent, si ce n'est à **l'unanimité**, changer la **nationalité** de la société. **Toutes autres modifications dans les statuts**, sauf stipulation contraire, sont décidées à la **majorité des associés représentant les trois quarts du capital social**. Toutefois, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale »[96]. Art. 200-2 L. 10 août 1915. – « **L'associé unique** exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1er sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvsrl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux **à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée** ». **Pouvoirs revenant aux associés décidant collectivement** : Art. 20 L. 10 août 1915, issu du projet : « **À défaut de stipulations contraires dans le contrat** social, les **droits de vote** de chaque **associé** sont **en proportion de ses parts d'intérêts**[87]. **Toute modification de l'objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine** parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles **formes** et selon quelles **conditions** ces décisions doivent être prises. **À défaut** de telles stipulations dans le contrat social : a) les décisions des associés sont prises en **assemblées** générales ou par **consultation écrite** au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ; b) toute décision n'est valablement prise qu'à la **majorité** des votes	de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux **à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée** ». **Pouvoirs revenant aux associés décidant collectivement** : Art. 22-6 L. 10 août 1915, issu du projet : « **À défaut de stipulations contraires dans le contrat** social, les **droits de vote** de chaque **associé** sont en **proportion de ses parts d'intérêts**[90]. **Toute modification de l'objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine** parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles **formes** et selon quelles **conditions** ces décisions doivent être prises. **À défaut** de telles stipulations dans le contrat social : a) les décisions des associés sont prises en **assemblées** générales ou par **consultation écrite** au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ; b) toute décision n'est valablement prise qu'à la **majorité** des votes	même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux **à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée** ». Art. 109 L. 10 août 1915. – « La **surveillance** de la société doit être confiée à **trois commissaires** au moins. Art. 110 L. 10 août 1915. – « Le **conseil de surveillance peut** donner ses **avis** sur les affaires que les gérants lui soumettent et **autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs** ». Art. 111 L. 10 août 1915. – « **Sauf disposition contraire des statuts**, **l'assemblée** générale des actionnaires **ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les associés commanditées**. »

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les **modifications de l'objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation** qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les **trois quarts** des parts d'intérêts et **dans tous les cas par l'assentiment de tous les associés commandités** ;
c] ces assemblées ou consultations écrites peuvent être **convoquées** ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.
Chaque année au moins, les associés statueront sur les **comptes annuels** par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, **les associés peuvent prendre connaissance** et obtenir copie au siège social :
1° des comptes annuels ;
2° du rapport de gestion, le cas échéant ;
3° du rapport des réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant ;
4° de toute autre information prévue au contrat social ».

émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les **modifications de l'objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation** qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les **trois quarts** des parts d'intérêts et **dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités** ;
c] ces assemblées ou consultations écrites peuvent être **convoquées** ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts. **L'information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social** ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	Commentaire : Le Conseil d'Etat s'était opposé au caractère non limitatif de la liste des actes permis au commanditaire dans une première version de l'art. 18 L. 10 août 1915[88]. Il a été tenu compte de cette opposition.	**Commentaire** : Le Conseil d'Etat s'était opposés'oppose au caractère non limitatif de la liste des actes permis au commanditaire dans une première version del'art. 22-4 L. 10 août 1915[91] On remarquera en outre que les droits à l'information sont moins étendus dans la SCSp (contrat social) que dans la SCS et cela peut aller jusqu'à empêcher les associés de prendre connaissance du registre tenu par la société[92]	**Commentaires** : On observera que le droit luxembourgeois n'érige pas d'incompatibilité entre la qualité de commandité[93] et celle de membre du conseil de surveillance, contrairement au droit français[94], ce qui peut être perçu comme une **lacune** du régime de la SCA dans la mesure où le conseil de surveillance est chargé d'assurer le contrôle permanent de la gestion dont est(sont) le plus souvent investi(s) le(s) commandité(s).	
	Régime presque identique pour la SCS et la SCSp excepté quant aux droits à l'information, moins étendus dans la SCSp			

86 Il s'agira toutefois d'éviter que le commanditaire n'en vienne à garantir solidairement et indéfiniment l'ensemble des dettes de la société, ce qui lui ferait courir le risque de devenir lui-même associé commandité : voy. Ch. Boyer & Th. Partsch, *op. cit.*, Section 3, § 3.2.

87 D. Boone et A. Trotska, *op. cit.*, p. 215 : « On peut par conséquent envisager tous les cas de figure : droit de *veto*, parts d'intérêts conférant un droit de vote multiple, parts d'intérêts ayant un droit de vote réduit, voire parts d'intérêts sans droit de vote ».

88 Avis du Conseil d'État, *op. cit.*, p. 14 : « Le Conseil d'État demande, sous peine d'opposition formelle, la suppression des termes 'sans que cette liste ne soit limitative', alors qu'elle entraîne une insécurité juridique sur l'étendue des actes permis à l'associé commanditaire […] De même, la référence fourre-tout à 'tous autres actes ne pouvant raisonnablement induire un tiers en erreur sur l'étendue de l'engagement de l'associé commandité' ne peut être admise sous peine de priver l'interdiction prévue à l'article 18, alinéa 2 de tout effet et pour cette raison équipollente à une insécurité juridique, le Conseil d'État ne peut accorder la dispense du second vote constitutionnel à une telle disposition ».

89 Comme nous l'avons relevé ci-dessus (*supra*), les opérations de fusion et scission d'une SCSp ne peuvent être réalisées, cette dernière devant préalablement se transformer en une forme de société dotée de la personnalité juridique.

90 Voy. l'observation faite ci-contre pour la SCS.

91 Avis du Conseil d'État, *op. cit.*, p. 18.

92 D. Boone et A. Trotska, *op. cit.*, p. 216.

93 L'art. 107 antérieur au projet 6471 réserve la fonction de gérance à un commandité alors que l'art. 107, al. 1er, issu du projet (voy. *infra*) ne réserve plus la fonction de gérant à un commandité, à l'instar du droit français (voy. art. L226-2 C. com. fr.).

94 En droit français l'art. L226-4, al. 3, C. com. fr. dispose que : « À peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil ».

95 Voy. art. 196 L. 10 août 1915 : « Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ».

96 Voy. L.-A. Takerkart-Wolf & F. Marchal, « Plaidoyer pour un assouplissement de la condition de double majorité de l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales », *JurisNews*, vol. 4, n° 4/2011, pp. 143-146.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvsrl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

II. Convocation et mode de délibération	Voy. la règle supplétive figurant à l'art. 20, al. 2, 3, L. 10 août 1915 issus du projet (ci-dessus).	Voy. la règle supplétive figurant à l'art. 22-6, al. 2, 3, L. 10 août 1915 issus du projet (ci-dessus).	Renvoi aux règles de la SA en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915.	Voy. ci-dessus.
III. Modification des statuts	Voy. la règle supplétive figurant à l'art. 20, al. 2, 2, L. 10 août 1915 issu du projet (ci-dessus).	Voy. la règle supplétive figurant à l'art. 22-6, al. 2, 2, L. 10 août 1915 issu du projet (ci-dessus).	Renvoi aux règles de la SA en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915.	Voy. ci-dessus.
IV. Exercice du vote	Contrairement au droit belge, pas de réglementation concernant la matière des **conventions de vote** mais le droit belge constitue une source d'inspiration des solutions retenues par la doctrine et une rare jurisprudence en la matière. Ainsi le notaire Delvaux[97] estime-t-il que : « Une importante doctrine belge, d'avant 1991, en la matière peut utilement être consultée au Grand-Duché de Luxembourg. Une jurisprudence récente[98] semble favorable aux pactes de votation à condition que ces pactes ne **suppriment pas totalement et durablement le droit de l'actionnaire de participer aux décisions sociales et qu'ils soient conformes à l'intérêt de la société elle-même et exemptes de toute idée de fraude** » (souligné par l'auteur). Se référant aux enseignements des droits français et belge, l'auteur estime également que les mandats irrévocables de vote ne sont admissibles que s'ils sont conclus « soit pour une durée limitée, soit pour un objet déterminé »[98]. Selon J.-P. Winandy[100] : « En général la doctrine se montre soucieuse pour garantir à l'actionnaire sa pleine indépendance lors de **l'expression** de son **droit** de **vote**. Les conventions faisant entorse à cette libre expression de la volonté de l'actionnaire sont donc appréciées avec méfiance qui en particulier est due aux raisons suivantes : – elles substituent à la majorité réelle la majorité dans la majorité ; – elles empêchent que l'opinion des actionnaires se forme au sein même de l'assemblée, en toute liberté et ceci conformément au vœu du législateur ; – elles peuvent empêcher la dépendance dans laquelle doivent se trouver les administrateurs vis-à-vis de la majorité des actionnaires" (souligné par l'auteur). Se référant à la jurisprudence et à la doctrine belge, l'auteur énonce que : « Est encore prohibée la convention par laquelle un organe de la société s'engage à **voter conformément aux instructions d'un autre organe** de la société, spécialement le conseil d'administration. Un tel engagement est considéré comme illicite pour la raison qu'il constituerait 'une ingérence inadmissible d'un organe dans la sphère de compétence d'un autre organe et porterait ainsi atteinte à l'équilibre des pouvoirs et des compétences voulu par le législateur » (souligné par l'auteur). A. Steichen[101] estime pour sa part que, « conformément à la jurisprudence belge et à la doctrine dominante », trois conditions cumulatives doivent être remplies en vue d'assurer la validité d'une convention de vote : 1) « la convention doit être temporaire […] : serait illicite la convention conclue pour une durée illimitée, donc également celle conclue pour la durée de la société (qui, en règle générale, est illimitée). Ce qui est condamnable, c'est la privation irrévocable de tout droit d'intervention au profit de l'actionnaire : celui-ci, malgré la convention, doit pouvoir continuer à participer aux décisions sociales. Sont dès lors nécessairement nuls, les cessions du droit de vote ainsi que les engagements généraux, irrévocables et permanents.			

97 J. Delvaux, *Droit des sociétés*, cours polycopié, Luxembourg, 2007, p. 256.
98 L'auteur cite l'arrêt du 13 avril 1989 de la Cour de cassation belge, précité.
99 J. Delvaux, *op. cit.*, p. 257.
100 J.-P. Winandy, *Manuel de droit des sociétés, op. cit.*, pp. 590-592.
101 A. Steichen, *Précis de droit des sociétés, op. cit.*, n° 355.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
LARCIER

La convention de vote ne sera pas illicite en raison du seul fait qu'elle a une durée illimitée. En effet, les engagements à durée illimitée peuvent en droit commun comme en droit des sociétés toujours être résiliés à tout moment par le promettant. Il suffit qu'il agisse de bonne foi et qu'il respecte un préavis adéquat. La convention de vote à durée illimitée n'est illicite que si elle en même temps irrévocable » ;
2) la convention ne doit pas porter atteinte à l'intérêt social ;
3) « La convention ne doit pas avoir pour objet de contourner la loi. De façon générale, la convention de vote ne peut pas réaliser légalement ce qui serait impossible d'être réalisé si la convention figurait dans les statuts […] ».
Quant aux conventions de vote au sein de l'organe de gestion, l'auteur[102] rappelle le caractère « sérieux » de l'argument formulé à l'encontre de leur validité, tiré de la nature exclusivement « fonctionnelle » du droit de vote de l'administrateur[103] mais il qualifie la distinction opérée quant à la nature du droit de vote de l'actionnaire et de l'administrateur comme étant artificielle et plaide en faveur de la reconnaissance de la validité des conventions de vote au sein du conseil d'administration[104].
Par ailleurs la jurisprudence luxembourgeoise ne fournit qu'une décision notable en la matière, rendue le 28 juin 2002 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg[105]. En cette affaire un groupe d'actionnaires avait conféré un mandat irrévocable de vote d'une durée de trois ans et demi et couvrant un large spectre de décisions à certains mandataires. La validité de cette convention est contestée par un autre groupe d'actionnaires. Analysant le mandat sous les traits d'une convention de vote, le tribunal estime que : « en l'absence de tout texte législatif relative aux conventions de vote, leur licéité est à apprécier au cas par cas par la jurisprudence.
[…] La licéité […] a été reconnue dès lors qu'ils sont limités dans le temps ou quant aux décisions concernées », que « de façon plus générale, les conventions de vote paraissent devoir être tenues pour licites dès lors qu'elles ne suppriment pas totalement le droit de l'actionnaire de participer aux décisions sociales, qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt social et qu'elles sont exemptes de toute idée de fraude », et que « la doctrine souligne que la jurisprudence en la matière se caractérise par son empirisme, tout est affaire de mesure, de circonstances de fait ».
Le tribunal relève en outre que l'action en nullité est ouverte à tout intéressé et donc aussi aux actionnaires non signataires de la convention[106].
Il nous semble donc que l'on peut tirer de ces éléments doctrinaux et jurisprudentiel les critères suivants en vue de l'appréciation de la validité d'une convention de vote en droit luxembourgeois :
– elle doit être limitée dans le temps (A. Steichen). S'agissant du cas particulier du mandat irrévocable de vote, celui-ci doit être limité dans le temps ou quant à son objet (J. Delvaux, Trib. arr. Luxembourg, 28 juin 2002) ;

102 A. Steichen, *op. cit.*, n° 354.

103 La doctrine majoritaire en Belgique enseigne que les conventions de vote intervenant entre les membres de l'organe de gestion d'une société sont frappées de nullité absolue pour les raisons suivantes :
– la différence de nature entre le droit de vote de l'associé (la nature mixte – partiellement fonctionnelle et partiellement égoïste – du droit de vote de l'associé justifiant qu'il puisse conclure des conventions relatives à son exercice) et le droit de vote de l'administrateur (ou du gérant), le droit de vote de ce dernier étant de nature exclusivement fonctionnelle (l'organe de gestion ne pouvant être mû que par l'intérêt de la société et non pas du tout par son intérêt personnel) ;
– les responsabilités que peuvent encourir personnellement les membres de l'organe de gestion pour les décisions prises par cet organe.
Plus récemment un auteur a remis en cause la différence de traitement relatée au texte entre les conventions de vote entre associés (admissibles sous certaines conditions) et les conventions de vote au sein de l'organe de gestion (frappées de nullité absolue) : D. Willermain, « Les pactes d'actionnaires ; principes fondamentaux – clauses relatives à l'exercice du pouvoir », *DAOR*, 1999, pp. 5 et suiv. et spéc. pp. 22-23. L'auteur relève toutefois que la doctrine, résumée ci-dessus, se prononçant en faveur de l'illicéité de des conventions de vote au sein de l'organe de gestion est « bien établie » et ne se prononce qu'en faveur des « conventions qui auraient simplement pour objet d'orienter le vote des administrateurs », une telle formulation semblant indiquer que les administrateurs parties à une telle convention conservent *in fine* leur liberté de vote.

104 Son argumentation est fort proche de celle de D. Willermain (*supra* précédente).

105 Trib. arr. Luxembourg, 28 juin 2002, R. n°s 49412, 49620 et 50934, commenté par F. Fayot *in Ann. dr. Lux.*, 2001, p. 552.

106 En l'espèce la validité de la convention, indispensable en vue d'assurer l'efficacité d'une décision prononcée par une juridiction étrangère et exempte de toute idée de fraude, fut retenue.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvs/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	– elle doit être conforme (J. Delvaux) ou ne peut porter atteinte (A. Steichen, Trib. arr. Luxembourg, 28 juin 2002) à l'intérêt social ; – d'autres conditions inspirées de l'arrêt, précité, du 13 avril 1989 de la Cour de cassation belge sont également mises en avant : la convention ne peut supprimer totalement le droit de l'actionnaire de participer aux décisions sociales et doit être exempte de toute idée de fraude (J. Delvaux, Trib. arr. Luxembourg, 28 juin 2002). A. Steichen y ajoute que la convention ne peut avoir pour objet de contourner la loi ; – quant aux conventions advenues au sein de l'organe de gestion, A. Steichen rappelle – même si de manière critique – l'argument formulé à l'encontre de leur validité. J.-P. Winandy estime quant à lui que seraient également illicites les conventions par lesquelles un organe de la société s'engage à voter conformément aux instructions d'un autre organe de la société, spécialement le conseil d'administration ; – enfin le caractère absolu de la nullité d'une convention contrevenant à ces conditions est reconnu (Trib. arr. Luxembourg, 28 juin 2002). Il résulte de cette synthèse que même si la sécurité juridique n'est pas assurée au Luxembourg en la matière (*cfr* l'observation du tribunal d'arrondissement de Luxembourg relative à l'empirisme régnant en la matière), il apparaît que le droit luxembourgeois ne se singularise nullement sur ce thème par rapport à son modèle belge.			
Section 5. Gestion				
I. Statut				
A. Lien juridique	Le projet 6471 rompt le lien ontologique qui existait jusqu'alors entre la qualité d'associé commandité et la gérance et qui était justifié par la responsabilité indéfinie et solidaire du dit commandité. Ainsi **désormais le(s) gérant(s) n'a (ont) plus à être un (des) associé(s) commandité(s).** Art. 17, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet : « La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, **associés commandités ou non**, désignés conformément au contrat social ». Le ou les gérants, qui n'ont plus à revêtir la qualité de commandités (le gérant ne peut être un commanditaire en raison de l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans la gestion :	Le projet 6471 rompt le lien ontologique qui existait jusqu'alors entre la qualité d'associé commandité et la gérance et qui était justifié par la responsabilité indéfinie et solidaire du dit commandité. Ainsi **désormais le(s) gérant(s) n'a (ont) plus à être un (des) associé(s) commandité(s).** Art. 22-3, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet : « La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, **associés commandités ou non**, désignés conformément au contrat social » Le ou les gérants, qui n'ont plus à revêtir la qualité de commandités (le gérant ne peut être un commanditaire en raison de l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans la gestion :	Le projet 6471 rompt le lien ontologique qui existait jusqu'alors entre la qualité d'associé commandité et la gérance et qui était justifié par la responsabilité indéfinie et solidaire du dit commandité. Ainsi **désormais le(s) gérant(s) n'a (ont) plus à être un (des) associé(s) commandité(s).** Art. 107, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet : « La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, **actionnaires commandités ou non**, désignés conformément aux statuts » Le ou les gérants, qui n'ont plus à revêtir la qualité de commandités (le gérant ne peut être un commanditaire en raison de l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans la gestion :	Le ou les gérants peuvent être des associés ou des tiers qui sont chacun engagés avec la société dans les liens d'un contrat de **mandat.** Art. 191, al. 1er, L. 10 août 1915 : « Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs **mandataires associés ou non** associés, salariés ou gratuits ».

strada lex LUXEMBOURG
LARCIER
Stibbe bvsrl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	art. 18 L. 10 août 1915 issu du projet, voy. *supra*), sont engagés avec la société dans les liens d'un contrat de **mandat.**	art. 22-4 L. 10 août 1915 issu du projet, voy. *supra*), sont engagés avec la société dans les liens d'un contrat de **mandat.**	art. 108 L. 10 août 1915 issu du projet, voy. *supra*), sont engagés avec la société dans les liens d'un contrat de **mandat.**	
	Régime identique pour les SCS, SCSp et SCA			
B. Nombre	**Un ou plusieurs** (voy. art. 17, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet, ci-dessus). Lorsqu'ils sont plusieurs, les gérants disposent de **pouvoirs concurrents** et non pas exercés en collège comme c'est le cas dans les SA[107]. Art. 17, al. 4, L. 10 août 1915, issu du projet : « À moins que le contrat social n'en dispose autrement, **chaque gérant** peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».	**Un ou plusieurs** (voy. art. 22-3, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet, ci-dessus) Lorsqu'ils sont plusieurs, les gérants disposent de **pouvoirs concurrents** et non pas exercés en collège comme c'est le cas dans les SA. Art. 22-3, al. 4, L. 10 août 1915, issu du projet : « À moins que le contrat social n'en dispose autrement, **chaque gérant** peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».	**Un ou plusieurs** (voy. art. 107, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet, ci-dessus). Lorsqu'ils sont plusieurs, les gérants disposent de **pouvoirs concurrents** et non pas exercés en collège comme c'est le cas dans les SA[108]. Art. 107, al. 4, L. 10 août 1915, issu du projet : « À moins que les statuts n'en disposent autrement, **chaque gérant** peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».	**Un ou plusieurs** (voy. art. 191, al. 1er, L. 10 août 1915, ci-dessus). Lorsqu'ils sont plusieurs, les gérants disposent de **pouvoirs concurrents** et non pas exercés en collège comme c'est le cas dans les SA. Art. 191*bis*, al. 1er, 4 & 5 L. 10 août 1915: « À moins que les statuts n'en disposent autrement, **chaque gérant** peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés […]. Les restrictions apportées aux pouvoirs des gérants par les statuts ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».
	Régime identique pour les SCS, SCSp, SCA et SARL			

[107] Voy. les art. 53, al. 1er et 64 (1) L. 10 août 1915.

[108] La doctrine s'exprimait déjà en ce sens sous l'empire de la version de l'art. 107 L. 10 août 1915 antérieure au projet 6471 (l'art. 107 était alors muet sur cette question) : voy. A. STEICHEN, *op. cit.*, n° 923.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvsrl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

C. Nomination	Associés ou non ; personnes physiques ou morales ; **liberté contractuelle** en ce qui concerne leur mode de désignation (art. 17, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet : « désignés conformément au contrat social ») ; pas de terme imposé par la loi.	Associés ou non ; personnes physiques ou morales ; **liberté contractuelle** en ce qui concerne leur mode de désignation (art. 22-3, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet : « désignés conformément au contrat social ») ; pas de terme imposé par la loi.	Associés ou non ; personnes physiques ou morales ; **liberté contractuelle** en ce qui concerne leur mode de désignation (art. 107, al. 1er, L. 10 août 1915, issu du projet : « désignés conformément aux statuts ») ; pas de terme imposé par la loi.	Associés ou non ; personnes physiques ou morales. Art. 191, al. 2, première phrase : « Ils sont **nommés par les associés**, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée ».
	Régime identique pour les SCS, SCSp et SCA			
D. Démission	Si le ou les gérants sont **désignés dans les statuts**, il faudra suivre les règles posées par le contrat social pour sa modification, la règle supplétive étant fixée à l'art. 20, al. 2, 2, L. 10 août 1915 issu du projet (majorité des ¾ et assentiment des commandités). Si le ou les gérants sont **désignés en dehors des statuts**, ils démissionnent en principe librement[109]. Quoi qu'il en soit les gérants sont susceptibles d'engager leur responsabilité si leur démission survient à **contretemps** (art. 2007, al. 2, Code civil). **Règle particulière** : Art. 22 L. 10 août 1915, issu du projet : « Dans le **cas** du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de **démission**, d'empêchement, de faillite ou d'autres	Si le ou les gérants sont **désignés dans les statuts**, il faudra suivre les règles posées par le contrat social pour sa modification, la règle supplétive étant fixée à l'art. 22-6, al. 2, 2, L. 10 août 1915 issu du projet (majorité des ¾ et assentiment des commandités). Si le ou les gérants sont **désignés en dehors des statuts**, ils démissionnent en principe librement. Quoi qu'il en soit les gérants sont susceptibles d'engager leur responsabilité si leur démission survient à **contretemps** (art. 2007, al. 2, Code civil). **Règle particulière** : Art. 22-8 L. 10 août 1915, issu du projet : « Dans le **cas** du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de **démission**, d'empêchement, de faillite ou d'autres	Si le ou les gérants sont **désignés dans les statuts**, il faudra suivre les règles posées par les statuts pour leur modification et recueillir l'assentiment des commandités[110]. Si le ou les gérants sont **désignés en dehors des statuts**, ils démissionnent en principe librement[111]. Quoi qu'il en soit les gérants sont susceptibles d'engager leur responsabilité si leur démission survient à **contretemps** (art. 2007, al. 2, Code civil). **Règle particulière** : Art. 112 L. 10 août 1915. – « Dans le **cas** du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de **démission**, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de	Si le ou les gérants sont **désignés dans les statuts** (art. 191, al. 2, L. 10 août 1915), il faudra suivre les règles posées par les statuts pour leur modification (voy. en outre art. 199 L. 10 août 1915) Si le ou les gérants sont **désignés en dehors des statuts**, ils démissionnent en principe librement. Quoi qu'il en soit les gérants sont susceptibles d'engager leur responsabilité si leur démission survient à **contretemps** (art. 2007, al. 2, Code civil).

109 En ce sens : V. Macchi et P. Muller, « L'utilisation des sociétés en commandite en droit luxembourgeois », *op. cit.*, p. 118.
110 En ce sens (solution retenue en droit français dans le silence des textes) : Y. Dereu, « Sociétés en commandite par actions. - Gérance. Contrôle », *op. cit.*, nos 26-27.
111 En ce sens (solution retenue en droit français dans le silence des textes) : Y. Dereu, *op. cit.*, n° 28.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvba/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	situations de concours dans le chef de l'associé **commandité**, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son **remplacement**. **À défaut de dispositions spécifiques** à cet égard dans le contrat social, le **magistrat** présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un **administrateur provisoire**, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la réunion des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur **n'est responsable que de l'exécution de son mandat**. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé ».	situations de concours dans le chef de l'associé **commandité**, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son **remplacement**. **À défaut de dispositions spécifiques** à cet égard dans le contrat social, le **magistrat** présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un **administrateur provisoire**, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la réunion des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. **L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat**. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé ».	concours dans le chef de l'associé **commandité**, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son **remplacement**. **À défaut de stipulations spécifiques** à cet égard dans le contrat social, le **magistrat** présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un **administrateur provisoire**, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. **L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat**. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé »	
	Régime identique pour la SCS, la SCSp et la SCA			
E. Révocation	**Observation préalable** : dans la mesure où la fonction de gérant peut désormais être dissociée de la qualité de commandité (*supra*), « […] les associés commandités, qui resteront, quoiqu'il en soit, tenus de manière illimitée des dettes de la société, seront bien avisés de garder le droit exclusif de nommer et révoquer les gérants »[112].	**Observation préalable** : dans la mesure où la fonction de gérant peut désormais être dissociée de la qualité de commandité (*supra*), « […] les associés commandités, qui resteront, quoiqu'il en soit, tenus de manière illimitée des dettes de la société, seront bien avisés de garder le droit exclusif de nommer et révoquer les gérants » (voy. ci-contre).	**Observation préalable** : dans la mesure où la fonction de gérant peut désormais être dissociée de la qualité de commandité (*supra*), « […] les associés commandités, qui resteront, quoiqu'il en soit, tenus de manière illimitée des dettes de la société, seront bien avisés de garder le droit exclusif de nommer et révoquer les gérants » (voy. ci-contre).	Art. 191 L. 10 août 1915. – « Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. **Sauf stipulations contraires** des statuts **ils**

[112] D. Boone et A. Trotska, « Le renouveau de la commandite : commandite simple et commandite spéciale », *op. cit.*, p. 208.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	Lorsque le gérant statutaire est un commandité, son accord est, sauf disposition contraire dans le contrat social, requis en vue de modifier ledit contrat (*supra* Section 4, I) en telle sorte qu'il apparaît a priori irrévocable. **Lorsque le gérant statutaire n'est pas un commandité**, il faudra passer par les conditions de modification du contrat social en vue d'opérer sa révocation. **Pour le gérant non statutaire** on suivra les conditions prévues par le contrat social en vue de prendre une décision « ordinaire » afin d'obtenir sa révocation, sauf disposition particulière. Quoi qu'il en soit le gérant le plus stable pourrait être révoqué sur la base d'une action en justice fondée sur l'art. **1856** du Code civil[113] (cause légitime), action à propos de laquelle on peut se poser la question de savoir si elle ne pourrait être intentée par un associé individuel en raison du caractère de société dit « de personnes » de la SCS.	**Lorsque le gérant statutaire est un commandité**, son accord est, sauf disposition contraire dans le contrat social, requis en vue de modifier ledit contrat (*supra* Section 4, I) en telle sorte qu'il apparaît a priori irrévocable. **Lorsque le gérant statutaire n'est pas un commandité**, il faudra passer par les conditions de modification du contrat social en vue d'opérer sa révocation. **Pour le gérant non statutaire** on suivra les conditions prévues par le contrat social en vue de prendre une décision « ordinaire » afin d'obtenir sa révocation, sauf disposition particulière. Quoi qu'il en soit le gérant le plus stable pourrait être révoqué sur la base d'une action en justice fondée sur l'art. **1856** du Code civil (cause légitime), action à propos de laquelle on peut se poser la question de savoir si elle ne pourrait être intentée par un associé individuel en raison du caractère de société dit « de personnes » de la SCSp.	**Que le gérant statutaire soit ou non un commandité**, son accord est, sauf disposition contraire dans les statuts, requis en vue de modifier les dits statuts (*supra* Section 4, I) en telle sorte qu'il apparaît a priori irrévocable. **Pour le gérant non statutaire** on suivra les conditions prévues par le contrat social en vue de prendre une décision « ordinaire » afin d'obtenir sa révocation, sauf disposition particulière. Quoi qu'il en soit le gérant le plus stable pourrait être révoqué sur la base de l'art. **1856** du Code civil (cause légitime), laquelle peut être demandée par la société (et non par un associé individuel) en justice. En cas de refus d'agir de la société, la théorie de l'abus de droit pourrait trouver à s'appliquer[114].	**ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes** » Il semblerait qu'une action en révocation fondée sur les art. 191 L. 10 août 1915 – art. **1856** du Code civil pourrait être intentée par un associé *ut singuli* en raison du caractère de société dit « de personnes » de la SARL[115].
	Régime identique pour la SCS et la SCSp			

113 Art. 1856 du Code civil : « L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat ».

114 Voy. sur ce sujet : M. LAURENT, « La révocation des dirigeants de sociétés commerciales en droit luxembourgeois et les différents moyens de protection disponibles », note, *DAOR*, 2011, pp. 411-421 et spéc. pp. 415-418 ; A. STEICHEN, *op. cit.*, n° 922 ; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, Ph. LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, *Droit des sociétés – Précis – Droit européen – Droit belge*, *op. cit.*, n° 1337.
On notera qu'en droit français un associé *individuel* est à même d'intenter une action en révocation sur la base d'une cause légitime (art. L226-2, al. 4, C. com. fr.). Cons. Y. DEREU, « Sociétés en commandite par actions. – Gérance. Contrôle », *op. cit.*, n°s 20-25.

115 En ce sens M. LAURENT, *op. cit.*, pp. 419-421.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvi/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

II. Modalités de prise de décision	Sauf disposition contraire dans le contrat social **aucune réunion ou principe délibératif ne s'impose** en cas de pluralité de gérants dans la mesure où ceux-ci disposent de pouvoirs concurrents (*supra* I, B). Art. 17, al. 4, L. 10 août 1915, issu du projet.	Sauf disposition contraire dans le contrat social **aucune réunion ou principe délibératif ne s'impose** en cas de pluralité de gérants dans la mesure où ceux-ci disposent de pouvoirs concurrents (*supra* I, B). Art. 22-3, al. 4, L. 10 août 1915, issu du projet.	Sauf disposition contraire dans les statuts **aucune réunion ou principe délibératif ne s'impose** en cas de pluralité de gérants dans la mesure où ceux-ci disposent de pouvoirs concurrents (*supra* I, B). Art. 107, al. 4, L. 10 août 1915, issu du projet.	Sauf disposition contraire dans les statuts **aucune réunion ou principe délibératif ne s'impose** en cas de pluralité de gérants dans la mesure où ceux-ci disposent de pouvoirs concurrents (*supra* I, B). Art. 191bis, al. 1er, 4 & 5, L. 10 août 1915, issu du projet.
	Régime identique pour les SCS, SCSp, SCA et SARL			
III. Pouvoirs				
A. Généralités	**Pouvoir résiduel** c'est-à-dire tous les pouvoirs non réservés par le contrat social à la décision collective des associés reviennent à la gérance et encore les pouvoirs ainsi réservés par contrat ne sont-ils pas opposables aux tiers (art. 17, al. 4, L. 10 août 1915 issu du projet et voy. *supra* Section 4, I).	**Pouvoir résiduel** c'est-à-dire tous les pouvoirs non réservés par le contrat social à la décision collective des associés reviennent à la gérance et encore les pouvoirs ainsi réservés par contrat ne sont-ils pas opposables aux tiers (art. 22-3, al. 4, L. 10 août 1915 issu du projet et voy. *supra* Section 4, I).	**Pouvoir résiduel** revenant à la gérance : les limitations de pouvoirs résultant de la loi sont opposables aux tiers tandis que les limitations de pouvoirs résultant des statuts ne le sont pas (voy. *supra* Section 4, I).	**Pouvoir résiduel** revenant à la gérance : les limitations de pouvoirs résultant de la loi sont opposables aux tiers tandis que les limitations de pouvoirs résultant des statuts ne le sont pas (voy. *supra* Section 4, I).
	Régime substantiellement identique pour les SCS, SCSp, SCA et SARL			
B. Délégations de pouvoirs	Art. 17, al. 3, L. 10 août 1915, issu du projet : « Le **contrat** social **peut permettre** aux gérants de **déléguer** leurs pouvoirs à un ou plusieurs **mandataires** qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat ».	Art. 22-3, al. 3, L. 10 août 1915, issu du projet : « Le **contrat** social **peut permettre** aux gérants de **déléguer** leurs pouvoirs à un ou plusieurs **mandataires** qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat ».	Art. 107, al. 3, L. 10 août 1915, issu du projet : « Les **statuts peuvent permettre** aux gérants de **déléguer** leurs pouvoirs à un ou plusieurs **mandataires** qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat ».	Des **délégations spéciales** sur base d'un contrat sont possibles comme ci-contre pour les SCS-SCSp-SCA. En pratique certains se prononcent en faveur de la possibilité d'une délégation de la gestion journalière, prévue par la loi pour la société anonyme (art. 60*bis* L. 10 août 1915), dans le cadre d'une SARL[116]. En tout cas

[116] Voy. D. Boone, « Transposition aux sociétés à responsabilité limitée de certaines institutions propres aux sociétés anonymes : tableau comparatif », *JurisNews*, vol. 4, n° 1/2011, pp. 129-134 et spéc. p. 134.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvba/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

	peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée ». En outre il est possible d'organiser une **délégation générale – et opposable aux tiers – du pouvoir de représentation de la société** : (art. 17, al. 4, *in fine*, L. 10 août 1915, issu du projet) « Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».	Art. 22-4, al. 6, L. 10 août 1915, issu du projet : « L'associé **commanditaire** peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée ». En outre il est possible d'organiser une **délégation générale – et opposable aux tiers – du pouvoir de représentation de la société** : (art. 22-3, al. 4, *in fine*, L. 10 août 1915, issu du projet) « Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».	Art. 108, al. 5, L. 10 août 1915, issu du projet : « L'actionnaire **commanditaire** peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée ». En outre il est possible d'organiser une **délégation générale – et opposable aux tiers – du pouvoir de représentation de la société** : (art. 107, al. 4, *in fine*, L. 10 août 1915, issu du projet) « Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».	la solution résultant du projet pour la SCA (ci-contre) nous semble confirmer que le prétendu délégué à la gestion journalière n'a pas la qualité d'organe et est régi par les **règles du mandat (par conséquent les limitations de pouvoirs sont opposables aux tiers)**. En outre il est possible d'organiser une **délégation générale – et opposable aux tiers – du pouvoir de représentation de la société** : (art. 191*bis*, al. 5, L. 10 août 1915) « Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 ».
	Régime substantiellement identique pour le SCS, SCSp, SCA et SARL			

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

C. Conflits d'intérêts	**Pas** de réglementation.	**Pas** de réglementation.	L'art. 57 L. 10 août 1915[117], **applicable** aux SA, est applicable en vertu de l'art. 103, al. 1er, L. 10 août 1915[118].	**Pas** de réglementation[119].
IV. Responsabilités	Le **gérant non commandité** est responsable conformément aux règles posées pour les SA (art. **59** L. 10 août 1915[120]) : – responsabilité selon les règles du mandat pour les fautes de gestion dites « simples » ; – responsabilité aggravée (solidaire et tant vis-à-vis des tiers que de la société) pour la faute consistant en une violation de la loi ou des statuts. Art. 17, al. 2, L. 10 août 1915, issu du projet : « Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 59 ». En outre il y a lieu de tenir compte de la responsabilité illimitée des **gérants commandités.**	Le **gérant non commandité** est responsable conformément aux règles posées pour les SA (art. **59** L. 10 août 1915) : – responsabilité selon les règles du mandat pour les fautes de gestion dites « simples » ; – responsabilité aggravée (solidaire et tant vis-à-vis des tiers que de la société) pour la faute consistant en une violation de la loi ou des statuts. Art. 22-3, al. 2, L. 10 août 1915, issu du projet : « Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 59 ». En outre il y a lieu de tenir compte de la responsabilité illimitée des **gérants commandités.**	Le **gérant non commandité** est responsable conformément aux règles posées pour les SA (art. **59** L. 10 août 1915) : – responsabilité selon les règles du mandat pour les fautes de gestion dites « simples » ; – responsabilité aggravée (solidaire et tant vis-à-vis des tiers que de la société) pour la faute consistant en une violation de la loi ou des statuts. Art. 107, al. 2, L. 10 août 1915, issu du projet : « Les gérants qui n'ont pas la qualité d'actionnaire commandité sont responsables conformément à l'article 59 ». En outre il y a lieu de tenir compte de la responsabilité illimitée des **gérants commandités.**	Régime de la responsabilité des gérants identique à celui posé pour les SA (renvoi à l'art. **59** L. 10 août 1915) et donc correspondant à celui évoqué ci-contre applicable au gérant non commandité. Art. 192 L. 10 août 1915. – « Les gérants sont responsables, conformément à l'art. 59 ».
	Régime identique pour les SCS, SCSp et SCA			

117 Art. 57 L. 10 août 1915. – « L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales ».

118 Le droit français est en ce sens : voy. Y. DEREU, « Sociétés en commandite par actions. – Gérance. Contrôle », *op. cit.*, nos 52-56.

119 Tout au plus relèvera-t-on la règle tirée de l'art. 197, al. 1er, Loi du 10 août 1915 : « Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société […] ».

120 Art. 59 L. 10 août 1915. – « Les administrateurs sont responsables **envers la société**, conformément au droit commun, de l'exécution du **mandat** qu'ils ont reçu et des **fautes commises dans leur gestion**.
Ils sont **solidairement responsables**, **soit envers la société, soit envers tous tiers**, de tous dommages-intérêts résultant d'**infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux**. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bvs/rl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CONCLUSION GÉNÉRALE

On s'aperçoit qu'à la suite de la réforme opérée par le projet 6471, devenu la loi du 12 juillet 2013, le régime de gestion des quatre formes de sociétés étudiées se trouve largement harmonisé dans le sens d'une efficacité inspirée du régime de la SA (étendu à la SARL) et d'une stabilité qui, par contre, ne se retrouve pas au sein de la SA (où l'organe de gestion est révocable *ad nutum*). Les différences concernant la structuration financière et les responsabilités encourues par les associés des divers types de sociétés ont toutefois été préservées, les formes de commandites permettant d'établir une différenciation entre les associés entrepreneurs et les associés simples investisseurs. Quant aux commandites simple et spéciale, nous avons eu l'occasion de souligner que leur régime est pratiquement identique même s'il est à prévoir que l'absence de personnalité juridique caractérisant la SCSp fera surgir un certain nombre de questions rarement posées en droit luxembourgeois [121]. À ce titre la SCSp est susceptible alors de révéler pleinement son caractère spécial…

[121] En effet, les formes de sociétés dénuées de la personnalité juridique sont rares en droit luxembourgeois : outre le cas de la société de fait ou « créée de fait » (selon la terminologie du droit français), seules les associations momentanées et les associations en participation sont privées de cet attribut (art. 2 L. 10 août 1915). À noter que le projet 6471 modifie la terminologie afférente à ces deux types de sociétés (voy. l'art. 182 du projet modifiant l'art. 2 L. 10 août 1915 : « Il y a en outre des *sociétés commerciales momentanées*, des *sociétés commerciales en participation*, et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés », souligné par nous) afin de ne plus susciter l'impression que celles-ci ne seraient pas des sociétés (à but lucratif) à part entière.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SA...
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CHAPITRE VI. LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE – CONSTITUTION ET GOUVERNANCE

Thibaut Partsch
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et New York

Christophe Boyer
Avocat au Barreau de Paris

La loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la loi AIFMD) a été l'occasion de revisiter les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la Loi de 1915) relatives à la société en commandite simple. Les objectifs principaux de ces modifications sont multiples : renforcer le caractère contractuel de cette société [1], renforcer la responsabilité limitée des commanditaires [2] et protéger les tiers en limitant les causes de nullité de la société en commandite simple ainsi que les causes de nullité des engagements pris au nom de celle-ci [3].

SECTION 1. **CONDITIONS DE FOND**

§ 1. Les associés

La société en commandite simple est un contrat [4] entre un ou plusieurs associés commandités et un ou plusieurs associés commanditaires [5]. Les

1 Voir K. Panichi, « Les commandites : la liberté contractuelle et les mécanismes de sanctions ».
2 Voir section 1 ci-dessous.
3 Voir section 2 ci-dessous.
4 La nature contractuelle de cette société est encore plus prononcée que les autres. Commentaires du projet de loi relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs n° 6471 (les Commentaires du Projet de Loi) précisent, p. 195, que « L'article annonce aussi que la société en commandite simple sera essentiellement régie par son contrat social. La nature contractuelle de la société en commandite simple doit donner tout effet, dans le respect des droits des tiers, à la libre volonté de ses associés ». Voir également K. Panichi sur le caractère contractuel de cette société.
5 Article 16. (1) de la Loi de 1915.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

associés commandités sont « indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux »[6], alors que les associés commanditaires ont, en principe, une responsabilité limitée à leurs apports[7].

Il faut au moins un associé commanditaire et un associé commandité juridiquement distincts[8]. Cela n'empêche pas un associé commandité, outre sa part de commandité[9], de détenir également des parts « d'associé commanditaire »[10], à moins que ce ne soit interdit par le contrat social[11], pour autant qu'il ne soit pas l'unique associé fondateur d'une société en commandite simple[12]. Une société-mère et sa fille étant juridiquement distinctes[13], toutes deux peuvent être associées d'une société en commandite simple. Il n'existe aucune limite maximale au nombre d'associés de la société en commandite simple, ce qui la distingue de la société à responsabilité limitée[14].

Si le consentement de l'un des associés est inexistant, ou vicié, cela n'implique pas la nullité de la société. C'est là une exception aux principes du droit civil des contrats[15], aménagée explicitement par la Loi de 1915. La loi luxembourgeoise se garde de préciser que seul l'engagement de l'associé dont le consentement est vicié est annulable, alors que ce système complète généralement la limitation des causes de nullité de la société[16].

6 Article 16. (1) de la Loi de 1915.

7 Ce principe, déjà prévu sous l'empire de l'ancienne loi, a été encore renforcé par la nouvelle loi. Comme l'indiquent les Commentaires du Projet de Loi « Il est essentiel qu'en dehors des cas spécifiquement prévus, les associés commanditaires n'aient en aucune façon à supporter les pertes de la société. Ils ne pourront dès lors, à l'occasion de la faillite éventuelle de la société, être déclarés en faillite du simple fait de leur participation à une société en commandite simple en dehors de toute immixtion non-autorisée dans la gestion de celle-ci.

8 Commentaires du Projet de Loi, p. 196.

9 Communément appelée en pratique « *management* » dans les sociétés de capitaux et « *management interest* » dans les sociétés de personne.

10 Communément appelée en pratique « *limited share* » dans les sociétés de capitaux et « *limited interest* » dans les sociétés de personne.

11 Article 16 (4) de la Loi de 1915 : « Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire » à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandite et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.

12 L'article 16 (7) de la Loi de 1915 précisant que « la société [doit comprendre] au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés ». Cela résulte d'ailleurs de la nature contractuelle de cette société, affirmée par le terme « contractent » utilisé dans la définition de cette société.

13 Commentaires du Projet de Loi, p. 196.

14 Article 181 de la Loi de 1915: « Le nombre des associés [d'une société à responsabilité limitée] est limité à 40, sauf que ce chiffre pourra être dépassé dans le cas de transmission des parts sociales pour cause de mort ou de liquidation conjugale ».

15 Article 1109 à 1122 du Code civil.

16 J. VAN RYN, *Principes de droit commercial*, T. I, Bruxelles, Bruylant, 1954, p. 221, n° 318 : « Le caractère institutionnel des sociétés de capitaux a conduit le législateur à limiter très strictement, dans ces sociétés, l'effet des vices du consentement. À l'encontre du droit commun, ils n'entraînent pas la nullité de la personne juridique, ni même celle du contrat de société, mais seulement la nullité de

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Cette solution semble cependant s'imposer même en l'absence d'un texte spécial à cet égard : la conclusion d'un contrat de société procède de la rencontre de deux consentements qui sont tous deux des actes juridiques unilatéraux soumis aux conditions générales de validité des actes juridiques. Cette nullité nous semble cependant pouvoir n'être prononcée que par le tribunal d'arrondissement et n'avoir un effet qu'après ce prononcé. Il est à noter que l'associé commandité n'est pas responsable de la libération de cet apport [17]. Les tiers ne pourront pas s'opposer à une telle nullité [18].

Un des associés commandités au moins devra être capable de s'engager pour que la société soit valable. Il convient de noter à cet égard que si la « prise de participation ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce » [19], l'associé commandité a le statut de commerçant [20]. Par exemple, un mineur ne pourrait être associé commandité, même émancipé, car il ne peut pas exercer d'activité commerciale [21]. Le failli ou les dirigeants d'une société déclarée en état de faillite peuvent également, dans certains cas, être interdits d'exercer une activité commerciale [22] alors que dans certains autres cas (en cas de banqueroute simple ou frauduleuse), l'interdiction est

l'obligation assumée, envers la société, par l'associé dont le consentement a été vicié. Cet associé disparaissant, il sera remplacé, aussi bien inter partes, qu'à l'égard des tiers, par les fondateurs – qui seront tenus en ses lieux et place ».
J. Van Ryn *op. cit.*, p. 211, section 305 : « Si le consentement de l'un des associés est entaché d'un vice (erreur substantielle, dol, violence), le contrat de société lui-même est frappé de nullité. Cette conséquence, conforme aux principes du droit civil, est certaine dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple. […] Mais le régime applicable aux sociétés de personnes à responsabilité limitée est différent : comme dans les sociétés de capitaux, seul l'engagement de l'associé dont le consentement était vicié sera annulable ; la société subsiste et les fondateurs seront tenus en lieu et place de l'associé dont l'engagement n'est pas valable ».

17 Voir *infra* : certains droits étrangers imposent dans ce cas à l'associé commandité de réaliser l'apport à la place des commanditaires défaillant ; ce système trouve son origine dans la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sein de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protéction des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintienet les modifications de son capital.

18 Il convient par exemple de noter qu'en droit belge des sociétés anonymes : « la publicité prescrite par la loi informe les tiers de l'existence de l'obligation souscrite par chacun des actionnaires, mais ne leur en garantit pas la validité » (J. Van Ryn, *op. cit.*, p. 222, n° 318).

19 Article 2, alinéa 5 de la Loi de 1915. En outre, il convient de noter qu'en droit belge, « un mineur, même émancipé, ne peut devenir […] commandité dans une commandite, car il ne peut être commerçant ». (J. Malherbe, Y de Cordt, P. Lambrecht et P. Malherbe, Précis *de droit des sociétés, droit européen, droit belge*, 4e éd., 2011, p. 231).

20 « L'associé en nom collectif a la qualité de commerçant en raison de sa responsabilité personnelle et solidaire ». Trib. arr. Luxembourg, 8 novembre 1952, *Pas.*, 15, p. 396 ; A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, 3e éd., 2011, p. 538, section 606.

21 Article 481 du Code civil : « Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il ne peut cependant pas faire le commerce ». Le majeur placé sous la sauvegarde de justice n'est, quant à lui, pas soumis à cette limite (Article 491-2 du Code civil : « Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits »).

22 Article 444-1 du Code de commerce.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

obligatoirement prononcée. En cas de prononcé d'une telle interdiction, l'interdit ne peut dès lors pas être associé commandité d'une société en commandite simple [23].

Au moins un des associés commanditaires doit être capable de s'engager. À cet égard, un mineur non-émancipé pourrait être valablement engagé pour autant que son administrateur légal dispose bien des pouvoirs d'aliéner le bien à apporter au nom et pour le compte du mineur [24]. Le mineur émancipé peut quant à lui valablement s'engager, tout comme le majeur placé sous sauvegarde. Le failli n'ayant pas besoin d'être commerçant pour devenir associé commanditaire, son engagement n'est pas annulable pour cette seule cause.

§ 2. DÉNOMINATION OU RAISON SOCIALE

« La société est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés » [25]. Le choix de la dénomination n'est plus limité aujourd'hui par l'obligation de comprendre « nécessairement le nom d'un ou de plusieurs associés commandités » [26] sans pouvoir toutefois comporter le nom d'un des associés commanditaires [27], sous peine de dissolution [28].

Une dénomination de fantaisie est donc possible [29], dans la mesure cependant où celle-ci ne suscite pas le doute sur l'objet commercial de la société en commandite simple [30]. Contrairement au régime applicable

23 En droit irlandais, sauf clause contraire, la banqueroute ou la mort d'un commandité conduira à la dissolution du *limited partnership* : M. TWOMEY, *Partnership law*, 2000, section 28.125, p. 780 : « *Subject to contrary agreement between the partners, the death or bankruptcy of a general partner will dissolve a limited partnership* ».

24 Articles 389 et suivants du Code civil.

25 Article 16 (5) de la Loi de 1915.

26 Ancien article 18, premier alinéa, de la Loi de 1915.

27 Ancien article 18, alinéa 2, de la Loi de 1915.

28 Trib. arr. Luxembourg, 26 mars 1992, n° L-1796/92 : « le juge constate que le nom de l'associé commandité ne figure pas dans la raison sociale au mépris de la disposition impérative de l'article 18 de la loi du 10 août 1915 qui a trait aux sociétés en commandite simple. Or, il est de l'intérêt évident des tiers qui traitent avec la société de connaître le nom d'un associé indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux. Le tribunal estime que par cette omission la société a gravement contrevenu aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés. Par conséquent, et par application de l'article 203 de cette loi, le tribunal prononce la dissolution de la société et ordonne sa liquidation ».

29 Commentaires du Projet de Loi, p. 196.

30 L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales : « Aucune addition au nom de l'entreprise qui serait de nature à répandre le doute sur son objet commercial ne peut être inscrite ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

aux sociétés anonymes [31] et aux sociétés à responsabilité limitée [32] (ainsi qu'aux sociétés en commandite simple de droit français [33]), aucune adjonction de la forme sociale ne doit faire l'objet d'une mention particulière [34].

Quant à la dénomination de la société en commandite simple, il convient de constater que la Loi de 1915 n'a pas reproduit de disposition similaire à l'article 25 de la Loi de 1915 (applicable aux sociétés anonymes) aux termes duquel cette « dénomination doit être différente de celle de toute autre société » à défaut de quoi « tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu ». En l'absence de cette disposition, le demandeur doit fonder son action sur le droit des marques, s'il est applicable, ou sur l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse.

Le nom d'un associé commanditaire peut désormais également faire partie de la dénomination d'une société en commandite simple [35], sans que ledit associé commanditaire ne risque, de ce seul fait, d'être tenu solidairement responsable à l'égard des tiers [36]. En adoptant cette règle, le parlement luxembourgeois a entendu écarter l'ancienne interdiction d'inclure

31 Article 76 de la Loi de 1915: « Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir: […] (2) […] la mention "société anonyme" en toutes lettres ou le sigle "SA" […] reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ».

32 Article 187 de la Loi de 1915 renvoyant à l'article 76 applicable aux sociétés anonymes.

33 Article L222-3 du Code de commerce français : « La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : "société en commandite simple" ».

34 Cette solution est la même que celle du droit irlandais : M. Twomey, *op. cit.*, section 28.42, p. 754 : « *It is therefore surprising that, unlike a limited liability company or indeed an investment limited partnership, there is no requirement on a limited partnership to use the word "limited" in its name* ».

35 Commentaires du Projet de Loi, p. 196. Il est intéressant de noter que, en droit irlandais, il est requis d'avoir le nom du commanditaire dans le papier à en-tête : M. Twomey, *op. cit.*, section 28.43, p. 755 : « *The Registration of Business Names Act 1963 requires a limited partnership, which does not have the names of all its partners (whether limited or general) in the firm-name, to include them in the letterhead of the firm* ».

36 L'ancien article 20, alinéa 2, de la Loi de 1915 qui disposait que « [L'associé commanditaire] est tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement géré les affaires de la société ou s'il a fait ou laissé figurer son nom dans la raison sociale » a par ailleurs été supprimé. Les Commentaires du Projet de Loi, p. 196, précisent que : « la seule présence de tout ou partie du nom d'un associé commanditaire dans la dénomination d'une société en commandite simple ne devrait pas à elle seule suffire à entraîner une responsabilité solidaire et illimitée de l'associé commanditaire en question ». Pour le droit irlandais, M. Twomey, *op. cit.*, section 28.43, p. 755 précise que : « *It is therefore inconceivable that a limited partner who is complying with the Registration of Business Names Act 1963 by including his name in the firm's letterhead or in the firm-name could be held liable as a partner by holding out with unlimited liability* ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

le nom de l'associé commanditaire dans la dénomination de la société en commandite [37].

§ 3. DURÉE

La durée d'une société en commandite simple peut être limitée ou illimitée [38]. Quoique le droit commun des contrats le permettait déjà, la Loi de 1915 omettait de le préciser jusqu'à présent. Les dispositions ont été, sur ce point également, alignées sur celles de la société anonyme, puisque les nouvelles dispositions de la Loi de 1915 excluent l'application des articles 1865,3°, 4° et 5° ainsi que 1869 du Code civil.

§ 4. LES APPORTS

Comme pour toute autre société, la société en commandite simple requiert pour sa formation que les associés réalisent des apports [39].

4.1. *L'apport en industrie*

L'article 16 (2) de la Loi de 1915 entend clarifier que les associés d'une société en commandite simple peuvent réaliser des apports en industrie, ce qui distingue la société en commandite simple des sociétés anonymes, pour lesquels l'article 26-3 de la Loi de 1915 dispose que les apports « ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services ». Les Commentaires du Projet de Loi précisent à cet égard que « du fait de son travail, de son savoir-faire ou encore de son nom apportés aux affaires de la société, à quelque niveau que ce soit, une personne (associée actuelle ou future) peut faire bénéficier la société d'avantages économiques justifiant l'allocation d'intérêts dans la société. C'est également le cas par exemple de l'équipe de gestion d'un fonds d'investissement, dont le fruit du travail contribue de manière clé au profit d'une société en commandite simple alors même qu'elle n'a pas de relation contractuelle directe avec la société en commandite simple elle-même [40] ».

37 Ancien article 18, alinéa 2, de la Loi de 1915.
38 Article 16 (1) de la Loi de 1915.
39 Contrairement à la société en commandite par actions, l'absence de leur description dans le contrat de société n'implique cependant pas la nullité de la société : L'article 16 (7) et les articles 12*quater* à 12*sexies* prévoyant les cas de nullité de la société en commandite simple ne comprennent pas ce cas.
40 Commentaires du Projet de Loi, p. 170.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Lesdits associés doivent alors rendre compte à la société en commandite simple « de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société » [41]. Cette obligation, supplétive, peut naturellement faire l'objet d'une atténuation dans le contrat ; il est fréquent, dans les contrats de société en commandite simple, que l'apport de l'associé commandité consiste à investir des sommes dans un certain type de projet, soit pendant un certain temps, soit jusqu'à ce qu'un certain pourcentage des sommes apportées ou promises à la société ait été utilisé. Il va de soi que, à ce moment, l'apport de l'associé commandité aura été complètement réalisé de sorte qu'il ne subsistera aucune obligation supplémentaire, notamment de non-concurrence.

Il est cependant nécessaire qu'existe un apport. La loi de certains États permet d'attribuer, à titre gratuit, des intérêts dans la société. Une telle attribution n'est possible que si elle rémunère en réalité des avantages procurés et des services divers fournis à la société, dont celle-ci tire profit. La clause d'un contrat de société qui énoncerait que l'associé commandité ne réalise pas d'apport serait nulle [42].

Même un associé commanditaire pourra réaliser un apport en industrie [43]. Cette possibilité était, par le passé, remise en cause au motif que cet apport pourrait constituer une immixtion dans les affaires sociales. En dépit du texte clair de la nouvelle loi, cet associé commanditaire devra cependant veiller à ne pas violer l'interdiction de s'immiscer dans la gestion de

41 Article 1847 du Code civil.

42 Avis du Conseil d'État du 22 mars 2013, p. 9 : « les associés commandités seront aussi détenteurs de parts d'intérêts, qui auront, par définition, une autre nature que ceux des associés commanditaires, mais qui seront soumis à des règles relatives aux apports ». C'est d'ailleurs ce qui est expressément prévu dans le projet de loi, dès lors que les Commentaires du Projet de Loi précisent que « C'est également le cas par exemple de l'équipe de gestion d'un fonds d'investissement, dont le fruit du travail contribue de manière clé au profit d'une société en commandite simple alors même qu'elle n'a pas de relation contractuelle directe avec la société en commandite simple elle-même. Les modalités d'émission d'intérêts dans la société en commandite simple, y compris lorsqu'elles résultent en l'admission d'un nouvel associé, sont laissées à la libre discrétion des associés qui les définissent dans le contrat social ».

43 Article 16 (2) de la Loi de 1915. Voir également les Commentaires du Projet de Loi : « Que les apports puissent être en numéraire ou en nature n'a rien d'étonnant Qu'ils puissent prendre la forme d'apports en industrie est plus innovant en ce que le texte permet dorénavant ce type d'apport même dans le chef d'un associé commanditaire. Contrairement au droit français et au droit belge (dont les auteurs s'accordent néanmoins à considérer que conceptuellement un tel apport en industrie est en théorie parfaitement envisageable) l'apport en industrie sera dès lors autorisé dans le chef de toutes les catégories d'associés, alors que la raison de l'exclure n'est pas ou plus apparente. L'argument qu'un associé commanditaire intervienne, du fait d'un apport en industrie, nécessairement et directement dans la gestion de la société en commandite simple (et engagerait ainsi sa responsabilité illimitée) n'est pas concluant alors que l'apport en Industrie ne doit pas nécessairement consister en des actes de gestion ou de nature à induire en erreur le tiers sur la qualité de l'associé commandité ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la société en commandite simple. Cet apport pourra donc en tout cas se traduire par des conseils en investissement, en faisant naître des occasions d'investissement ou encore en participant à l'effort de levée de fonds.

L'acceptation de nouveaux investisseurs devra se conformer aux stipulations du contrat de société. Les Commentaires du Projet de Loi précisent en effet que les modalités d'émission d'intérêts dans la société en commandite simple, y compris lorsqu'elles résultent en l'admission d'un nouvel associé, sont laissées à la libre discrétion des associés qui les définissent dans le contrat social [44].

4.2. *La libération progressive des apports*

La réalisation des apports se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social [45]. Ces apports peuvent donc être progressifs et se faire au fur et à mesure des besoins de la société (et en particulier des investissements) [46]. Les Commentaires du Projet de Loi précisent d'ailleurs que « de tels apports progressifs peuvent être organisés notamment par le biais d'engagements contractuels d'apports, résultant en des émissions d'intérêts additionnels à chaque tirage (ou encore une augmentation des droits attribués au titre de comptes d'associés), [ou] dans le cadre de l'émission de titres (représentant les parts d'intérêts) partiellement libérés ». Ces techniques emportent des régimes différents, notamment en cas de liquidation ou de procédure d'insolvabilité de la société. Il est à noter à cet égard que l'émission de nouveaux titres à chaque tirage peut poser des questions délicates d'exécution en nature, questions qui ne se poseront pas dans le contexte de la libération progressive des apports.

La loi ne requiert pas des associés qu'ils libèrent partiellement ou totalement leurs apports, à la souscription ou à la constitution de la société, contrairement aux fondateurs d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée. La société sera donc valable et existera dès la signature de la convention de société, alors même qu'aucun apport n'aurait été libéré et même sans que ces apports aient été décrits dans le contrat de société.

Dans l'hypothèse où les apports ne viendraient pas à être entièrement libérés par les associés, les noms des associés encore débiteurs de la société ne devront plus être expressément mentionnés, contrairement aux

44 Article 16 (2) de la Loi de 1915.
45 Article 16 (2) de la Loi de 1915.
46 Commentaires du Projet de Loi, p. 195.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

dispositions de l'ancien article 8 de la Loi de 1915 qui imposait que l'extrait publié au registre de commerce et des sociétés indique « les valeurs fournies ou à fournir en commandite, avec désignation de la qualité sociale en laquelle elles ont été fournies ou promises ». En parallèle, l'action directe des créanciers contre les associés commanditaires antérieurement prévue à l'article 17 de la loi du 10 août 1915 a été abrogée, dans le but de renforcer la responsabilité limitée des associés commanditaires [47].

4.3. *Les sanctions du défaut de libération*

À défaut de stipulation expresse, le contrat social ne sera pas nul, ni ne sera nul l'engagement de l'associé n'ayant pas libéré son apport (dans la mesure où l'engagement est valable [48]). Contrairement au droit irlandais des *limited partnerships*, le commandité ne sera pas responsable indéfiniment [49] (la solution irlandaise résultant du fait que les associés commandités n'ont pas à effectuer d'apports [50]). Pour le reste, le défaut des associés peut être aménagé par les associés conformément aux conditions générales du droit commun de l'exécution des obligations résultant des contrats [51].

47 Les Commentaires du Projet de Loi, pp. 169-170, précisent à cet égard : « Ce mécanisme a aussi le mérite de la transparence, alors qu'il vise à ne pas rendre indispensable le recours à des artifices utilisés dans d'autres juridictions pour échapper à cette action directe et consistant à ne procéder qu'à une mise en fonds très limitée et financer le solde par des prêts d'actionnaires, librement remboursables aux conditions contractuelles convenues. De tels artifices rendent inefficace le surplus apparent de protection, puisque les tiers créanciers ne bénéficient substantiellement que de la solvabilité de l'associé commandité et entrent en réalité en concurrence avec des associés commanditaires eux-mêmes créanciers de la société qui autrement leur auraient été structurellement subordonnés. Les créanciers ou tous autres tiers doivent rechercher leur protection, en l'absence de toute fraude (selon l'adage: fraus omnia corrumpit) dans les termes du contrat social et en actionnant la responsabilité solidaire et illimitée des associés commandités. Par ailleurs, au-delà de sa mise dans la société en commandite simple, rien n'empêche qu'un associé commanditaire se porte autrement garant de la société et donne ainsi tout confort nécessaire aux créanciers de la société en commandite simple. Ceci dit, l'associé commanditaire ne pourra garantir solidairement et indéfiniment l'ensemble des dettes de la société en commandite simple au risque de devenir lui-même associé commandité. Dans cette logique, l'action directe spécifique des créanciers ne se justifie pas alors que l'action oblique reste par ailleurs ouverte à tout créancier en cas de carence de la société d'exercer ses droits contractuels à l'égard d'un où de plusieurs de ses associés ».

48 Article 16 (7 c) de la Loi de 1915.

49 M. Twomey, *op. cit.*, section 28.121, p. 778 : « *Where the capital is not contributed at the formation of the partnership, the putative limited partners will be partners in an ordinary partnership and have unlimited liability* ».

50 M. Twomey, *op. cit.*, section 28.120, p. 778 : « *In contrast to the position of limited partners, the general partners are not required to contribute any capital to the firm, since they are liable to the firm's creditors to an unlimited degree. There is however nothing to stop them contributing capital to the firm in the same way as a partner in an ordinary partnership* ».

51 Article 16 (2) de la Loi de 1915 : « La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

§ 5. LA CONTRIBUTION AUX BÉNÉFICES ET AUX PERTES

Les bénéfices et les pertes de la société en commandite simple sont attribués conformément au contrat social. Il avait été proposé qu'un associé puisse « être exclu du partage des profits ou affranchi de sa part des pertes […] dans les cas expressément prévus au contrat social » [52]. Cette disposition aurait eu pour effet d'affranchir les associés d'une société en commandite simple de la prohibition des clauses léonines portée par l'article 1855, alinéa 2, du Code civil. Le Conseil d'État s'est cependant opposé à l'introduction de cette nouvelle disposition, ce qui implique que la disposition relative au partage des bénéfices et des pertes devra se conformer à l'article 1855, alinéa 2, du Code civil, au risque que la stipulation par laquelle l'associé commandité serait privé de son droit au bénéfice ne soit déclarée nulle. Il est en effet d'usage de s'inspirer de la jurisprudence belge sur l'article 1855, alinéa 2, du Code civil.

Pour le reste, la nouvelle loi précise que « les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite peut demander leur restriction sont régies par le contrat social ». Cette règle a pour objet d'écarter la limitation de la distribution aux bénéfices réalisés autrefois applicable à la société en commandite simple. Cela permettra de déterminer librement l'attribution du profit conformément à des clauses de *waterfall* sans que les tiers ne puissent intenter une action en restitution.

§ 6. LES PARTS ET TITRES ÉMIS PAR LA SOCIÉTÉ

6.1. *Le registre des associés et les titres représentatifs des parts d'intérêts*

La société en commandite simple doit tenir un registre de ses associés. La doctrine antérieure à la réforme [53] interdisait de tenir un registre des parts de société en commandite simple car, selon la doctrine traditionnelle, cela aurait transformé la société en commandite simple en une société

[52] Article 19, alinéa 2, de la Loi AIFMD.

[53] J.-P. WINANDY, *Manuel de droit des sociétés*, éd. 2008, p. 682 : « un tel registre serait illégal en tant qu'il aurait pour effet de transformer les parts d'intérêts en titres nominatifs négociables ». J. CORBIAU, *Des sociétés commerciales, Avant-projet de loi élaboré pour le Grand-Duché de Luxembourg*, 1905, p. 64 : « […] Aussi est-ce précisément la forme de transmission par les seuls modes du droit civil qui constitue le caractère essentiel, fondamental, de la part d'intérêt représentant le droit social dans les sociétés de personnes. C'est ce caractère qui la différencie de l'action, laquelle représente le même droit dans les sociétés de capitaux, et qui peut, elle, se transmettre par les modes beaucoup plus simples et plus rapides d'une déclaration sur le registre social ou même de la tradition manuelle ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

anonyme [54]. Ce registre doit aujourd'hui comprendre : (i) « une copie intégrale et conforme du contrat social dans une version à jour » ; (ii) « une liste de tous les associés […] » ; et (iii) « la mention des cessions de parts d'intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions » [55]. La jurisprudence traditionnelle relative à la valeur probatoire des registres de sociétés anonymes nous semble d'application, de sorte que l'inscription au registre ne constituera qu'un moyen de preuve réfragable de la qualité d'associé, l'inscription n'étant pas à considérer en elle-même comme un titre de propriété [56].

Ce registre doit être tenu au siège de la société en commandite simple [57]. Cette solution est similaire à celle adoptée pour les sociétés anonymes [58]. « Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social » [59]. En revanche, les associés peuvent convenir par le contrat social des conditions et modalités d'accès à ce registre. À défaut de régler les modalités d'accès au registre, « tout

54 Article 16 (6) de la Loi de 1915.

55 Ce registre est similaire à celui de la société à responsabilité limitée (article 185 de la Loi de 1915) et de la société anonyme (articles 39 et 40 de la Loi de 1915).

56 Cour d'appel, 30 octobre 2002, R. n° 25762, B.I.J., 2003, p. 26, commenté par F. Fayot: « L'inscription au registre des actions nominatives constitue un moyen de preuve de la propriété (article 40 de la Loi de 1915). Il ne s'agit cependant pas d'une présomption irréfragable et l'inscription n'est pas à considérer en elle-même comme titre de propriété. Lorsque la société a inscrit sur son registre la mention qu'une personne est actionnaire, celle-ci peut s'en prévaloir et l'inscription fait preuve contre la société. Ce serait à cette dernière à établir que l'inscription a été faite par erreur ou à la suite de manœuvres dolosives ».
Cour, 4e ch., 19 juin 1996, n° 17789 du rôle et Cour, 7 juillet 1999, n° 23007 du rôle : Il est admis que si l'article 40, alinéa 1er, de la Loi de 1915, telle que modifiée, dispose que la propriété des actions nominatives s'établit par une inscription au registre des actions nominatives, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que tant la société que l'associé puisse prouver la qualité d'actionnaire nominative par tous autres moyens. « Les mentions du registre ne constituent pas une preuve irréfragable de la propriété des titres. En effet, la personne indiquée comme actionnaire ou obligataire par le registre ne serait liée par les mentions de celui-ci que si elle avait signé le transfert ou fait signifier la cession. En l'absence de ces formalités, elle pourrait demander la rectification du registre, dans la mesure où celui-ci n'indique pas exactement le nombre de titres dont elle est titulaire (comm. Tournai, 28 juin 1955, *Rev. Prat. Soc.*, 1958, p. 121). Mais la société ne pourrait se prévaloir d'un transfert non inscrit sur le registre – et non signifié – pour réclamer au cessionnaire la libération des souscriptions restant dues sur les actions acquises (comm. Liège, 7 novembre 1939, *Rev. Prat. Soc.*, 1940-1946, p. 113). À l'inverse, elle ne pourrait contester un transfert après l'avoir elle-même inscrit sur le registre, sous prétexte que ce transfert n'est pas « constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire » (Bruxelles, 1er février 1929, *Jur. Comm. Brux.*, 1929, p. 75 ; voy. également comm. Liège, 25 octobre 1927, *Jur. Liège*, 1927, p. 287) ». Provient J. Van Ryn, *Principes de droit commercial*, T III, 2e éd., Bruxelles, 1981, p. 130.

57 Commentaires du Projet de Loi, p. 196.

58 Article 39 de la Loi de 1915 : « il est tenu un au siège social un registre […] ».

59 Article 16 (6). 3) de la Loi de 1915.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

associé y aura librement accès au moins pendant les heures normales d'ouverture des bureaux »[60].

Le fonds social en tant qu'il est détenu par des associés commanditaires peut être représenté par des titres négociables[61]. Si ces titres peuvent faire l'objet d'une inscription à la cote, les Commentaires du Projet de Loi ont souligné qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une offre publique de titres[62]. Les titres peuvent être cédés conformément aux formalités prévues à cette fin dans le contrat de société, ce qui signifie que ces titres peuvent être librement cessibles[63]. À défaut, le consentement des associés commandités est requis ; en effet les associés commandités sont ceux qui peuvent avoir intérêt dans la qualité des associés commanditaires.

60 Commentaires du Projet de Loi, p. 194.

61 Commentaires du Projet de Loi, pp. 194 et 195 : « D'autre part, la loi spécifie maintenant que les intérêts d'un associé dans la société en commandite simple seront représentés par des parts d'intérêts ("*partnership interests*"), subdivision de l'ensemble des mises en fonds. Ces "parts d'intérêts" peuvent être représentées par des titres pour faciliter l'organisation pratique des prises de participation dans la société en commandite simple, notamment en cas de cession ou de nantissement d'une telle participation, tout en laissant l'opportunité de recourir aux comptes d'associés ».

62 Commentaires du Projet de Loi, p. 195 : « Cependant, alors qu'il est parfaitement envisageable que le contrat social permette que les titres d'une société en commandite simple puissent faire l'objet d'une admission à la cote d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe (1), points 14) et 15) de la directive 2004/39/CE ou de tout autre marché répondant à des critères d'organisation et de fonctionnement similaires (cotation qui au regard du droit luxembourgeois ne constitue pas en soi une offre au public), les titres d'une société en commandite ne pourront faire l'objet d'une offre au public ; cette notion étant chaque fois à interpréter, par opposition à la notion de placement privé, au regard de la législation applicable dans la juridiction dans laquelle il est proposé d'offrir les titres de la société. » ; voir aussi l'avis du Conseil d'État du 22 mars 2013, p. 9 : « le commentaire précité ne porte sur aucune disposition du projet de loi […] le doute reste [donc] permis sur une possible cotation de parts d'intérêts d'une société en commandite simple ».

63 Cette possibilité était déjà prévue par J. Corbiau, *Des sociétés commerciales, Avant-projet de loi élaboré pour le Grand-Duché de Luxembourg*, 1905, p. 64 : « Or, ce consentement unanime peut se réaliser de deux façons : soit dès le début de la société, par une clause du contrat social autorisant la cession en toute liberté ou moyennant certaines conditions et formalités ». Des doutes avaient cependant été émis en raison de la doctrine belge, qui s'était développée sur un texte pourtant légèrement différent : L. Fredericq, *Traité de droit commercial belge*, t. IV, 1950 ; A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, 1re éd., 2006, p. 522, section 587. Les Commentaires du Projet de Loi ont précisé que « La règle de l'intuitu personae présidant à toute société de personnes doit être réconciliée avec le souhait de réserver une grande part à l'autonomie de volonté des associés. Ceci vaut également pour les cessions, démembrements ou nantissements de parts d'intérêts dans une société en commandite simple. Le terme cession entend viser toute transaction, onéreuse ou à titre gratuit, entre vifs. Les règles ne régissent d'ailleurs pas seulement la propriété des parts d'Intérêts de la société, mais dorénavant aussi tout nantissement usufruit ou autre démembrement de la propriété et toute autre opération sur les titres de la société. Il semble au contraire qu'il faille laisser aux associés, au moment de l'établissement du contrat social (ou des modifications ultérieures), la possibilité d'établir dans quelle mesure l'Identité du ou des associés commanditaires est un facteur déterminant pour la société en commandite simple. Il appartiendra au contrat social d'établir les règles de cessibilité des parts d'intérêts des commanditaires ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

L'*intuitu personae* par contre est davantage présent dans la personne du ou des associés commandités. Toute cession de parts d'intérêts d'un associé commandité, par défaut, devra donc requérir l'agrément des autres associés décidant suivant les formalités prévues pour la modification du contrat social (que celui-ci peut librement fixer aux seuils souhaités par les associés). En cas de changement de celui-ci, l'identité du nouvel associé commandité est nécessaire – à défaut de quoi, l'ancien associé commandité continue à être tenu solidairement des dettes et obligations de la société en commandite simple.

La société en commandite simple peut racheter les parts d'intérêts détenues par un associé, que ce soit à sa demande ou contre sa volonté :

a) Les statuts peuvent prévoir qu'un associé commanditaire puisse demander le rachat de tout ou partie de ses parts d'intérêts (à l'instar de ce qui se fait par exemple dans un *open ended fund* où l'investisseur peut se retirer du fonds à des moments prédéfinis). Si l'associé commanditaire qui demande le rachat de la totalité de ses parts est l'unique commanditaire de la société, alors la société est mise en liquidation.

b) Les statuts peuvent prévoir qu'un associé commanditaire puisse être exclu et que ses parts d'intérêts soient rachetées par la société. Les conditions de cette exclusion doivent être suffisamment précises et prévues dans les statuts. Ainsi, un associé commanditaire qui ne remplirait pas son obligation ou aurait un retard dans l'accomplissement de celle-ci pourrait être, en vertu du contrat social, exclu de la société. La justification d'une telle sanction d'exclusion à l'encontre des associés commanditaires se trouve dans l'intérêt social de la société qui risquerait de subir un préjudice, notamment dans ses relations avec des tiers.

6.2. *Les titres de créance*

La société peut émettre des titres de créance [64], et ces titres de créance peuvent être souscrits par les associés eux-mêmes sans que leur rang de créancier chirographaire ou privilégié ne soit affecté du seul fait de leur qualité d'associé commanditaire [65]. Le Conseil d'État a précisé que « ayant une nature juridique différente de celle des parts d'intérêts, les

64 Article 16 (3) de la Loi de 1915.

65 Article 18, premier alinéa, de la Loi de 1915 « un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire ». En ce sens, la nouvelle loi confirme la doctrine traditionnelle, voir J. Van Ryn, *op. cit.* ; L. Fredericq, *op. cit.*, p. 300, n° 180.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

titres de dette non convertibles pourront faire l'objet d'une admission à la cotation ainsi que d'une offre au public. Le régime des titres convertibles se calquera sur celui des parts d'intérêts de commanditaire dans lesquelles il sont convertibles »[66].

§ 7. Forme et publicité

7.1. *Constitution sous seing privé ou par acte notarié*

Comme les autres sociétés de droit luxembourgeois[67] la société en commandite simple existe au moment où son acte constitutif a été dressé, sans que son enregistrement au registre de commerce et des sociétés ne soit requis[68]. La société est formée par acte notarié ou acte sous seing privé en deux originaux[69].

Les rédacteurs du nouvel article 16. (7) qui se sont inspirés de l'article 12*ter* (applicable aux sociétés de capitaux) n'ont pas jugé utile d'inclure que la nullité peut être prononcée si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée ou par acte sous seing privé en deux originaux[70]. En effet, le nouvel article 4 de la Loi de 1915 le requiert, sous peine de nullité, mais l'article 16. (7), qui énumère les cas limitatifs de nullité, ne le reprend pas. Il faut en conclure qu'il s'agit d'un oubli, et que la nullité peut être prononcée si cette forme n'est pas respectée.

7.2. *Publication par extrait*

Une fois constituée par l'acte constitutif (notarié ou sous seing privé), la société en commandite simple se doit d'être connue des tiers. Pour ce faire, l'article 5 de la Loi de 1915 prévoit que l'acte constitutif soit publié par

66 Avis du Conseil d'État du 22 mars 2013, p. 9.

67 Et ce, contrairement au *limited partnership* de droit irlandais. Voir, à ce propos, M. Twomey, *op. cit.*, section 28.55, p. 758 : « *Unlike an ordinary partnership which can be formed without any formality, the very existence of a limited partnership depends on its being registered as such with the Registrar of Companies.* » ; M. Twomey, *op. cit.*, section 28.69, p. 762 : Si une erreur a été faite lors de la transmission (*filing*) : « *It seems that once the mistake is rectified, the limited partnership comes into existence and the limited partners obtain their limited liability* ».

68 Commentaires du Projet de Loi, p. 192 : « La société en commandite spéciale, à l'instar de la société en commandite simple, existe dès le jour de la signature de son contrat social. C'est la règle qui s'applique à toutes les autres sociétés commerciales à l'exception de la société européenne ».

69 Article 16 (7) de la Loi de 1915.

70 Article 12*ter* de la Loi de 1915 mentionnant pourtant pour les sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

extrait, signé par le notaire dépositaire des minutes (en cas d'acte notarié) ou, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires [71].

Depuis son introduction en France au Moyen Âge, la société en commandite a toujours préservé l'anonymat des conditions exactes dans lesquelles elle était conclue, ainsi que l'anonymat des commanditaires qui avait intégralement libéré leurs apports. Le législateur s'est montré particulièrement soucieux d'assurer la confidentialité de nombreux éléments de la société en commandite simple [72], en présumant que des tiers intéressés peuvent, au cas par cas, demander à la société de produire son contrat de société. C'est ainsi que l'extrait comporte des mentions limitées : (i) la désignation précise des associés solidaires ; (ii) la dénomination (ou raison) sociale, l'objet social et le lieu du siège social ; (iii) la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ; et (iv) la durée (déterminée ou indéterminée).

Deux suppressions ont été opérées : d'une part, « le montant du capital social et l'indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite, avec désignation de la qualité sociale en laquelle elles ont été fournies ou promises », et d'autre part, « la désignation précise des commanditaires qui doivent fournir des valeurs, avec l'indication des obligations de chacun ». La conséquence de ces suppressions est qu'en aucun cas le nom des commanditaires ne figure dans l'extrait publié au Mémorial (déposé au registre de commerce et des sociétés) [73]. La justification des Commentaires du Projet de Loi est qu'il « ne semble pas indispensable de révéler aux tiers l'identité des commanditaires ou la nature de leur apport alors que les tiers sont suffisamment protégés par leur connaissance de l'identité du ou des associés commandités » [74].

71 Article 7 de la Loi de 1915, non modifié par la Loi AIFMD. Pour le droit irlandais, voir M. Twomey, *op. cit.*, section 28.60, p. 759 : « *As required by s 8 of the 1907 Act, the registration form must be signed « by the partners »*.

72 Commentaires du Projet de Loi, p. 192 : « Il s'agit de nouveau d'une adaptation nécessaire visant à étendre aux sociétés en commandite spéciale le régime de publication applicable aux sociétés en commandite simple, La publication par extrait, qui est déjà la règle actuelle, permet d'apporter la flexibilité nécessaire à la rédaction d'un contrat social (en anglais «limited *partnership agreement*» »), contenant des dispositions complexes régissant les relations entre la société en commandite et ses associés mais sans influence pour les tiers. Ces dispositions doivent pouvoir bénéficier d'une certaine confidentialité. C'est ce que permettra la publication par extrait. Un tiers intéressé, telle une banque qui prêterait à la société en commandite, aura toujours la faculté de demander que l'entièreté du contrat social lui soit soumise comme condition à son engagement avec la société ».

73 En droit irlandais, il apparaît que l'identité des commanditaires doit être transmise : M. Twomey, *op. cit.*, section 28.56, p. 759 : « *The full name of each partner », « a statement that the partnership is limited, and the description of every limited partner as such [and] the sum contributed by each limited partner, and whether paid in cash or how otherwise* » doivent notamment être transmis au registre compétent.

74 Ceci ressort notamment du préambule de la Première Directive. Les Commentaires du Projet de Loi, p. 196, reprennent d'ailleurs la justification de la protection des tiers.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 2. **LA NULLITÉ**

La nullité du contrat de société ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés à l'article 16(7) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Ce système, qui déroge au droit commun de la nullité des conventions établis par les articles 1108 et suivants du Code civil, est inspiré par la directive 68/151/CEE du conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (la Première Directive)[75]. Il opère un rapprochement avec les sociétés de capitaux.

La société en commandite simple ne peut être déclarée nulle que : « a) si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social ; b) si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ; ou c) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés ». Ce régime des nullités est différent de celui applicable aux sociétés de capitaux. Tout d'abord, la forme authentique de la société en commandite simple n'étant pas requise pour constituer une société en commandite simple, son absence ne constitue pas une cause de nullité. De même, aucun montant minimal de capital social n'étant prescrit, l'acte constitutif n'est pas annulable pour ne pas l'avoir mentionné. Enfin, l'absence d'indication des apports n'est pas constitutive de nullité. Les Commentaires du Projet de Loi[76] indiquent à cet égard qu' « il n'est pas opportun de voir reconnaître la nullité d'une société si son contrat social ne précise pas les apports alors que ces notions revêtent une bien moindre importance dans le cadre de la commandite [simple] dans la mesure où la responsabilité du ou des associés commandités est solidaire et illimitée »[77].

[75] Dans cet article, l'utilisation du terme « sociétés de capitaux » se référera à la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société à responsabilité limitée. Ceci ressort notamment du préambule de la Première Directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. Les Commentaires du Projet de Loi, p. 196, reprennent d'ailleurs la justification de la protection des tiers.

[76] Commentaires du Projet de Loi, p. 196.

[77] Or, il convient d'observer que la responsabilité des associés commandités est également solidaire et illimitée dans la société en commandite par actions et, pourtant, la nullité d'une société en commandite par actions peut être prononcée pour défaut d'indication des apports. Article 12. (2) *ter* de la Loi de 1915.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La nullité ne peut être prononcée que par décision judiciaire [78] et est opposable aux tiers après publication de cette décision. Elle n'a pas d'effet rétroactif et, même après l'introduction de la demande en annulation, une régularisation de la société annulable qui intervient valablement rend l'action en annulation sans objet [79]. Comme dans le cas des sociétés de capitaux, la nullité de la société ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation [80]. L'action en nullité du contrat de société en commandite simple se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte [81].

SECTION 3. **LA GÉRANCE**

§ 1. Statuts du gérant

1.1. *Commandités et gérants*

« La gérance appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non » [82]. Le gérant peut donc être l'un des associés commandités, sans que les associés commandités n'aient l'obligation d'être gérant [83]. Cette possibilité est la contrepartie de la responsabilité solidaire et illimitée de

78 Articles 16 (7) et 12*quater* de la Loi de 1915.

79 C. Delvaux, Cours CCDL, 2008.

80 La dissolution de la société peut arriver en cours de vie sociale en cas de contravention grave aux dispositions du code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales. L'article 203 de la Loi de 1915 dispose que « le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du Procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraire à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement ». Une contravention grave à la loi du 31 mai 1999 régissant entre autres la domiciliation des sociétés constitue une cause d'application des articles 203 et 203-1 (article 5 de la loi du 31 mai 1999). L'interprétation de l'article 203 de la Loi de 1915 pourrait se faire en considérant que si l'un des éléments essentiels du contrat de société venait à manquer, ce serait une contravention grave aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales et donc que cela justifierait la liquidation judiciaire (J.-P. Winandy, *op. cit.*, pp. 289 et s. : « L'omission du nom du commandité dans la raison sociale, impérativement prévu par la L.S.C. a été considérée comme une violation suffisamment grave de la L.S.C. pour justifier la mise en liquidation de la société en application de l'article 203 L.S.C. : "[…] il est d'un intérêt évident des tiers qui traitent avec la société de connaître le nom d'un associé indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux" Trib. adm. du Grand-Duché de Luxembourg du 26 mars 1992, n° 1796/92 »).

81 Article 157 de la Loi de 1915.

82 Article 17, premier alinéa, de la Loi de 1915.

83 Reprend ici une possibilité prévue par le droit français pour les SNC et les SCS : articles L.221-3 et L.222-2 du Code de commerce français : « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur ». Les Commentaires du Projet de Loi précisent d'ailleurs que « il est proposé

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

l'associé commandité [84]. Le gérant peut également être un tiers non-associé à la société.

Si le gérant n'est pas nommé dans l'acte, celui-ci doit être désigné « conformément au contrat social ». Même si le contrat social ne mentionne pas le nom des gérants, la société est valablement constituée et tous les associés commandités ont le pouvoir de gérance. Ils exercent alors leurs pouvoirs de la même façon que des associés en nom collectif. L'extrait à publier doit alors mentionner chacun de leur nom pour que le pouvoir conféré aux gérants soit opposable aux tiers.

Le contrat de société peut déterminer l'organe compétent pour nommer le gérant. En l'absence de stipulation à cet égard, le pouvoir de nommer un gérant devrait être dévolu aux associés commandités. Si ce pouvoir est dévolu aux commanditaires, le contrat de société doit déterminer la majorité à laquelle ce gérant peut être nommé.

La nomination du gérant est opposable aux tiers à partir de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations [85]. On notera que si un gérant est désigné irrégulièrement (c'est-à-dire contrairement aux stipulations du contrat de société), l'irrégularité est inopposable aux tiers [86], la société devant prouver que le tiers est de mauvaise foi pour pouvoir lui opposer l'irrégularité de la nomination de l'organe avec lequel il a traité [87].

1.2. *Statut*

Si le gérant n'est pas associé commandité, son statut est celui d'un mandataire salarié [88]. Certains aspects de son statut sont précisés par la Loi de 1915, tels que ses pouvoirs et sa responsabilité vis à vis des tiers. En revanche, ses droits et obligations sont ceux découlant des articles 1984 à 2010 du Code civil, sauf si des règles particulières sont prévues dans

de consacrer formellement ce qui est également admis en droit belge et en droit français : le droit et non l'obligation de gérer des associés commandités ».

84 Commentaires du Projet de Loi, p. 196.

85 Article 9, § 4, de la Loi de 1915.

86 Article 8 de la Première Directive 68/151/C.E.E. du Conseil du 9 mars 1968 et article 12, alinéa 2, de la Loi de 1915 : « L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance ».

87 L. SIMONT, n° 5786. – La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, p. 64.

88 Commentaires du Projet de Loi, p. 197 : « Ce gérant sera alors un mandataire à l'instar de l'administrateur d'une société anonyme ou du gérant d'une société à responsabilité limitée et il serait dès lors inopportun de faire peser sur ce mandataire la charge de la responsabilité solidaire et illimitée. C'est pourquoi la loi précise qu'il ne sera responsable que de la bonne exécution de son mandat ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

le contrat de société. Sa rémunération doit être déterminée par l'organe en charge de sa nomination, et celle-ci peut être réduite conformément à l'article 1992, alinéa 2 du Code civil [89].

Le gérant doit rendre compte de sa mission périodiquement à son mandant. Suivant l'organe qui a nommé le gérant, celui-ci s'acquitte de son obligation de rendre compte vis-à-vis de cet organe. La fréquence de ces rapports n'étant pas précisée dans la Loi de 1915, elle dépend des arrangements entre parties ; les Commentaires du Projet de Loi suggèrent cependant que les comptes soient rendus au moins une fois par an.

1.3. *Révocation*

La révocation du gérant s'opère différemment selon le type de gérant, associé ou tiers, statutaire ou non.

Si le gérant est associé commandité, sauf clause contraire, sa révocation se confond avec sa révocation comme associé commandité. Il est alors nécessaire de modifier le contrat de société pour le révoquer.

Si le gérant n'est pas associé commandité, sauf clause contraire dans le contrat de société, sa révocation revient à l'associé commandité [90] qui pourra révoquer le gérant comme tout mandataire ad nutum, c'est-à-dire sans préavis, ni juste motif de révocation [91]. Si le gérant n'est pas associé, mais nommé dans les statuts, la même majorité doit être obtenue (l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas, l'assentiment de tous les associés commandités). Si le gérant est un tiers et n'est pas nommé dans les statuts, le régime de révocation des statuts s'applique.

89 Lux., 29 juin 1955, 16, 412 : « Bien que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, il est admis que les honoraires d'un agent d'affaires, eussent-ils été stipulés à forfait, peuvent être réduits par les tribunaux, s'ils sont hors de proportion avec les soins effectivement donnés ou avec le service effectivement rendu; il en est toutefois autrement, et les juges ne sauraient, sans arbitraire, substituer leur volonté à celle des parties, lorsque la rémunération a été confirmée après l'exécution du mandat ».

90 Article 17, alinéa 2, de la Loi de 1915 : « les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 59 ».

91 A. Steichen, *op. cit.*, p. 717, section 820.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 2. Pouvoirs du gérant et validité des engagements de la société

2.1. *Pouvoir de représentation*

Les gérants sont présumés pouvoir accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social [92]. Ce système, qui s'inspire du système français [93], prend ses racines dans la Première Directive [94]. Cette présomption est irréfragable car les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées [95]. Ce régime proche de celui des sociétés de capitaux [96] renforce ainsi la sécurité juridique des tiers par rapport à l'ancien régime. Auparavant, les actes qui sortaient des pouvoirs du gérant n'engageaient pas l'associé commanditaire.

La société est présumée engagée par les actes excédant l'objet social. Toutefois, cette présomption est réfragable par la société si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances [97]. Si l'acte excède l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance, l'acte n'est plus social mais personnel : le gérant est alors engagé en lieu et place de

92 Article 17, alinéa 4, de la Loi de 1915. Ce système proche des sociétés de capitaux luxembourgeoises est inspiré de celui applicable aux sociétés de capitaux de l'Union Européenne. En effet, l'article 9.1 de la Première Directive dispose que : « La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excédent pas les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes ».

93 Commentaires du Projet de Loi, p. 197 : « En matière de gestion, il est par ailleurs proposé d'adopter une solution qui est très proche de la solution française ».

94 Première Directive, p. 8.

95 Article 17, alinéa 4, deuxième phrase. Ce principe est réaffirmé dans les Commentaires du Projet de Loi, p. 197, qui mentionnent que : « aucune restriction à ce pouvoir, même prévue par le contrat social, ne sera opposable aux tiers ». La Première Directive mentionne que sont inopposables les limitations, même publiées « qui résultent des statuts » mais également « ou d'une décision des organes compétents ».

96 Commentaires du Projet de Loi, p. 193 « Il n'est par ailleurs plus nécessaire de spécifier la nature ou l'étendue des pouvoirs des gérants d'une société en commandite simple ou spéciale alors qu'il est proposé que les gérants aient tous les pouvoirs de gestion. Le régime de gestion de la société en commandite simple ou spéciale se rapproche à cet égard des régimes prévalant déjà dans une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. La publication devra cependant le cas échéant, préciser quel sera le pouvoir de signature de chacun des gérants, le régime par défaut étant le pouvoir de signature individuelle de chacun des gérants ».

97 Article 17, alinéa 5. L'article 9.1, alinéa 1, de la Première Directive dispose que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la société [98]. Ce régime est semblable à celui des sociétés anonymes [99] et des sociétés à responsabilité limitée [100]. Il est à noter que le principe suivant lequel la seule publication des statuts ne suffit à constituer cette preuve n'est pas applicable à la société en commandite simple, contrairement aux principes applicables à la société anonyme.

Cette présomption est-elle également réfragable par le tiers ? Selon la doctrine luxembourgeoise [101], « le tiers ne peut pas non plus invoquer des dépassements de pouvoirs contre la société, pour se dégager de ses engagements [102]. Assez paradoxalement, plus le cocontractant se sera informé, plus aisément la société pourra démontrer sa mauvaise foi » [103].

Chaque gérant est présumé, de façon réfragable, avoir les pouvoirs d'un gérant unique. Le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société seul ou conjointement et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9 de la Loi de 1915 [104]. Il est donc envisageable de constituer un conseil de gérance qui représente la société vis-à-vis des tiers, de sorte que la société ne puisse être engagée par la signature individuelle des gérants [105]. Il est pareillement concevable que les statuts prévoient des catégories de gérant, la société ne pouvant être engagée que par la signature conjointe d'un gérant de chaque catégorie.

2.2. *Pouvoir de gestion*

Par principe, il revient au gérant d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social [106]. Le contrat social peut toutefois en disposer autrement [107] et, par exemple, « organiser soit une gestion collective en prévoyant que les décisions doivent être prises à l'unanimité ou à la majorité des gérants, soit une gestion individuelle, chacun

98 Cette limite est également une restriction mentionnée à l'article 9.1 de la Première Directive : « même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société ».
99 Article 60*bis* de la Loi de 1915.
100 Article 191*bis* de la Loi de 1915.
101 A. Steichen, *op. cit.*, p. 244, section 254.
102 Cour de Cassation (belge), 1re chambre, 12 novembre 1987.
103 A. Benoît-Maury, note sous Cass., 1ère chambre, 12 novembre 1987 : « Représentation de sociétés de capitaux et limitations relative à l'objet social », *R.C.J.B.*, 1989, n° 7, p. 400.
104 Article 17, alinéa 4, semblable à article 191*bis*, § 4 applicable aux sociétés à responsabilité limitées issu de la première directive 68/151/C.E.E. du Conseil du 9 mars 1968.
105 A. Steichen, *op. cit.*, p. 585, section 668.
106 Article 17, alinéa 4, de la Loi de 1915.
107 Article 17, alinéa 4, de la Loi de 1915.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

des dirigeants se voyant confier un secteur déterminé de l'entreprise » [108]. Il convient néanmoins de prêter attention aux limites légales préexistantes. La rédaction d'un rapport de gestion reste, par exemple, une obligation collective des gérants [109].

La loi ne prévoit pas la réserve généralement retenue que le pouvoir du gérant est limité par les pouvoirs octroyés par la loi à l'assemblée générale [110].

2.3. *Incapacité de l'associé commandité*

En cas d'incapacité de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il est pourvu à son remplacement [111]. Dans l'attente de la nomination par les associés, le magistrat peut désigner à la requête de tout intéressé « un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination » [112]. Cette règle existait déjà sous l'empire de l'ancien droit : le magistrat pouvait désigner, « un administrateur commanditaire ou autre » [113].

[108] Juris-Classeur, Fascicule 55-20 : « Sociétés en nom collectif. – Gérance. – Naissance des engagements sociaux », section 97.

[109] Article 69*ter* de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales: « Les membres des organes […] de gestion […] de la société ont l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion […] soient conformes aux exigences de la [loi 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés] ».

[110] Article 191*bis* de la Loi de 1915 : « À moins que les statuts n'en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés ».

[111] Article 22 de la Loi de 1915.

[112] On notera la brièveté du délai qui sera probablement difficile à tenir. En effet, endéans quinze jours à compter de sa nomination, l'administrateur devra non seulement convoquer les associés, mais également leur « faire prendre » une décision. Le premier projet mentionnait que l'administrateur devait uniquement « convoquer » les associés (et non leur « faire prendre » une décision) dans « les meilleurs délais ».

[113] Corbiau, *op. cit.*, p. 66. Selon lui, cette dérogation « se justifie par cette considération que, en suite des rapports qu'il a eus avec l'ancien gérant, le commanditaire apparaîtra souvent plus apte que toute autre personne à prendre, en attendant le règlement définitif de la situation par les associés, les rênes de la direction » Il insiste sur le fait que cette immixtion ne doit être que secondaire et momentanée.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 3. Interdiction d'immixtion des commanditaires dans la gestion

L'associé commanditaire « ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers ». Cette interdiction prend pour origine la protection de l'intérêt des tiers [114] qui traitent avec la société [115], afin que vis-à-vis des tiers, aucune confusion ne soit possible entre les deux catégories d'associés, commandités ou commanditaires. Selon J. Corbiau [116], « l'intérêt de la société, tout comme celui des tiers, exigent que la direction des affaires sociales ne soit pas confiée aux mains d'associés qui, n'ayant à perdre en cas d'insuccès que le montant de leur mise, seraient trop facilement enclins à risquer le patrimoine social. Il faut, d'autre part, éviter que les tiers, en voyant la société représentée par telle personne connue d'eux pour sa solvabilité, ne se figurent à tort que cette solvabilité répond des engagements de l'être moral ». Ce principe est maintenu, mais modernisé [117].

3.1. *Principe : les actes de gestion interne sont permis*

La nouvelle loi n'entend pas revenir sur le principe, établi en droit belge et français, suivant lequel l'associé commanditaire peut réaliser tout acte de gestion interne [118]. Comme le rappellent les Commentaires du Projet de Loi [119], « […] cette règle ne joue que dans les relations externes de la société, donc dans les relations de la société avec les tiers. Par contre, à l'instar du droit belge et du droit français, le droit luxembourgeois admet déjà que les associés commanditaires puissent exercer certains pouvoirs au sein même de la société. […] Mais il apparaît important de préciser davantage l'étendue de cette influence que les associés commanditaires peuvent exercer au sein de la société ». La loi a dès lors décidé de préciser

114 A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, 1re éd., 2006, p. 523, section 588.

115 Juris-Classeur, Fascicule 62-50 : « Sociétés en commandite simple. – Fonctionnement », section 24. Voir note 28, *Trib. arr. Luxembourg*, 26 mars 1992, n° L-1796/92 se référant à l'intérêt des tiers.

116 J. Corbiau, *op. cit.*, p. 60.

117 Commentaires du Projet de Loi, p. 198. En effet, certains droits sont allés plus loin que le droit luxembourgeois, et notamment le droit Delaware qui, bien qu'il interdise à l'associé commandité de participer à la gérance, en tire des conséquences plus restreintes : responsabilité illimitée uniquement envers les personnes avec qui il a contracté. Delaware Code, Title 6 Commerce and Trade, Subtitle II Other Laws Relating to Commerce and Trade, Chapter 17. Limited Partnerships, Subchapter III. Limited Partners, § 17-303. « Liability to third parties. (a) A limited partner is not liable for the obligations of a limited partnership unless he or she is also a general partner or, in addition to the exercise of the rights and powers of a limited partner, he or she participates in the control of the business. However, *if the limited partner does participate in the control of the business, he or she is liable only to persons who transact business with the limited partnership reasonably believing, based upon the limited partner's conduct, that the limited partner is a general partner* ».

118 L. Fredericq, *op. cit.*, p. 350, n° 219.

119 Commentaires du Projet de Loi, p. 198.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

une liste d'actes externes [120] qui ne constituent pas une immixtion interdite par la Loi de 1915 [121], étant entendu que le critère « qui *in fine* permettra de déterminer si un acte est autorisé ou non est celui de l'existence d'un risque pour le tiers d'être induit en erreur quant à savoir qui est l'associé commandité et qui est l'associé commanditaire » [122]

3.2. *Liste d'actes ne constituant pas une immixtion*

L'ancien article 19, alinéa 2, de la Loi de 1915 prévoyait déjà une liste d'actes ne constituant pas une immixtion : « les avis et les conseils, les actes de contrôle et de surveillance et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs » [123]. En effet, et comme le remarquait J. Corbiau [124], « rien ne vient […] interdire au commanditaire aucun de ces actes qui, n'engageant pas la société et ne mettant d'ailleurs aucunement le commanditaire en rapport avec les tiers, se bornent au contrôle, à la surveillance ou à la limitation, inconnus du public, de l'action du gérant.». Le nouvel article 18, alinéa 5, établit le principe d'une liste limitative d'actes qui ne constituent pas des actes de gestion externe [125]. Cette nouvelle liste reprend les éléments de l'ancienne liste, en les précisant parfois, et ajoute de nouveaux cas. Alors que « les avis et les conseils » étaient déjà permis, il est précisé que ce sont « les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ». Concernant les « autorisations données aux gérants pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs », seules les autorisations données aux gérants « dans les cas prévus dans le contrat social » sont couvertes.

Les nouveaux cas prévus sont les suivants : « l'exercice des prérogatives d'associé », ou « l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre

120 Le principe d'une liste existe également dans d'autres droits. Au Delaware, Delaware Code, *op. cit.*, le §17-303 établit une liste et reprend le principe de non-exhaustivité. En France, l'article R. 222-2 du Code de commerce prévoit que « Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l'article L. 222-6 ».

121 Commentaires du Projet de Loi, p. 198 : « Il s'agit de mieux distinguer les actes de gestion interne autorisés des actes de gestion externe prohibés qui tendent à la réalisation de l'objet social dans le rapport avec les tiers. Les législations anglo-saxonnes contiennent des listes précises d'actes que peuvent passer les associés commanditaires sans être considérés comme s'immisçant dans la gestion. Dresser de telles listes exhaustives n'apparaît pas approprié en notre droit ».

122 Commentaires du Projet de Loi, p. 198.

123 J. VAN RYN, *Principes de droit commercial*, t. I, Bruxelles, Bruylant, p. 308, n° 443.

124 J. CORBIAU, *op. cit.*, p. 60.

125 Il avait été proposé que la liste soit non-limitative et comprenne « tous autres actes ne pouvant raisonnablement induire un tiers en erreur sur l'étendue de l'engagement de l'associé commanditaire ». Cette disposition aurait eu pour effet de rapprocher le droit luxembourgeois de celui du modèle anglo-saxon.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

assistance à la société ou à ses entités affiliées ». Il est clair que le seul exercice des prérogatives d'associé ne constitue pas une immixtion. Quant à l'octroi de sûretés, on remarquera que les Commentaires du Projet de Loi précisent que l'associé commanditaire « ne pourra garantir solidairement et indéfiniment l'ensemble des dettes de la société en commandite simple au risque de devenir lui-même associé commandité » [126]. La possibilité pour les associés commanditaires de trancher d'éventuelles questions de conflits d'intérêts est également évoquée par les Commentaires du Projet de Loi car il s'agit d'un acte interne de surveillance de la gestion des gérants (on retrouve là le principe énoncé par J. Corbiau) [127].

L'addition de l'exercice des prérogatives d'associés est très importante. Elle doit en effet se comprendre comme l'exercice de tous les droits, y compris de véto, qui seraient octroyés aux associés commanditaires.

3.3. *Possibilité pour le commanditaire d'être mandataire*

L'article 18, alinéa 6, de la Loi de 1915 prévoit que « L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée ». Ce texte abroge l'ancien article 19, premier alinéa, de la Loi de 1915 qui disposait que l'associé commanditaire ne pouvait « même en vertu d'une procuration », faire aucun acte de gestion. Selon les Commentaires du Projet de Loi, il paraît opportun de permettre à l'associé commanditaire (notamment personne physique) d'exercer certaines fonctions au sein de l'associé commandité, lorsque celui-ci est une personne morale.

3.4. *Sanction*

Le régime des sanctions est similaire au régime antérieur à la réforme. En effet, l'ancien article 20 de la Loi de 1915 (repris par l'article 18 de la Loi de 1915 modifiée) différencie la situation où l'associé commanditaire

[126] Commentaires du Projet de Loi, p. 194.
[127] Commentaires du Projet de Loi, p. 198.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

a « habituellement [128] » fait des actes de gestion externe [129], de celle où la participation de l'associé commanditaire a été « passagère [130] ». Si la gestion externe est passagère, la responsabilité du commanditaire en faute se réduit aux engagements sociaux auxquels il participe. Si la gestion est habituelle, le commanditaire se trouve tenu de tous les engagements sociaux. Dans les deux hypothèses, d'une part, la responsabilité est solidaire [131], c'est-à-dire qu'elle est due pour le montant total de l'engagement auquel elle se rapporte et d'autre part, elle n'est solidaire « qu'à l'égard des tiers [132] ». Par conséquent, premièrement, les commandités ne peuvent le poursuivre en responsabilité des pertes causées à la société par son intervention et deuxièmement, si, poursuivi par les tiers, il a acquitté son obligation vis-à-vis d'eux, il a contre ces mêmes commandités un recours pour tout ce qui, dans ce paiement, a dépassé le montant de sa mise [133].

[128] Ancien article 20, alinéa 2, de la Loi de 1915 : « [L'associé commanditaire] est tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement géré les affaires de la société ou s'il a fait ou laissé figurer son nom dans la raison sociale. ». Article 18, alinéa 4, de la Loi de 1915 modifiée : « Il est également tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci ».

[129] Le nouveau texte de loi est cependant plus précis sur le caractère externe de la gestion prohibée, car il ne renvoie pas au cas où l'associé commanditaire « a habituellement géré les affaires de la société » mais à celui où l'associé commanditaire a « à l'égard des tiers […] fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci ».

[130] J. Corbiau, *op.cit*, p. 62.

[131] Article 18, alinéas 3 et 4, de la Loi de 1915.

[132] Article 18, alinéas 3 et 4, de la Loi de 1915.

[133] J. Corbiau, *Des sociétés commerciales, op. cit.*, p. 63.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La société en commandite simple – constitution et gouvernance, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 139-164
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CHAPITRE VII. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE – RÉFLEXION SUR CERTAINES OBLIGATIONS COMPTABLES

Laurent SCHUMMER
Associé
Arendt & Medernach
Alain STEICHEN
Associé
Bonn Steichen & Partners

INTRODUCTION

Dans le cadre de sa transposition en droit luxembourgeois de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le législateur luxembourgeois a procédé à une modernisation du régime des sociétés en commandite simple (les « SCS ») et des sociétés en commandite par actions (les « SCA »). Le législateur a aussi innové en créant, en droit luxembourgeois, une société en commandite spéciale, commandite caractérisée par l'absence de personnalité juridique (les « SCSp »).

Ces commandites ont évidemment vocation à fournir une forme sociale appropriée aux fonds d'investissement. Mais elles présentent aussi un instrument intéressant pour la structuration de *joint-ventures* ou de véhicules de détention d'actifs les plus variés.

Tous ces usages possibles de la commandite suivent leurs contraintes propres. Une des contraintes commune est de rapporter sur les affaires de ce véhicule, selon les besoins des associés et autres créanciers.

La réforme de la commandite présente dès lors l'opportunité de se pencher sur certaines obligations comptables auxquelles ces sociétés sont soumises en droit luxembourgeois.

C'est l'objet de la présente étude.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il y a eu peu de changements par rapport aux obligations comptables des SCS et SCA ; elles sont essentiellement imposées par le droit communautaire.

La nouvelle forme de commandite, la SCSp, quant à elle, en revient (voire se limite) aux principes fondamentaux de la comptabilité. Elle bénéficie ainsi d'un régime comptable qui lui permettra de s'adapter facilement à son activité concrète et son schéma de *reporting* choisi.

La présente étude n'entend pas entrer dans le détail de comment les différents postes comptables doivent être établis ou évalués, mais prend davantage une vue globale en analysant quels sont les principes directeurs de la comptabilité luxembourgeoise.

Elle s'intéresse en grandes lignes aux différents éléments qui composent les comptes annuels et les comptes consolidés (bilan, compte de profits et pertes, annexe) et au régime simplifié dont ces derniers peuvent bénéficier.

Ces comptes doivent être contrôlés. Le rôle du réviseur d'entreprises agréé reste inchangé pour les SCA et SCS. Ceci dit, la révision par un tel réviseur d'entreprises agréé n'est pas toujours obligatoire. S'y substitue alors dans la SCA le conseil de surveillance, composé de trois commissaires au moins, qui est un organe avec des pouvoirs bien propres. Les commandites simples et spéciales n'ont pas d'équivalent à cet organe social, mais rien ne les empêche de l'instituer contractuellement.

L'étude s'intéresse ensuite à l'approbation de ces comptes qui doit être faite par l'assemblée des associés dans un cadre plus ou moins contraignant et s'interrogera sur les droits à l'information des associés dans ce contexte.

Les comptes doivent finalement être déposés et publiés. Ces mesures revêtent une assez grande sensibilité pour certains acteurs enclins à préserver une confidentialité maximale de leur information financière. Il sera analysé dans quelle mesure une telle confidentialité pourra être maintenue.

La matière de la comptabilité ne va malheureusement pas sans un arsenal de sanctions pénales. À côté d'un certain nombre d'infractions pénales, le retard du dépôt et de la publication des comptes peut aussi entraîner la mesure de la liquidation judiciaire des sociétés en commandite.

Nulle législation ne peut aller sans ses petites spécificités. Le droit luxembourgeois n'y échappe pas avec son exigence de la réserve légale ou l'application du célèbre « article 100 ». Ces sujets seront abordés dans le contexte spécifique des commandites.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

Liberté contractuelle oblige, certaines pratiques propres aux commandites, notamment le concept de *partnership accounting*, seront brièvement analysées.

Les régimes spéciaux applicables à certains types de fonds d'investissement, les fonds d'investissement spécialisés (« FIS ») et les sociétés d'investissement en capital à risque (« SICAR ») ne seront cependant pas analysés alors qu'ils font l'objet d'une étude globale par ailleurs.

SECTION 1. **SOURCES LÉGALES**

La matière de la comptabilité des sociétés luxembourgeoises est régie par une multitude de textes. Les textes les plus importants qui sont à la base de la présente contribution sont :

- le Titre II – Des livres de commerce du Code de Commerce (« CCOM ») ;
- la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la « LSC ») ;
- la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée (la « Loi RCS ») ;
- la loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises ; ainsi que
- les avis de la Commission des normes comptables n°s 1-1 et 1-2.

Se rajoutent les lois sectorielles que sont la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés (la « Loi SIF ») et la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque SICAR (la « Loi SICAR »).

D'un point de vue communautaire, les principaux textes régissant la matière sont la 4e directive du Conseil du 25 juillet 1978 sur les comptes annuels de certains types de sociétés (78/660/CEE) et la 7e directive du Conseil du 13 juin 1983 (83/349/CEE) sur les comptes consolidés. S'y rajoute le règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

SECTION 2. **PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COMPTABILITÉ LUXEMBOURGEOISE**

Les principes fondamentaux de la comptabilité luxembourgeoise sont énoncés au Titre II – Des Livres de commerce du Code de Commerce. D'autres sont repris à la Loi RCS.

Ces principes généraux s'appliquent aux trois formes de sociétés en commandite sous revue.

§ 1. Comptabilité appropriée

Chacune de ces sociétés doit ainsi tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités [1].

Leur comptabilité doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature ainsi que de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature [2].

La comptabilité doit être tenue suivant un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Il est à noter que toutes les opérations doivent être inscrites sans retard de manière fidèle et complète et par ordre de date soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés [3].

Par ailleurs, les comptes annuels doivent être établis avec clarté et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société. Ces principes s'appliquent tant aux comptes annuels qu'aux comptes consolidés, que doivent préparer la SCA et certaines formes de SCS [4].

§ 2. Plan comptable normalisé

Les comptes doivent être tenus suivant un plan comptable qui est approprié à l'activité de l'entreprise et qui est tenu au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui [5]. Le plan comptable normalisé luxembourgeois est actuellement défini par un règlement grand-ducal du 10 juin 2009 (le « Plan Comptable Normalisé »).

1 Article 9 CCom.
2 Article 10 CCom.
3 Article 11 CCom.
4 Article 26 Loi RCS et article 319 LSC.
5 Article 12 CCom.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Si le Plan Comptable Normalisé s'applique en toutes circonstances à la SCA, il ne s'appliquera que dans certains cas à la SCS. La SCSp est dispensée en toutes circonstances de suivre le plan comptable ainsi défini. Il est évidemment loisible aux commandites exemptées de suivre ce plan sur une base volontaire [6].

Seules les SCS dont le chiffre d'affaires du dernier exercice à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) excède 100.000 euros ont l'obligation de tenir leur comptabilité suivant le plan comptable normalisé [7].

Le ministre de la Justice peut accorder, dans les cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations au plan comptable normalisé ainsi qu'aux principes énoncés au CCOM (principe d'annalité, de la partie double et du respect du plan comptable), à la Loi RCS (pour les comptes annuels) ou à la LSC (pour les comptes consolidés) [8].

§ 3. Conservation des documents comptables

Le Code de Commerce rappelle par ailleurs que les documents comptables doivent être conservés par ordre de date selon un classement méthodique [9].

Le fait de la tenue de ces documents à Luxembourg constitue par ailleurs un élément important dans l'appréciation de la nationalité de la société luxembourgeoise qui, pour les sociétés sous revue, sera essentiellement déterminée sur base de la théorie du siège réel [10].

Ces documents comptables doivent être conservés pendant une période de dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent [11].

§ 4. Documents comptables valant preuve

Par ailleurs, il faut rappeler que, dans certaines circonstances, ces livres de commerce peuvent être utilisés par le juge pour faire preuve entre

6 Article 13 CCom.
7 Une société en commandite simple qui commence son activité n'a pas besoin de respecter le plan comptable normalisé lorsqu'elle estime de bonne foi que son chiffre d'affaires ne va pas excéder le seuil pré-mentionné.
8 Article 27 Loi RCS.
9 Article 14 CCom.
10 Articles 2, 22-1 (7) et 159 LSC.
11 Article 16 CCom.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

commerçants pour fait de commerce et que la représentation des livres peut être ordonnée par un juge, même d'office, dans le cadre d'un litige [12].

§ 5. Annalité des comptes

Enfin le Code de Commerce exige l'annalité des comptes annuels en prescrivant qu'une fois par an, un inventaire des actifs et passifs soit établi et que les comptes, après mise en conformité avec l'inventaire, soient synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels [13].

§ 6. Réglementation limitée pour la SCSp

Les règles et les principes ci-avant exposés constituent les seuls principes comptables qui régiront la SCSp alors que celle-ci ne se trouve visée ni par le champ d'application des dispositions de la LSC ni par celles de la Loi RCS en matière de comptes annuels et de comptes consolidés [14].

Il n'y aura dès lors ni dépôt ni publicité des comptes de la SCSp ni révision indépendante.

§ 7. *Partnership Accounting*

Rien n'empêche, dans les règles qui vont être exposées, une commandite, surtout une SCS ou une SCSp, de faire du *partnership accounting*.

Il est donc parfaitement envisageable d'organiser dans le contrat social un mécanisme qui attribuera directement à des comptes d'associés, les mises et/ou retraits en fonds sociaux, les bénéfices et/ou pertes réalisées voir les distributions reçues, le tout suivant la clé de répartition prévue au contrat social.

Ces comptes d'associés reflèteront alors au jour le jour ce à quoi un associé a droit dans le cadre de la commandite. Aucune exigence de dépôt auprès du RCS ni aucune exigence de publicité n'est attachée à la tenue de ces comptes d'associés.

12 Articles 17 à 21 CCom.
13 Article 15 CCom.
14 Article 25 Loi RCS.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 3. **COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de profits et pertes et une annexe [15]. Les différents postes de ces comptes sont définis au Plan Comptable Normalisé. La structure des comptes annuels ne peut être modifiée d'un exercice à l'autre.

Les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne au sens de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers sont soumises à un régime parfois spécifique. Notamment, elles ne peuvent pas bénéficier de certains allègements (Régime Allégé, dispense de contrôle par un réviseur d'entreprises agréé). Ce régime détaillé ne fait cependant pas l'objet de la présente étude.

§ 1. Commandites hors champ

Les SCS dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n'excède pas 100.000 euros, ainsi que toutes les SCSp, sont exemptées de l'obligation de tenir des comptes annuels conformément aux règles de la Loi RCS [16].

Comme le chiffre d'affaires n'inclut en général pas la réalisation de revenus d'intérêts, de dividendes ou de plus-values, cette exemption peut avoir une portée assez importante pour des commandites dont l'essentiel de l'activité consiste en la détention de participations financières.

Les autres commandites, en premier lieu la SCA, sont soumises aux règles de préparation, de contrôle et de publication des comptes annuels énoncées au Titre II, Chapitre II de la loi RCS. Elles devront dès lors préparer des comptes annuels (*stand alone accounts*) en suivant en principe poste par poste le Plan Comptable Normalisé.

Un régime spécial est réservé à la société en commandite simple, dont le chiffre d'affaires excède 100.000 euros (même si la Directive CEE/78/660 ne semble pas introduire un tel seuil), pour autant que ses associés indéfiniment responsables (donc les associés commandités) sont (i) soit des sociétés du type société anonyme, société européenne (SE), société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative (hors SEPCAV) ou équivalent dans les États membres de l'Union Européenne (et énuméré dans la Directive 78/660/CEE) ou

[15] Article 26 Loi RCS.
[16] Article 13 CCom.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

une forme juridique comparable à l'une de ces formes dans un État tiers, (ii) soit des sociétés de ce type ou des sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite simple répondant aux critères qui viennent d'être énoncés sous (i) (la « SCS Assimilée »). Seules ces SCSs suivent assez largement le régime de la SCA, alors que les autres y échappent en partie [17].

§ 2. Cas spéciaux

Un règlement grand-ducal peut, sur avis de la Commission des normes comptables, autoriser certains types de sociétés à déroger aux règles comptables applicables aux comptes annuels, mais aussi aux comptes consolidés. Cette possibilité s'ajoute dès lors à la possibilité d'exemptions spécifiques qui relèvent de la compétence du Ministre de la Justice [18].

Ainsi notamment les sociétés de participation financière peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma simplifié établi par le règlement grand-ducal du 29 juin 1984. Les sociétés de participation financière sont « des sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés » [19].

Dans ce contexte, l'avis de la Commission des normes comptables (avis CNS 1-1) retient que les sociétés de participation financière ne sont aujourd'hui plus que les sociétés de gestion de patrimoine familial visées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF). L'argument est que ces facilités ne s'appliquent pas aux sociétés dites « SOPARFI » alors qu'une SOPARFI peut exercer des activités mixtes telles que des activités industrielles ou commerciales ou même la prestation de services.

Nous estimons que cette position est critiquable alors que si, certes, les SOPARFIs peuvent exercer une activité commerciale, elles n'y sont pas obligées et qu'une SOPARFI peut parfaitement, de par son objet, avoir une activité limitée à l'exercice d'une activité de holding au sens que l'entendait la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financière (les « holdings 1929 »). De plus, il peut parfaitement y avoir

17 Article 77 Loi RCS.
18 Article 27 Loi RCS.
19 Article 31 Loi RCS.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

un contrôle objectif de cette activité que ce soit par l'Administration des Contributions Directes en charge de l'imposition desdites SOPARFIs, le RCS ou toute autre juridiction compétente.

Ce raisonnement doit par ailleurs pouvoir également être tenu pour une SCS, alors qu'elle ne constitue pas une SOPARFI au sens strict, mais peut en avoir l'objet.

Cette lecture permettra de faire accéder un certain nombre de sociétés à un plan comptable mieux adapté à leur activité.

§ 3. Régime Allégé

Certains allégements à la tenue des comptes sont prévus par la loi.

Une société qui à la date de clôture de son *bilan* n'excède pas certaines limites (total du bilan 4,4 millions d'euros, montant net du chiffre d'affaires 8,8 millions d'euros, nombre de membres du personnel inférieur à 50) peut établir son bilan sous la forme d'un bilan abrégé, ne reprenant pas le détail de tous les sous-postes du plan comptable normalisé (le « Régime Allégé ») [20].

De même si une société n'excède pas un total de bilan de 17,5 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 35 millions d'euros et un personnel de 250 salariés (toute société bénéficiant du Régime Allégé pourra nécessairement se prévaloir de cette facilité), elle peut préparer un *compte de profits et pertes* simplifié [21].

Le Régime Allégé permet enfin de simplifier le contenu de l'annexe aux comptes annuels. Notamment, l'annexe simplifiée ne devra renseigner ni sur les transactions entre parties liées ni sur le détail de certaines opérations hors bilan ni par ailleurs sur le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration ou de surveillance. Ce qui peut constituer un atout de confidentialité considérable [22].

Si une société a le souci de ne pas vouloir divulguer les participations qu'elle détient dans d'autres sociétés (à raison de 20 % du capital) à l'annexe, elle peut toujours omettre cette information à condition que l'inclusion de cette information dans les comptes annuels soit de nature à porter gravement préjudice à la filiale en question et que cette omission soit mentionnée à l'annexe [23].

[20] Article 35 Loi RCS.
[21] Article 47 Loi RCS.
[22] Article 66 Loi RCS.
[23] Article 67 Loi RCS.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La commandite perd le bénéfice de ce Régime Allégé lorsque, à la date de clôture de son bilan, elle dépasse deux des trois critères indiqués et que ce dépassement se reproduit pendant deux exercices consécutifs; elle bénéficie de nouveau du régime allégé lorsque pendant deux exercices consécutifs elle excède à nouveau deux des trois critères en question (le « Régime Transitoire »). La formulation de la loi nous laisse penser qu'une société nouvellement constituée peut en principe commencer sous le Régime Allégé [24].

§ 4. Rapport de gestion

Les SCA ont l'obligation d'établir un rapport de gestion qui comporte un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Ce rapport consiste en une analyse équilibrée exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société. Il indique les évènements importants survenus après la clôture de l'exercice, l'évolution prévisible de la société ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments [25].

Cette même obligation incombe à la SCS Assimilée.

Les commandites bénéficiant du Régime Allégé et les SCSs autres que les SCSs Assimilées échappent en principe à l'exigence d'un rapport de gestion [26].

§ 5. Responsabilité pour l'établissement des comptes annuels

La responsabilité pour l'établissement des comptes annuels appartient au(x) gérant(s) de la commandite, qu'ils soient associés commandités ou non. Ils sont également responsables de la publication desdits comptes annuels, dans la mesure où celle-ci s'applique [27].

§ 6. Normes comptables internationales

Les SCA et les SCS ayant un chiffre d'affaires supérieur à 100.000 euros peuvent choisir d'établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales suivant le Règlement (CE) 1606/2002

[24] Article 36 Loi RCS.
[25] Article 68 Loi RCS.
[26] Article 68 Loi RCS.
[27] Article 69ter Loi RCS.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales [28].

On entend par normes comptables internationales les *International Accounting Standards* (IAS) et les *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Dans ce cas, l'obligation de préparer un rapport de gestion et le contrôle des comptes restera néanmoins applicable.

Il nous semble qu'une SCSp ou une SCS (ayant techniquement un chiffre d'affaires inférieur à 100.000 euros) puissent parfaitement se soumettre à titre volontaire à des normes comptables internationales et respecter ainsi leurs obligations comptables de base [29].

Rappelons que les comptes annuels sont à préparer dans la devise du capital social, qui peut être l'euro ou toute autre devise étrangère [30]. Les comptes peuvent par ailleurs être préparés en anglais, allemand ou français [31].

§ 7. Contrôle des comptes annuels

La SCA et la SCS Assimilée doivent faire contrôler leurs comptes annuels et le rapport de gestion par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés par l'assemblée générale des associés [32].

Ces réviseurs d'entreprises sont désignés pour une durée minimale par un contrat de prestation de services qui est résiliable seulement pour motif grave ou d'un commun accord. Il n'y a dès lors pas de révocabilité *ad nutum*, assurant ainsi l'indépendance desdits réviseurs.

Les sociétés qui peuvent bénéficier du Régime Allégé échappent à l'obligation de faire revoir leurs comptes par un réviseur d'entreprises agréé. Dans ce cas, l'institution du commissaire aux comptes (en la forme d'un conseil de surveillance de trois commissaires ne devant répondre à aucun critère spécifique de qualification) reprend la main pour ce qui est des SCA. La récente réforme a d'ailleurs clarifié qu'une SCA peut maintenir un tel conseil de surveillance alors même qu'elle fait ou doit faire contrôler ses comptes par un réviseur d'entreprises [33].

28 Article 72bis Loi RCS.
29 Le nouvel article 72 Loi RCS semble plaider dans le sens d'extension de l'application des normes comptables internationales.
30 Article 83 Loi RCS.
31 Article 75 Loi RCS.
32 Article 69 Loi RCS.
33 Article 69 Loi RCS.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans le cadre du Régime Allégé, si les comptes annuels et le rapport de gestion d'une commandite ne sont pas établis conformément aux exigences décrites, toute personne intéressée peut demander au Président du Tribunal d'arrondissement (siégeant en matière commerciale et traitant l'affaire comme en matière de référé) de désigner aux frais de la société pour un délai allant jusqu'à cinq ans un réviseur d'entreprises pour réviser les comptes de la société [34].

Rappelons que le réviseur doit émettre une attestation avec ses conclusions sur les comptes annuels, attestation qui peut être sans réserve, nuancée de réserves ou négative [35]. Le réviseur peut même délivrer une déclaration quant à son impossibilité de délivrer une attestation. Quelle que soit la forme de son attestation, rien n'empêche de soumettre ces comptes à l'approbation de l'assemblée générale, qui sera souveraine quant aux conclusions à tirer d'une éventuelle attestation négative ou réservée.

§ 8. Publication des comptes annuels

Les SCA et les SCS (pour autant qu'elles excèdent le seuil du chiffre d'affaires de 100 000 euros), doivent déposer auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») leurs comptes annuels dûment approuvés, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé ou du conseil de surveillance (s'il doit y en avoir un) dans le mois de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice social [36].

Les SCSps et les SCSs (pour autant qu'elles n'excèdent pas le seuil du chiffre d'affaires de 100 000 euros) ne doivent ni déposer leurs comptes annuels auprès du RCS ni les publier (ne serait-ce que par mention).

Le rapport de gestion peut être déposé ensemble avec les comptes annuels ou alors seulement être tenu à la disposition du public au siège de la commandite en question (où copie doit en être obtenue sur simple demande) [37].

Ce dépôt se fait dorénavant sous forme électronique, sauf pour les commandites qui établissent leurs comptes annuels suivant des normes comptables internationales. Les documents ainsi déposés sont transmis à l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de la

34 Article 69 Loi RCS.
35 Article 69*bis* Loi RCS.
36 Article 75 Loi RCS.
37 Article 79 Loi RCS.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Centrale des bilans (l'« Institut ») pour archivage, exploitation et conservation sur support informatique.

La publication au Mémorial se fait par mention du dépôt au RCS. La publication des comptes annuels s'accompagne de la proposition d'affectation des résultats et de l'affectation des résultats pour autant que ces informations ne résultent pas des comptes annuels eux-mêmes [38].

La publication des comptes doit se faire dans le mois de leur approbation et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice social [39]. L'accès du public et des administrations à ces comptes annuels est limité aux comptes annuels des SCA et des SCS Assimilées qui ont été publiés (serait-ce par mention) et pour les composantes ayant ainsi été publiées. Une copie des comptes annuels reste alors dans le dossier de la société en question tenu par le RCS [40]. Les modalités d'accès aux informations conservées par l'Institut seront déterminées par règlement grand-ducal.

Les SCS non Assimilées doivent donc déposer leurs comptes annuels conformément à ce qui vient d'être énoncé, mais peuvent se soustraire à toute obligation de publication (et dès lors d'accès au public).

Les commandites bénéficiant du Régime Allégé peuvent se contenter de publier un bilan et une annexe abrégée, mais sont dispensées de publier (mais non pas de déposer au RCS) leur compte de profits et pertes, leur rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes ou, s'il y en a un, du réviseur d'entreprises agréé [41].

Remarquons que (même en dehors du Régime Allégé) les comptes annuels des SCS Assimilées sont dispensés de publication, lorsque tous ses associés sont des sociétés du type société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou équivalent dans les États membres de l'Union Européenne (énuméré à la Directive 78/660/CEE et ne publiant pas les comptes de la SCS avec ses propres comptes) ou ont une forme juridique comparable à l'une de ces formes dans un État tiers. Ils doivent alors être obtenus sur simple demande au siège de la société [42].

38 Article 82 Loi RCS.
39 Article 75 Loi RCS.
40 Article 77 Loi RCS.
41 Article 79 Loi RCS.
42 Article 79 Loi RCS.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 9. Régime des sociétés mères et filiales

Une société filiale peut ne pas établir des comptes annuels, si son entreprise mère relève de la législation d'un État membre de l'Union Européenne, tous les actionnaires de la société filiale ont marqué leur accord, la société mère s'est déclarée garante des engagements de sa société filiale (ces deux éléments étant à rendre publics), la société filiale est incluse dans les comptes consolidés de sa société mère qui sont déposés au RCS et publiés (par mention de dépôt) au Mémorial [43].

De même une société mère peut ne pas établir de comptes annuels, si elle établit des comptes consolidés (dont elle fait partie) et le résultat de l'exercice de la société mère figure au bilan de la société mère. Les comptes consolidés doivent alors faire état du recours à ces deux systèmes d'allégement quant à la préparation des comptes annuels [44].

Un régime d'allègement similaire s'applique par ailleurs aux SCSs Assimilées dont les comptes sont contrôlés et publiés ensemble avec les comptes de leurs associés indéfiniment responsables, qui sont des sociétés luxembourgeoises de type société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée [45].

SECTION 4. **COMPTES CONSOLIDÉS**

§ 1. Obligation de consolidation

Toute SCA et toute SCS Assimilée doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion (et dès lors consolider les entreprises concernées) si (i) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, (ii) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de gestion de l'entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou (iii) elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci [46].

43 Article 70 Loi RCS (pour le détail de toutes les conditions applicables).
44 Article 71 Loi RCS.
45 Article 72 Loi RCS (pour le détail de toutes les conditions applicables).
46 Article 309 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Ni la SCSp ni la SCS non Assimilée ne doivent établir des comptes consolidés.

En vue du calcul de ses droits de vote, les droits de la société mère doivent être additionnés aux droits de toute entreprise filiale ainsi qu'à ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale. Par contre doivent être exclus les droits afférents aux actions détenues pour le compte d'une personne autre que la société mère ou une entreprise filiale ou afférents aux actions ou parts détenues en garantie (p.ex. à titre de gage) à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues. Il existe également une exemption pour les établissements de banque. Les actions autodétenues par une entreprise filiale ou une filiale de celle-ci sont exclues du calcul pour les cas visés sous (i) et (iii)[47].

Les entreprises filiales sont à consolider quel que soit le lieu de leur siège.

§ 2. Exonérations de consolidation

Plusieurs exonérations à l'obligation d'établir des comptes consolidés existent.

2.1. *Sociétés de participations financières*[48]

Une première exonération concerne les sociétés de participations financières (dont la définition a déjà pu être abordée). Pour échapper à l'obligation de consolidation, d'autres conditions viennent néanmoins s'ajouter : (i) cette société de participations financières ne doit pas être intervenue, dans le courant de l'exercice sous revue, directement ou indirectement, dans la gestion de l'entreprise filiale ; (ii) elle n'a pas durant l'exercice, ainsi que durant les cinq exercices antérieurs, exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination d'un membre d'un organe de gestion ou, si l'exercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes de gestion, à condition qu'aucun actionnaire ayant la majorité des droits de vote de la société de participations financières ni aucun membre de l'organe de gestion de la société de participations financières ou son actionnaire majoritaire ne fasse partie des organes de gestion de l'entreprise filiale ; (iii) elle n'a consenti des prêts qu'à des entreprises dans

[47] Article 310 LSC.
[48] Article 312 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

lesquelles elle détient une participation ; et (iv) l'exemption a été accordée par l'administration de contrôle des sociétés de participations financières.

Contrairement à ce qui est le cas pour les comptes annuels, où l'exigence communautaire est que les critères de la définition doivent être tels qu'une autorité administrative ou judiciaire puisse les vérifier (exigence que le législateur luxembourgeois a d'ailleurs omis de reprendre), l'exemption dans ce cas doit être accordée au préalable. Il est regrettable que le législateur n'ait pas institué une telle procédure pour les SOPARFIs et ait ainsi favorisé l'interprétation autrement trop restrictive (à notre sens) de la Commission des normes comptables sur cette notion de société de participations financières.

Néanmoins une société de participations financières doit alors indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels (à moins que cette mention ne porte gravement préjudice à la société mère, ses actionnaires ou ses entreprises filiales), pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales, une description détaillée de ces entreprises, comportant le nom et le siège et, lorsqu'elle détient au moins 25 %, l'indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour laquelle les comptes ont été arrêtés.

2.2. *Groupe de petite taille*[49]

La deuxième exemption vise l'ensemble des sociétés qui, en les consolidant, ne dépassent pas, sur base de leurs derniers comptes annuels, deux des trois critères suivants : total du bilan : 17,5 millions d'euros, montant net du chiffre d'affaires : 35 millions d'euros, nombre des membres du personnel employés à temps plein et en moyenne au courant de l'exercice : 250. À ce sujet, les règles transitoires susmentionnées pour les comptes statutaires sont d'application.

Le Régime Transitoire s'applique, donc la consolidation n'est pas exigée dès la première année d'activité, mais seulement à partir de la deuxième année pour autant que pendant ces deux années les critères afférents soient remplis.

49 Article 313 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

2.3. *Intégration dans une consolidation plus large*[50]

Est également exemptée de l'obligation de préparer des comptes consolidés, toute commandite dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre de l'Union européenne, si l'entreprise mère est titulaire de toutes les actions de la commandite (ce qui ne sera jamais le cas en l'espèce) ou si l'entreprise mère détient 90 % (ou plus) des actions ou parts de la commandite exemptée et tous les autres actionnaires ont approuvé l'exemption.

L'exemption est néanmoins subordonnée à quelques conditions supplémentaires : (i) la société exemptée et toutes ses filiales sont consolidées dans les comptes de l'entreprise mère qui relève de l'Union européenne, (ii) les comptes consolidés et le rapport de gestion consolidé ainsi établis sont contrôlés conformément aux règles applicables pour le contrôle des comptes consolidés et (iii) l'annexe des comptes annuels de la commandite exemptée comprend le nom de la société mère consolidant et explique spécifiquement que la société exemptée est dispensée de devoir consolider elle-même.

La commandite exemptée de consolidation doit déposer au RCS et publier (par mention de dépôt) au Mémorial les comptes consolidés dans lesquels la commandite exemptée est intégrée.

Cette exonération s'applique également (et de la même manière) en l'absence d'un actionnaire détenant plus de 90 % des actions, pour autant que des actionnaires représentant au moins 10 % des actions de la SCA (la SCA Assimilée n'est pas visée par cette exemption) n'aient demandé l'établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice.

Les mêmes règles s'appliquent enfin si l'entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre de l'Union européenne lorsque la société exemptée ainsi que toutes ses filiales sont consolidées. Les règles sus-énoncées doivent alors s'appliquer par équivalence.

[50] Article 314-316 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 3. FILIALES HORS CHAMPS DE CONSOLIDATION [51]

3.1. *Intérêt négligeable*

Une entreprise peut ne pas être consolidée lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de rendre une image fidèle et claire de la situation consolidée du groupe. Un société mère peut même être exemptée de consolidation lorsque toutes ses filiales, tant individuellement que collectivement, ne présentent qu'un intérêt négligeable.

3.2. *Entrave au contrôle ou autres obstacles à la consolidation*

Peuvent aussi être laissées hors du champ de la consolidation les sociétés pour lesquelles des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice des droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ou pour laquelle les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié.

3.3. *Intention de cession ultérieure*

Enfin, lorsque les actions ou parts d'une entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure, cette entreprise peut être sortie de la consolidation.

Cette dernière exemption a été plus particulièrement avisée par la Commission des normes comptables (avis CNC 2-1) dans le contexte du *private equity/venture capital*. Ainsi toute commandite de droit luxembourgeois détenue par des investisseurs avertis, dont l'objet est le placement de ses fonds en une un plusieurs valeurs représentatives de capital à risque (donc l'apport de fonds direct ou indirect à une ou plusieurs entités en vue du lancement, du développement ou de l'introduction en bourse de cette entité) pour faire bénéficier ses investisseurs du résultat de la gestion en contrepartie du risque qu'ils supportent, peut ne pas consolider une entreprise filiale. À cette fin, l'organe de gestion doit avoir exprimé *ex ante* son intention de la revendre dans un document écrit et communiqué aux investisseurs en formulant une stratégie de désengagement dans le cadre de sa politique d'investissement qui implique une intention de désengagement à moyen terme (trois à huit ans). La juste valeur de la filiale qui sera ainsi exempte de la consolidation doit être renseignée aux investisseurs dans l'annexe des

[51] Article 317 LSC.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

comptes annuels de la commandite ainsi que tout élément pouvant avoir un impact significatif dans ce contexte.

Cette précision de l'exonération est utile, mais n'est pas exempte de toute critique en ce qu'elle vise des cas bien trop spécifiques en rajoutant des conditions dont il est difficile de voir le rapport avec des aspects purement comptables. Ainsi pourquoi limiter l'application à des sociétés dont les investisseurs sont avertis ? Pourquoi n'en faire bénéficier que des sociétés ayant une politique d'investissement ?

Il semble que cet avis ne constitue qu'une interprétation possible dans un cas bien déterminé de l'exemption en question. Ceci dit toute société qui, *ex ante,* décide (et documente cette décision) qu'elle entend se désengager d'une filiale (que ce soit dans le cadre d'une politique d'investissement plus large ou non, dans le domaine du *private equity*, du *real estate*, du *hedge* ou dans tout autre contexte) à moyen terme (3 à 8 ans) et qui en informe ses actionnaires ou associés (quelle que soit leur qualité) en leur fournissant chaque année, dans le contexte des comptes annuels, une juste valorisation de cette filiale (ainsi que tous autres éléments pertinents), sans que cette information ne doive être formellement incluse dans un document qui est à déposer au RCS et/ou à publier au *Mémorial* (du moins quand il y a des intérêts légitimes en jeu à ne pas le faire) semble, à notre sens, devoir pouvoir bénéficier de cette exonération.

§ 4. Modalités d'établissement des comptes consolidés [52]

Tout comme les comptes annuels, les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte des profits et pertes consolidé ainsi que l'annexe.

Ils doivent, sur base consolidée, répondre aux mêmes critères de clarté et d'image fidèle que les comptes annuels. Les modalités de consolidation ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises consolidées comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.

Les comptes consolidés doivent être établis à la même date que les comptes annuels de la commandite qui consolide ou, par exception, à la date à laquelle les entreprises les plus nombreuses et les plus importantes clôturent leurs comptes.

Le rapport consolidé de gestion doit contenir un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des sociétés

[52] Article 319 LSC.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

§ 5. Rapport de gestion consolidé [53]

Le rapport de gestion consolidé comprend un exposé fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des entreprises consolidées, y compris les principaux risques auxquels elles sont confrontées. Il renseigne, entre autres, sur les évènements importants survenus après la clôture de l'exercice, l'évolution prévisible de l'ensemble des entreprises du groupe et des informations sur l'auto-détention des actions de la société mère par le groupe.

Le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.

§ 6. Responsabilité pour l'établissement des comptes consolidés [54]

La responsabilité pour l'établissement des comptes consolidés appartient au(x) gérant(s) de la commandite, qu'ils soient associés commandité ou non. Ils sont également responsables de la publication desdits comptes consolidés.

§ 7. Normes comptables internationales [55]

Les commandites concernées peuvent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales suivant le Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (IAS ou IFRS).

Rappelons que les comptes consolidés sont en principe établis dans la devise du capital social de la société qui consolide, qui peut être l'euro ou toute autre devise étrangère.

§ 8. Contrôle des comptes consolidés [56]

Les commandites soumises à obligation de consolidation doivent faire contrôler leurs comptes consolidés et leur rapport consolidé de gestion par

53 Article 339 LSC.
54 Article 339*bis* LSC.
55 Article 341*bis* LSC.
56 Article 340 LSC.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés par l'assemblée générale des associés.

Le réviseur doit émettre une attestation avec ses conclusions sur les comptes consolidés, attestation qui peut être sans réserve, nuancée de réserves ou négative. Le réviseur peut même délivrer une déclaration quant à son impossibilité de délivrer une attestation. Quelle que soit la forme de son attestation, rien n'empêche de soumettre ces comptes à l'approbation de l'assemblée générale, qui sera souveraine quant aux conclusions à tirer d'une éventuelle attestation négative ou réservée.

Le rapport du réviseur d'entreprises agrée sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport sur les comptes annuels, si les comptes annuels de la commandite consolidant sont réunis à ses comptes consolidés.

§ 9. Publication des comptes consolidés [57]

Les comptes consolidés subissent les mêmes formalités de dépôt au RCS et de publication que les comptes annuels. Ces comptes consolidés peuvent par ailleurs être préparés en anglais, allemand ou français pour autant que le rapport de gestion le soit dans la même langue.

Le rapport consolidé de gestion peut être dispensé de publication, à l'instar du rapport de gestion, s'il est disponible au siège social de la commandite.

SECTION 5. **APPROBATION DES COMPTES – ASSEMBLÉE ANNUELLE**

L'approbation des comptes annuels et consolidés de la SCA et de la SCS est précisée dans la LSC qui octroie ce pouvoir aux associés. L'approbation des comptes de la SCSp reste quant à elle sujette aux règles spécifiques que le contrat social a pu définir.

§ 1. SCA

La législation relative aux SCA renvoie à la législation de sociétés anonymes pour ce qui est de l'approbation des comptes annuels [58].

[57] Article 341 LSC.
[58] Article 103 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

1.1. *Assemblée statutaire* [59]

Chaque SCA doit tenir une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts. Cette assemblée doit se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice même si la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivants la constitution de la société en commandite par actions.

S'il est de coutume que les comptes soient approuvés lors de cette assemblée générale annuelle et à moins que les statuts n'en disposent ainsi (ce qui est fréquemment le cas), rien n'impose que ce soit l'assemblée générale annuelle qui les approuve, celle-ci pouvant avoir un tout autre objet.

Si les comptes annuels et/ou consolidés ne sont pas prêts lors de l'assemblée générale annuelle prévue pour l'approbation de ces comptes, il faut quand-même tenir cette assemblée, ne serait-ce que pour informer les actionnaires de l'avancement de la préparation desdits comptes.

1.2. *Convocation* [60]

L'assemblée générale est convoquée par le(s) gérant(s) de la SCA. Le conseil de surveillance, pour autant qu'il y en ait un, est également en droit de convoquer cette assemblée générale. Une assemblée générale doit également se tenir lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital le requièrent.

Cette convocation se fait normalement par annonce insérée deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans un journal du Luxembourg. Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée huit jours avant l'assemblée aux actionnaires en nom. Même si l'assemblée annuelle se tient à une date statutairement fixée, celle-ci est convoquée comme indiquée ci-avant.

Rappelons qu'un ou plusieurs actionnaires détenant ensembles au moins 10 % du capital souscrit peuvent, par lettre recommandée et au moins cinq jours avant l'assemblée, demander l'inscription à l'ordre du jour de points additionnels.

[59] Article 70 LSC.
[60] Article 70 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

1.3. *Information disponible*[61]

Le gérant doit tous les ans soumettre les comptes annuels et consolidés à l'assemblée générale dans les six mois de la fin de l'exercice social.

À cet effet, quinze jours avant l'assemblée générale prévue à cet effet, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège de la SCA : (i) des comptes annuels, (ii) de la liste des gérants, membres du conseil de surveillance et du réviseur d'entreprises agréé, (iii) de la liste des fonds publics, actions, obligations et autres titres de la société qui composent le portefeuille, (iv) de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions avec indication du nombre de leurs actions et de leur domicile, (v) du rapport de gestion du gérant et (vi) du rapport du conseil de surveillance ou du réviseur d'entreprises agréé, selon le cas.

Les comptes annuels et les rapports susvisés doivent être adressés aux actionnaires en nom en même temps que leur convocation. Tout actionnaire a d'ailleurs le droit d'obtenir gratuitement quinze jours avant l'assemblée un exemplaire de ces mêmes documents.

Les comptes consolidés ne sont pas spécifiquement visés : il n'y a donc en tant que tel pas d'obligation de les rendre disponibles au préalable, même si une bonne gouvernance plaiderait en ce sens.

Il peut, à notre sens, être renoncé à ce droit d'information par l'accord de tous les actionnaires, qui peut être implicite par l'approbation sans réserve des comptes.

Par ailleurs, il est précisé que les pièces comptables doivent être remises, ensemble avec le rapport de gestion, au conseil de surveillance un mois avant l'assemblée devant approuver les comptes. Ce délai ne vaut donc pas pour le contrôle par les réviseurs d'entreprises.

1.4. *Décharge*[62]

L'assemblée générale annuelle entend les rapports des organes de gestion et des organes de surveillance. Par la suite l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur l'approbation des comptes, annuels et, au besoin, consolidés.

[61] Article 73 LSC.
[62] Article 74 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Par vote spécial, l'assemblée doit alors se prononcer sur la décharge des gérants et des membres du conseil de surveillance, mais non pas du réviseur d'entreprises agréé.

Cette décharge qui est donnée à l'organe de gestion n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

L'introduction du concept de gérant dans la SCA donne une nouvelle portée à cette décharge qui, en présence d'un associé commandité (souvent une personne morale) avec une responsabilité illimitée, n'avait qu'une portée très limitée.

Lorsque le gérant est une personne morale, il faudra veiller à ce que les actionnaires du gérant (très souvent aussi associé commandité) donnent valablement la décharge aux personnes physiques qui constituent à ce moment-là l'organe de gestion du gérant.

1.5. *Spécificités lors du dépôt et de la publication*[63]

Les comptes annuels et consolidés doivent être publiés de la manière décrite ci-avant.

Il reste à signaler que les comptes annuels doivent indiquer les nom, prénom, profession et domicile des gérants (non pas des associés commanditésés lorsqu'ils ne gèrent pas) et des membres du conseil de surveillance (s'il y en a). Ils doivent également contenir un tableau indiquant l'emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l'assemblée générale.

1.6. *Obligataires*[64]

Pour ce qui est des SCA qui ont émis des obligations, les porteurs d'obligations ont tout d'abord le même droit que les actionnaires de prendre connaissance des pièces déposées au siège social en vue de l'approbation des comptes.

Ils ont ensuite le droit d'assister aux assemblées générales mais avec voix consultative seulement. Ils peuvent donc participer aux débats mais ne peuvent pas voter sur les décisions soumises à l'assemblée générale. Lorsqu'il y a une convocation de cette assemblée, il faut dès lors soigneu-

63 Article 75 LSC.
64 Article 85 LSC.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

sement veiller à ce que les obligataires soient également convoqués à cette assemblée générale.

1.7. *Aspects procéduraux*[65]

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont le droit de poser des questions aux représentants des membres de l'organe de gestion. Il est donc recommandé que l'un des gérants assiste à l'assemblée devant approuver les comptes annuels.

Par ailleurs, toute assemblée peut être prorogée, séance tenante, à quatre semaines. Ce droit de prorogation appartient aux gérants (même s'ils ne sont pas associés commandités) voir à des actionnaires représentant au moins 20 % du capital social.

Les décisions de l'assemblée générale en matière d'approbation des comptes se prennent sans qu'il y ait une exigence de quorum et à la majorité des voix exprimées lors de l'assemblée (sauf stipulations plus strictes dans les statuts). Il est parfois argumenté, erronément à notre sens, que le quorum de 50 % serait applicable lors de ces assemblées par le fait du renvoi aux règles ordinaires des assemblées délibérantes. Ce renvoi a pour but de préciser les règles applicables aux modes de délibération (vote nominatif, vote par main levée, etc.), aux formalités d'accès voire à la nomination du bureau mais ne sauraient, à notre sens, imposer une exigence de fond, telle que de quorum et/ou de majorité.

Lorsque les statuts le prévoient, les assemblées peuvent être organisées par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des participants à cette assemblée. Les caractéristiques techniques de cette visioconférence doivent garantir une participation effective à l'assemblée.

Tout actionnaire a le droit de se faire représenter par un mandataire, voire, à nouveau si les statuts le prévoient, de voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts. Les formulaires de vote ne sont à prendre en considération pour le calcul du quorum que dans la mesure où ils ont été reçus avant la réunion de l'assemblée générale dans les délais fixés par les statuts.

Il est enfin rappelé qu'un actionnaire peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sauf actions sans droits de vote ou actions partiellement libérées voyant leur vote suspendu

[65] Article 67 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pour cause de défaut de libération. L'actionnaire n'est par ailleurs pas obligé de voter toutes ses actions dans le même sens.

§ 2. SCS [66]

Le législateur a estimé devoir reprendre le principe d'une assemblée générale annuelle dans le cadre de la SCS.

Cette assemblée, qui doit, elle, statuer sur les comptes annuels, doit se tenir également dans les six mois de la fin de l'exercice social de la société en commandite simple (que la SCS soit une SCS Assimilée ou non). Le législateur a également estimé devoir exiger que cette assemblée se tienne à une date fixée dans le contrat social.

Une assemblée peut cependant aussi être convoquée par le(s) gérant(s) ou des associés représentant la moitié des parts d'intérêts.

À l'instar de la SCA, les documents comptables (comptes annuels (il n'est pas fait état des comptes consolidés) et, pour autant qu'il y en ait, rapport de gestion et rapport du réviseur d'entreprises indépendant) devront être mis à disposition des associés quinze jours avant ladite assemblée générale. Les associés pourront renoncer à ce délai, à l'instar de ce qui est prévu pour la SCA.

Il appartiendra au contrat social de définir exactement les modalités en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises au sein de l'assemblée générale des associés, le contrat social pouvant librement fixer les conditions de quorum et de majorité.

Les décisions des associés sont prises soit par résolution écrite soit en assemblées générales, qui peuvent se tenir également par visioconférence ou autre moyen technique de ce type si le contrat social le prévoit.

Une décision lors d'une assemblée devant approuver les comptes est en principe prise à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentée. Il importe de rappeler que cette règle de quorum (absence de quorum) et de majorité (majorité des votes émis) ne joue qu'à défaut de règles plus strictes ou alors moins strictes fixées au contrat social. Il est à cet effet rappelé que dans le cadre de la SCS, les parts d'intérêts peuvent facilement se voir privées de leur droit de vote, voire bénéficier d'un vote multiple.

À défaut de règles dans la loi ou le contrat social, à notre sens, les règles ordinaires des assemblées délibérantes sont une référence appropriée.

[66] Article 20 LSC.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex LUXEMBOURG

Les associés disposent également d'un droit d'inspection défini, quant à lui, dans le contrat social. Ce pouvoir devra s'exercer raisonnablement dans les limites posées par le contrat social (accès pendant les heures d'ouvertures du bureau, etc.)

§ 3. SCSp [67]

La SCSp présente l'avantage qu'elle n'impose pas la tenue d'une assemblée générale annuelle. Ceci est en ligne avec son régime comptable plus léger, exposé ci-avant.

Néanmoins, ceci n'empêche pas les associés de se réunir en assemblée générale annuelle pour approuver les comptes annuels (il n'y aura pas de comptes consolidés, sauf d'option volontaire par la SCSp).

Ceci n'empêche pas non plus le contrat social de prévoir que les gérants de la société en commandite spéciale doivent adresser des rapports spécifiques aux investisseurs suivant, à nouveau, ce qui est prévu au contrat social. Le texte prévoit que, à l'instar de ce qui est prévu pour la SCS, les droits d'inspection des associés commandités peuvent être prévus dans le projet de contrat social. Ceux-ci devront alors évidemment être respectés.

Comme la SCSp n'aura pas à déposer des comptes sur base annuelle au RCS, il n'y a évidemment aucune exigence de timing sur une reddition de comptes éventuelle par les gérants aux associés.

La tenue éventuelle des assemblées d'associés, leur forme, les conditions de quorum et de majorité sont identiques à celles d'une SCS.

Rappelons aussi que la loi ne prévoit ni dans la SCS, ni dans la SCSp, l'organe du commissaire aux comptes ou du conseil de surveillance, qui pourraient cependant être créés contractuellement.

SECTION 6. **ASPECT PÉNAL**

§ 1. Sanctions pénales

Les obligations comptables sont souvent assorties de sanctions pénales.

Ainsi, sont punis d'une amende de 500 à 25.000 euros les membres de l'organe de gestion (donc dans le cas de la commandite le(s) gérant(s) qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clô-

[67] Article 22-6 LSC.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ture de l'exercice les comptes annuels ou les comptes consolidés ainsi que, dans la mesure requise, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle des comptes. Il en est de même des gérants qui n'ont pas fait publier ces documents comptables en contravention des dispositions légales y afférentes. Cette sanction pénale ne saurait, de par sa nature, s'appliquer à une SCSp [68].

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les membres de l'organe de gestion (donc dans le cas de la commandite le(s) gérant(s) qui dans un but frauduleux n'ont pas fait publier les comptes annuels ou les comptes consolidés, le rapport de gestion ou l'attestation du réviseur d'entreprises conformément aux dispositions applicables en la matière. Cette sanction pénale ne saurait, de par sa nature, s'appliquer à une SCSp ou une SCS non Assimilée (hormis, pour cette dernière, en ce qui concerne les comptes consolidés). [69]

Sont d'ailleurs punis de la même peine les membres de l'organe de gestion qui en l'absence d'inventaire, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou intérêts non prélevés sur des bénéfices réels. Cette disposition s'applique, compte-tenu du nouveau régime de la société en commandite simple et de la société en commandite spéciale, à notre sens, principalement aux SCAs, étant entendu que les modalités de distribution sont, dans le cadre d'une SCS ou d'une SCSp, librement prévues par le contrat social et qu'elles ne sont pas sujettes aux mêmes contraintes de maintien du capital qu'une SCA. [70]

Sont punis de la réclusion et d'une amende de 5.000 à 250.000 euros les personnes qui ont commis un faux avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans, dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts, que ce soit par fausses signatures, par contrefaçon, par fabrication de conventions ou par addition/altération de clauses. D'ailleurs celui qui aura fait usage de ces faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux. Cette infraction vise toutes les formes de commandite [71].

Pour l'application des peines, le bilan existe dès qu'il a été à l'inspection des actionnaires [72].

68 Article 163 LSC.
69 Article 166 LSC.
70 Article 167 LSC.
71 Article 169 LSC.
72 Article 171 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 2. Liquidation judiciaire [73]

Une autre sanction grave pour non-respect des obligations comptables est celle de la dissolution judiciaire d'une société commerciale, donc de toutes les formes de commandite.

En effet, en vertu de l'article 203 LSC, le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du Procureur d'État prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du CCOM ou des lois régissant les sociétés commerciales.

Le fait de ne pas remplir ses obligations comptables a été plus d'une fois considéré comme étant constitutif d'une contravention grave justifiant l'application dudit article 203 LSC.

La jurisprudence récente a néanmoins évolué en ce qu'elle ne considère plus le seul manquement par une fois à ses obligations comptables comme devant constituer, automatiquement et sans possibilité de remède, une infraction justifiant ainsi l'application de l'article 203. La jurisprudence semble davantage évoluer vers la possibilité de permettre à une société de se rattraper et de se mettre en conformité avant l'application de la sanction ultime [74].

SECTION 7. **SPÉCIFICITÉS**

Le Luxembourg connaît un certain nombre de spécificités dont il convient de faire état ici.

§ 1. Réserve légale [75]

Une SCA doit constituer une réserve légale.

Chaque année, 5 % sont prélevés sur les bénéfices de la société en vue de les affecter à une réserve légale jusqu'à ce que cette réserve légale représente 10 % du capital social. Il est à noter que seul le capital social et non pas la prime d'émission est visé pour cette limite de 10 %.

[73] Article 203 LSC.

[74] Voir pour un résumé de cette jurisprudence : F. Fayot et C. Martins Costa, *Chroniques – Droit des sociétés (2006-2012)*, Annales du droit luxembourgeois, Volume 21, Bruylant, 2011, p. 231.

[75] Article 70 LSC.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il est par ailleurs permis de constituer cette réserve légale dès la constitution de la société et ainsi d'échapper à la contrainte de la réserve légale (pour, p.ex., permettre par la suite une distribution intégrale des bénéfices nets réalisés au cours d'un exercice).

La réserve légale ne s'applique ni à la SCS ni à la SCSp.

§ 2. L'article 100

La deuxième spécificité qui s'applique à la SCA est l'application de l'article 100 LSC.

L'article 100 LSC dispose qu'en cas de perte de la moitié du capital social, l'organe de gestion (donc le gérant) convoque, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, l'assemblée générale qui délibèrera sur la dissolution éventuelle de la société aux règles normales devant régir une modification des statuts.

Les mêmes règles sont à observer lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social mais dans ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises lors de l'assemblée devant statuer sur la continuation de la société.

Toute violation de cette disposition résulte en une responsabilité solidaire de l'organe de gestion. Ceci porte à peu de conséquences dans le cadre de la société en commandite par actions, étant donné la responsabilité illimitée de l'associé commandité. Cette disposition peut néanmoins s'avérer intéressante compte tenu de la réforme récente du droit des sociétés. En effet, la LSC prévoit désormais que les gérants peuvent être responsables et donc ces derniers risquent de tomber probablement sous le champ d'application de l'article 100. Rappelons aussi que cet article 100 doit s'apprécier au regard de la perte globale de la société : il ne suffit pas que la perte d'un exercice excède la moitié ou les trois quarts du capital social pour que cet article s'applique alors que cette perte peut être parfaitement compensée par la présence de primes d'émission ou d'autres réserve librement disponibles sur les comptes de la société. Enfin, une fois que la société a dépassé un seuil, elle n'aura en principe pas besoin de confirmer chaque année la continuation de la société, elle n'aura à le faire que si elle repasse au-dessus du seuil une seconde fois.

strada lex LUXEMBOURG
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Société en commandite – réflexion sur certaines obligations comptables, Les commandites en droit luxembourgeois, p. 165-194
www.stradalex.lu - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite